

MEMENTO DES PRINCIPALES REGLES DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE AUX FRONTIERES



JANVIER 2026

PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE AUX FRONTIERES

Ce mémento a été conçu et réalisé autour de fiches de synthèse pour lui donner une vocation essentiellement pratique et le rendre aisément évolutif.

Il tend en effet à simplifier l'application des différents supports réglementaires relatifs à la gestion des personnels de la police nationale en général, et de la police aux frontières en particulier. Ce guide pratique se veut une aide à la décision et au management à l'usage des gestionnaires de premier niveau mais également des chefs d'unités et de services.

Ce document de référence a été établi sur la base :

- du règlement général d'emploi de la police nationale,
- et des instructions complémentaires pour l'organisation du travail dans la police nationale.

Il se compose de deux parties distinctes mais complémentaires :

- partie 1 : les cycles de travail en vigueur et les droits à congés associés,
- partie 2 : rappel des principales règles de gestion administrative.

Il est par nature sujet à être enrichi. Vos commentaires et observations pourront utilement être adressés au CDT DIV Fabrice GASNIER, DNPAF/SDSPT/division des audits et du contrôle interne (rédacteur du présent mémento), ou à la DNPAF/SDSPT/équipe GesTT (dnpaf-sdspt-gestt@interieur.gouv.fr).

Cette mise à jour du mémento prend en compte :

- fiche « activités physiques et sportives » : DGPN/n°21/2025 du 25.07.2025 (activités dans le cadre de la FSPN)
- fiche « astreinte » et « rappel au service » : décret n°2025-1319 du 26.12.2025 (compensation du temps de déplacement en cas de rappel)
- fiche « armement » : DGPN/n°2025D/1005 du 5.09.2025 (rappel des conditions d'emploi des aérosols lacrymogènes ou incapacitants)
- fiches « autorisations spéciales d'absence »/ absences liées à la maternité et assistance médicale à la procréation : CGFP/L.622-1 modifié par la loi n°2025-595 du 30.06.2025 ; ASA / élections : DGPN/n°33/2025 du 2.01.2026 (candidatures aux élections municipales)
- fiches « congés annuels » et « maladie ordinaire » : décret n°2025-564 du 21.06.2025 (report des CA en cas de congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales)
- fiche « gestion du temps de travail au cours d'une action de formation continue » : fiche technique DRHFS/BTT du 3.12.2025
- fiche « notation » : SG DRH du 26.12.2025 (entretien professionnel des PATS)
- fiche « santé et sécurité des personnels au travail » : DGPN n°2025A/2484 du 31.07.2025, DRHFS/n°0268 du 4.08.2025, guide SST (périodicité des visites médicales)
- fiche « temps partiel » : guide FP temps partiel, nov. 2025
- annexe : création d'une fiche comparative « horaires variables » et « horaires à variabilité »

Plusieurs fiches ont fait l'objet de compléments ou aménagements.

Ce mémento est accessible sur le site intranet de la DNPAF.

SONMAIRE

1^{ère} PARTIE :

page 4

Les régimes de travail en vigueur et les droits à congés associés

☞ le régime hebdomadaire	page 5
☞ le régime hebdomadaire à horaires variables	page 7
☞ le régime de travail à variabilité	page 10
☞ les régimes cycliques 4x2	page 13
☞ le régime cyclique 2x2 à 11h08	page 16
☞ le régime cyclique 3x3 à 11h08	page 18
☞ le régime cyclique 2x2-3x2-2x3 à 11h08	page 20
☞ le régime cyclique 2x2 à 12h08	page 22
☞ le régime cyclique 3x3 à 12h08	page 24
☞ le régime cyclique 2x2-3x2-3x2 à 12h08	page 26
☞ le régime cyclique en vacation forte à 9h31	page 28
☞ le régime cyclique Unités Cynotechniques Légères	page 31

2^{ème} PARTIE :

page 33

Rappel des principales dispositions réglementaires de gestion des personnels de la PAF

☞ activités physiques et sportives	page 34
☞ armement : règles applicables	page 37
☞ ARTT et le CET	page 53
☞ astreinte	page 61
☞ autorisations spéciales d'absence (ASA)	page 63
☞ compte personnel de formation	page 79
☞ congés annuels / congés bonifiés	page 81
☞ crédit férié	page 85
☞ déontologie policière : les grandes règles	page 86
☞ dépassement de la journée de travail	page 92
☞ discipline	page 93
☞ domicile : règles applicables	page 99
☞ don de jours de repos	page 100
☞ gestion du temps de travail au cours d'une action de formation continue	page 102
☞ gestion du temps de travail au cours d'une mission	page 104
☞ maladie ordinaire / contrôle de l'absentéisme d'ordre médical	page 105
☞ notation / entretien de formation	page 112
☞ permanence	page 118
☞ rappel au service	page 119
☞ récompenses	page 123
☞ règles d'absence	page 124
☞ report de repos	page 128
☞ santé et sécurité des personnels au travail	page 129
☞ suspension administrative	page 137
☞ télétravail	page 139
☞ temps compensés (= RPS)	page 143
☞ temps partiel	page 144
☞ temps de travail : le suivi	page 147
☞ tenue d'uniforme	page 152

Annexes :

page 158

☞ synthèse des règles de compensations des services supplémentaires	page 159
☞ synthèse des règles de report des congés	page 161
☞ temps partiels : droits à congés ARTT par quotité de travail	page 162
☞ synthèse des cycles de travail et des droits à congés associés	page 164
☞ fiche comparative des régimes de travail à variabilité et à horaires variables	page 165
☞ apprenti de la police nationale	page 166
☞ cadet de la République	page 170
☞ contractuel	page 172
☞ médiateur interne de la police nationale	page 174
☞ policier adjoint : rappel des règles	page 175
☞ réserve opérationnelle / citoyenne	page 181
☞ sécurité des systèmes d'information	page 185
☞ liste des codes événements GesTT	page 186

1^{ère} PARTIE :

**Les régimes de travail en vigueur
et les droits à congés associés**

REGIME HEBDOMADAIRE

Le régime hebdomadaire, de jour ou de nuit, est calqué sur la semaine civile, le repos légal étant fixé le dimanche. Il s'applique à l'ensemble des personnels.

Il peut être organisé selon le principe de la grande et petite semaine (repos compensateur décalé du samedi au lundi).

La journée de travail est divisée en 2 parties égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum. Elle comprend une seule interruption de service, d'une durée de 45 minutes à 2 heures (comptabilisé comme du temps de repos), située entre 11h30 et 14h30, en fonction des nécessités de services.

Un régime hebdomadaire sans interruption de service est créé dès lors que la journée de travail s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée ou de nuit, ou lorsque la journée n'est pas divisée en 2 parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum. Toute journée de travail commençant avant 7h00 ou se terminant après 19h00 relève de ces dispositions.

Les agents bénéficient alors d'un temps de pause de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues, selon les nécessités de service.

Dans le cadre des services supplémentaires, les personnels bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes, compris dans le temps de travail, dès lors qu'ils ont effectué une période de 6 heures consécutives de travail.

Le régime hebdomadaire peut être décliné en horaires variables.

Le régime hebdomadaire peut être associé aux régimes de la **permanence** et/ou de l'**astreinte**.

Il est compatible avec le travail à temps partiel (détails dans la fiche « temps partiels »).

Les policiers adjoints (PA) sont soumis au même régime de travail que les agents actifs qu'ils assistent, sauf pour le régime de l'astreinte pour lequel ils en sont exclus, tout comme les réservistes (RGEPN/art143-26, Aportt/art51).

Références horaires :

	Durée annuelle (base 365,25 jours)	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Organisation
Tous les personnels <u>sauf CEA</u>	52,2 cycles/an soit 260,9 vacations	40h30	8h06	4 vac. de 8h + 1 vac. de 8h30
CEA <u>exclusivement</u>		39h25	7h53	4 vac. de 8h + 1 vac. de 7h25

Droits à congés :

	Congés annuels ¹	ARTT ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art 10	25 jours	16 jours	- 1 jr ARTT pour 11 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art 10		19 jours		
CC hors art10		21 jours	- 1 jr ARTT pour 8 jrs cumulés d'absence	+1h06
CEA		16 jours	- 1 jr ARTT pour 9 jrs cumulés d'absence	+0h53
Autres PATS, contractuels PA		29 jours	- 1 jr ARTT pour 8 jrs cumulés d'absence	+1h06

¹ Congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10,
+ 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² + 1 jour ARTT pour les régimes hebdomadaire à grande et petite semaine (RC le lundi une semaine sur 2)
+ 2 jours ARTT pour les régimes hebdomadaires avec RC tous les lundis

➔ **Règle de gestion :**

- un agent affecté entre les lundis de Pâques et de Pentecôte : + 1 ARTT lorsque le RC intervient tous les lundis, + ½ ARTT s'il intervient un lundi sur 2 ;
- s'il est affecté après le lundi de Pentecôte : aucun crédit ARTT supplémentaire.

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail habituel du travailleur de nuit (0,1 : nuits de lundi à samedi, 0,4 : dimanche). Sauf CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

PRESENTATION DES DIFFERENTES ORGANISATIONS POSSIBLES

REGIME HEBDOMADAIRE CLASSIQUE

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	RC	RL

Organisation : régime à 40h30 : 4 journées à 8h et 1 à 8h30

Autre organisation possible :

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
RC	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	RL

REGIME HEBDOMADAIRE DIT DE GRANDE ET PETITE SEMAINE

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dim	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	sam	dim
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	RL	RC	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	RC	RL

Organisation :

régime à 40h30 : grande semaine : 5 journées à 8h et 1 à 8h30, suivie de la petite semaine : 3 journées à 8h et 1 à 8h30 ;

régime à 39h25 : grande semaine : 5 journées à 8h et 1 à 7h25, suivie de la petite semaine : 3 journées à 8h et 1 à 7h25.

REGIME HEBDOMADAIRE DE NUIT

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
RC	<i>DN</i>	<i>DN</i>	<i>DN</i>	<i>DN</i>	<i>DN</i>	RL
<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	RL	RC

P = présent (jour travaillé), *N* = nuit, *DN* = descente de nuit

RC = repos compensateur

RL = repos légal

REGIME HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES

(références : DGP/N/Cab/n°17-1249D du 20.04.2017 modifiée par note DGP/N du 27.04.2021, DCPAF/SDR/DPMR/n°5805-2017D-2296 du 30.08.2017 [DCPAF n°2609-2018D-199 du 25.01.2018 et n°34363/2021D/3059 du 31.08.2021 relatives à la DNPAF siège])

Régime applicable pour : gradés et gardiens de la paix, policiers adjoints et PATS
Sauf PATS art 10, personnels exerçant en horaires décalés ou brigades.

Ce régime de travail ne peut être utilisé que pour des fonctions de support et de soutien ou de traitement judiciaire.

Le régime hebdomadaire à horaires variables permet de moduler les horaires de travail autour de plages fixes.

Il convient de respecter un même régime de travail au sein de la même unité (sauf régimes horaires imposés par le statut des agents).

Les horaires variables sont applicables uniquement en **régime hebdomadaire** classique ou organisé en « grande et petite semaine », à temps plein ou temps partiel.

La période de référence est fixée à **28 jours glissants**.

Les agents bénéficiant d'un aménagement de service thérapeutique préconisé par la médecine de prévention ne peuvent pas travailler en régime hebdomadaire à horaires variables (DGP/N/Cab/n°17-1249D du 20.04.2017).

La journée de travail est fractionnée en 2 types de plages horaires, en fonction des missions spécifiques et de la charge de travail de l'unité considérée :

→ des plages variables à l'intérieur desquelles l'agent peut faire évoluer quotidiennement ses horaires d'arrivée et de départ du service, sous réserve des nécessités de service,

→ des plages fixes d'une durée totale de 4h / jour (2h avant l'interruption médiane et 2h. après : 2 parties égales), du lundi au vendredi (ou du mardi au samedi pour une organisation en grande/petite semaine), durant lesquelles l'agent doit être présent au service.

La journée de travail ne peut faire l'objet que d'un seul fractionnement pour la prise du déjeuner, d'une durée de 45 minutes à 2 heures (non comptabilisé dans la durée de la vacation).

Les **services supplémentaires, permanence, astreinte, rappel, report de repos, décalage**, sont **compatibles** avec un régime hebdomadaire à horaires variables et compensés conformément au régime hebdomadaire classique (pas de badgeage, demande de « régularisation » sous GesTT). Les dépassements et les prises décalées sont pris en compte via les badgeages (comptabilisation dans le compteur GesTT D/C).

↪ **sauf** : les PATS sont exclus du report de repos (Aportt/art53).

les PA sont exclus du régime de l'astreinte (RGEPN/art143-26, Aportt/art51) et du report de repos (Aportt/art53).

<u>Références horaires :</u>	Durée annuelle (base 365,25 jours)	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation
PATS hors art 10 et PA	52,2 cycles/an soit 260,9 vacations	40h30	8h06
CEA		39h25	7h53

<u>Droits à congés :</u>	Congés annuels ¹	ARTT ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
PATS hors art 10 et PA	25 jours	29 jours	- 1 jr ARTT pour 8 jrs cumulés d'absence	+1h06
CEA		16 jours	- 1 jr ARTT pour 9 jrs cumulés d'absence	+0h53

¹ Congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10,
+ 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² + 1 jour ARTT pour les régimes hebdomadaire à grande et petite semaine (RC le lundi une semaine sur 2)
+ 2 jours ARTT pour les régimes hebdomadaires avec RC tous les lundis

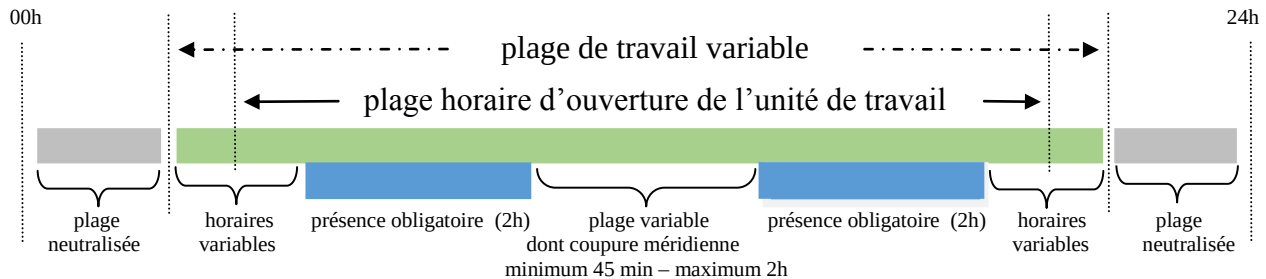
↪ **Règle de gestion :**

- un agent affecté entre les lundis de Pâques et de Pentecôte : + 1 ARTT lorsque le RC intervient tous les lundis, + ½ ARTT s'il intervient un lundi sur 2 ;
- s'il est affecté après le lundi de Pentecôte : aucun crédit ARTT supplémentaire.

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail habituel du travailleur de nuit (0,1 : nuits de lundi à samedi, 0,4 : dimanche).

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal, repos compensateur, jour non travaillé du temps partiel) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

PRESENTATION DU REGIME DE TRAVAIL



Règles de gestion :

La durée de travail de référence du régime hebdomadaire doit être respectée.

Le pourcentage de présence obligatoire est déterminé sur les plages fixes et un quantum de présence minimum est fixé sur les plages variables au regard des contraintes de fonctionnement du service.

Le temps de travail est décompté quotidiennement, badgeages 4 fois par jour : à l'arrivée au service, au début et à la fin de la pause méridienne, au départ en fin de journée.

Les agents bénéficiant d'un temps partiel organisé en ½ journées ne badgent que 2 fois au cours de ces périodes.

Les déplacements de courtes durées, s'inscrivant dans la continuité du temps en cours de comptabilisation ne nécessitent pas de badgeage d'entrée et de sortie.

En cas d'empêchement, ou absence de badgeage, l'anomalie générée est gérée par le gestionnaire, via une régularisation a posteriori, contrôlée et visée par le chef de service. C'est notamment le cas des personnels en déplacement sur un lieu de travail inhabituel et dans l'impossibilité de badger.

Les temps de travail effectués avant le début de la plage variable de la 1^{ère} partie de la vacation ou après la 2^{ème} partie de vacation (dites « plages neutralisées ») ne peuvent pas être utilisées pour la variabilité des horaires de travail ; ils ne sont pas comptabilisés sauf s'ils sont justifiés par des nécessités de service et validés par la hiérarchie.

La durée de la coupure méridienne doit être comprise entre 45 min. et 2h.

Le temps de travail est apprécié sur une période de 4 semaines glissantes (= 28 jours) :

➔ Si le temps de travail réel est inférieur à la durée de travail théorique : solde débiteur

- solde < 1/10^{ème} du temps de travail de référence (régime hebdomadaire à 40h30 : D/C < -4h03 ; à 39h25 : D/C < -3h56) : le solde négatif doit être compensé à due concurrence sur les 4 semaines suivantes, au cours des plages horaires variables ;
- solde ≥ 1/10^{ème} du temps de travail de référence et < 1/5^{ème} du temps de travail hebdomadaire de l'agent (régime hebdomadaire à 40h30 : -8h06 < D/C ≤ -4h03 ; à 39h25 : -7h53 < D/C ≤ -3h56) : réduction d'1/2 jour ARTT de plein droit. Le reliquat du solde négatif est reporté et compensé sur les 4 semaines suivantes sur les horaires variables ;
- solde ≥ 1/5^{ème} du temps de travail hebdomadaire de l'agent (régime hebdomadaire à 40h30 : D/C ≥ -8h06 ; 39h25 : D/C ≥ -7h53) : retrait d'1 jour ARTT, ou plus si nécessaire. En l'absence d'ARTT, le débit s'effectue sur un autre compteur créditeur de congés ou repos (hors congés annuels).

- Si le volume réellement travaillé est supérieur au temps de travail hebdomadaire dû : solde créditeur
- crédit < 1/10^{ème} du temps de travail de référence (régime hebdomadaire à 40h30 : D/C < 4h03 ; à 39h25 : D/C < 3h56) : crédit reporté sur les 4 semaines suivantes, utilisable dans le cadre de la variabilité des horaires ;
 - crédit = 1/10^{ème} du temps de travail de référence (régime hebdomadaire : à 40h30 : D/C = 4h03 ; à 39h25 : D/C = 3h56) : l'agent bénéficie du droit à récupération d'une ½ journée (= « repos compensé badgé » = 1 RCB), à prendre dans les 4 semaines suivantes, après validation du chef de service et sous réserve des nécessités de service. Passé ce délai, ce crédit est perdu, sauf raisons de service, et avec accord du supérieur hiérarchique (RCB transformé en HS par le gestionnaire). L'addition des droits à récupération ne peut excéder **8 demi-journées par année civile (8 RCB)** ;
 - crédit > 1/10^{ème} du temps de travail de référence (régime hebdomadaire à 40h30 : D/C > 4h03 ; D/C > 3h56) : un RCB est généré, à prendre dans les 4 semaines suivantes ; à défaut ce crédit est perdu, sauf accord du supérieur hiérarchique si l'agent n'a pas utilisé son RCB en raison des nécessités de service : crédit reporté en heures supplémentaires via une régularisation GesTT soumise à validation par le chef de service, à prendre selon les règles en vigueur. Idem pour le reliquat d'heures au-delà du RCB.

Par exemple : pour un agent travaillant en régime hebdomadaire à 40h30 (seuil à 4h03)

Solde débiteur :

Si D/C = -6h :

½ ARTT retiré

D/C = -1h57 reportée sur la 28^{aine} suivante au titre de la variabilité

Solde créditeur :

Si D/C = +6h

RCB = 1 (= ½ vacation)

D/C = +1h55 reportée sur la 28^{aine} suivante au titre de la variabilité

Si D/C = +10h

RCB = 1 (= ½ vacation)

D/C = +4h02 reportées sur la 28^{aine} suivante au titre de la variabilité

1h55 est écartée (sauf décision expresse du chef de service : régularisation GesTT pour bascule en HS).

Prise des repos et congés :

L'agent peut poser des journées complètes, comme en régime hebdomadaire « classique ».

L'agent qui dispose d'un stock d'HS peut aussi choisir de solliciter des absences uniquement sur des plages fixes ; le reste du temps qui n'est pas travaillé durant les vacances concernées est effectué sur les plages variables suivantes (déduction du compteur D/C).

Les heures présentes dans le compteur « débit-crédit » ne peuvent pas être posées en repos (seulement les RCB), elles sont utilisées pour faire varier les horaires de travail journaliers.

REGIME DE TRAVAIL A VARIABILITE - officier hors art10

(références : Aportt/art.27, DGPN/Cab/n°19-04384D du 3.12.2019, DGPN/Cab/n°DRCPN/2019D/1173 du 17.12.2019, DCPAF/DSAR/n°25136/2020D/272 du 6.02.2020, instruction MI du 6.04.2020 et DCPAF/DSAR/n°26187/2020D/928 du 23.04.2020)

Un régime de travail à variabilité est mis en place pour **tous les officiers hors art.10** à/c du 1^{er} janvier 2020 pour prendre en compte les dépassements horaires et faire varier les horaires de travail sur certaines plages. Ce régime ne s'applique que sur les journées habituelles de travail.

Le CC bénéficie des droits à congés du régime hebdomadaire.

Le régime de travail à variabilité est compatible avec les **services supplémentaires** (permanence, astreinte, rappel, report de repos : alimentation du compteur HS actif) et leurs compensations, tout comme les prises décalées : **l'officier ne badge pas pour ces services supplémentaires**, le temps de travail sera incrémenté manuellement par le gestionnaire. Le dépassement d'une journée de travail et la prise décalée sont réalisés via les badgeages (comptabilisation dans le compteur GesTT D/C).

Le régime de travail à variabilité est compatible avec le travail à temps partiel.

Les officiers sont :

- soit soumis à un régime hebdomadaire à variabilité lorsqu'ils sont en **régime hebdomadaire** avec interruption de service (pause méridienne) (I) ;
- soit soumis à un **régime spécial** lorsqu'ils travaillent en régime cyclique ou un régime hebdomadaire avec des horaires spécifiques de travail non conciliables avec la variabilité (II).

La période de référence est le **mois calendaire**. Le temps de travail est décompté quotidiennement (comparaison entre le temps réellement effectué et celui qui doit être réalisé en fonction du régime de travail – il n'y a plus de notion de journée longue), il alimente automatiquement un **compteur « débit/crédit » (D/C)** [en heures].

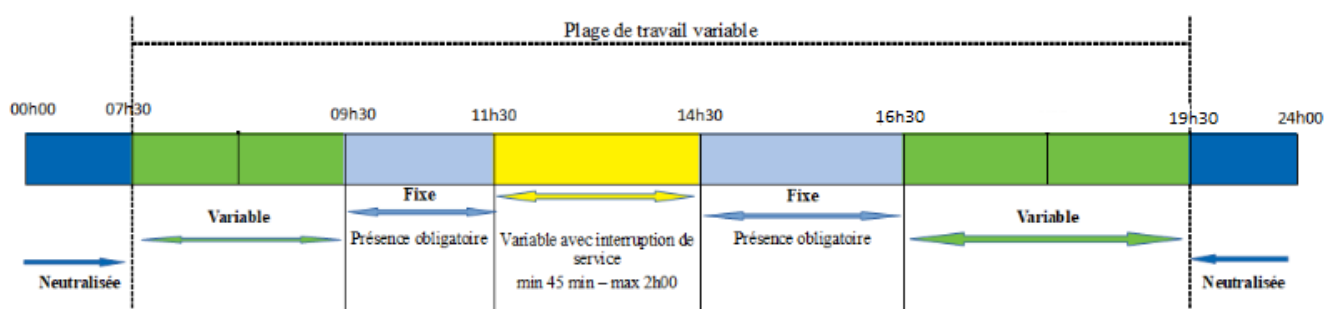
I- Régime de travail hebdomadaire à variabilité :

Il s'applique aux officiers hors art.10 travaillant en régime hebdomadaire avec interruption de service.

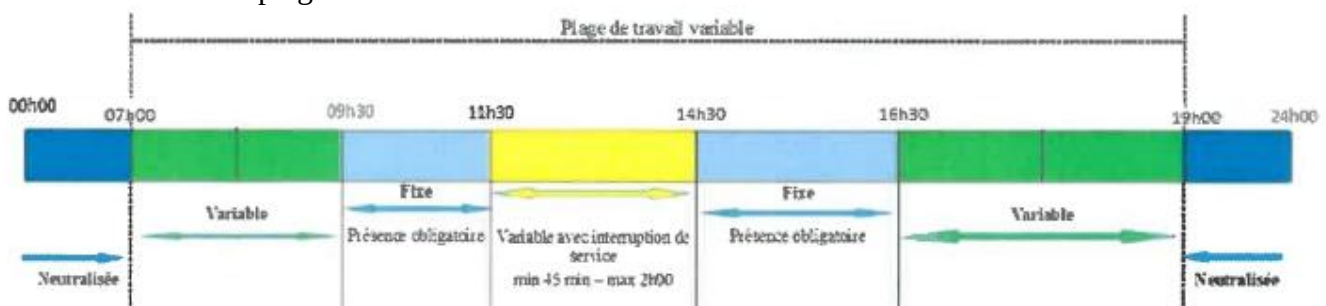
Il permet de faire varier leurs horaires de travail selon certaines plages de travail :

- plages fixes : l'agent doit être présent ;
- plages variables (la pause méridienne est de 45 min. à 2h) : l'agent peut faire évoluer ses horaires d'arrivée et de départ, selon les nécessités de service ;
- plage neutralisée : le temps de travail est enregistré mais comptabilisé que s'il est justifié par les nécessités de service et validé par la hiérarchie.

↳ pour la métropole : plages fixes : entre 9h30 et 11h30 puis entre 14h30 et 16h30
plages neutralisées : entre 19h30 et 7h30



↳ pour l'outre-mer : plages fixes : entre 9h30 et 11h30 puis entre 14h30 et 16h30
plages neutralisées : entre 19h00 et 7h00



Modalités de badgeage :

La durée moyenne journalière de travail est par principe de 8h06 (régime à 40h30), les services supplémentaires doivent correspondre à des nécessités de service. Hors dérogations prévues par l'Aportt, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 13h par période de 24 heures.

Un décompte exact du temps de travail accompli est réalisé.

⇒ L'enregistrement en temps réel doit être privilégié, via 4 badgeages par jour (arrivée, début et fin de pause méridienne, départ) :

- via GesTT sur le poste de travail,
- à distance via un poste Neo, Noemi ou Span (l'agent ne peut être présent à son poste de travail, en raison d'une réunion par exemple).

⇒ Le badgeage a posteriori par l'agent lui-même dans la limite de 5 jours francs (badges manquants uniquement, corrections possibles via le gestionnaire).

⇒ Ou enregistrement a posteriori des horaires de travail via le gestionnaire GesTT de l'agent (l'agent communique ses horaires au fil de l'eau pour éviter une surcharge de travail au gestionnaire ; exemple : en cas de réunion ou mission extérieure).

Suivi du compteur Débit/Crédit (D/C) :**- solde D/C créditeur :**

0h01 ≤ D/C ≤ 8h59 : crédit reporté sur le mois suivant sur le compteur D/C ;

9h ≤ D/C ≤ 18h : * 9h transférées sur le compteur **RCH** (repos compensé badgé) à utiliser le mois suivant

* les heures suivantes sont maintenues sur le compteur D/C le mois suivant ;

D/C > 18h : * 9h transférées sur le compteur RCH à utiliser le mois suivant,

* 9h suivantes sont maintenues sur le compteur D/C le mois suivant,

* les heures au-delà de 18h sont écartées.

Les heures en crédit du D/C sont utilisées pour faire varier les horaires de travail journaliers sur les plages variables ; elles ne peuvent être utilisées en repos sur les plages fixes (ces heures ne peuvent pas être posées en congés).

L'utilisation de la variabilité, via le compteur D/C, ne nécessite pas de demande de titre de congés mais reste soumise aux nécessités de service.

- solde D/C débiteur :

- 8h05 ≤ D/C ≤ - 0h01 : débit reporté sur le mois suivant sur le compteur D/C ;

- 8h06 ≤ D/C : 1 jour ARTT, ou plus si nécessaire, est décompté automatiquement ; le reliquat négatif est reporté sur le mois suivant.

Compteur RCH [exprimé en heures] (code GesTT : RCH) :

Le solde créditeur de D/C est converti en RCH par **tranche de 9h en fin de mois, jusqu'à concurrence de 108h** (9h x 12 mois) **maximum/an**.

Le repos RCH doit être pris au cours du mois suivant.

Au-delà, le RCH est supprimé sauf si l'agent n'a pu exercer son droit à récupération pour des raisons de service : sur avis du chef de service, il est reporté pour un délai maximum d'un an, voire 2 ans maximum pour des circonstances exceptionnelles. Le RCH reporté alimente alors le compteur RCR (repos compensé badgé reporté). Les règles de prise sont identiques à celles du RCH.

Le RCH peut être utilisé sur les plages fixes et combinés avec le D/C, ou par journée ou ½ journée.

Prise de congés et repos :

Les congés et repos, heures de RCH comprises, sont accordés via une demande de titre de congés avec accord du chef de service.

Si l'agent dispose d'un compteur d'HS, alimenté par des services supplémentaires, il peut les utiliser sur les plages fixes pour les combiner avec le D/C, ou par journée ou ½ journée.

II- Régime spécial :

Il s'applique :

- au régime cyclique ;
- au régime hebdomadaire sans interruption de service (vacation continue) [prise de service avant 7h ou fin de service après 19h] ;
- au régime hebdomadaire avec horaires spécifiques de travail non conciliables avec la variabilité.

Les plages de travail ne sont pas mises en place : une seule plage variable de 24h est créée.

Pour le décompte exact du temps de travail, et ainsi bénéficier de RCH, les officiers enregistrent leurs entrées et sorties (2 badgeages : prises et fins de service), via GesTT. A défaut d'être réalisés par eux-mêmes en cas d'empêchement (réunion, mission extérieure, ...), ces enregistrements sont effectués a posteriori par le gestionnaire sur déclaration et justifiés par mention sur la MCPN.

Suivi du compteur Débit/Crédit (D/C) :

- solde D/C créditeur :
 - 0h01 ≤ D/C ≤ 12h59 : crédit reporté sur le mois suivant sur le compteur D/C ;
 - 13h ≤ D/C ≤ 26h : * 13h transférées sur le compteur RCH à utiliser le mois suivant,
* les heures suivantes sont maintenues sur le compteur D/C le mois suivant ;
 - D/C > 26h : * 13h transférées sur le compteur RCH à utiliser le mois suivant,
* 13h suivantes sont maintenues sur le compteur D/C le mois suivant,
* les heures au-delà de 26h sont écrêtées.

Les heures du compteur D/C sont utilisées pour effectuer une prise retardée ou une fin de service avancée, après accord du chef de service. Ce compteur ne peut être utilisé pour compenser une situation d'absence qu'à la condition d'avoir un solde suffisamment créditeur.

- solde D/C débiteur : pas de retrait ARTT (réajustement sur le crédit de l'année suivante).

Compteur RCH [exprimé en heures] (code GesTT : RCH) :

Le solde créditeur de D/C est converti en RCH par **tranche de 13h en fin de mois, jusqu'à concurrence de 156h** (13h x 12 mois) **maximum/an**.

Le repos doit être pris au cours du mois suivant.

Au-delà, le RCH est supprimé sauf si l'agent n'a pu exercer son droit à récupération pour des raisons de service : sur avis du chef de service, il est reporté pour un délai maximum d'un an, voire 2 ans maximum pour des circonstances exceptionnelles. Le RCH reporté alimente alors le compteur RCR (repos compensé badgé reporté). Les règles de prise sont identiques à celles du RCH.

Prise de congés et repos :

L'utilisation du mécanisme du compteur D/C pour effectuer une prise de service retardée ou une fin de service avancée reste possible. Elle nécessite l'accord du chef de service. Ce compteur ne peut être utilisé pour compenser une situation d'absence qu'à la condition d'avoir un solde suffisamment créditeur.

Les congés et repos sont accordés via une demande de titre de congés avec accord du chef de service, RCH et crédit du compteur D/C compris.

Si l'agent dispose d'un compteur d'HS, alimenté par des services supplémentaires, il peut les utiliser sur les plages fixes pour les combiner avec le D/C, ou par journée ou ½ journée.

III- Restitution des repos journaliers :

Les repos journaliers manqués sont restitués par l'utilisation du crédit du compteur D/C et des heures de RCH, quand ils sont issus des dépassements horaires qui ont engendré ces repos manqués.

Cette forme de restitution peut être combinée avec l'utilisation d'HS quand des repos journaliers ou hebdomadaires manqués ont été engendrés par des services supplémentaires générateurs d'HS (permanence, rappel, report de repos).

REGIME CYCLIQUE 4x2 (classique, panaché, compressé)

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et autres contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 4x2 s'effectue en quatre vacations de travail suivies de 2 jours de repos : respectivement repos compensateur (RC) et repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce régime de travail peut être organisé :

- 4x2 « classique » (de jour ou de nuit),
- en 4x2 « panaché »,
- ou en 4x2 « compressé » (de jour ou de nuit).

La prise de service des vacations de matin doit être comprise entre 5h20 et 6h30, sauf nécessités de service ; dans ce cas, il conviendra de respecter les éventuelles préconisations du médecin de prévention.

Les personnels bénéficient d'une pause de 20 minutes, comprise dans la durée de la vacation, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
8h10	32h40	60,88 soit 243,5 vacations	38h07

<u>Droits à congés :</u>	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	23 jours	133h36	109h12	- 8h10 RTC pour 11 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		158h39		- 8h10 RTC pour 11 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		41h45		- 8h10 RTC pour 16 jrs cumulés d'absence	+1h21
CEA		41h45		- 8h10 RTC pour 16 jrs cumulés d'absence	+1h21
Autres PATS et contractuels, et PA		108h33		- 8h10 RTC pour 16 jrs cumulés d'absence	+1h21

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 4x2

M = matin, *AM* = après-midi, *N* = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 4x2 JOUR

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Bde A	M	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	AM	RC	RL	M	M
Bde B	RC	RL	AM	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	M	RC	RL
Bde C	AM	AM	RC	RL	M	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	AM

CYCLE 4x2 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN
	N	N	N	N	RC	RL	N	N	N	N	RC	RL	N	N
Gr. 2	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN
	N	N	RC	RL	N	N	N	N	RC	RL	N	N	N	N
Gr. 3	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC
	RC	RL	N	N	N	N	RC	RL	N	N	N	N	RC	RL

CYCLE 4x2 « PANACHE »

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Bde A	M	M	AM	AM	RC	RL	M	M	AM	AM	RC	RL	M	M
Bde B	RC	RL	M	M	AM	AM	RC	RL	M	M	AM	AM	RC	RL
Bde C	AM	AM	RC	RL	M	M	AM	AM	RC	RL	M	M	AM	AM

CYCLE 4x2 « COMPRESSE »de jour :

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine							3 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Bde A	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	M	RL	AM	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL
Bde B	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	M	RL	AM	AM	AM	AM
Bde C	M	M	RL	AM	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M

de nuit :

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine							3 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC
	N	N	N	RC	RL	N	N	N	N	RL	N	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL
Gr. 2	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RL	DN	DN	DN
	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	N	N	RL	N	N	N	N
Gr. 3	DN	DN	DN	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN
	N	N	RL	N	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N

REGIME CYCLIQUE 2x2 – 11h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 2x2 s'effectue en deux vacations de travail suivies de 2 jours de repos, le 1^{er} repos est un repos compensateurs (RC), le 2nd le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

La vacation peut être divisée en équipes pour couvrir une plage horaire supérieure à 11h08 (décalages).

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
11h08	22h16	91,31 soit 182,63 vacations	38h58

Droits à congés :

	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	190h37	109h12	- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		215h40		- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
CEA		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		120h15		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	+1h21

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 2x2 – vacances 11h08**CYCLE 2x2 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J
Gr. 2	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 2x2 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN
	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N
Gr. 2	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC
	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE 3x3 – 11h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 3x3 s'effectue en 3 vacations de travail suivies de 3 jours de repos, les 1^{ers} repos sont des repos compensateurs (RC), le dernier le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

La vacation peut être divisée en équipes pour couvrir une plage horaire supérieure à 11h08 (décalages).

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
11h08	33h24	60,88 soit 182,63 vacations	38h58

Droits à congés :

	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	190h37	109h12	- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		215h40		- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
CEA		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		120h15		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	+1h21

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 3x3 – vacations 11h08**CYCLE 3x3 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	J	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC	RL	J	J
Gr. 2	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 3x3 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN
	N	N	N	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC	RL	N	N
Gr. 2	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC
	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE 2x2-3x2-2x3 – 11h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargés de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 2x2-3x2-2x3 se caractérise par l'accomplissement de 2 vacations de travail suivies de 2 jours de repos, suivis de 3 vacations de travail suivies de 2 jours de repos, suivis de 2 vacations de travail suivies de 3 jours de repos. Les 1^{ers} repos sont des repos compensateurs (RC), le dernier le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

La vacation peut être divisée en équipes pour couvrir une plage horaire supérieure à 11h08 (décalages).

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
11h08	77h56	26,09 soit 182,63 vacations	38h58

<u>Droits à congés :</u>	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	190h37	109h12	- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		215h40		- 11h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
CEA		53h27		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		120h15		- 11h08 RTC pour 14 jrs cumulés d'absence	+1h21

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 2x2-3x2-2x3 – vacances 11h08**CYCLE 2x2-3x2-2x3 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	RC	RL	J	J	J	RC	RL	J	J	RC	RC	RL
Gr. 2	RC	RL	J	J	RC	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	J

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 2x2-3x2-2x3 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RC
	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	RC	RC	RL
Gr. 2	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN
	RC	RL	N	N	RC	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE 2x2 – 12h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargés de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 2x2 se caractérise par l'accomplissement de 2 vacations de travail suivies de 2 jours de repos. Le 1^{er} repos est le repos compensateur (RC), le 2nd le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
12h08	24h16	91,31 soit 182,63 vacations	42h28

<u>Droits à congés :</u>	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	199h16	109h12	- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		235h40		- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
CEA		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		285h13		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12,
DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 2x2 – vacances 12h08**CYCLE 2x2 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J
Gr. 2	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	RC	RL

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 2x2 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN
	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N
Gr. 2	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC
	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE 3x3 – 12h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargés de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 3x3 se caractérise par l'accomplissement de 3 vacations de travail suivies de 3 jours de repos. Les 2 premiers repos sont les repos compensateurs (RC), le 3^{ème} le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
12h08	36h24	60,88 soit 182,63 vacations	42h28

Droits à congés :

	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	199h16	109h12	- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		235h40		- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
CEA		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		285h13		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12,
DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 3x3 – vacations 12h08**CYCLE 3x3 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	J	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC	RL	J	J
Gr. 2	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC	RL	J	J	J	RC	RC

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 3x3 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN
	N	N	N	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC	RL	N	N
Gr. 2	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	DN	RC
	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC	RL	N	N	N	RC	RC

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE 2x2-3x2-2x3 – 12h08

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Le cycle 2x2-3x2-2x3 se caractérise par l'accomplissement de 2 vacations de travail suivies de 2 jours de repos, suivies de 3 vacations de travail suivies de 2 jours de repos, suivies de 2 vacations de travail suivies de 3 jours de repos. Les 1^{ers} repos sont des repos compensateurs (RC), le dernier le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Ce cycle de travail justifie 2 temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en 3 parties travaillées équilibrées, compris dans la durée de la vacation, pauses à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Ce cycle est appliqué sur autorisation du DNPAF et après consultation des CSA compétents.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
12h08	84h56	26,09 soit 182,63 vacations	42h28

<u>Droits à congés :</u>	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	18 jours	199h16	109h12	- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		235h40		- 12h08 RTC pour 8 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
CEA		188h09		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		285h13		- 12h08 RTC pour 7 jrs cumulés d'absence	0

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE 2x2-3x2-2x3 – vacations 12h08**CYCLE 2x2-3x2-2x3 JOUR**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	J	J	RC	RL	J	J	J	RC	RL	J	J	RC	RC	RL
Gr. 2	RC	RL	J	J	RC	RC	RL	J	J	RC	RL	J	J	J

J = jour, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

CYCLE 2x2-3x2-2x3 NUIT

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RC
	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	RC	RC	RL
Gr. 2	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN
	RC	RL	N	N	RC	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE EN VACATION FORTE

(cycle interdit en déploiement dans tout nouveau service, DGP/CAB/N°22/005 du 2.02.2022)

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Ce cycle se caractérise par l'accomplissement de vacations de travail suivies de jours de repos, le 1^{er} repos est le repos compensateur (RC), le 2nd le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Les personnels peuvent bénéficier d'une pause de 20 minutes, comprise dans la durée de la vacation, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

Références horaires :

Durée de la vacation	Durée du cycle	Nombre de cycles/an	Moyenne hebdomadaire
9h31	76h08	26,09 soit 208,71 vacations	38h04

Droits à congés :

	Congés annuels ¹	ARTT	Crédit férié ²	Quotient de réduction RTT (Q)	Compensation HS (jour de solidarité)
CCD et CC art10	20 jours	154h47	109h12	- 9h31 RTC pour 9 jrs cumulés d'absence	0
PATS, contractuels art10		183h20		- 9h31 RTC pour 9 jrs cumulés d'absence	0
CC hors art10		19h02		- 9h31 RTC pour 17 jrs cumulés d'absence	0
CEA		19h02		- 9h31 RTC pour 17 jrs cumulés d'absence	0
Autres PATS et contractuels, et PA		96h53		- 9h31 RTC pour 17 jrs cumulés d'absence	0

¹ congés annuels supplémentaires : + 1 CAS si 5 à 7 CA sont pris en dehors de la période 1/05 au 31/10, + 2 CAS si 8 CA et plus sont pris en dehors de cette même période.

² crédit férié : forfait accordé sauf : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : CF = 123h12, DOM : CF = 116h12

↳ Réduction de 1/24^e du crédit annuel par période de CMO ≥ 15 jours consécutif (RC/RL compris)

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU REGIME CYCLIQUE EN VACATION FORTE**Vacation forte de jour « Lundi »**

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	RC	RL
Gr. 2	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	RC	RL
Brigade B	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	AM	RC	RL	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M
Gr. 2	M	RC	RL	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM

M = matin, AM = après-midi, RC = repos compensateur, RL = repos légal

Vacation forte de jour « Mercredi »

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	M	M	M	RC	RL	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL
Gr. 2	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL
Brigade B	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M
Gr. 2	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM

M = matin, AM = après-midi, RC = repos compensateur, RL = repos légal

Vacation forte de jour « Vendredi »

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL
Gr. 2	AM	AM	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL
Brigade B	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RC	RL	M	M	M	RC	RL	AM	AM	RC	RL	M	M	M
Gr. 2	RC	RL	AM	AM	AM	RC	RL	M	M	RC	RL	AM	AM	AM

M = matin, AM = après-midi, RC = repos compensateur, RL = repos légal

Vacation forte de nuit « Mardi »

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN
	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	RC
Gr. 2	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

Vacation forte de nuit « Jeudi »

	1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N
Gr. 2	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN
	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N	RC

N = nuit, *DN* = descente de nuit, *RC* = repos compensateur, *RL* = repos légal

REGIME CYCLIQUE Unités Cynotechniques Légères

Le régime cyclique est un régime de travail dont le déroulement s'effectue par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanches et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux personnels actifs et aux PA.

Les PATS et contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques ; le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Ce cycle se caractérise par l'accomplissement de vacations de travail suivies de jours de repos, le 1^{er} repos est le repos compensateur (RC), le 2nd le repos légal (RL).

Pour les cycles de nuit, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h débutant aux heures habituelles de prise de service (APORTT/art.28).

Les personnels peuvent bénéficier d'une pause de 20 minutes, comprise dans la durée de la vacation, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause à prendre sur le lieu du service en fonction des contraintes opérationnelles du service.

Il convient de prendre en compte les préconisations de la médecine de prévention en cas de prises de service très matinales, dont les nécessités sont présentées en CSA de proximité.

Seuls les cycles de travail définis dans l'APORTT sont autorisés (APORTT/art.31).

Le temps de travail partiel en régime cyclique est possible dans un cadre annuel par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés (code GesTT : JNT) selon la quotité de temps partiel et le régime de travail (détails dans la fiche « temps partiel »).

Le régime cyclique n'est pas compatible avec les régimes de l'astreinte et de la permanence.

4x2 nuit UCL : 3 vacations de nuit de 9h30 et une vacation de jour de 4h10. Les droits à congés du cycle 4x2 « classique » sont applicables à ce cycle.

Vacation forte de nuit UCL (mardi ou jeudi) : vacations de nuit de 9h31 et une vacation de jour de 9h31 sur une vacation forte. Les droits à congés du cycle en vacation forte « classique » sont applicables à ce cycle.

**(cycle « vacation forte » interdit en déploiement dans tout nouveau service,
DGPN/CAB/N°22/005 du 2.02.2022)**

Temps compensés (= RPS) : droit applicable, non cumulable, pour les prises décalées sur RL/JF (0,6) ou RC (0,25) ; pour toute heure de repos journalier manqué (0,15) ; pour toute heure de travail de nuit (0,1 sur le créneau 21h-6h, du lundi au samedi) et de dimanche (0,4). Exclut CCD, CC, PATS et contractuels art10.

Jour férié : un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière (RGEPN/art 113-28 et 123-20).

DIFFERENTES PRESENTATIONS DU CYCLE SPECIFIQUE POUR UCL**CYCLE 4x2 NUIT UCL**

		1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1		RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN
		N	N	N	AM	RC	RL	N	N	N	AM	RC	RL	N	N
Gr. 2		DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN
		N	AM	RC	RL	N	N	N	AM	RC	RL	N	N	N	AM
Gr. 3		DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	DN	RC
		RC	RL	N	N	N	AM	RC	RL	N	N	N	AM	RC	RL

CYCLE VACATION FORTE DE NUIT UCL

VF de nuit « mardi » UCL

		1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1		RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN
		RL	N	N	N	RC	RL	N	N	AM	RC	RL	N	N	RC
Gr. 2		DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
		N	AM	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N

		1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1		RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN
		RC	AM	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	RC
Gr. 2		DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
		N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	AM	N	N	RC	RL	N

VF de nuit « jeudi » UCL

		1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1		DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
		N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N	N	AM	RC	RL	N
Gr. 2		RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN
		RL	N	N	AM	RC	RL	N	N	RC	RL	N	N	N	RC

		1 ^{ère} semaine							2 ^{ème} semaine						
Brigade A		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Gr. 1		DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL
		N	RC	RL	AM	N	N	RC	RL	N	N	N	RC	RL	N
Gr. 2		RC	RL	DN	DN	DN	RC	RL	DN	DN	RC	RL	DN	DN	DN
		RC	N	N	N	RC	RL	N	N	RC	RL	AM	N	N	RC

2^{ème} PARTIE :

**Rappel des principales dispositions
réglementaires de gestion des personnels**

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Conformément au RGEPN (art 113-14), les fonctionnaires actifs ont l'obligation de se maintenir au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. Les chefs de service doivent s'assurer de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique dans le cadre du service (RGEPN/art 113-15). Ces règles sont applicables aux policiers adjoints.

Formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention (TSI) et au sport opérationnel des personnels actifs et des policiers adjoints : (arrêté NOR/INTC/1518574A du 27.07.2015, DGPN Cab-15-8054-A du 2.11.2015, DGPN/Cab/n°2018-454D du 1.02.2018, DCPAF/SDR/DF/n°2015200868 du 21.12.2015)

☛ **entraînement obligatoire aux TSI :** les TSI recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, de défense et d'interpellation et les premiers secours en intervention. La formation continue aux TSI relève de la compétence exclusive des formateurs aux TSI (FTSI). Volume horaire minimum annuel de 12h, fractionné en plusieurs séances régulièrement réparties au cours de l'année, à l'occasion desquelles un rappel des cadres légaux, réglementaires et déontologiques régissant l'emploi de la force par les policiers est effectué.

Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles, les services ont la possibilité d'organiser séparément les séances de tir et les entraînements aux pratiques professionnelles en intervention (PPI) :

☛ le tir :

3 séances régulièrement réparties au cours de l'année d'une durée ne pouvant pas être inférieure à 1h.

Avec l'arme de service en dotation individuelle, minimum 90 cartouches (balles réelles) / an, porteur du GPBI et de protections auditives et oculaires.

Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le policier ou le PA maîtrise son arme individuelle et ne présente pas de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. En cas de carence constatée, le FTSI met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée. Le chef de service de l'agent est avisé immédiatement, il veille à faire organiser dans les meilleurs délais toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire. Il pourra décider du retrait temporaire du port de l'arme en cas de dangerosité détectée pour lui-même ou autrui (RGEPN/art 114-6).

Les séances sont enregistrées dans l'application numérique de gestion de la formation, sur le livret individuel de formations des policiers actifs et sur le passeport d'avenir professionnel des PA. Elles sont également portées sur le formulaire de l'entretien professionnel de formation.

Il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire des personnels placés sous son autorité. Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires (arrêté du 27.07.2015/art 9).

Pour les exercices de simulations de situations d'intervention de police, seule l'utilisation d'armes et de munitions de simulation est autorisée, l'usage de munitions à effet sonore dites « à blanc » est interdit (DGPN/Cab/n°2018-454D du 1.02.2018 ; exception pour la formation des unités cynotechnique, DGPN/Cab/n°2018-2547Z du 19.04.2018).

☛ les PPI :

Entraînements d'une durée totale minimale de 9h, incluant les techniques de défense et d'interpellation à mains nues ou avec les bâtons de police (tonfa, bâton télescopique de défense, bâton souple) et la pratique des techniques d'intervention aux moyens de simulation de situation personnelle pouvant intégrer les 1^{ers} secours en intervention.

Seuls les bâtons de défense figurant au Catachat, dits « mousse », doivent être utilisés.

Les armes par nature ou destination contribuant à la mise en scène de la simulation sont obligatoirement des matériels factices à caractère pédagogique (pavé mousse, couteau résine, ...) (DGPN/Cab/n°2018-454D du 1.02.2018).

☛ **maintien en condition physique opérationnelle** (arrêté du 10.07.2024, DGPN n°4/2024 du 16.07.2024 et FAQ du 21.11.2024, DNPAF n°51477-2024D-1874 du 25.09.2024) : le caractère impératif et régulier du maintien en condition physique opérationnelle des policiers actifs (quel que soit le corps et le grade) et des policiers adjoints (réservistes exclus), indispensable à la bonne exécution des missions de police, relève de la responsabilité individuelle des agents et de l'implication de toute la chaîne hiérarchique

Le chef de service définit par note de service, régulièrement actualisée, les modalités d'organisation du sport opérationnel dans son service en fonction des circonstances locales, les séances devant être adaptées aux spécificités de l'unité et aux capacités physiques et physiologiques de ses agents.

Le sport opérationnel est obligatoire et s'effectue sur le temps de travail de l'agent. Le policier doit être joignable et disponible en cas de nécessité.

La durée du sport opérationnel est de 2 heures/semaine, pouvant être sécables par tranche d'une heure (principe : pas de report pour cumuler le temps non effectué). Les séances organisées sur la pause méridienne des effectifs en régime hebdomadaire peuvent être considérées comme du sport opérationnel ; ils décalent alors leur pause de la durée de la séance sans modifier leur durée quotidienne de travail.

Les périodes de télétravail ne peuvent pas donner lieu à la pratique du sport opérationnel.

Si certains services ne peuvent satisfaire à la règle des 2h/semaine, le chef de service assurera la réalisation d'au moins 1 heure pour chacune de ses unités. Il peut en être de même en cas de contraintes opérationnelles, limitations opérationnelles qui ne peuvent être que temporaires. Elles peuvent être partielles et ne concerner qu'une partie des effectifs. Seul un événement exceptionnel peut provoquer la suspension totale des séances de sport opérationnel (attentat, émeutes, violences urbaines, ...).

La durée peut être augmentée par le chef de service au regard des contraintes opérationnelles et exigences spécifiques de son service.

Si, pour des motifs de santé, l'agent ne peut pratiquer de sport opérationnel au-delà d'une séance, il fournit à son service, dès la 2^e séance, un certificat médical indiquant les disciplines exclues et la durée de la dispense. Les certificats de plus de 3 mois sont transmis au médecin statutaire, qui peut demander à vérifier les conditions d'aptitude de l'agent à exercer ses missions sur la voie publique. Ou à la demande du chef de service.

La pratique en commun est à privilégier à une pratique individuelle pour la cohésion du groupe.

Le sport opérationnel s'effectue en adéquation avec les équipements locaux disponibles, de proximité, d'accès simple et rapide (temps de transport et vestiaire inclus dans les délais impartis).

L'encadrement du sport opérationnel par un FTSI n'est pas requis.

Il n'y a pas de discipline limitativement prévue pour le sport opérationnel, elles doivent permettre de maintenir ou d'accroître au moins une des capacités physiologiques suivantes : endurance, résistance, tonicité musculaire, souplesse musculaire et articulaire.

La course à pied, la marche soutenue ou le renforcement musculaire répondent à ces impératifs, ils doivent être privilégiés et adaptés à la condition physique des agents et aux exigences opérationnelles du service.

La pratique d'un sport de combat dans le cadre du sport opérationnel doit être encadrée par un titulaire du brevet d'Etat ou d'un brevet fédéral de la discipline.

Une séance pratiquée dans une salle équipée d'appareils de musculation ou cardio-training est nécessairement suivie par au moins deux agents.

Les services disposant de salle de musculation ou de cardio-training, gérée par une association affiliée à la FSPN, ne peuvent donner l'accès à la salle qu'aux agents disposant d'une licence FSPN.

La pratique des techniques d'optimisation du potentiel (TOP) et les séances de GTPI n'entrent pas dans le champ du sport opérationnel.

La mission sport ou le délégué zonal sport peut être interrogé sur la pertinence d'une activité.

Les activités organisées par la FSPN concourent au maintien de la bonne condition physique de tous les agents de la PN. Pour ses licenciés, dûment convoqués, elles sont considérées comme des séances de sport opérationnel si le chef de service les a autorisées et qu'elles répondent au développement des capacités physiologiques attendues. La création d'associations affiliées FSPN est recommandée.

Dans le cadre du sport opérationnel, les agents respectent les règles de déontologie, veillent à observer la discrétion imposée par leur statut notamment avec l'utilisation des outils connectés.

Le temps consacré au sport opérationnel est renseigné dans la MCPN. La chaîne hiérarchique assure un suivi, un bilan est établi chaque année pour communication au CSA des formations spécialisées.

La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire (principe : pratique sur le temps de travail), rétribution ou indemnisation financière.

➡ Couverture administrative : le chef de service est garant de la sécurité des agents lors des séances de sport opérationnelles. Les accidents survenus dans le cadre des TSI, du sport opérationnel ou à l'occasion d'une rencontre sportive organisée par la FSPN et validée par le DGPN, sont reconnus imputables au service, à l'exclusion d'une faute personnelle détachable du service ayant entraîné le dommage.

Aménagements de services relatifs à la pratique sportive dans la police nationale :

(DGP/CAB/n°2013-000546-D du 28.01.2013, DGP/N/n°21/2025 du 25.07.2025) (code GesTT : EXS)

La FSPN contribue au maintien en condition physique. Actifs, PA, PATS, contractuels, titulaires de la licence de l'année en cours de validité, peuvent participer aux activités physiques et sportives organisées par la FSPN, dont le catalogue des activités est listé en annexe de l'instruction DGP/N de juillet 2025.

Autorisations d'absence n'ouvrant droit à aucune récupération horaire si les compétitions sont organisées en dehors des heures de travail ou l'attribution d'heures supplémentaires ou à récupération si les activités ont lieu sur le temps de service (une compétition intervenant sur un repos de cycle ne donne pas lieu à récupération du repos).

Sans incidence sur les droits ARTT.

➡ **Imputabilité de l'accident en service :** dès lors qu'ils bénéficient d'une convocation et sont régulièrement autorisés à s'y rendre sur leur temps de service, les agents sont considérés en service, ils peuvent donc bénéficier des dispositions relatives à l'accident de service. Dans les autres cas, ils bénéficient du contrat d'assurance de la FSPN.

🔗 **Sport associatif dans le cadre de la FSPN :** tout agent affecté dans un service de police et titulaire d'une licence FSPN en cours de validité peut bénéficier, sur demande expresse de la fédération, de facilités de service pour participer aux activités inscrites au calendrier des compétitions sportives de la FSPN, validées par le DGP/N. Idem pour les cadres techniques et les dirigeants associatifs pour des actions de formation, des réunions, des actions de communication.

Pour participer sur le temps de service à une activité faisant l'objet d'une convocation de la fédération, le fonctionnaire doit solliciter, au moyen du formulaire de la FSPN, l'accord préalable de son chef de service qui peut refuser (pour les actifs ou PA) ou accorder en totalité ou partiellement une telle autorisation selon les nécessités de service. En cas de refus pour ce motif, le chef de service ne peut pas concomitamment les autoriser à poser des congés pour participer à l'événement. Il fournit un justificatif de participation à l'issue.

Pour les PATS ou contractuels, le chef de service peut refuser l'autorisation si l'activité ne participe pas à l'intérêt de l'institution, ne s'inscrit pas dans une action de représentation, de valorisation ou de promotion de l'image de l'institution ou à un besoin de participation à des instances associatives. En cas de refus, l'agent peut poser un congé pour prendre part à l'activité, sous réserve des nécessités de service.

Les élèves policiers et PA dans les écoles sont exclus, sur le temps de service, des activités dont la durée excède une journée (sauf exception pour les championnats d'Europe police et leurs tournois qualificatifs).

🔗 **Sport de compétition dans le cadre des équipes de France police de la FSPN :** dans la limite de 200 membres des équipes de France police, tout agent inscrit sur la liste des bénéficiaires peut prétendre à des exemptions d'une durée max de 30 jrs par an et par sportif, accordées par télégramme de convocation, sous réserve de l'accord ou non du chef de service de tout ou partie du temps d'exemption de service sollicité en fonction des nécessités de service.

🔗 **Sport de haut niveau :** afin de participer à des compétitions majeures, telles que les jeux olympiques ou compétitions internationales de référence, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux policiers inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du ministère des sports : décharge d'activité de 70 à 100% du temps de travail selon la discipline sportive pratiquée.

🔗 **Handisport police :** il a pour but de favoriser l'insertion professionnelle des agents en soutenant leur projet sportif à l'occasion de compétitions internationales de premier plan. Autorisations d'absence qui s'adressent aux sportifs de haut niveau de la fédération française handisport, ainsi qu'aux cadres sportifs handisport : exemption de travail de 70 jours max/an pour les sportifs et directeurs techniques, 60 jours/an pour les entraîneurs et accompagnateurs.

ARMEMENT : règles applicables

(références : RGEPN, DGPN n°24-00956D du 24.06.2024)

Sécurités :

Les fonctionnaires actifs de la PN reçoivent en dotation une arme de poing individuelle (+ munitions administratives/chargeurs), après habilitation individuelle, qu'ils conservent tout au long de leur vie professionnelle pour les besoins de leurs missions (qu'ils soient revêtus de leur uniforme ou en tenue civile en fonction des missions assurées) et qu'ils peuvent porter hors service selon les règles décrites ci-après.

Le port et la détention ne sont autorisés que sur le territoire national, sauf circonstances particulières (droit de suites, patrouilles mixtes, missions à l'étranger), prévues par les conventions internationales.

Les fonctionnaires de police actifs sont responsables, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de leur arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité (RGEPN/art 114-4).

En dehors du domicile, il est proscrit de laisser son arme dans un endroit où le policier ne se trouve pas lui-même.

La responsabilité de l'arme individuelle concerne autant le port que la conservation de cette arme hors service et il incombe à l'agent de prendre les mesures adaptées.

A domicile, le policier qui se sépare de son arme s'astreint aux règles générales de sécurité et procédures de manipulation comme il le fait au service. La conservation répond à des exigences renforcées, notamment de ne jamais stocker l'arme approvisionnée et chargée.

Etre porteur d'une arme impose une discipline à laquelle il ne doit jamais être dérogée : on ne plaisante jamais avec une arme, elle doit toujours être considérée comme chargée, ne jamais laisser le doigt sur la queue de détente, ne manipuler une arme qu'en direction d'une zone sécurisée (fiche alerte AMARIS 1.06.2018).

En cas d'usage, de perte ou vol de l'arme, le policier en rend compte immédiatement à sa hiérarchie qui est responsable du contrôle de l'arme. La perte ou la dégradation des éléments accessoires de l'arme est de la responsabilité du fonctionnaire pendant toute son activité. En cas de négligence, sa responsabilité disciplinaire peut être engagée.

La hiérarchie est responsable du contrôle de l'arme.

Formation :

L'autorité hiérarchique, responsable de la formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, doit veiller à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention (TSI), qui recouvrent l'emploi des armes et les entraînements aux techniques et à la sécurité en intervention, obligatoire pour les personnels actifs et les policiers adjoints. Elle doit s'assurer qu'ils sont aptes au port et à l'emploi des armes individuelles dont ils disposent et veiller à l'accomplissement du nombre des tirs annuels réglementaires.

Les TSI sont de la compétence exclusive des formateurs TSI (FTSI).

Il existe 4 types de tir :

- tir de dotation : lors de la perception d'une nouvelle arme en dotation ou de prêt (réparation, ...) ; il peut être inclus dans une séance d'entraînement réglementaire (1h et 30 cartouches, minimum) ;
- tir de reprise : à l'issue d'un retrait d'arme, sauf pour les retraités de la PN intégrant la ROPN et ayant réalisés le dernier tir réglementaire depuis moins d'un an (1h et 40 cartouches, minimum) ;
- tir de remise à niveau : pour les agents n'ayant effectué aucun tir au cours des 12 derniers mois et ceux signalés comme faisant l'objet d'une carence au cours d'une séance d'entraînement réglementaire (3 à 6h et 50 cartouches) ;
- aptitude (ou formation d'habilitation) au port de l'arme : formation obligatoire pour les personnels ayant été reconnus inaptes au port de l'arme et désirant recouvrer cette capacité, et ceux devant être dotés d'une arme de service de type Glock (durée 6h). (DCRFPN/n°2023/D03/692 du 23.03.2023)

Actifs et PA ont une obligation de formation continue à l'emploi des armes dont ils sont dotés : effectuer 3 séances permettant le tir de 90 cartouches minimum régulièrement réparties au cours d'une année « glissante » (12 mois à/c de la date de l'entretien professionnel ou de la date de déclaration d'intention de port d'arme hors service). Le suivi des tirs réglementaires est un indicateur de performances des services. Le nombre de tirs effectués par l'agent lui-même est un critère pris en considération dans son évaluation annuelle et peut être déterminé comme objectif individuel par la hiérarchie.

L'agent qui n'a effectué aucun tir au cours des 12 derniers mois doit être convoqué dès le début de l'année suivante par sa hiérarchie à une formation complémentaire dispensée par un FTSI pour vérifier son aptitude générale au port de l'arme et effectuer une remise à niveau. En cas d'inaptitude, l'arme est retirée par la hiérarchie.

Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances réglementaires d'entraînement expose l'agent à des sanctions disciplinaires (*arrêté du 27.07.2015/art.9°*).

Par exception à ces règles de formation, les policiers en poste à l'étranger ayant des missions de police et qui ne peuvent accéder à des infrastructures de tir, sont soumis de manière régulière à des séances de manipulation de leur arme, séances se substituant aux séances de tir réglementaire.

Les FTSI peuvent réaliser des séances collectives de manipulation de l'arme (arme obligatoirement manipulée désapprovisionnée), sans se substituer aux tirs annuels réglementaires, pour renforcer la confiance de l'agent dans la maîtrise de son arme.

Les FTSI, préalablement formés à l'ensemble des aspects juridiques, techniques et psychophysiologiques, peuvent disposer du système d'entraînement vidéo-assisté (EVA) : projection de scènes filmées dans le stand de tir pré-équipé pour professionnaliser l'entraînement au tir des policiers en contextualisant la séance. L'utilisation permet d'améliorer la réactivité et les capacités de jugement du stagiaire. Une séance de tir avec utilisation d'EVA équivaut à une séance de tir réglementaire. Elle est également enregistrée dans Dialogue Web Formation (*DCRFPN/n°007928 du 12.11.2018, DCPAF/SDR/DF/n°17785-2018D-2735 du 11.12.2018*).

Dans l'éventualité du constat de carences importantes du policier, le chef de service procède au retrait temporaire de l'arme, dans l'attente d'un stage de remise à niveau conforme à son habilitation initiale.

Chaque séance de formation est enregistrée dans Dialogue Web Formation et les munitions décomptées dans GMMPN.

Les séances de tir s'effectuent avec le GPBI et le port de protections auditives (casque antibruit) et oculaires (lunettes).

Aucun tireur, même FTSI, n'est autorisé à s'entraîner seul au tir.

A l'issue de chaque séance de tir, l'arme devra être nettoyée, les tireurs doivent se laver les mains et se brosser les ongles, pour éviter tout risque d'ingestion de plomb en mangeant ou fumant.

(*DGPN/Cab/n°2018-454D du 1.02.2018, DCPAF du 12.03.2018*) Pour les exercices de simulations de situations d'intervention de police, seule l'utilisation d'armes et de munitions de simulation est autorisée, l'usage de munitions à effet sonore dites « à blanc » est formellement interdit (exception pour la formation des unités cynotechniques — *DGPN/Cab/n°2018-2547A du 19.04.2018*). Seuls les bâtons de défense dits « mousse » doivent être utilisés.

A l'exclusion des matériels pédagogiques homologués (grenades d'exercice, boulets d'entraînement, ...) et des grenades dont les effets sont uniquement lacrymogènes ou fumigènes, l'emploi de tout autre type de grenades est formellement interdit.

Les armes par nature ou destination contribuant à la mise en scène de la simulation sont obligatoirement des matériels factices à caractère pédagogique (pavé mousse, couteau résine, ...).

Les FTSI ne peuvent assurer des fonctions d'encadrement de séances de tir à balles réelles plus de 4h d'affilée ou plus de 6h par jour. Les chefs de service doivent veiller à ce qu'ils se conforment aux prescriptions émises par la médecine de prévention concernant notamment leur suivi médical périodique.

Obligations en cas d'incident dans un stand de tir : (*DGPN/Cab/n°19-1805D du 27.05.2019*) quand un incident est lié à l'infrastructure elle-même ou une mauvaise manipulation de l'arme, le chef de service est avisé sans délai par le FTSI. Il suspend immédiatement les séances. Le chef de service fait procéder à des dépistages d'alcoolémie et d'usage de produits stupéfiants (*RGEPN/art.113-7 et 113-8*) chez les agents impliqués dans un incident au cours du tir ayant occasionné un décès ou une blessure. Il prévient le médecin de prévention et l'ISST compétents. Dans les 24h, le chef de service demande la réunion de la FS-SSCT. Cette dernière procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel (accident de travail grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave). Idem lorsque les accidents se répètent sur un même stand de tir.

Tout incident survenant dans une structure de tir doit être signalé à DNPAF. Médecin de prévention et ISST devront également être informés.

Port / transport :

Le port et la détention de l'arme ne sont autorisés que sur le territoire national, sauf circonstances particulières (droit de suites, patrouilles mixtes, mission à l'étranger), prévues par les conventions internationales.

- En service :

Le port de l'arme s'effectue dans tous les cas, arme en service avec une cartouche chargée, marteau à l'abattu, muni du gilet pare-balles individuel en dotation, sauf dispense exceptionnelle et motivée pouvant être accordée par la hiérarchie d'emploi.

- **En tenue d'uniforme**, l'arme est portée dans l'étui réglementaire de type Safariland dit « à port médian déporté ». Cet étui (modèles SAFARILAND 6280-6285) doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer du bon maintien de l'arme et éviter ainsi les risques de chute et de perte de l'arme de service, ainsi que le réglage de la vis de tension de l'étui par le responsable armement du service (DGP/SAELSI/SDL/BME/n°2642 du 14.04.2015).

Le port d'étui non conforme aux règles de sécurité est prohibé.

L'étui de cuisse est proscrit (DGP/ TG/CAB/DDPR/n°2017-3564 D du 19.10.2017). A titre dérogatoire, un étui mi-cuisse articulé (avec point de pivot) pour le PSA SIG-SAUER est autorisé exclusivement pour les policiers exerçant en tenue d'uniforme qui en feraient la demande à leur chef de service, et après accord de la DNPAF et réussite à un test préalable de validation au cours d'une séance de tir réglementaire organisée par les FTSI (DGP/ TG/CAB/DDPR/n°2020-332D du 21.12.2020 et DCPAFDSAR/n°30290-2020D-3458 du 29.12.2020).

- **En tenue civile**, selon les missions qu'il accomplit et suivant son service d'affectation, le choix du type d'étui de l'agent est laissé à sa discrétion. Ce choix demeure cependant soumis, pour les étuis non fournis par l'administration, à une autorisation expresse du chef de service, précédée d'une séance de tir organisée par les FTSI validant l'appropriation de cet accessoire à l'arme individuelle. Le policier doit porter un brassard « police » permettant son identification en intervention.

Il est proscrit de porter ou transporter l'arme dans des contenants autres que ceux agréés et proposés par l'administration (par exemple : sac à dos, sac à main, boîte à gants d'un véhicule, ...).

✚ **Cas du transport et conservation des armes individuelles dans les coffres sécurisés des véhicules de police :** par dérogation aux règles relatives au transport et à la conservation des armes individuelles, les policiers peuvent, de manière provisoire et pour une durée limitée, pour certaines missions telles que les présentations consulaires ou l'entrée dans les bureaux de vote, conserver leur arme individuelle dans des conditions sécurisées à bord du véhicule de service, équipés de coffre sécurisé s'agissant des véhicules légers ou sur un râtelier adapté dans des véhicules collectifs, sous réserve qu'un policier en assure la surveillance constante et effective.

- Hors service :

✚ **Port de l'arme individuelle durant le trajet domicile-travail :** le policier est autorisé à porter son arme individuelle sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, sans avoir à faire de déclaration spécifique auprès de sa hiérarchie, dès lors que l'absence du service n'excède pas la durée du repos de cycle ou du repos hebdomadaire.

✚ **Port de l'arme individuelle hors service sur déclaration :** le policier est autorisé à porter son arme hors service, en tous temps et sur l'ensemble du territoire national, à condition de déclarer son intention, préalablement et par écrit, à son chef de service, et avoir effectué les tirs réglementaires lors des 12 mois précédents dont une séance dans les 4 derniers mois. L'autorité hiérarchique lui remet le « vade-mecum » du port de l'arme hors service.

Cette déclaration est effectuée lors de la primo-affectation puis à chaque nouvelle affectation. De même le policier doit déclarer à son chef de service la fin de conservation de l'arme hors service.

Le chef de service peut s'opposer au port de l'arme hors service, soit dans le cadre de son devoir de préservation de l'intégrité physique et de la santé de ses subordonnés (CSI/R.434-6), soit au regard d'un état de dangerosité (RGEPN/art.114-6). Cette opposition est notifiée à l'agent par écrit et s'accompagne d'un retrait conservatoire de l'arme par le chef de service.

De plus, le chef de service peut, a posteriori, interdire à un agent placé sous son autorité le port de l'arme hors service, soit dans le cadre de son devoir de préservation de l'intégrité physique et de la santé de ses subordonnés, soit au regard d'un état de dangerosité. Cette opposition est notifiée à l'agent par écrit et s'accompagne d'un retrait conservatoire de l'arme par le chef de service.

De-même, le chef de service peut interdire a posteriori à un agent le port de l'arme hors service lorsque celui-ci a commis une faute au regard des obligations relatives au port et à la conservation de l'arme individuelle.

En cours de scolarité, pendant les périodes de stages, les élèves des corps actifs PN peuvent être autorisés à conserver leur arme en dehors des heures de service. Cette autorisation est individuelle. Elle est subordonnée à une décision expresse et écrite de chaque chef des services d'accueil du policier et après accord, le cas échéant, du directeur d'école.

🔗 **Dispositif « voyager-protéger »** : dispositif qui permet aux policiers actifs PN (hors PA, PATS, réserviste, contractuel, famille de policier) de voyager sur certains réseaux SNCF, avec une prise en charge totale ou partielle des billets, pour leurs trajets domicile-travail (dans la limite d'un temps de trajet en train de 1h15, temps apprécié par le chef de service au regard des règles de rappel), ou leurs déplacements personnels privés sur le réseau national (TGV, inter-cités, OuiGo), dès lors qu'ils sont autorisés à porter leur arme en dehors du service (posséder carte professionnelle, brassard police, arme portée de façon réglementaire –hors sac à dos ou sac à main). Y compris les commissaires et officiers en formation à l'ENSP dès lors qu'ils sont autorisés à porter leur arme hors service. Dispositif étendu aux policiers actifs mis à disposition ou affectés hors périmètre DGPN, DGSI, PP. Pour les gardiens de la paix : à/c de leur nomination en qualité de stagiaire.

Le policier doit se présenter au chef de bord et porter son arme individuelle afin de contribuer à la sécurisation dans les trains. Le policier apprécie les conditions d'intervention dans le train au regard de ses moyens, de la situation et de l'environnement confiné et mobile du train. En cas d'intervention le policier revêt son brassard et dans la mesure du possible son GPB. A l'issue, il rend compte de son action à sa hiérarchie.

Le policier porteur de son arme individuelle lors d'un trajet domicile-travail par train n'est pas tenu de formuler une déclaration spécifique de port d'arme hors service, sauf s'il bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos de cycle et du repos hebdomadaire.

🔗 **Modalités de port d'arme hors service** : le policier détient sa carte professionnelle et un brassard police lorsqu'il porte son arme hors service.

L'arme est portée de manière discrète dans les lieux publics ou accueillant du public afin de ne pas susciter une réaction de crainte ou de méprise de la population, pouvant provoquer une alerte intempestive des services de sécurité.

Le policier qui se verrait refuser l'accès à des lieux ouverts au public (cinéma, musée, enceinte aéroportuaire,...) au motif qu'il est armé doit se conformer à cette décision.

En situation d'intervention hors service, le policier qui se place alors en situation de service, revêt, dans la mesure du possible, son brassard de police et son gilet pare-balles. Lorsqu'il fait usage de son arme, le policier décline sa qualité.

En dehors du domicile, il est proscrit de laisser l'arme dans un endroit où le policier ne se trouve pas lui-même. La conservation répond à des exigences renforcées.

🔗 **Cas particuliers :**

- le policier actif détaché hors périmètre MI ne peut conserver son arme qui doit être restituée à leur administration d'origine ; interdiction du port et détention en service et hors service ;
- le policier actif mis à disposition ou affecté hors périmètre PN peut conserver le port et la détention de son arme individuelle (en service ou hors service), y compris pour bénéficier du dispositif « voyager-protéger » et pratiquer le tir sportif en étant adhérent de la fédération française de tir (appréciation au regard des besoins opérationnels, missions exposées, sensibles et présentant des similitudes opérationnelles avec les missions PN, qui s'imposent aux services auprès desquels ces policiers ont été mis à disposition – demande formulée auprès de l'administration de tutelle) ;
- sauf s'ils en étaient dotés, les officiers et commissaires perçoivent une arme de poing durant leur scolarité. Les élèves et stagiaires officiers et commissaires déjà habilités au titre de leurs précédentes fonctions au port et à l'emploi de l'arme individuelle (personnels actifs PN, gendarmes, douaniers) peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'ENSP à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les personnels actifs des services de police ;
- les officiers et commissaires en formation peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'ENSP à porter l'arme individuelle hors service à/c de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire ;

- pour les gardiens de la paix, la perception, conditionnée à la validation de leur aptitude, a lieu lorsqu'ils sont stagiaires, à leur affectation en service. Les élèves Gpx ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service, ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation ;
- en fonction des missions exercées ou confiées, et pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée, une arme de service est remise aux PA, aux réservistes PN pendant leur période de réserve et les élèves polytechniciens de nationalité française mis à disposition des services de police. Ils ont l'obligation de déposer leur arme de service à la fin de chaque vacation.

Cas du transport de l'arme en avion : (DGPN/Cab/n°2018-3313A du 28.05.2018)

Le principe d'interdiction d'imports d'arme et de munitions en cabine prévoit une exemption pour le policier voyageant, pour les besoins du service, à bord d'un aéronef ;

- compagnie aérienne française : le policier avise le service de police ou gendarmerie compétent du transport de son arme individuelle au moins la veille du vol, sauf urgence absolue. Le service informe le transporteur aérien français du nombre de policier et d'arme/mallette prévus. Le jour du départ, le policier présente à ce service un document justifiant de sa mission (ordre de mission, ordre de mutation, ou autre document justifiant son déplacement à la demande de son administration). Sauf exception, l'arme est mise en sécurité, placée dans la mallette (éventuellement mise dans une enveloppe de sûreté dédiée), séparée des munitions, et est remise au commandant de bord pour être rangée au poste de pilotage. Les munitions sont rangées dans les chargeurs et conservés par le policier. Arme et munitions ne sont en aucun cas placées en soute. A l'arrivée, la mallette de transport (ou l'enveloppe de sûreté) est remise au policier par le commandant de bord.
- compagnie aérienne étrangère : le policier avise le service de police ou gendarmerie compétent du transport de son arme individuelle au moins la veille du vol, sauf urgence absolue. Ce service prend attache avec la compagnie aérienne afin de connaître les règles spécifiques applicables.

Usage de l'arme :

L'usage de l'arme est autorisé seulement lorsque les conditions légales sont réunies.

Quel que soit le fondement juridique, l'usage de l'arme est soumis aux principes d'**absolue nécessité** et de **proportionnalité**, le policier devant obligatoirement agir **dans l'exercice** de ses fonctions :

- en service ou hors service lorsque le policier agit dans le cadre de ses fonctions (il doit être identifiable) : atteintes ou menaces à la vie ou à l'intégrité physique du policier ou celles d'autrui ; après 2 sommations à haute voix, pour défendre les lieux qu'il occupe ou les personnes qui lui sont confiées ou contraindre à s'arrêter des personnes qui cherchent à échapper à sa garde ou ses investigations et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à sa vie ou son intégrité physique ou celles d'autrui ; immobilisation d'un véhicule, embarcation ou autre moyen de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à sa vie ou à son intégrité physique ou celles d'autrui ; dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d'être commis ;
- au titre de la riposte pour la défense des personnes et des biens ;
- dans le cadre de l'état de nécessité.

Les tirs volontaires de dissuasion, notamment vers le sol ou en l'air (« tirs de semonce »), ne peuvent être motivés que par une absolue nécessité de protéger son intégrité physique ou celle d'autrui face à un péril imminent. En dehors de ce cadre, de tels tirs seraient susceptibles de constituer un manquement professionnel d'usage disproportionné de la force.

La sortie de l'arme répond à des circonstances particulières, caractérisées par un risque ou un danger objectif ou apparent.

En cas d'usage (ou sortie pour le PIE en mode dissuasif) de l'arme individuelle, collective ou AFI, volontaire ou accidentel, en service ou hors service, les policiers remplissent sans délai une déclaration individuelle dans l'application TSUA (traitement relatif au suivi de l'usage des armes), via CHEOPS, qui doit être visée par la hiérarchie (pas de TSUA de la cadre des formations au tir ou d'usage de la plupart des grenades, ni les usages de bâtons de police quels qu'ils soient ou les tentatives de suicide) (DGPN/CAB/n°2011-8731-D du 19.12.2011, DCPAF/SDR/n°2012-001773 du 1.12.2012 et DNPAF du 3.07.2025).

Le responsable hiérarchique de l'agent concerné veille à la santé physique et mentale de ce dernier, il apprécie en particulier l'opportunité de lui proposer un soutien psychologique.

🔪 **Cas particuliers : usage de l'arme dans un cadre sportif** (DGPN n°24-00956D du 24.06.2024, arrêté du 17.09.2024, DGPN/n°24-01853D du 27.11.2024)

Les policiers actifs membres des clubs de tir sportif affiliés à la fédération française de tir peuvent pratiquer le tir sportif avec leur arme individuelle, hors service, sous réserve d'avoir effectué une déclaration spécifique préalable, par écrit, à son chef de service, ne pas faire l'objet d'une restriction dans le port et/ou l'emploi de l'arme individuelle, d'être à jour des obligations de formation continue au tir au titre de l'entraînement administratif réglementaire, et d'utiliser exclusivement des munitions manufacturées à balles ordinaires chemisées, hors cartouches opérationnelles COP, dans la limite de 3.000 (limite de 1.000/autorisation) par période de 12 mois (déclaration préalable d'achat à formuler au chef de service, valable 3 mois). Décompte effectuée directement sur l'autorisation, avec apposition du cachet de l'armurerie ou attestation de l'agent en cas d'acquisition de cartouches au stand de tir. Attestation à disposition du RAM et de la hiérarchie.

Ils sont assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service. Ils rendent compte sans délai et par écrit à leur hiérarchie de tout incident survenu lors de la pratique de tirs sportifs.

Les tirs effectués dans le cadre du tir sportif s'effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisés au titre de l'entraînement administratif réglementaire.

Dépôt/Stockage :

Le policier est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité (RGEPN/art 114-4).

La conservation revêt 2 formes : le dépôt et le stockage.

- **le dépôt** : arme remise dans un lieu sécurisé de son service, sous contrôle d'un responsable hiérarchique (sauf casiers individuels), hors ou pendant le temps de travail ;
- **le stockage** : arme prise en compte et conservée par le chef de service, lorsqu'un agent n'en dispose plus librement, dans l'attente :
 - d'une éventuelle restitution à son détenteur qui ne peut la récupérer que sur autorisation du chef de service et sous contrôle du RAM, du gradé ou du faisant fonction ;
 - ou arme en attente d'un reversement à l'armurerie du SGAMI.

Dans les 2 cas, l'arme est mise en sécurité (pour les pistolets automatiques : chargeur/cartouches retirés, aucune cartouche chargée, témoin de chambre vide positionné de manière apparente ; pour les revolvers : cartouches retirées du barillet).

Les policiers mis à disposition devront préciser les modalités de conservation sécurisée de leur arme lors de leur demande d'autorisation. Le chef de service d'accueil, dans son avis conforme, précisera la possibilité de disposer d'un coffre ou d'une armoire sécurisée dans les locaux de leur administration d'accueil. Un registre numérique ou papier des mouvements de l'arme sera mis en place.

⇒ lieux de stockage des armes individuelles :

- **dans un local sécurisé dans un service de police :**
 - si le service dispose d'une armurerie : pièce sécurisée de stockage des armes, de leurs accessoires et de leurs munitions. Sous la responsabilité du chef de service, l'armurerie relève de la compétence du RAM, ou à défaut d'un faisant fonction désigné par la hiérarchie, chargé de l'ensemble des opérations de gestion et de maintenance des armements ;
 - en l'absence d'armurerie : l'armement peut être stocké dans une armoire forte dont l'accès est strictement contrôlé.

L'accès à l'armurerie ou à l'armoire forte de stockage est restreint : les policiers ne peuvent y pénétrer qu'en présence du RAM ou d'un représentant désigné par la hiérarchie.

Les armes stockées sont neutralisées par retrait d'une pièce essentielle (retrait du canon pour les pistolets automatiques et du ressort de percussion pour les revolvers) entreposée dans une armoire forte distincte.

Le RAM doit disposer d'un inventaire à jour des matériels stockés et affectés. Il contrôle et enregistre tous les mouvements d'armes.

Pour une traçabilité optimale, le RAM, ou le représentant du chef de service, restitue son arme à l'agent lorsque celui-ci est autorisé à la récupérer, chaque partie émerge le registre ad hoc.

- dans des services fermés en dehors des heures ouvrables :

La conservation d'armes en dehors des heures ouvrables au sein d'unités fermées la nuit, les week-ends et jours fériés, quel que soit le dispositif de sécurité passive mise en place, est en principe prohibée.

Toutefois, afin de répondre aux contraintes locales spécifiques, il peut être dérogé, sur décision expresse de la DNPAF, à ce principe sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

- les armes individuelles sont déposées dans des armoires fortes dédiées ;
- les armes en dotation collective (armes de force intermédiaire et armes d'épaule) sont déposées dans des armoires fortes distinctes des armes individuelles ;
- les munitions des armes d'épaule sont déposées dans une armoire forte distincte.

L'accès aux armes est contrôlé par l'autorité hiérarchique ou le responsable qu'elle aura désigné.

Les dispositifs de sûreté, visant à assurer une protection passive contre les risques d'intrusion et de vol, doivent impérativement être mis en place :

- des protections mécaniques (portes blindées, barreaudage, ancrage des armoires fortes, murs pleins) ;
- des protections électroniques (vidéoprotection, détection volumétrique, détection à l'intrusion, alarmes sonores reliées à un CIC PN ou un centre opérationnel de la gendarmerie).

Ces dispositifs sont obligatoirement mis en place dans les locaux de dépôt des armes et, en fonction de l'environnement du service concerné (implantation géographique, configuration des lieux, ...), étendus en tout ou partie, à l'ensemble du bâtiment.

Ces protections doivent être de nature à assurer impérativement une durée d'invulnérabilité des lieux supérieure au temps d'intervention des effectifs les plus proches.

Dans chacune des implantations concernées, une **étude de sûreté** est conduite par un « référent sûreté police nationale », éventuellement assortie des préconisations. La DNPAF, sur la base des constats et des éventuels aménagements réalisés, validera ou non la conformité de chaque local.

Le SAILMI, le SDLP, l'IGPN, sont rendus destinataires d'une copie de cette validation aux fins d'information, d'expertise et de contrôle.

Un diagnostic de sécurité doit être réalisé et des préconisations éventuellement faites, les mesures d'hygiène liées au maniement des armes et munitions doivent être affichées et le document unique doit être mis à jour. Le concours du médecin du travail et de l'inspecteur santé et sécurité au travail doit être sollicité sur ces sujets.

- dans un local sécurisé d'un service partenaire dont les agents sont porteurs d'une arme pour l'exercice de leurs missions (SUGE, police municipale, ...) :

En dehors des heures ouvrables, lorsque le service de police est fermé, par dérogation aux règles de conservation des armes dans les locaux de police, si les conditions de sûreté et de sécurité énoncées au point précédent sont remplies, les armes individuelles pourront être stockées dans des lieux sécurisés d'un service partenaire dont les agents sont dotés d'une arme pour l'exercice de leurs missions (SUGE, PM, ... : convention à signer avec le partenaire). Les armes sont alors stockées dans les armoires fortes dédiées.

L'autorité hiérarchique désignée du service de police doit disposer d'un accès permanent à ce local qui doit respecter les conditions de sûreté et de sécurité détaillées précédemment.

⇒ **lieux de dépôt des armes individuelles :**

Dans tous les services, les lieux de dépôt doivent comprendre ou être installés à proximité d'une zone de neutralisation, avec au minimum un puits balistique souple. Ils doivent permettre le dépôt ou le retrait de l'arme en toute sécurité, en privilégiant la possibilité d'un déploiement rapide des armements.

Les lieux de dépôts prennent la forme :

- soit de pièces fermées et sécurisées : accès contrôlés (porte à code, utilisation de la carte agent, ...) et réservés aux seuls agents dotés d'une arme. Armes de poing et chargeurs sont obligatoirement rangés dans un même meuble, comprenant un registre de mouvement ;

- soit de meubles sécurisés et fermés à clés : destinés au seul dépôt de l'arme individuelle, dans lesquels peuvent être remisés les armes de poing et leurs chargeurs. Les conditions de rangement doivent permettre d'identifier facilement leur détenteur. Seule la hiérarchie désignée à cet effet dispose des moyens d'ouverture, en tenant compte des contraintes de nuit et des permanences/astreintes de week-end. Ces meubles sont placés dans un lieu inaccessible au public et, autant que possible, à l'abri des regards de celui-

Ci (en aucun cas dans les espaces communs ou locaux non sécurisés). Ces meubles contiennent un registre de mouvement des armes ;

- soit de casiers individuels sécurisés : pour privilégier la facilité et la rapidité de dépôt et de retrait de l'arme par chaque policier. Casiers susceptibles d'accueillir tous les types d'armes de poing en dotation dans le service, comportant au moins de 2 compartiments (un pour l'arme, un pour les chargeurs et/ou munitions), disposant en façade une ouverture permettant d'en visualiser le contenu, arme positionnée de manière à ce que le témoin de chambre vide soit visible si elle en est dotée, et sur lesquels sont inscrits les nom, prénom, matricule, numéro d'arme. Pour les pistolets automatiques, les munitions peuvent être conservées dans les chargeurs. Chaque policier, disposant d'un casier sur lequel sont inscrits ses nom, prénom, matricule, numéro d'arme, est le seul à pouvoir y accéder (clé, carte magnétique, carte RFID, ..., dont il est responsable).

L'autorité hiérarchique doit disposer d'un accès permanent à l'ensemble des casiers. Le RAM ou son représentant dispose d'un double de chacune des clés des casiers individuels.

Les élèves polytechniciens de nationalité française en mission dans les services de police, les policiers adjoints et réservistes autorisés, disposent de leur arme uniquement pour le temps de leur vacation de travail ; ils ne disposent pas de la clé de leurs casiers qui sont spécialement identifiés pour faciliter le contrôle hiérarchique.

Contrôle des armes individuelles :

⇒ traçabilité :

La traçabilité ne concerne pas les armes des policiers actifs qui disposent d'un casier individuel.

Elle s'applique :

- aux armes de service des policiers adjoints, réservistes PN, élèves polytechniciens de nationalité française en mission dans les services de police, astreints à une obligation de dépôt à la fin de leur vacation, qu'ils disposent ou pas d'un casier individuel ;
- aux armes des policiers actifs ne disposant pas de casier individuel.

La traçabilité des mouvements d'armes est garantie par le renseignement systématique d'un registre (papier ou numérique), qui doit à tout moment être disponible et accessible. Ce registre est renseigné et signé contradictoirement par un représentant de la hiérarchie et l'agent concerné, lors de toute opération de dépôt ou de retrait.

⇒ contrôle hiérarchique :

Il appartient à l'autorité hiérarchique de relier l'arme à un policier déterminé.

La hiérarchie doit effectuer des contrôles réguliers et inopinés des stocks et des flux afin de vérifier que tout agent est en possession de son arme et de ses munitions, qu'il la porte en service et qu'il en assure le bon entretien.

Trois types de contrôles hiérarchiques sont réalisés :

- contrôle des mouvements d'armes : contrôle de la bonne tenue des registres et concordance entre les mentions et la réalité ;
- contrôle du bon état de fonctionnement de l'arme : effectué par le RAM ou la personne faisant fonction ;
- contrôle physique des armes : comparaison de la liste comportant le nom des agents et le numéro de l'arme dont ils sont dotés.

Si le policier n'est pas en mesure de justifier la non présentation de son arme, il fait l'objet d'une enquête administrative pouvant déboucher sur une procédure disciplinaire. Parallèlement, toutes diligences utiles sont accomplies afin de récupérer l'arme dans les plus brefs délais.

La périodicité de ces contrôles est déterminée par la direction d'emploi.

S'agissant des policiers actifs mis à disposition ou affectés hors DGPN, DGSI ou PP, le contrôle du bon état de fonctionnement est effectué par le SGAMI compétent en lien avec le bureau de gestion de la DRHFS du corps auquel appartient le policier.

Armement collectif : (DCPAF/SDR/MOPP/n°2015-001027 du 21.01.2015, RGEPN/art 114-8)

Les armes individuelles en dotation collective sont affectées à un service et ne sont confiées qu'aux personnels habilités, dans le cadre d'opérations particulières et sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération. L'affectation est donc temporaire (le temps de la mission) et exceptionnelle (par la nature de la mission).

Le port du gilet pare-balles est associé à celui de l'arme. Le gilet pare-balles « lourd » (port apparent) constitue un équipement de protection indispensable pour les interventions à risques avérés ou présumés, et notamment dans le cadre du plan Vigipirate renforcé et de lutte contre les attentats. Les GPB à port dissimulé et à port apparent sont conçus pour pouvoir être portés simultanément.

Toute demande de dotation d'armement collectif est faite par rapport motivé adressé à la DNPAF.

Les armes collectives sont entreposées dans des armureries sécurisées ou à l'intérieur d'armoires fortes installées dans des locaux sécurisés, distinctes des armes individuelles, dans lesquels sont apposées des affiches d'information relatives aux procédures d'emploi des armes.

Les armes doivent être séparées de leurs munitions, stockées dans une armoire forte distincte.

Un registre dédié est mis en place, sa tenue doit être rigoureuse. A chaque prise en compte d'arme collective, il y est mentionné la référence de l'arme, l'identité professionnelle de l'autorité habilitée à en décider l'attribution, celle du fonctionnaire équipé avec sa signature, les dates et heures de perception et réintégration du matériel, la mission concernée. Doit y être apposé le visa hiérarchique attestant de son contrôle régulier, y compris du stock des munitions. La MCPN est également renseignée.

Les armes collectives sont prises en compte dans le plan de protection du service.

L'utilisation des armes collectives relève du cadre légal d'emploi des armes (cadres décrits précédemment).

En cas d'usage d'une arme collective (volontaire ou accidentel), le policier intervenant doit obligatoirement faire une déclaration dans TSUA, validée par la hiérarchie.

☛ **Interdictions** : compte-tenu de la nature des missions relevant du cœur de métier de la PAF, sont proscrits à la PAF : PA GLOCK (modèle 26 ou 17 ; sauf OLTIM), fusil à répétition de précision Tikka T3T, LBD 44mm, grenade à main de désencerclement, grenade lacrymogène instantanée GLI (DCPAF/SDR/DPMR/n°5241/2017D/2097 du 3.08.2017).

Fusil calibre 12 (DGNP n°2010-003311-D du 10.05.2010, DCPAF/SDR/MOPP/n°10-9285 du 8.07.2010) : arme individuelle d'épaule en dotation collective, l'affectation individuelle temporaire (sur instructions de la hiérarchie et à titre occasionnel) est conditionnée par l'obtention d'une habilitation préalable validée annuellement. Sauf cas particulier de menace avérée ou d'intervention à risques, aucune munition ne doit être chargée en dehors des conditions de la légitime défense.

Seuls les policiers actifs (y compris stagiaires) peuvent porter cette arme (policiers adjoints et cadets exclus).

L'emploi de cette arme ne peut être envisagé que dans le cadre d'un dispositif d'intervention, pour des missions signalées pour leur dangerosité ou nécessitant des moyens importants (opération judiciaire pour individus dangereux, opérations de contrôles sensibles, plans d'intervention, protection de sites sensibles, des transports de fonds et de certains produits). Hors cadre de la légitime défense, leur usage peut être envisagé, dès lors qu'il reste strictement nécessaire et proportionné, lors des interventions dans les enceintes pénitentiaires et leurs abords.

Le fusil de calibre 12 est proscrit dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public confiées à des unités constituées.

Fusil d'assaut HK-G36, calibre 5,56 mm (instruction NOR INTC1606582J du 4.03.2016, DCPAF/SDR/n°2016-2391 du 26.04.2016, fiche IGPAN AMARIS 24.11.2017) : seuls les services PAF en charge de missions de paix et sécurité publiques à dangerosité particulière peuvent être dotés de cette arme individuelle d'épaule en dotation collective : DPAF aéroportuaires d'Ile-de-France, SPAFA de métropole et outre-mer, DIDPAF 62 / LFTM et port de Calais, DDPAF Guyane / opérations Harpie, UNESI, SNPF.

Arme individuelle d'épaule en dotation collective, le fusil HK-G36 est employé, si les conditions légales d'absolue nécessité et de proportionnalité sont respectées (légitime défense ou état de nécessité), pour faire face et répondre à des actes de violence ou de terrorisme de type tuerie de masse en cours ou pour lutter contre l'orpaillage en forêt équatoriale, et sur autorisation et contrôle de l'autorité hiérarchique présente qui peut être un gradé (conditions cumulatives).

L'emploi dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public en unité constituée est proscrit (sauf cas de légitime défense ou état de nécessité).

Seuls les policiers actifs (policiers adjoints et réservistes exclus) peuvent être individuellement habilités et recyclés annuellement.

Le port de cette arme est soumis impérativement au port du gilet porte-plaques (ou à défaut du gilet PB « lourd ») et, selon la situation, aux autres moyens de protection individuelle en dotation.

L'arme est portée sur la voie publique chargeur engagé, cartouche chargée, culasse fermée, sélecteur de tir sur la position « sûreté manuelle ».

Dans le contexte exceptionnel lié à Vigipirate renforcé, ce fusil d'assaut doit être stocké dans un lieu sécurisé au plus près des unités, avec ses munitions, un stock de sécurité, et des moyens de protection balistiques individuels, durant le temps de la vacation. En dehors de ces horaires, les matériels sont réintégrés à l'armurerie du service disposant d'une présence policière H24.

L'arme et les moyens de protection balistiques individuels peuvent être transportés à bord des véhicules des unités d'intervention ou polyvalentes dès lors qu'un policier est habilité ; le VH ne peut être laissé sans surveillance sur la voie publique. A bord des véhicules de service, le fusil est transporté (et non porté) culasse fermée, aucun chargeur engagé, aucune cartouche chambrée, sélecteur de tir sur la position de sûreté manuelle. En cas de situation nécessitant son port dans l'habitable, le canon de l'arme est dirigé vers le plancher de la place occupée et la ceinture de sécurité est interposée entre l'arme et son porteur.

Pistolet mitrailleur HK-UMP 9 mm (instruction NOR INTC1708238J du 13.03.2017 et DCPAF/SDR/DPMR/n°5800-2017D-2291 du 30.08.2017) : arme individuelle d'épaule à dotation collective conçue pour répondre à des situations exceptionnelles, sensibles, présentant une certaine dangerosité ou faire cesser une tuerie de masse, les policiers peuvent se voir affecter, temporairement, en fonction de leur mission, après habilitation individuelle, un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm.

Seuls les policiers actifs individuellement habilités et recyclés annuellement, peuvent se voir confier cette arme, temporairement, pour l'exécution des missions confiées, sur autorisation hiérarchique et son strict contrôle. Le port et la détention ne sont autorisés que sur le territoire national.

L'emploi dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public en unité constituée est proscrit.

L'arme est portée chargeur engagé, cartouche chambrée, culasse fermée, sélecteur de tir en position sûreté manuelle ; le policier est porteur du gilet pare-balles lourd en dotation collective.

L'usage de l'arme est soumis aux principes d'absolue nécessité et de proportionnalité.

L'arme est réintégrée à la fin de chaque vacation dans une armurerie sécurisée ou à l'intérieur d'armoires fortes installées dans des locaux sécurisés.

Pistolet à impulsion électrique (PIE) (DGPN/CAB/n°2017-4585-A du 2.08.2017 Annexe I, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025, DCPAF/SDR/DPMR/n°5803-2017D-2294 du 30.08.2017, DCPAF/n°19634-2019D-474 du 7.03.2019) : moyen de force intermédiaire, sans être une arme létale, en dotation collective, le PIE (et ses 2 cartouches) ne peut être affecté, temporairement et individuellement, sur décision du chef de service ou d'unité lorsque la mission le requiert, aux policiers actifs, y compris stagiaires, policiers adjoints et policiers réservistes opérationnels PN (cadets exclus), spécifiquement habilités (validité 3 ans, mais des rappels réguliers des règles et conditions d'usage doivent être réalisés entre 2 stages obligatoires). Le registre des mouvements spécialement dédié est renseigné et contrôlé ; une mention de service MCPN est rédigée par le porteur du PIE. Le recours au PIE relève de l'emploi de la force, pour la maîtrise d'une personne violente et/ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui.

Les agents doivent être particulièrement attentifs en cas d'usage de cette arme dans un environnement où il existe des risques d'inflammation, d'explosion (ex : station-service de carburant) ou d'électrocution. L'usage de PIE en milieu ferroviaire n'est autorisé qu'en mode contact, il est proscrit en mode tir à proximité d'un vecteur de haute tension.

L'usage du PIE en mode tir ou contact est prohibé lorsque les lacrymogènes en gel sont utilisés.

L'utilisation du PIE en maintien de l'ordre en unité constituée est interdite.

En cas d'utilisation du PIE, la personne touchée doit être rapidement visitée par un médecin en cas de doute sur son état de santé (ou à sa demande) et gardée sous surveillance permanente.

Le PIE doit être remis à l'armurerie dans un râtelier ad hoc. L'état de fonctionnement du PIE et des munitions doit être régulièrement vérifié.

☞ cas particulier des CRA et ZA : point développé ci-après dans la présente fiche (rubrique : armement en CRA-ZA).

Lanceur de balles de défense (LBD), calibre 40 mm (DGPN/CAB/n°2017-4585-A du 2.08.2017 Annexe II, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025, DCPAF/SDR/DPMR/n°5801-2017D-2292 du 30.08.2017) : arme de force intermédiaire en dotation collective, associée à une munition de défense unique (MDU), utilisée à courte et moyenne distance (3 à 35 m.), le LBD 40 remplace le flashball super pro calibre 44 mm (à reverser au SGAMI après habilitation au LBD).

Les policiers actifs, et les réservistes retraités PN s'ils sont déjà titulaires de l'habilitation idoine, (stagiaires, policiers adjoints et réservistes civils/spécialistes PN exclus), peuvent percevoir cette arme. Le port de cette arme est subordonnée à une habilitation individuelle (validité 3 ans, rappel des règles lors des formations continues).

Son affectation est temporaire et doit répondre aux besoins d'une mission. Elle est soumise à l'autorisation de l'autorité hiérarchique et effectuée sous son strict contrôle.

Cette arme, employée comme moyen collectif de défense et d'intervention, est destinée à maîtriser des individus dangereux pour autrui ou lui-même, ou à réagir à une prise à partie par des groupes armés ou violents, lorsque la situation n'exige pas le recours aux armes à feu.

Dans le cadre du maintien de l'ordre public, l'emploi de la force doit être proportionné et n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire.

En service l'arme est portée approvisionnée à une cartouche. Pour le transport en véhicule, la sûreté est mise en place.

Dans la mesure du possible, les policiers porteurs de LBD doivent être dotés d'une caméra-piéton (fixation ventrale privilégiée), dont les images constituent un moyen de contextualiser les conditions d'emploi du LBD (TG DGPN/CAB/DDPR/n°2019-00272D du 23.01.2019).

Quelle que soit la zone corporelle atteinte, un examen médical doit être pratiqué dans les meilleurs délais et un certificat médical descriptif doit être délivré par le praticien.

Lanceur de grenades « Cougar », calibre 56 mm (DGPN/CAB/n°2017-4585-A du 2.08.2017 Annexe V, DCPAF/SDR/DPMR/n°5804-2017D-2295 du 30.08.2017) : arme de force intermédiaire, seuls les personnels actifs, stagiaires ou titulaires (policiers adjoints et réservistes PN exclus), habilités individuellement (pas de recyclage prévu, entraînements et rappels réguliers nécessaires), peuvent se voir doter de cette arme temporairement, en plus de leur arme individuelle, pour répondre aux besoins de leurs missions, sous le strict contrôle de l'autorité hiérarchique.

Cette arme est prioritairement utilisée dans les situations de maintien ou rétablissement de l'ordre, et dans tous les cas de légitime défense, état de nécessité ou tout événement troublant la sécurité publique.

L'utilisation doit répondre à des règles strictes : utilisation sur ordre hiérarchique, tir tendu strictement interdit, tir de grenades dans des locaux exigus proscrit, tireur toujours accompagné d'un binôme superviseur.

Après usage, lors de l'interpellation d'un individu ayant été exposé au lacrymogène, ce dernier doit rester sous surveillance permanente, un examen médical doit être pratiqué dans les meilleurs délais.

Armement des personnels PAF des centres de rétention administrative et zone d'attente : (DCPAF/SDR/DPMR/n°19629-2019D-469 du 26.02.2019, DCPAF/n°19634-2019D-474 du 7.03.2019, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025)

Arme individuelle :

- Zone de rétention : le port de l'arme y est proscrit en permanence. Toutefois les policiers de garde doivent porter leur ceinturon et étui de dotation SIG SAUER afin de pouvoir s'équiper rapidement en cas de nécessité. Les installations doivent permettre aux policiers de déposer son arme en toute sécurité avant d'entrer dans cette zone et de la reprendre en sortant. Cette interdiction tombe dès lors que surviennent des circonstances particulières telles que l'intervention d'un forcené armé ou toute situation de légitime défense de soi-même ou d'autrui.

- Autres secteurs, y compris la zone accessible au public : port de l'arme individuelle maintenue.

Autres armements :

- pistolet à impulsion électrique (PIE) dans les CRA : (DCPAF/DSAR/DOM/n°43064-2023D-94 du 13.01.2023) l'emploi peut être envisagé pour neutraliser une personne menaçante ou dangereuse pour autrui ou elle-même, dans le cadre d'une rébellion collective et violente.

Les personnels habilités, actifs, PA, réservistes opérationnels, (cadets exclus) et nominativement désignés par note de service peuvent être porteurs du PIE en zone de vie du CRA, en fonction du contexte local, dans un esprit dissuasif, à condition que le porteur ne se déplace jamais seul.

Son usage doit être une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger lorsque l'emploi de la légitime défense s'avère nécessaire.

Le PIE est proscrit à l'encontre d'un retenu refusant de sortir d'une chambre ou d'un local.

Les aérosols lacrymogènes ne sont pas utilisés de façon concomitante ou consécutivement au PIE, en mode tir ou contact.

Si cela est possible, le pointage par faisceau laser doit être privilégié. En cas d'utilisation, certaines zones corporelles sont à proscrire, en particulier la tête et le cou. L'usage du PIE fait l'objet d'une déclaration dans TSUA, visée par la hiérarchie.

- bâton de défense (BTD) : pour les personnels habilités et recyclés, le BTD doit être porté en permanence en service, dans les zones de rétention et d'accueil du public.

- générateur d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants : quelle que soit la capacité (inférieure ou supérieure à 100 ml). Seule la forme gel est autorisée en CRA/LRA/ZA. Tout usage, qui doit rester exceptionnel, doit faire l'objet d'un rapport écrit au chef de service.

- autres équipements : les policiers des groupes d'intervention ordre public des CRA, mobilisables très rapidement en cas de nécessité, pourront intervenir, en tenue de service général, équipés du matériel collectif : casque, bouclier de MO, bâton de défense Tonfa (pour les personnels habilités), paire de menottes. Ces équipements doivent être stockés à proximité de la zone de rétention.

☛ **Rappel** : un membre (actif, PA, réserviste opérationnel) de chaque équipe doit être porteur d'une caméra-piéton (DCPAF/DSAR/DBMO/n°42226-2022D-3941 du 21.11.2022).

Emploi des lacrymogènes : (DAPN/LOG/CREL/n°2004/40 du 14.06.2004, PN/CAB/n°2013-5181-D du 29.07.2013, DCPAFSDR/MOPP/n°2013-13206 du 23.08.2013, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025 et DGPN/n°2025D/1005 du 5.09.2025)

Hors armement individuel du policier, la bombe lacrymogène constitue un moyen de force intermédiaire dont les actifs, personnels techniques et scientifiques, PA et réservistes opérationnels peuvent être dotés pour leur protection et l'exercice de leurs missions.

La lacrymogène est destinée à la protection du policier ou à la neutralisation d'une personne menaçante ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui, en dehors du cas particulier du maintien de l'ordre. En tant que moyen de force intermédiaire, leur usage est assimilable à l'emploi de la force et doit rester strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Seuls les produits fournis par l'administration sont autorisés (concentration appropriée).

En milieu fermé, leur utilisation doit rester très exceptionnelle.

Pour les CRA/LRA et ZA, pour éviter tout risque de dispersion de gaz lacrymogène, seule la forme gel est autorisée.

L'emploi de lacrymogène est formellement proscrit à l'intérieur d'un véhicule en mouvement, notamment pour en provoquer l'arrêt.

Dans la mesure du possible, les aérosols lacrymogènes ne doivent pas être actionnés à moins d'un mètre d'une personne, au risque de provoquer un choc oculaire dangereux pour cette personne.

Il ne doit pas être utilisé à proximité de flammes, au contact de toute source d'étincelles (armoire électrique, chaudière, ...) ou de façon concomitante à l'usage du pistolet à impulsions électriques, quel que soit son mode d'utilisation.

La plus grande prudence est recommandée dans l'usage de ce produit à l'égard de personnes dont l'état de santé peut se révéler fragile (femmes enceintes, jeunes mineurs, personnes âgées...).

Après utilisation : l'interpellé doit être sorti de la zone de contamination. A défaut de solution de décontamination, rincer abondamment les régions touchées par l'aérosol avec de l'eau froide ou sérum physiologique, en particulier les yeux et la peau du visage.

Conservation : (DCPAF/SDR/MOPP/n°09-4577 du 19.03.2009) les grenades lacrymogènes en dotation dans les services ne doivent pas dépasser l'âge de 15 ans (péremption). Quel qu'en soit le modèle, elles doivent toujours être stockées à part de leur bouchon allumeur et si possible dans un local différent.

Armement à l'international des personnels PAF : (DCPAF/SDR/MOPP/n°9190 du 8.07.2010)

Règles applicables pour les pays de l'Union européenne : dans le cadre des accords de Schengen, les agents sont autorisés, dans le cadre d'une enquête judiciaire, à continuer leurs observations ou à réaliser une interpellation en territoire étranger avant que les autorités locales procèdent à son arrestation.

Ils peuvent aussi porter et utiliser leur arme de service, munitions et équipements, en mission dans le cadre de la constitution d'équipes intervention rapide aux frontières (échanges préalables entre les 2 Etats concernés).

Dans le cadre d'opérations conjointes, les agents peuvent être intégrés à des patrouilles communes avec des forces de police d'un autre Etat dans une optique de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et pour prévenir des infractions pénales. Ils sont alors autorisés à porter leurs armes de service, munitions et équipements, utilisables uniquement dans les cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Règles applicables en Grande-Bretagne et Irlande du Nord : au sein des BCNJ, les policiers français sont autorisés à effectuer amés, sur des zones de contrôle définies, leurs missions de contrôle d'entrée dans l'espace Schengen. Ceux de la PAF qui effectuent des contrôles embarqués à bord des trains directs à destination ou en provenance des gares internationales anglaises, peuvent être armés, sous réserve d'être en tenue d'uniforme, porteur d'une autorisation individuelle permanente délivrée par les autorités britanniques

et de se conformer strictement aux zones autorisées avec l'arme (train, aubettes de contrôles, bureaux d'appui et du train à la zone de contrôle). Le stockage des armements individuels est autorisé sous réserve d'une définition des normes avec les autorités britanniques.

Règles applicables hors de l'Union européenne : le port de l'arme de service ne peut être systématisé que dans l'enceinte de locaux diplomatiques ou consulaires. Son usage est y réservé à la légitime défense. En dehors de ces locaux, le port de l'arme est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par les autorités de l'Etat hôte qui précise les conditions d'usage.

Cas des policiers adjoints : (RGEPN/art 134-4, MI NOR : INTC2116196C du 26.05.2021, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025)

En fonction des missions qu'ils exercent ou qui peuvent leur être confiées, une arme de service est remise aux policiers adjoints.

L'obligation ou non du port de l'arme administrative relève de la seule compétence du chef de service.

L'arme et les munitions sont prises à chaque prise de service et réintégrées à l'issue de chaque vacation sous le contrôle d'un titulaire. Mention est portée sur un registre armement dédié aux seuls PA.

Le port de l'arme est limité au seul cadre du service si et seulement si le PA est revêtu de sa tenue d'uniforme.

Le PA ne dispose pas de la clé de leur casier individuel de l'armoire forte. Les règles de sécurité applicables aux actifs pour les mouvements d'armes s'appliquent aux PA.

Le port de l'arme est accompagné de celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Après habilitation, le PA peut être autorisé au port et transport du PIE, de générateur d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de grenade à main de désencerclement et lacrymogènes (hors services PAF), du bâton de défense.

L'autorité hiérarchique peut retirer l'arme de service à tout PA présentant un état de dangerosité pour lui-même ou autrui ; le réarmement est soumis aux conditions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical statutaire.

Incorporation en école de police : l'arme du PA est conservée par le service d'affectation, le PA part en école avec son gilet pare-balles, muni d'une attestation cosignée chef de service/PA autorisant ce transport, précisant le numéro du gilet et le motif (incorporation).

Cas des réservistes opérationnels : (code de la sécurité intérieure/livre IV, DGPN/CAB/n°23-00024A du 23/01/2023, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025)

Si la mission confiée le requiert, et après habilitation (ou vérification de l'aptitude pour les retraités PN et PA depuis moins de 3 ans), les policiers réservistes peuvent être dotés d'une arme de service, du PIE, de générateur d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de grenade à main de désencerclement et lacrymogènes (hors services PAF), de bâtons de défense qu'ils peuvent porter, en tenue civile ou d'uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite et conformément aux instructions reçues (interdiction de port de l'arme hors service, l'arme est confiée à la prise de vacation et restituée à l'issue).

Les réservistes retraités PN, s'ils sont titulaires de l'habilitation préalable au jour de leur intégration dans la ROPN, peuvent être autorisés par le chef de service au port et transport des lanceurs de balles de défense de 40mm (autres réservistes PN exclus).

Le port de l'arme est lié à celui du GPBI.

Le chef de service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le réserviste n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou, si à l'issue des séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

Cas des cadets de la République : (instruction NOR INT C 05/00072/C du 4.07.2005)

Les cadets sont autorisés à porter une arme individuelle, associée au GPBI, au cours des 2^{ème} et 3^{ème} stages d'adaptation en service actif, pendant leur vacation de travail.

Cas de la restitution de l'arme : (RGEPN/art 114-4, 114-6, DGPN n°24-00956D du 24.06.2024) :

L'agent doit impérativement restituer à son service d'affectation l'arme individuelle ou de service dont il est doté, notamment dans les situations suivantes :

- cessation définitive d'activité (retraite, révocation, démission, fin de contrat) ;
- exclusion temporaire de fonction, quelle que soit la durée, ou imposée par un contrôle judiciaire ;

- mise à disposition, sauf si le policier a obtenu l'autorisation décrite précédemment ;
- disponibilité ;
- détachement (sauf à l'ENSP en cas de réussite à un concours, ou dans un emploi fonctionnel) ;
- congé de longue durée ou de longue maladie ;
- congés parental, de maternité, de paternité, d'adoption ;
- mutation dans une COM.

En cas de décès de l'agent ou d'état de santé entraînant une incapacité pour lui d'assurer une conservation satisfaisante de son arme (hospitalisation, ...), son service entreprend toutes diligences pour la récupérer sans délai. Idem lorsque le policier présente un état de dangerosité ou lors d'une suspension.

L'arme et ses accessoires doivent impérativement être reversés à l'armurerie régionale, accompagnés des munitions, équipements cuir, du gilet pare-balles et de la fiche de reversement rédigée. Il appartient au service d'affectation du fonctionnaire de remplacer les accessoires manquants (chargeur, chargette, assembleur de stockage, témoin de chambre vide, ou mallette) avant la restitution de l'ensemble à l'armurerie régionale du SGAMI. L'écouvillon et la burette d'huile sont considérés comme des consommables, donc exclus de cette obligation de reversement. (DAPN/LOG/AMT/n°0115 du 3.07.2008)

Cas du désarmement : (RGEPN/art.114-6, DRCPN/SDPAS/SMS/BM/SC/n°19285 du 21.11.2019, DGPN n°24-00956D du 24.06.2024)

Le désarmement est un acte de l'autorité hiérarchique qui intervient à son initiative ou sur avis du médecin statutaire. Le désarmement peut être temporaire ou permanent, voire planifié après un CMO.

En cas de suspension (+ retrait de la carte professionnelle), ou si l'agent présente un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, l'arme est retirée au policier par son chef de service.

Dans ce 2^e cas, le médecin statutaire du SGAMI en est informé dans les plus brefs délais (fax, mail), le fonctionnaire est adressé au SMSC du SGAMI et il fait l'objet d'un rapport de comportement et de manière de servir du chef de service. L'autorisation de réarmement (total ou partiel) relève obligatoirement des conclusions du médecin statutaire.

Dans des situations d'urgence, le médecin de prévention et le psychologue peuvent alerter le chef de service et lui recommander le désarmement du policier ; cela ne revêt pas le caractère d'une inaptitude médicale au port de l'arme et ne demande pas à être confirmé par le médecin statutaire (mais information).

Il en est de même en cas d'inaptitude évaluée par un FTSI dans l'attente d'une nouvelle formation au tir.

Pour toutes les absences supérieures à 6 mois, l'arme est reversée au SGAMI local, y compris en cas de changement de corps (exemple : CEA → CC) ; G2MPN sera aussitôt mis à jour (DAPN/LOG/AMT/n°0115 du 3.07.2008).

Cas du réarmement : (DRCPN/SDPAS/SMS/BM/SC/n°19285 du 21.11.2019)

L'aptitude médicale au port et à l'usage de l'arme relève de la compétence exclusive de la médecine statutaire, en fonction de capacités physiques, sensorielles, cognitives, intellectuelles et psychologiques, du policier.

Le médecin statutaire donne à l'autorité administrative, en réponse à sa demande ou d'initiative, un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au port et à l'usage des armes. Cet avis peut être temporaire (assorti d'une durée précise) ou définitif. Cet avis, qui n'a qu'un caractère consultatif qui ne lie pas l'administration, n'a pas à être motivé et les motifs ayant conduit à cet avis n'ont pas à être communiqués.

Le réarmement est un acte de l'autorité administrative, qui ne peut intervenir qu'en cas d'avis favorable du médecin statutaire.

Le réarmement du policier est un processus progressif (par exemple, dépose de l'arme à chaque fin de service dans un 1^{er} temps : réarmement partiel, puis port et usage des armes sans restrictions) et contrôlé (visites médicales selon une périodicité fixée par le médecin statutaire).

Gilets pare-balles : (DGPN/CAB n°2024-00107D du 1.02.2024)

Le port de l'arme individuelle en service est conditionné au port du gilet pare-balles, que le policier soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, en tous lieux et en toutes circonstances. Ce principe revêt un caractère obligatoire, sauf dispense exceptionnelle et motivée pouvant être accordée par la hiérarchie d'emploi.

Dans le cadre du port de l'arme individuelle hors service, le port du GPB est préconisé.

Il existe 3 types de vêtements de protection balistique :

- **gilet pare-balles (GPB) :** composé d'un pack balistique souple et d'une housse amovible pour le nettoyage. Le GPB peut être à port dissimulé, positionné sous le polo police, ou avec housse permettant le port apparent, sur le polo mais sous le blouson, supportant des bandes auto-agrippantes pour l'apposition des éléments d'identification.
Le principe d'uniformité des tenues doit être respecté, en fonction de la nature des missions.
Dès leur perception, l'effectif appose son nom, son matricule et son groupe sanguin sur l'étiquette intérieure prévue à cet effet.
 - pour les personnels actifs, le principe est celui de l'attribution en dotation individuelle du GPB. Les personnels entrés en école à la suite d'un concours ou d'une promotion interne et déjà en possession d'un GPB, le conservent pendant et après leur scolarité.
 - policiers adjoints et réservistes en sont équipés individuellement dès le début de leur formation. Le GPB est restitué à l'administration lorsque les agents (titulaires ou contractuels) cessent leurs fonctions ou à la fin de leur contrat.
 - les élèves polytechniciens, en stage de formation à l'ENSP, sont dotés d'un GPB provenant de l'équipement collectif de l'établissement public ; s'ils effectuent un stage dans un service de police, ils reçoivent un GPB par le centre de stage pour la période concernée.
 - les personnels PTS sont tenus de porter leur GPB lors des transports sur les scènes d'infractions. La dotation est individuelle. En cas de mutation dans un service non éligible au port du GPB, celui-ci est restitué au service pour reversement au SGAMI de rattachement.
 - pour la PATS, le port du GPB est laissé à la discrétion de l'agent qui peut en faire la demande à sa hiérarchie, en fonction de la nature du lieu, des missions exécutées notamment de contact avec le public. Le GPB est de dotation collective à usage individuel. Il est géré par le service d'affectation de l'agent.

- **housse tactique modulaire (HTM) :** HTM ou gilet tactique modulaire, en dotation individuelle, intègre l'emport du pack balistique souple du GPB. Il est équipé de poches, passants et pièces auto-agrippantes pour l'apposition du grade de poitrine, du RIO, de l'écusson d'appartenance à chaque direction, services, groupes et brigades.
Il existe 2 versions : l'une dite 3 en 1 « non feu » et l'autre MO 2.0, dénommé « 4 en 1 » réputé « non feu » (résistant aux flammes).
La HTM permet de combiner une protection balistique souple d'usage quotidien, à une capacité d'emport de matériels, et d'adapter rapidement le niveau de protection par l'ajout d'une protection balistique rigide ; dans cette configuration la HTM devra être portée avec le GPB.
Dès réception, le policier appose ses nom et groupe sanguin sur l'étiquette intérieure prévue à cet effet.
Lorsque la HTM est munie du pack balistique souple, elle se substitue au GPB. Elle est donc associée au port de l'arme. Si elle peut être portée sans les protections balistiques, le port du GPB est alors indispensable.
Le principe d'homogénéité des tenues des personnels sur la voie publique doit être pris en compte. Le port de la HTM doit respecter le port visible du RIO.

- **gilet pare-balles lourd :** équipement à port apparent comprenant un pack balistique pectoral, un pack balistique dorsal, deux plaques balistiques pectorales et dorsales, et deux éléments de protection latéraux. Des éléments additionnels et amovibles sont prévus (protections pelvienne, cou, épaules, bras). Ce gilet est doté d'un dispositif d'extraction afin d'extraire d'une zone de danger un blessé équipé d'un gilet et d'un casque balistique avec couvre-nuque.
Il existe un gilet dit « porte-plaques », qui est un GPB lourd dépourvu des éléments additionnels. Il s'agit d'un équipement collectif, conservé dans des armoires dédiées du service, inventorié par le service concerné.
Son port est indispensable pour les interventions à risque élevé ou présumé, telles que les menaces et attaques terroristes, vols à main armée, utilisation d'armes à feu, interpellation d'individus signalés dangereux, escortes particulières, gardes statiques à risque, barrages routiers,..
Dans les situations nécessitant le port et l'emploi du fusil d'assaut HK-G36, les policiers doivent s'équiper obligatoirement du gilet porte-plaques et, selon les situations, des autres moyens de protection en dotation.
Le GPB lourd est compatible avec le port du casque balistique et des armes collectives.
Le GPB individuel et le GPB lourd peuvent être portés simultanément.

Entretien des vêtements de protection balistique : conformément au RGEPN, les personnels de police sont responsables des matériels dont ils sont utilisateurs, matériels qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de leur fonction. Ils doivent être en mesure de les présenter à tout moment et de justifier de leur état. Toute la chaîne hiérarchique et logistique doit s'appliquer à vérifier le maintien en condition des équipements de protection.

La hiérarchie est responsable du contrôle du port obligatoire du GPB.

La hiérarchie est responsable du contrôle, de la conservation, de l'entretien et de la mise à disposition du GPB lourd, en tant qu'armement collectif.

Des contrôles périodiques sont réalisés par les SGAMI pour s'assurer du bon état et de la conformité de ces équipements.

Les chefs de services veillent à ce que les gilets affectés à des personnels quittant définitivement la PN, pour tous motifs (retraite, démission, révocation, fin de contrat, ...) soient rendus par les détenteurs. Les GPB sont ensuite remis au SGAMI compétent.

Le remplacement des GPB ou HTM est possible s'il est constaté des anomalies, déchirures de l'enveloppe du pack ou défaut de fabrication. Idem en cas d'impact de projectile d'arme à feu ou encore coup porté à l'arme blanche. Ou GPB devenu inadapté à la suite du changement de corpulence de l'utilisateur, retour de vol, suite à saisie judiciaire ou lorsque la vétusté est constatée.

Si le remplacement est consécutif à un défaut d'entretien ou négligence de l'agent, ou gilet volontairement endommagé, celui-ci assure la prise en charge financière du remplacement.

Le remplacement des gilets collectifs se fait sous la responsabilité du chef de service.

Lorsque le GPB ou la HTM fait l'objet d'une expertise judiciaire, le chef de service de l'agent détenteur du gilet incriminé doit s'assurer qu'un GPB/HTM de remplacement soit attribué durant cette période.

Cas particulier de la mutation : (DAPN/LOG/AMT/n°05-251 du 29.07.2005 et n°0043 du 6.03.2009, DCPAF/DIR/SCGOC/n°05-18128 du 09.12.2005, DCPAF/SDR/MOPP/n°09-11014 du 3.07.2009, RGEPN/art 114-4)

En cas de mutation, le fonctionnaire est autorisé à transporter son arme de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative, le télégramme de mutation valant ordre de mission. Ce télégramme vaut également autorisation de dépôt de l'arme dans sa nouvelle résidence administrative. Les nouvelles règles de port de l'arme hors service facilitent le transport de l'arme entre les 2 services (détails décrits en début de fiche).

En cas d'impossibilité d'assurer la sécurité de l'arme à domicile, l'arme peut être remise à l'armurerie zonale ou régionale du SGAMI territorialement compétent, accompagnée du TG de mutation. Il appartiendra à cette armurerie de procéder au transfert physique de l'arme.

L'armurerie zonale ou régionale de la nouvelle résidence administrative pourvoira, sur demande du chef de service, le fonctionnaire nouvellement muté d'une arme de réserve le temps du transfert effectif.

Le policier conserve son ceinturon complet, étuis tenue et civil, porte-chargeur.

Fonctionnaire muté dans les DOM : départ avec son arme de service, en respectant les règles liées au transport par avion.

Fonctionnaire muté dans les COM : arme restituée au service pour reversement à l'armurerie du SGAMI territorialement compétent.

GPB/HTM : le policier actif conserve son gilet pare-balles individuel à port dissimulé ou sa housse tactique modulaire lors des mutations, en métropole comme en outre-mer.

Règles relatives au menottage : (DCPAF/SDIIST/MACS/n°2402/2017D/1015 du 13.04.2017)

Le menottage ne doit être utilisé que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou elle-même ou susceptible de prendre la fuite. La décision d'utilisation des menottes relève de la responsabilité du fonctionnaire (OPJ, APJ20, APJ21), ce pouvoir doit être utilisé avec discernement, en considération de l'affaire et du principe de proportionnalité imposé par le CPP et le CSI (art.R434-17).

↳ Interdiction : sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les personnes handicapées ou les mineurs de moins de 13 ans.

↳ CRA/LRA/ZA : dans le cadre des escortes, le chef de l'escorte en charge de l'individu peut décider du menottage, ce dernier ne doit pas empêcher l'exercice effectif des droits.

ARTT et le CET

(références : RGEPN/art 113-32, 113-33, 113-35, 113-37, 123-17, 123-19, 133-25 al4, arrêté du 22.11.2007, instructions NOR/INT/C/05/30163/J du 27.12.2005 et NOR/INT/C/06/30012/J du 22.03.2006 relatifs à la journée de solidarité, Aportt du 5.09.2019).

L'ARTT est une avance sur congés, octroyée en début de chaque année, visant à compenser soit le volume annuel de travail supérieur aux 1607h fixé par la réglementation, soit la pénibilité du travail en cycle.

Les données suivantes prennent en compte les jours indemnisés pour les actifs et le retrait de la journée de solidarité (compensation de la durée de la JS portée en « crédit HS ») pour tous les corps.

<u>Dotations</u>		Régimes hebdomadaires *	Cycles 4x2 (8h10)	Cycles à 11h08	Cycles à 12h08	Cycle 9h31 vacation forte
CCD	Dotation	16 j.	133h36	190h37	199h16	154h47
	Crédit HS	0	0	0	0	0
CC art10	Dotation	16 j.	133h36	190h37	199h16	154h47
	Crédit HS	0	0	0	0	0
CC autres	Dotation	21 j.	41h45	53h27	188h09	19h02
	Crédit HS	+1h06	+1h21	0	0	0
CEA	Dotation	16 j.	41h45	53h27	188h09	19h02
	Crédit HS	+0h53	+1h21	0	0	0
PATS, contractuels art10	Dotation	19 j.	158h39	215h40	235h40	183h20
	Crédit HS	0	0	0	0	0
PATS, contractuels autres	Dotation	29 j.	108h33	120h15	285h13	96h53
	Crédit HS	+1h06	+1h21	+1h21	0	0
PA	Dotation	29 j.	108h33	120h15	285h13	96h53
	Crédit HS	+1h06	+1h21	+1h21	0	0

* Régimes hebdomadaires à 40h30, sauf CEA à 39h25.

A noter (Aportt/art 21) :

Pour les régimes hebdomadaires avec RC tous les lundis : + 2 jrs ARTT

Pour les régimes hebdomadaires de grande et petite semaine (RC le lundi une semaine sur deux) : + 1 jr ARTT

Exemples : - un agent affecté entre les lundis de Pâques et de Pentecôte : crédit d'un ARTT lorsque le RC intervient tous les lundis, et +1/2 ARTT lorsque le RC intervient un lundi sur 2.
- un agent affecté après le lundi de Pentecôte : aucun crédit ARTT supplémentaire.

Modalités de prise :

Le crédit ARTT doit être pris dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué. Leur utilisation est soumise à l'accord du chef hiérarchique ou du supérieur hiérarchique direct, au regard des nécessités de service. Le refus doit être motivé.

Tous les jours ou heures (base 8h21/jour pour tous les régimes cycliques) ARTT peuvent alimenter le CET, demande formulée entre le 1^{er} et le 31 janvier de l'année N+1.

Lorsque l'agent pose des jours CET à la suite de CA, ou qu'il les cumule avec des RTT, il peut s'absenter plus de 31 jours consécutifs sous réserve des besoins du service et de l'avis du supérieur hiérarchique (DRHFS/guide CET et DGPN/plan prévisionnel annuel de congés, 26.01.2022).

Les jours ou heures ARTT peuvent faire l'objet d'un don selon les règles détaillées dans la fiche « don de jours de repos ».

Rappel au service : (instruction NOR/INT/C/03/00035/C du 20.03.2003, Aportt/art39, DRHFS/guide CET déc.2025)

Rappel sur décision du ministre pour :

- jours ou heures ARTT versés sur un CET et pris au titre du CET,
- jours RTT accolés à des jours du CET,
- ARTT positionnés sur le plan prévisionnel de congés : sur l'année civile, si moins de 10 jours d'ARTT et/ou RPS sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ce nombre de 10 et ceux positionnés est protégé s'ils sont posés en 2 fois maximum (avec accord du chef de service).

Pour les autres cas : ARTT assimilés à des congés ordinaires (rappel sur décision du chef de service selon les nécessités du service).

Cas d'une année incomplète : (RGEPN/art 113-32 al2, 113-33, 123-17, 123-19, 133-25, Aportt/art 21)

Pour les personnels n'effectuant pas une année complète de travail (retraite ou prise de fonction en cours d'année), le crédit ARTT est proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de 15 jours.

Cas d'un personnel exerçant à temps partiel : (RGEPN/art 113-32 al2, 113-33, 113-38, 123-17, 123-19, 133-25, Aportt/art21)

Les droits ARTT sont proratisés à hauteur de la quotité de travail.

Les dotations détaillées sont décrites dans la fiche « temps partiel » et à l'annexe « droits à congés ARTT par quotité de travail » de ce mémento.

Règle de l'arrondi : lorsque les calculs aboutissent à un nombre non entier de jours ARTT, il convient d'arrondir le résultat au nombre entier immédiatement inférieur si la décimale qui suit la virgule n'atteint pas 0,25, au nombre entier immédiatement inférieur augmenté d'une demi-journée si la décimale qui suit la virgule est comprise entre 0,25 et 0,74, et à l'entier immédiatement supérieur si la décimale qui suit la virgule est égale ou supérieure à 0,75. Même principe pour le cas d'une année incomplète.

Cas du PA :

Il bénéficie des droits à ARTT mais pas du volet indemnisation ni de l'épargne pour la RAFP.

Cas d'un agent suspendu : (DRHFS/guide CET déc.2025)

Un agent suspendu est assimilé à un agent en activité mais, ne pouvant exercer ses fonctions, il ne peut générer des droits ARTT durant la période de suspension : droits ARTT au prorata du service accompli.

Calcul du quotient : (instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10.01.2003, Aportt/guide méthodologique)

Pour la détermination du **quotient de réduction (Q)** applicable en fonction de certaines situations d'absence, il est arrondi à l'entier immédiatement inférieur si la décimale qui suit la virgule est comprise entre 1 et 4, à l'entier supérieur si la décimale qui suit la virgule est comprise entre 5 et 9.

Règles de modulation : (instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10.01.2003)

Le crédit ARTT peut être réduit en fonction des absences listées ci-dessous.

Le crédit ARTT est amputé d'une journée ou d'une vacation à hauteur de la durée moyenne journalière, en cours d'année civile, à chaque fois qu'un agent atteint en une seule fois ou cumulativement un nombre de jours/vacations (théoriquement travaillés) d'absence listés ci-dessous.

		Catégorie de personnels	Déduction applicable (quotient)
Régime hebdomadaire		Personnels art. 10 (à 40h30)	-1 journée ARTT pour 11 jours <u>cumulés</u> d'absence
		Autres personnels hors CEA (à 40h30)	-1 journée ARTT pour 8 jours <u>cumulés</u> d'absence
		CEA exclusivement (à 39h25)	-1 journée ARTT pour 9 jours <u>cumulés</u> d'absence
Régimes cycliques	4x2	Personnels art. 10	- 8h10 d'ARTT pour 11 vacations <u>cumulées</u> d'absence
		Autres personnels	- 8h10 d'ARTT pour 16 vacations <u>cumulées</u> d'absence
	11h08	Personnels art. 10	- 11h08 d'ARTT pour 8 vacations <u>cumulées</u> d'absence
		Autres personnels	- 11h08 d'ARTT pour 14 vacations <u>cumulées</u> d'absence
	12h08	Personnels art. 10	- 12h08 d'ARTT pour 8 vacations <u>cumulées</u> d'absence
		Autres personnels	- 12h08 d'ARTT pour 7 vacations <u>cumulées</u> d'absence
	9h31	Personnels art. 10	- 9h31 d'ARTT pour 9 vacations <u>cumulées</u> d'absence
		Autres personnels	- 9h31 d'ARTT pour 17 vacations <u>cumulées</u> d'absence

Cas d'un solde ARTT négatif :

En cas de solde ARTT négatif, qui peut être dû aux absences sur l'année telles que précisées ci-dessous ou à la prise anticipée de jours/vacations ARTT, il convient de :

- soit en cours d'année ou en fin d'année : retrait sur le compteur créditeur de repos compensateurs de services supplémentaires (heures supplémentaires), RPS, CF, à l'exclusion des congés annuels ;
- soit, en l'absence de solde positif sur un de ces compteurs, par imputation sur le crédit ARTT de l'année suivante.

Liste des absences AVEC incidence sur le crédit ARTT :

Toutes les autres situations d'absence dans cette liste non exhaustive sont comptabilisées comme des situations d'absences entraînant une réduction de l'ARTT :

- le congé de maladie (CMO), de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), **ne résultant pas** d'un accident survenu ou d'une maladie contractée, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à l'occasion d'un accident de trajet (BHS) ;
- la cure thermique, lorsqu'elle ne fait pas suite à un accident survenu ou une maladie contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à un accident de trajet (THS) ;
- le congé de formation professionnelle pris dans la perspective de formation **sans lien** avec les métiers de la police nationale (FHP) ;
- le congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle (MIL) ;
- le congé parental (CPE), de présence parentale (PRP) ;
- les autorisations spéciales d'absence (AME) et les crédits d'heures (CME) accordées pour l'exercice d'une fonction publique élective ;
- les autorisations d'absence accordées aux agents de l'Etat parents d'élèves (PAE) ;
- les autorisations d'absence pour fêtes ou cérémonies religieuses ne coïncidant pas avec des jours fériés légaux (FER) ;
- les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde (GEM) ;
- la mise en confinement (MCO) ;
- la disponibilité (DIS) ;
- la grève (GRE) ;
- la suspension (SPD), l'exclusion (EXC).

Liste des absences SANS incidence sur le crédit ARTT :

Congé annuel (y compris les jours de fractionnement) ; congé bonifié ; congé administratif ; repos compensateurs de services supplémentaires (astreinte, permanence, rappel au service, dépassement horaire) ; jours ARTT ; jours fériés ; ASA pour exercice d'un mandat syndical, pour participer à un examen ou concours de la fonction publique d'Etat ; congé maladie, de longue maladie et de longue durée résultant d'un accident ou maladie survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou lors d'un accident de trajet ; congé pour maternité, adoption, congé de paternité ; congé paternel (naissance ou adoption) ; congé de formation professionnelle pris dans la perspective d'un projet de formation en rapport avec les métiers de la police ; congé de formation syndicale, pour participer aux activités de certaines organismes et destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs ; congé de solidarité familiale ; congé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire ; facilité de service accordée aux agents publics candidats à une fonction publique élective ; absences pour déposer devant une juridiction ayant à connaître d'une affaire liée au service ; ASA et facilités horaires liées à la naissance pour les personnels féminins ; ASA pour événements de famille, exemptions de service pour don de sang ou de moelle osseuse ; arbre de Noël ; cure thermique suite à accident ou maladie survenu dans l'exercice des fonctions ou accident de trajet ; ASA liées à la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ; ASA liées au sport de compétition dans le cadre des équipes de France police.

COMPTE EPARGNE-TEMPS

(références : décret n°2002-634 du 29.04.2002, arrêté NOR/INT/C/02/00708/A du 19.12.2002, décret n°2009-1065 du 28.08.2009, DRCPN/n° NOR :INTA1637272C du 15.12.2016, DRHFS/guide CET déc.2025)

Le compte épargne-temps (CET) permet de reporter les jours congés non pris d'une année sur l'autre, pour leur prise en congé, leur indemnisation ou leur inscription sur la RAFFP.

Un agent ne peut pas ouvrir plusieurs CET simultanément dans la fonction publique d'Etat.

Conditions d'ouverture : 4 conditions cumulatives :

- être fonctionnaire titulaire ou contractuel de droit public (actifs, administratifs, PA) ; élève en école, stagiaire et apprenti sont exclus du dispositif CET ;
- être affecté au sein d'un service du ministère de l'intérieur ou relevant de la tutelle du MI ;
- avoir accompli au moins une année de service dans la fonction publique d'Etat, quelle que soit sa quotité de travail (temps plein ou temps partiel) ;
 - ➔ l'agent titularisé à l'issue de l'IRA peut ouvrir un CET à condition d'avoir pris au moins 20 jours de CA (année de scolarité aux IRA considérée comme année de service dans la FPE) ;
 - ➔ le temps de scolarité d'un policier adjoint est pris en compte au titre de l'année d'ancienneté ; idem pour le temps de cadet ;
 - ➔ une période d'inactivité telle qu'un placement en disponibilité ou un congé parental n'a pas de conséquence sur l'année de service précédemment effectuée par l'agent ;
 - ➔ un agent de la FPT détaché dans la FPE doit avoir accompli un an de service dans l'administration d'Etat d'accueil avant de pouvoir ouvrir un CET dans la FPE ;
- pour un agent contractuel : être employé de manière continue dans la FPE (ou délai jusqu'à 4 mois max entre 2 contrats au sein de la FPE).

La demande d'ouverture d'un CET peut être formulée à tout moment de l'année, sur demande expresse du fonctionnaire (droit individuel et facultatif) auprès de son supérieur hiérarchique.

Généralités :

Le chef de service peut déterminer des dates de prises des jours de congés (jours épargnés sur un CET, CA ou jours ARTT) pour l'organisation du service, en lien avec les organisations syndicales au cours d'un comité technique paritaire.

Les jours pris au titre du CET sont assimilables à des périodes d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve ses droits à avancement, retraite et autres congés. Il conserve également ses droits à rémunération qui était la sienne avant l'octroi du congé.

L'agent reste soumis aux obligations d'activité et notamment à celles sur le cumul d'activités.

L'agent peut, à tout moment, consulter son compteur CET via l'application GestT.

Règles d'alimentation du CET :

L'alimentation du CET s'effectue **entre le 1^{er} et le 31 janvier** pour les congés de l'année précédente.

Le CET peut être alimenté par des **journées complètes** (mais possibilité de cumuler des ½ journées, de natures différentes, pour former un ou plusieurs jours d'épargne) de :

- report de CA : condition : avoir pris sur l'année civile au moins 20 jours de congés annuels (CA, HP, CAA, HPA et CAM compris) ou 4/5^e de leur dotation pour les cycliques ou 4 fois les obligations hebdomadaires de travail des agents à temps partiel ;
 - ➔ soit épargne possible de : en régime hebdomadaire ou pour tous les régimes cycliques : 5 CA maxi + 1 ou 2 HP éventuels ;
- report de tout ou partie des jours ARTT ou heures RTC, à l'exception de ceux indemnisés et de la retenue pour la journée de solidarité (pour tous les régimes cycliques : RTC, base 8h21/jour)
- report d'un équivalent de 5 jours max de repos compensateurs pour services supplémentaires (compteurs HS actif ou HS historique : l'agent choisit le compteur lors de l'épargne) : 1 jour = 1/5^{ème} de la durée hebdomadaire de travail – base 8h21/jour pour les cycliques ;
 - ➔ soit : régime hebdomadaire : CC, PATS, PA : 40h30 max, CEA : 39h25 max ;
 - tous les régimes cycliques : 41h45 max.

Remarques :

Si l'agent n'a pas posé, sur l'année civile, un minimum de 20 jours ou 4 semaines de congés annuels (CA, HP, CAA, HPA et CAM compris), il ne peut alimenter son CET qu'avec des jours/heures de RTT et de RCSS (HSA/HST), dans la limite du nombre de jours pouvant alimenter annuellement le CET décrit précédemment (seule l'alimentation de CA n'est pas possible).

Le CET ne peut pas être alimenté par des CA, CAM, HPA, du RPS ou CF. Idem pour les jours donnés dans le cadre du dispositif « don de jours ».

☛ Temps partiel : ces règles d'alimentation sont affectées de la même quotité que celle du temps partiel de l'agent, à l'identique de la règle qui prévaut pour la détermination des droits à congé annuel ; cette quotité de temps de travail ne s'applique pas au seuil plancher des 15 jrs minimum nécessaire à l'exercice du droit d'option, ni au plafond maximum de 60 jrs du CET (70 jours pour 2020), qui sont conservés.

☛ Cas d'un agent ayant exercé ses fonctions à l'étranger : s'il disposait d'une dotation de CA plus importante que la dotation habituelle, à leur retour en France, la totalité des CA restants au-delà des 20 jours réglementaires est épargnable.

Règles de fonctionnement du CET dit « pérenne » : (jours épargnés à/c de 2009) (code GesTT : CET)

Entre le 1^{er} et le 31 janvier de l'année, l'agent doit effectuer un choix sur le stock de jours sur son CET et pour les nouveaux jours qu'il souhaite épargner, via le module « gestion du CET » de GesTT :

Si le stock du CET après alimentation est :

☛ **CET ≤ 15 jours** : les jours acquis ne sont utilisables que sous forme de congés

☛ **16 jours ≤ CET ≤ 60 jours** :

Pour les jours excédant ce seuil de 15 jours, chaque année, l'agent doit formuler un choix entre 3 options, pouvant se combiner, et dans les proportions qu'il choisit :

☛ soit maintien sur le CET, dans la **limite de 10 jours/an** au-delà du seuil des 15 jours et dans la **limite globale de 60 jours**, pour une prise ultérieure en congés

☛ soit demande d'indemnisation à/c du 16^e jour (indemnisation par jours entiers)
(catégorie A : 150€/jr, catégorie B : 100€/jr, catégorie C : 83€/jr ; catégorie fixée à la date de la demande)

☛ soit versement au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) : valorisation selon la formule suivante : $V = M / (P+T)$

V = indemnité versée au bénéficiaire

M = montant forfaitaire du jour selon le taux fixé par catégorie

P = somme des taux de CRDS et CSG

T = taux de cotisation au régime de retraite additionnelle

Ce dernier choix (RAFP) n'est permis qu'aux agents titulaires.

☛ **Limite des 60 jours atteinte** : les jours épargnés devront être soit indemnisés, soit versés au sein de la RAFP (sauf agents contractuels : seulement indemnisation possible), dans les proportions choisies.

☛ **Cas des CET > 60 jours (dérogations COVID et JOP)** : les agents qui disposent d'un CET dont le solde est supérieur à 60 jours et dans la limite de 80 jours, peuvent disposer librement des jours au-dessus du plafond des 60 jours : les règles précédentes s'appliquent, dans les proportions choisies : maintien des jours déjà épargnés sur le CET, et/ou indemnisation, et/ou versement à la RAFP. Pas de nouvelle alimentation possible (le plafond atteint est gelé, pas de possibilité de le faire progresser).

☛ Les jours épargnés, indemnisés ou versés au sein de la RAFP, sont aussitôt retirés des compteurs de repos de l'agent et la fiche CET sera renseignée sur GesTT et Dialogue 2.

☛ En l'absence de choix par l'agent avant le 31 janvier de chaque année, les jours épargnés excédant le seuil plancher des 15 jours (= congés obligatoires) seront automatiquement pris en compte au sein de la RAFP pour les agents titulaires, ou indemnisés pour les contractuels.

Règles d'utilisation des jours du CET :

Le fonctionnaire peut utiliser tout au long de l'année les jours placés sur son CET, comme congés, quel que soit le nombre de jours épargnés (dès le 1^{er} jour épargné), y compris par ½ journée, sans rendre négatif le solde du CET ; l'information est transmise au service de gestion Dialogue pour mise à jour de la fiche de l'agent et la demande est classée dans le dossier individuel de l'agent.

La prise de jours CET, comme tout congé, est soumise à l'accord du supérieur hiérarchique au regard des nécessités de service ; le refus doit être motivé.

Il n'existe pas de délai de préavis, sous réserve que la demande soit compatible avec les nécessités de service et les règles de gestion fixées localement.

Les jours du CET peuvent être accolés aux autres types de congés.

Lorsque l'agent pose des jours CET à la suite de CA, ou qu'il les cumule avec des RTT, il peut s'absenter plus de 31 jours consécutifs sous réserve des besoins du service et de l'avis du supérieur hiérarchique (DRHFS/guide CET et DGPN/plan prévisionnel annuel de congés, 26.01.2022).

☛ Les jours placés sur un CET peuvent faire l'objet d'un don de jours selon le dispositif décrit dans la fiche « don de jours de repos ».

Rappel au service / Suspension :

Rappel (agent déjà en congé) ou suspension (congé non débuté) des congés issus du CET uniquement sur décision du MI. Protection également applicable aux jours de CA et ARTT accolés aux jours du CET.

Dispositions pour les personnels disposant d'un CET dit « historique » : (code GesTT : C08)

Les agents ayant épargnés des jours CET avant 2009 disposent d'un CET dit « historique ».

La fusion entre un CET historique et un CET pérenne n'est plus autorisée.

Le CET historique ne peut plus être alimenté.

Les droits d'option doivent être formulés lors de la campagne annuelle.

➔ Les 15 premiers jours épargnés sont uniquement utilisés sous forme de congés ;

➔ Pour les jours excédant ce seuil des 15 jours, l'agent devra faire le choix, dans les proportions qu'il souhaite, de les conserver sous forme de congés, demander leur indemnisation et/ou les verser au sein de la RAFP (option uniquement pour les agents titulaires).

Les jours du CET historique peuvent faire l'objet d'un don de jours (fiche « don de jours de repos »).

Les règles d'utilisation, de rappel et de suspension, des jours issus du CET historique sont identiques à celles applicables aux jours issus du CET pérenne.

Cas particulier : (décret n°2020-287 du 20.03.2020)

A l'issue d'un congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit (nécessités de service non opposables) des droits à congés accumulés sur son CET.

Clôture d'un CET (pérenne ou historique) :

La demande de clôture du CET peut être faite à tout moment dans l'année.

La clôture intervient soit à la demande de l'agent, soit en cas de radiation des cadres pour un fonctionnaire ou de fin de contrat pour un agent contractuel. Les 15 premiers jours du CET ne sont utilisables que sous forme de congés (ou don de jours). Pas de versement RAFP ou indemnisation possible.

En cas de décès de l'agent disposant d'un CET, ses ayants-droits bénéficient d'une indemnisation des droits à congés acquis, et concerne l'ensemble des jours déposés sur le CET.

Portabilité du CET au sein de la fonction publique d'Etat (FPE) :

Le principe est celui de la portabilité du CET au sein de la FPE. Le CET est :

- transférable (droits conservés et bénéfice d'utilisation) en cas de mutation, d'intégration directe, de détachement, de mise à disposition auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, et de mise à disposition auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
- transférable en cas de mobilité vers et en provenance de la fonction publique territoriale et hospitalière ;
- conservé (sans bénéfice d'utilisation) en cas de disponibilité, de congé parental, dans tous les autres cas de mise à disposition et de détachement notamment vers le secteur privé.

☛ Ces dispositions sont applicables aux agents dont la mobilité est postérieure au 30.12.2018.

En cas de **disponibilité**, la DGAFP recommande que l'agent solde son CET avant son départ.

Pour les agents contractuels, le principe est également celui de la portabilité entre les fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale).

Cas de décharge d'activité (exercice du droit syndical) :

L'agent conserve ses droits à congés acquis au titre de son CET ; il peut continuer de l'alimenter et de l'utiliser.

Cas d'un agent suspendu :

L'exclusion temporaire de fonctions est sur une sanction disciplinaire des 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} groupes. Cette ETF n'est pas assimilée à une période d'activité. Si l'agent fait l'objet d'une ETF pendant toute la campagne CET (du 1^{er} au 31 janvier de l'année N), il ne pourra ni procéder à son alimentation ni exercer de choix d'options.

Cas d'un agent exclu temporairement de ses fonctions :

L'agent suspendu ne peut générer des ARTT et CA durant sa suspension ; ses droits sont calculés au prorata du service accompli. Il peut prendre part à la campagne du CET lors de sa suspension.

Cas d'un policier adjoint entrant en école de police :

S'il ne peut pas, avant son départ, prendre la totalité de ses droits à congé, un PA peut, à titre dérogatoire, ouvrir un CET en dehors de la campagne de janvier (dès lors qu'il remplit les conditions, à savoir être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service, scolarité comprise, temps éventuel de cadet compris) et **uniquement** l'alimenter, sans attendre le mois de janvier de l'année suivante (tout en respectant le nombre et le type de jours de congés épargnables). Il ne peut l'alimenter ou l'utiliser durant la scolarité.

La veille de son entrée en école, le PA présente au service gérant son CET au titre de sa qualité de PA une demande d'alimentation de jours de congés, selon les modalités suivantes :

- il ne doit pas y avoir d'interruption entre la fin du contrat de PA et l'entrée en école, sinon le CET doit être soldé avant le terme de l'engagement (idem pour les PA disposant d'un CET alimenté) ;
- le nombre de jours pouvant alimenter le CET et les conditions pour y prétendre doivent être proratisés en fonction de la période de présence du PA au service ;
- il conviendra de réaliser un ajustement manuel du compteur CET du PA sur GesTT, Dialogue peut être alimenté en cours d'année.

Pour le PA ayant réussi un autre concours de la fonction publique d'Etat, il lui appartiendra de se renseigner auprès de leur futur employeur pour savoir si celui-ci accepte le transfert de leur CET. Dans le cas contraire, le PA devra clôturer son CET avant de quitter ses fonctions, les congés non pris sont perdus.

Si l'alimentation du CET est impossible ou ne suffit pas à épuiser le reliquat des dotations proratisées acquises avant le début du stage, ce reliquat pourra être utilisé à l'occasion de prises de congés pendant les 4 mois de stage (hors périodes de congés imposées par l'ENP) (DRHFS/DTT/août 2025).

A noter par ailleurs que les PA intégrant une école de police peuvent reporter les reliquats d'HS et de RPS qui n'ont pu être prises et/ou versées sur un CET, sur leur compteur GesTT d'élève-Gpx ; leurs compteurs seront gelés pendant leur scolarité (DRCPN/SDARH/BADS/n°2020D/406 du 23.12.2020).

Cas d'un agent, hors policier adjoint, affectés au sein de la PN, réussissant un concours du MI, et intégrant une école (actif, administratif, agents technique, contractuel) :

Pour une entrée en école en cours d'année, suite à la réussite d'un concours du MI, l'agent qui n'aurait pas eu la possibilité d'utiliser tous ses droits à congés avant son intégration, une demande d'alimentation du CET des jours de congés et de RTT non pris au titre de la période précédant l'entrée en école, devra être effectuée entre le 1^{er} et 31 janvier de l'année N+1.

Aucune demande d'utilisation de jours épargnés sur le CET ne pourra être formulée pendant la période de scolarité, quel que soit l'usage envisagé (congé, indemnisation, versement RAFP).

Pour une entrée en école en début d'année, les modalités d'alimentation et d'indemnisation décrites précédemment s'appliquent.

Le fonctionnaire stagiaire qui avait acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire conserve ses droits mais ne peut pas les utiliser durant la période de stage. Il pourra de nouveau les utiliser dès sa titularisation.

Cas d'un agent, en mobilité inter fonction publique, connaissant une période de scolarité ou de stage (actif, administratif, agent technique, contractuel) :

Pendant toute la période de scolarité effectuée au titre de la formation initiale dans les écoles de police, l'indemnisation et la récupération de jours CET ayant fait l'objet d'une portabilité sont suspendues et aucune demande effectuée durant cette période ne sera acceptée (CET « gelé »).

Cas du fonctionnaire stagiaire (non titularisé dans un corps) :

Lorsqu'il dispose d'un CET, ouvert antérieurement en leur qualité de fonctionnaire titulaire d'un autre corps ou de contractuel, il ne peut alimenter ce compte pendant cette période de stage, ni exercer son droit à options. Mais ces jours acquis durant une période de stage peuvent alimenter le CET durant la campagne suivant la titularisation de l'agent.

Cas du fonctionnaire cessant ses fonctions (retraite, retraite pour invalidité, démission, révocation, licenciement, fin de contrat) :

L'agent doit impérativement utiliser en congés, avant cette date, les 15 premiers jours du CET, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnisation ou d'un versement sur la RAFP. Pour les autres jours, l'indemnisation intervient à la date de cessation des fonctions.

Ces jours peuvent également faire l'objet d'un don de jours selon le dispositif « don de jours de repos ».

ASTREINTE

(références : RGEPN/art 113-34, 113-37, 123-17, 133-25 al2, 143-26 al2, Aportt/art.51 et 52, DRCPN/SAG/MTT/n°DRCPN/2021D/56 du 30.07.2021, DRCPN/SDSRH/BDSS du 29.11.2024, DCPAF/DSAR/DOM/n°34604/2021D/3261 du 10.09.2021)

Pour assurer la continuité du service, il peut être recouru à l'astreinte.

L'astreinte s'entend comme une période, hors temps de travail, pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son supérieur hiérarchique, a cependant l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration, qui ne peut être différé.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Les modalités d'organisation de l'astreinte (notamment durée, périodes, nombre d'agents concernés) sont définies par note du chef de service.

Les tableaux d'astreinte sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.

Le nombre d'astreintes par agent doit être réparti au mieux en fonction des besoins du service.

Qui ?

L'astreinte concerne les personnels **actifs (CCD, CC, CEA), administratifs, techniques et scientifiques, et contractuels**, travaillant en **régime hebdomadaire** (classique, à variabilité ou horaires variables), à l'exception des policiers adjoints, réservistes, apprentis, cadets,

Astreinte applicable mais sans droit à rémunération ou compensation horaire pour :

- les personnels CCD et CC article 10,
- les bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Quand ?

L'astreinte est possible et compensée :

- les nuits (créneau 21h-6h),
- les jours de semaine (créneau 6h-21h), pour les seules périodes non couvertes par un travail normalement programmé (par exemple : si l'agent travaille 8h, l'astreinte couvrira les 7h restantes),
- au cours des repos hebdomadaires (RC, RL) (créneau 6h-21h),
- et des jours fériés (JF) (créneau 6h-21h).

L'astreinte ouvre droit obligatoirement et prioritairement à indemnisation (dans la limite des crédits disponibles), ou à défaut, à compensation d'heures, les deux mesures étant exclusives l'une de l'autre.

période	Rémunération ¹	Compensation en temps
Semaine complète	149,48 €	14h27
Nuit (21h-6h)	11,09 € (soit 77,63€ / 7 nuits)	1h04 / nuit (soit 7h28 / 7 nuits)
RC (6h-21h)	18,47 €	1h47
RL / JF (6h-21h)	24,63 €	2h23
Du vendredi 21h au lundi 6h	76,37€	7h22
Plages non travaillées (sur base de 8h, entre 6h-21h) sur jours de semaine	0,82 €/heure (ou 5,75€/jour)	4 min./heure (ou 0h33/jour)
Périodes non travaillées (entre 6h-21h) du RC avec permanence	1,23 €/heure	7 min./heure
Périodes non travaillées (entre 6h-21h) du RL/JF avec permanence	1,64 €/heure	9 min./heure

¹ indemnité versée trimestriellement, après service effectif

Si le JF correspond à un RC ou un jour de semaine : indemnité de 24,63 € (en remplacement des montants précédents)
ou compensation de 2h23 (en remplacement des valeurs précédentes)

Les heures acquises au titre de l'astreinte sont créditées sur le compteur « HS astreinte » et gelées jusqu'à la mise en paiement : dès lors, elles sont retirées de ce compteur. Le reliquat non indemnisé est basculé automatiquement à chaque fin de trimestre (pas d'ajustement manuel), sur le compteur « HS actif » de l'agent.

Dans le cadre de l'indemnisation de l'astreinte, les directions et services ont l'obligation de traiter de manière égalitaire les personnels concernés, sans distinction de corps ou d'unité, dans la limite de l'enveloppe budgétaire attribuée. Le reliquat non indemnisé est compensé en temps.

Temps d'intervention sur astreinte = rappel sur astreinte :

Indépendamment de la période d'astreinte, le temps d'intervention (rappel soit dans les locaux du service ou sur un lieu requis, soit en télé-intervention) est considéré comme du temps de travail effectif, et compensé à hauteur de 100% du temps de travail réalisé.

La télé-intervention (« TLI »), travail qui s'effectue à domicile ou à proximité du lieu requis, est possible en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

En dehors des cas de télé-intervention, en cas de rappel sur astreinte, le temps de trajet aller-retour entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu d'intervention est pris en compte forfaitairement à hauteur d'une heure (temps pris en compte automatiquement par GesTT) (code GesTT : rappel) (décret n°2025-1319 du 26.12.2025).

La prise en compte d'une télé-intervention est saisie sous le code « rappel » associé au commentaire « TLI ».

Le temps d'intervention est compensé en heures (et pas indemnisé, dispositif distinct de l'astreinte proprement dite).

La compensation horaire au titre du rappel ou de la télé-intervention sur astreinte est cumulable avec l'indemnité, ou à défaut de crédit, la compensation horaire, accordée au titre de la période d'astreinte.

temps d'intervention	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS art10	Autres PATS	PA, réservistes, cadets, apprentis	Autres contractuels
sur astreinte	Néant		100%	100%	100%	100%	Exclus des astreintes	100%

Dépassement et astreinte :

Un agent réalisant un dépassement horaire sur une période d'astreinte ne peut bénéficier de la double compensation liée à ces services supplémentaires : compensation prévue pour le dépassement puis prise en compte de la période d'astreinte.

Permanence et astreinte :

Une permanence peut être combinée avec une période d'astreinte : la période d'astreinte sera amputée du temps de travail découlant de la permanence.

Cas du temps partiel :

Un fonctionnaire admis à travailler à temps partiel (TP) peut être soumis au régime de l'astreinte (régime permis indépendamment de la quotité de travail).

La restitution du temps d'astreinte pour un agent à temps partiel est calculée sur la base des heures effectuées ; elle est donc proratisée au regard des heures réalisées.

L'agent travaillant à temps partiel ne peut pas être positionné d'astreinte ou en rappel sur astreinte sur la journée ou demi-journée non travaillée du TP (JNT).

Toutefois, l'astreinte de nuit qui succède à la période non travaillée est possible (la journée non travaillée correspond à une plage horaire entre 6h-21h). Une astreinte peut s'envisager de 21h à 6h même si la journée qui précède cette période est non travaillée.

Si le jour non travaillé correspond à un jour férié : astreinte possible et compensée selon les règles décrites ci-dessus (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°00519 du 20.02.2004).

Règles de récupération : (Aportt/art 56)

Sous réserve des nécessités de service, les récupérations des compensations pour services supplémentaires (RCSS) sont prises dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été générées.

Les repos compensateurs qui n'ont pu être pris dans les délais prescrits ou n'ont pu être versés au CET, du fait des nécessités de service ou d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie), restent dus.

A/c du 1.01.2020, au-delà d'un seuil de 160 heures sur le compte « HS actif », les agents récupèrent leurs RCSS dans un délai de 30 jours et dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet. A défaut, au terme du délai des 30 jours, les chefs de service prescrivent la récupération des repos restants par journée, sous réserve des nécessités de service.

AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCES (ASA)

Il existe deux types d'autorisations d'absence :

- les autorisations de droit,
- les autorisations facultatives soumises à l'appréciation du chef de service, en fonction des nécessités de service.

Une autorisation d'absence doit se fonder sur un texte officiel ou une justification ; les absences motivées par des situations non prévues par des textes doivent être imputées sur les congés de l'agent (CA, ARTT, ...).

Quel que soit le type d'autorisation d'absence, il s'agit d'exemption de service, c'est-à-dire qu'elle n'est prise en compte que sur des jours travaillés (pas d'ASA sur un repos de cycle/hebdomadaire, ou jour non travaillé du temps partiel, donnant lieu à une quelconque restitution en temps, sauf les cas expressément prévus ci-dessous).

❶ Les autorisations de droit :

Absences liées à la maternité (code général de la fonction publique, décret n°2021-871 du 30.06.2021, circulaire FP/4 n°1864 du 09.08.1995, RGEPN/annexe II, section 2, art 14 à 18, guide DRCPN « la RH police au quotidien » de Janvier 2018)

- sans incidence sur le crédit ARTT -

- ☞ dispenses du chef de service pour les séances de tir et les exercices physiques (formation continue).
- ☞ sur avis du médecin de la PN et au vu des pièces justificatives, autorisations spéciales d'absence pour se rendre aux examens prénataux obligatoires durant la grossesse, ou postnataux, ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de service (code GesTT : ASA) ; ces ASA ne peuvent pas dépasser la demi-journée.
- Idem en cas d'assistance médicale à la procréation (AMP), la durée d'absence est proportionnée à la durée de l'acte médical reçu.

- Le conjoint de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une AMP ou liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une ASA pour se rendre à 3, au maximum, de ces examens médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours de l'AMP.

☞ pour les **deux premiers enfants**, le congé maternité (code GesTT : MAT) débute **6 semaines avant** la date présumée de l'accouchement et se prolonge jusqu'à **10 semaines après** celle-ci.

A/c du **3^{ème} enfant**, le congé maternité débute **8 semaines avant** la date présumée de l'accouchement et se termine **18 semaines après** la date de celui-ci.

En cas de **naissances multiples** : pour des jumeaux, le congé maternité est porté à 34 semaines au total (12 semaines avant la date de l'accouchement + 22 semaines après) ; pour des triplés ou plus : le congé maternité est porté à 46 semaines (24 avant la naissance + 22 après).

⇒ Hors grossesse multiple, possibilité de report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal sur avis médical (limite de 3 semaines).

☞ en cas de naissance prématurée, le congé maternité prénatal non pris est reporté à la date de fin du congé postnatal. Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant sa date présumée et exige une hospitalisation de l'enfant, le congé maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date d'accouchement au début du congé maternité.

☞ si le nourrisson est hospitalisé au-delà de la 6^{ème} semaine après l'accouchement, la mère peut demander le report du reliquat du congé postnatal à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant.

☞ **congés pathologiques** (code GesTT : PAT) : sur présentation d'un certificat médical **détaillé** attestant que l'arrêt de travail est lié au déroulement de la grossesse, un congé supplémentaire peut être accordé dans la limite de :

- 2 semaines (14 jours) pouvant être prises à tout moment de la grossesse déclarée et pouvant être pris de manière continue ou discontinue (= « repos supplémentaires de maternité »),
- 4 semaines (28 jours) au maximum immédiatement après le terme du congé maternité si l'état pathologique résulte de l'accouchement (congé postnatal = « suites de couches pathologiques »),

Ces deux types de congés supplémentaires sont assimilés au congé maternité et n'entrent donc pas dans le champ des absences (CMO) entraînant réduction de l'ARTT.

➡ **NB :** les absences facultatives liées à la maternité sont répertoriées ci-après dans le chapitre « autorisations facultatives » de la présente fiche.

- **Policiers adjoints** : l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux PA, sans amputation de leur traitement, dès lors qu'ils comptent au moins 6 mois de service. Le congé maternité n'a pas pour effet de reporter de la même durée la date de fin du contrat. Le PA contraint de cesser ses fonctions pour maternité et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maternité ou d'adoption (moins de 6 mois de service), est placé en congé sans traitement pour une durée égale à celle du congé maternité ou d'adoption.

➡ A l'issue d'un congé maternité, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET (*décret n°2020-287 du 20.03.2020*).

➡ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

- **temps partiels** : les fonctionnaires travaillant à temps partiel sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein pendant leur congé maternité.

✍ En cas de décès de la mère fonctionnaire entre la naissance de l'enfant et la fin du congé maternité, le père fonctionnaire peut prendre le congé postnatal de maternité pour la durée restant à courir après le jour du décès et dont la mère n'a pu bénéficier. Si le père de l'enfant n'exerce pas ce droit, le bénéfice de celui-ci peut être accordé au conjoint fonctionnaire de la mère, ou au fonctionnaire lié à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, s'il le demande. Cela n'a pas d'incidence sur les droits du congé paternité (*loi n°2016-483 du 20.04.2016/art69*).

✍ En cas de décès de l'enfant après sa naissance, la mère conserve son congé postnatal. En cas de décès lié à une naissance prématurée, la mère a droit au congé de maternité en totalité si l'enfant est né viable (seuil de viabilité : 22 semaines d'aménorrhée ou si le fœtus pesait au moins 500 gr). Si l'enfant n'est pas né viable, la mère est placée en congé de maladie.

✍ Le congé maternité n'entraîne pas de révocation de la carte agent (*circulaire SHFD/HFDA/SDPM/n°NOR : INTA1511234N du 30.04.2015*)

☞ **Remarque** : les femmes enceintes ou allaitantes effectuant une activité de police technique et scientifique peuvent être exposées aux effets néfastes de certaines substances chimiques. Il est impératif d'informer dans les meilleurs délais la hiérarchie de leur état de grossesse ou de la période d'allaitement afin de placer la fonctionnaire sur un autre poste ou d'autres fonctions, selon les préconisations du médecin prévention (*note PN/DCPJ/PTS/SCIJ/n°14061/11/D du 7.07.2011*).

Congé pour naissance ou adoption (code GesTT : NAI) : (*RGEPN/annexe II, section 5, art 22, guide DRCPN/La RH police au quotidien, janv2018*) - sans incidence sur le crédit ARTT -

3 jours ouvrables (seul le RL pas comptabilisé, et JF pour l'hebdo), pris de manière continue à/c du jour de la naissance de l'enfant ou du 1^{er} jour ouvrable qui suit, au choix de l'agent.

En cas d'adoption : les 3 jours sont pris de manière continue ou fractionnée dans les 15 jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.

Cette autorisation d'absence est accordée au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Pas de majoration en cas de naissances multiples.

Congé pour naissance ou adoption applicable aux policiers adjoints (*livret d'accueil des ADS*).

➡ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Décès d'un enfant (code GesTT : ASA) : (*code générale de la fonction publique/L622-2*) - sans incidence sur les droits ARTT -

Décès d'un enfant : 12 jours ouvrables si l'enfant ou la personne dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente a moins de 25 ans ;

✍ durée portée à 14 jours ouvrables quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;

✍ durée à laquelle peut s'ajouter un congé dit « congé de deuil » d'une durée de 8 jours, fractionnables, à prendre dans un délai d'un an à/c du décès de l'enfant.

Congé d'adoption (code GesTT : ADO) : (*RGEPN/annexe II, section 3/art 19, code général FP*) - sans incidence sur le crédit ARTT -

Droit à congé d'adoption ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Lorsque les 2 parents sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux,

fractionnement en 2 périodes dont la plus courte est au moins égale à 25 jours. Ces 2 périodes peuvent être prises en même temps.

Le congé débute, au choix de l'agent, à l'arrivée de (ou des) enfant(s) au foyer ou au maximum dans les 7 jours suivant cette date d'arrivée.

Durée de **16 semaines** s'il est pris par un seul parent ou 16 semaines + 25 jours s'il est réparti entre les 2 parents. Durée portée à 18 semaines (ou 18 semaines + 25 jours si le congé est réparti entre les 2 parents) si la famille a déjà la charge de 2 enfants ou plus.

La durée du congé est portée à **22 semaines** en cas d'adoption de 2 enfants ou plus, ou 22 semaines + 32 jours si le congé est réparti entre les 2 parents, quel que soit le nombre d'enfants à charge pour la famille.

Ces dispositions sont applicables aux policiers adjoints comptant au moins 6 mois de service.

➔ A l'issue d'un congé d'adoption, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET (décret n°2020-287 du 20.03.2020).

➔ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Temps partiels : les fonctionnaires travaillant à temps partiel sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein durant le congé d'adoption.

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (code GesTT : CPA) : (code général FP/art L631-9, décret n°2021-871 du 30.06.2021/art 13 et 14, RGEPN/annexe II, section 4, art 20, circulaire SG/DRH/n°16-000971-I du 14.11.2016)

- sans incidence sur le crédit ARTT -

Accordé, à la demande du père ou la personne qui, sans être le père, est mariée, pacsée ou vit maritalement avec la mère, en cas de naissance ou d'adoption, congé d'une durée de **25 jours calendaires** maximum, ou **32 jours calendaires** maximum en cas de naissances ou adoptions multiples, **dont 4 jours** sont obligatoirement pris immédiatement après le congé pour naissance ou adoption de 3 jours ; les **21 ou 28 jours restants** peuvent être fractionnés en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune, et sont à prendre dans un **délai de 6 mois** suivant la naissance.

L'agent peut demander à bénéficier d'un congé d'une durée inférieure à la durée maximale.

Quand l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée (unités de néonatalogie, de réanimation néonatale, de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons, ou de réanimation pédiatrique et néonatale), la période de congé de 4 jours consécutifs peut être prolongée pendant la période d'hospitalisation dans la limite de 30 jours consécutifs. Le bénéficiaire doit faire la demande de prolongation qui ne peut être refusée. La période de 21 ou 28 jours calendaires, non obligatoire et fractionnable, doit être prise dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation.

Durées du congé quel que soit le régime de travail (hebdomadaire ou cyclique), repos de cycle, jour férié ou jour non travaillé du temps partiel compris.

L'agent travaillant à temps partiel avant son congé est rétabli à temps plein pendant la durée du congé.

- La demande devant être formulée au moins un mois avant la date présumée de la naissance. En cas de naissance prématurée, le congé peut débuter dès la demande.

Un mois avant la prise de la 2nde période du congé de 21 ou 28 jours, l'agent confirme à son chef de service les dates de prise du congé, et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des 2 périodes.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé aux titulaires et policiers adjoints (plein traitement s'il justifie au moins de 6 mois de service ; ce congé ne peut avoir pour conséquence de prolonger la durée de contrat des PA).

Ce congé est considéré comme une période d'activité ; il ne modifie pas les droits à congés annuels.

Un arrêt pour CMO au cours de ce congé n'a pas d'incidence sur sa durée (pas de report des jours).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être accordé au père d'un enfant mort-né (c'est-à-dire après 22 semaines d'aménorrhée ou pesant plus de 500 g) décédé (né vivant et viable), sur production d'un acte de naissance, et pour les enfants nés vivants et non viables ou les enfants morts nés (sur production d'un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable) (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°2561 du 30.09.2002).

En cas de décès de la mère lors de l'accouchement, la demande de congé paternité doit être formulée au moins un mois avant la date de début souhaitée. Le congé est pris dans les 6 mois suivant la fin du congé de maternité postnatal attribué au père de l'enfant, ou à défaut, la personne qui vivait en couple avec la mère.

- ➡ A l'issue d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET (*décret n°2020-287 du 20.03.2020*).
- ➡ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Congé parental (code GesTT : CPE) : (*décret n°2012-1061 du 18.09.2012, loi n°2016-483 du 20.04.2016/art.69, décret n°2020-529 du 5.05.2020*)
 - assimilé à des absences au titre de l'ARTT -

Le congé parental est un congé non rémunéré (possibilité de bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant versée par la CAF) accordé de droit, par période de 2 à 6 mois renouvelable, après la naissance de l'enfant, pour l'élever jusqu'à son 3^e anniversaire ou, en cas d'adoption, de la date d'arrivée au foyer de l'enfant pour 3 ans au plus pour un enfant de moins de 3 ans ou pour 1 an au plus pour un enfant entre 3 et 16 ans, sans préjudice du congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant qui peut intervenir au préalable.

Il peut être pris par l'un des 2 parents, ou par l'un puis par l'autre ou par les 2 parents simultanément pour un même enfant.

Congé accordé aux agents publics (titulaire ou stagiaire) assurant la charge d'un enfant, en vertu de liens filiaux (enfant légitime ou naturel reconnu) ou suite à une adoption.

Droit ouvert aux policiers adjoints comptant au moins un an de service à la naissance de l'enfant, ou de son arrivée dans le foyer en cas d'adoption, sans effet sur la durée du contrat.

En cas de nouvelle naissance ou adoption pendant un congé parental en cours, l'agent a droit à un nouveau congé parental pour ce nouvel enfant, accordé dans les mêmes conditions que pour le 1^{er}.

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. En cas de naissances d'au moins 3 enfants ou l'arrivée simultanée de 3 enfants adoptés ou confiés en vue de l'adoption, il peut être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6^{ème} anniversaire du plus jeune des enfants.

- La demande de congé parental doit être présentée au moins 2 mois avant le début du congé (demande de renouvellement formulée un mois au moins avant le terme du congé en cours). Il peut débiter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

Il est mis fin au congé parental s'il n'est pas consacré à élever l'enfant, ou en cas de motif grave (libre interprétation de l'administration) ou de décès de l'enfant.

Le congé parental n'est pas pris en compte pour le calcul des droits à congés annuels.

Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

👉 La carte agent doit être révoquée par l'AEL ou l'ADR, puis restituée par le porteur, dans la mesure du possible, pour destruction (*circulaire SHFD/HFDA/SDPM/n°NOR : INTA1511234N du 30.04.2015*).

Congé de présence parentale (code GesTT : PRP) : (*décrets n°2006-536 du 11.05.2006 et n°2022-733 du 28.04.2022, circulaire FP3 1030 du 11.07.2006*)
 - assimilé à des absences au titre de l'ARTT -

Congé non rémunéré (versement possible de l'allocation journalière de présence parentale versée par la CAF), accordé de droit sur demande écrite (avec certificat médical) au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

Ce congé est ouvert aux fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et agents non titulaires (policiers adjoints après un an d'ancienneté) ; il est non rémunéré (*mais versement possible d'une allocation journalière de présence parentale*).

L'agent bénéficie de la totalité de ses congés annuels (*circulaire FP31030 susvisée*).

- Durée : maximum 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois, pour un même enfant et une même pathologie. En cas de rechute ou récurrence de la même pathologie dont souffre l'enfant, sur présentation d'un nouveau certificat médical, le congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée dans la limite de 310 jours ouvrés sur 36 mois. En cas de nouvelle pathologie au cours de la période de 36 mois, un nouveau congé peut être accordé.

Ils peuvent être pris de manière continue ou en plusieurs périodes d'au moins un jour (ou ½ journée si le PRP est prolongé, renouvelé ou en cas de nouveau PRP).

- Demande au moins 15 jours avant le début de congé (en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande), en joignant un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant,

attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, de la présence soutenue d'un parent et la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité.

- L'agent bénéficiaire communique par écrit à sa hiérarchie le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au moins 15 jours avant le début de chaque mois ; en cas de modification, avis à la hiérarchie au moins 48 heures à l'avance (sauf dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou situation de crise nécessitant une présence immédiate).

- L'autorité qui a accordé ce congé fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

- Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

➡ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Congé de solidarité familiale (code GesTT : ACC) : (décrets n°2013-67 et n°2013-68 du 18.01.2013, code générale FP)

- sans incidence sur le crédit ARTT -

Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires), et agents non titulaires (policiers adjoints), dont un ascendant (parent, grand parent, arrière-grand parent), descendant (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant), un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désignée comme sa personne de confiance (art L 1111-6 du code de la santé publique : parent, proche, ou médecin traitant, désigné par écrit) souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, a droit à un congé de solidarité familiale.

- Demande écrite (avec attestation du médecin de la personne accompagnée) pour une période continue de 3 mois renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder 6 mois, ou sous forme d'un service à temps partiel à 50%, 60%, 70% ou 80% d'un temps complet d'une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.

- Ce congé prend fin soit à l'expiration des périodes susmentionnées, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.

- Congé non rémunéré mais versement possible d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (nombre maximal : 21 jours, ou 42 jours en cas de service à temps partiel du congé pour solidarité familiale).

- Ce congé est assimilé à une période de service effectif. Il est sans effet sur les droits à congés annuels.

➡ A l'issue d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET (décret n°2020-287 du 20.03.2020).

➡ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Congé de proche aidant (code GesTT : CAP) : (code général FP, décret n°2023-825 du 25.08.2023)

- assimilé à des absences au titre de l'ARTT -

Congé, non rémunéré (versement possible d'une allocation journalière du proche aidant par la CAF), accordé de droit aux agents titulaires et stagiaires, ou contractuels de droit public, pour s'occuper d'un proche (personnes visées par l'article L.3142 du code du travail : conjoint, ascendant, descendant, ...) souffrant d'un handicap au moins à 80% ou d'une perte d'autonomie. La personne accompagnée peut être une personne avec laquelle l'agent réside ou entretient des liens étroits et stables, et à qui l'agent vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes/activités de la vie quotidienne.

- Durée de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an max sur l'ensemble de la carrière. Ce congé peut être pris sur une période continue, fractionné par période d'au moins une journée (ou ½ journée en cas de renouvellement de CAP en cours ou d'octroi d'un nouveau CAP), ou pris sous forme d'un service à temps partiel.

- Demande écrite au chef de service au moins un mois avant le début du congé (ou 15 jours avant le terme du congé en cas de renouvellement), en précisant les dates prévisionnelles du congé, les modalités d'utilisation (en continu, fractionné ou sous forme d'un temps partiel) et en joignant les pièces justificatives. Modifications possibles des dates et modalités sur avis écrit au chef de service au moins 48h avant.

- Délai pouvant être réduit en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, décès, cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée ou recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée. La demande doit être formulée au moins 15 jours avant la date (délai ramené à 8 jours en cas de décès).

- Le décret (art.6) précise les conditions de reprise anticipée et de renoncement à ce congé.

L'agent conserve ses droits à congés annuels (décret n°84-972 du 26.10.1984).

➤ A l'issue d'un congé de proche aidant, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET (décret n°2020-287 du 20.03.2020).

➤ Droit au report de CA non pris selon les règles fixées par l'art.40 de l'APORTT.

Candidats à une fonction publique élective (RGEPN/annexe II, section 6, art 31, circulaire FP du 18.01.2005, CGFP/L111-3, code du travail/L3142-79 et suivants, guide DRCPN des absences pour mandat électif, DGPN/n°33/2025 du 2.01.2026)

– sans incidence sur le crédit ARTT –

Fiche DGAFP/05.02.2020 : les agents publics se voient garantir leur liberté d'opinion ; en dehors du service, les fonctionnaires ont donc le droit de participer aux élections et à la campagne qui la précède. Cette liberté d'opinion doit se concilier avec l'obligation de réserve, imposant aux agents publics de manifester leurs opinions avec retenue et faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression, et leur devoir de neutralité. Pendant la période de réserve électorale, les fonctionnaires de l'Etat sont tenus de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. Tout manquement expose l'agent à une sanction disciplinaire.

L'agent doit informer sa hiérarchie de son intention de se présenter à une élection.

Cette activité politique doit être compatible avec l'exercice des fonctions et il ne doit pas être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale.

► candidat aux élections à l'Assemblée Nationale ou Sénat : facilité de service de 20 jours ouvrables maximum, éventuellement par ½ journée,

► candidat aux élections européennes, régionales, départementales ou municipales, assemblée de Corse, conseil de la métropole de Lyon : facilité de service de 10 jours ouvrables max, éventuellement par ½ journée, demande effectuée au moins 24h avant chaque séance.

➤ facilités de service imputables soit sur les CA à la demande de l'agent, soit elles donnent lieu à récupération du temps d'absence en fonction des nécessités du service et en accord avec le chef de service. Ces absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

A défaut, informer le SGAMI/service paie du nombre de jours d'absence non rémunérés pour service non fait. Au-delà des 10 ou 20 jours précités, l'agent peut également demander à être placé en disponibilité pour convenances personnelles ou congé non rémunéré pour les stagiaires ou agents non titulaires (il ne s'agit pas d'ASA).

Exercice d'un mandat public électif (RGEPN/annexe II, section 6, art 30, circulaire FP n°2446 du 13.01.2005, CGCT/L2123-1 à L2123-16, guide DRCPN des absences pour mandat électif, Fiche DGAFP du 5.02.2020, DGPN/n°33/2025 du 2.01.2026) – incidence sur le crédit ARTT –

L'activité politique doit demeurer compatible avec l'exercice des fonctions et il ne peut être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale.

► ASA de droit (code GesTT : AME) pour permettre aux élus de se rendre et participer aux séances plénières du conseil municipal, départemental ou régional, aux réunions de commissions dont il est membre, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région. L'absence comprend le temps nécessaire pour se rendre et participer à la séance ou la réunion. L'agent doit informer par écrit sa hiérarchie, dès qu'il en a connaissance, des dates et durées des séances prévues.

► En sus de ces ASA, un crédit d'heures (code GesTT : CME), forfaitaire et trimestriel, en fonction de la taille de la commune, peut être accordé aux maires, adjoints ou conseillers municipaux, présidents et membres des conseils départementaux et régionaux. L'agent doit informer par écrit sa hiérarchie au moins 3 jours avant son absence, en précisant la date et la durée, ainsi que le crédit d'heures restant pour le trimestre en cours. Les heures non utilisées ne sont pas reportées sur d'un trimestre à l'autre.

➤ Ces absences ne sont pas rémunérées (communication des absences au SGAMI).

► En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est proportionnel à la durée de travail.

► Le temps d'absence cumulé, ASA-AME et du crédit d'heures CME, (détail des dotations sur site « service public ») ne peut être supérieur à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (soit 803h30).

► Ces ASA sont également accordées aux policiers adjoints concernés.

► Les nécessités de service ne peuvent pas être invoquées pour refuser un tel bénéfice, à condition du respect des règles d'information préalable.

- Ces absences (AME, CME) ne peuvent intervenir que sur un jour travaillé (aucune compensation sur RC/RL).

Congé de formation (code GesTT : FHP) – incidence sur le crédit ARTT - : les agents titulaires d'un mandat électif, pour tous les types de mandats, ont droit à 18 jours, non rémunérés, de congé formation. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Ce congé, de droit, peut être refusé pour nécessités de service avec avis motivé de l'autorité hiérarchique, notifié à l'agent et au CSA compétent. En cas de refus, une nouvelle demande dans un délai de 4 mois ne peut être refusée.

🔗 **Inéligibilité, Incompatibilité :**

- les fonctionnaires des corps actifs de la PN ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois (ressort du service et non le lieu d'exercice des fonctions) (*code électoral/art L231*) [question à se poser : l'agent a-t-il ou a-t-il eu une position d'autorité vis-à-vis des électeurs locaux/QST n°49897 AN 22.07.2014] ;

- il s'agit des policiers affectés dans les DZPN, DI/DDPN, agents affectés dans une DN un service à compétence nationale (pas de responsabilité de sécurité dans une commune). Si le service couvre tout un département, l'agent est inéligible comme conseiller municipal dans toutes les communes de ce département ; si le service couvre plusieurs départements, il est inéligible comme conseiller municipal dans toutes les communes de ces départements.

Le principe d'inéligibilité est applicable aux agents exerçant un mandat syndical comportant une décharge d'activité de service totale ou partielle (selon le service de rattachement de l'agent).

- l'exercice d'un mandat de conseiller municipal est incompatible avec le statut des personnels CCD et CC (*code électoral/L237*). Cette incompatibilité cesse lorsque le CCD ou CC n'est plus en activité (retraite, détachement, disponibilité) depuis plus de 6 mois sur le ressort où il exerçait précédemment ses fonctions.

L'incompatibilité est sans incidence sur la régularité de l'élection et n'interdit pas de se présenter aux élections. L'agent élu dispose d'un délai de 10 jours suivant la proclamation des résultats, faire cesser l'incompatibilité : soit opter pour le mandat de conseiller municipal et dans ce cas démissionner, se mettre en disponibilité ou détachement, soit renoncer à son mandat et pouvoir et ainsi se maintenir dans ses fonctions. A défaut de choix exprimé, l'agent est réputé avoir opté pour conserver son emploi et renoncer au mandat.

- Pas de disposition d'inéligibilité ou incompatibilité d'exercer son mandat pour les personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés (contractuels inclus) affectés dans les services centraux et déconcentrés PN.

Absences pour activités mutualistes (code GesTT : MUT) : (*RGEPN/annexe II, section 6, art.30 al3, RIPN PAF/art.105, DRCPN/SDASAP/BPS/NOR/INT/C/14/09240/C du 22.08.2014*) - sans incidence sur le crédit ARTT -

🔗 sur la base de conventions signées avec la DRHFS, et sous réserve des nécessités de service, **ASA**, éventuellement assortie de délai(s) de route, accordée(s) aux administrateurs ou délégués pour la participation aux conseils d'administration, assemblées générales, commissions. Pas de quota.

ASA accordée(s) sur télégramme de la DRHFS qui en assure le suivi.

Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par la mutuelle.

Idem pour les absences des organismes à caractère associatif sur la base de conventions avec la DRHFS (transmission d'un TG).

🔗 dispositif de **formation spécifique** liée à l'activité mutualiste pour les **administrateurs et délégués**, personnels en activité ou mis à disposition (MAD) à temps partagé auprès des mutuelles, sous réserve des nécessités de service (code GesTT : FNE) :

- administrateur nouvellement élu : 9 jours maximum par administrateur durant les 12 mois suivant la date d'élection. Pour les administrateurs MAD à temps partagé, le plafond de 9 jours s'applique au prorata du temps de MAD.
- formation complémentaire des administrateurs : à la suite de la 1^{ère} année de mandat et de la formation visée au point précédent, octroi d'un volume global annuel maximum de 55 jours de formation à chaque mutuelle. Jours au profit d'un ou plusieurs administrateurs (répartition possible).
- délégué titulaire : plafond max de 2 jours par an et par délégué titulaire en activité, dans la limite de la moitié des délégués représentant la mutuelle, renouvelable chaque année, accordé à chaque mutuelle.
 - remise de la copie de l'attestation de stage. Absence(s) enregistrée(s) dans GesTT.
 - les jours de formation non utilisés ne peuvent se reporter sur l'année suivante.
 - les mutuelles prennent à leur charge l'organisation et les coûts liés à ces formations (coûts pédagogiques, frais liés au transport, à la restauration, à l'hébergement, ...).

Absences des correspondants de l'action sociale (code GesTT : SOC) : (circulaire NOR INT A 07/00130 C du 31.12.2007, DCPAF/SDR/DRH/SD/n°13-029 du 21.12.2012, circulaire INT K 1300193 C du 3.06.2013) - sans incidence sur les droits ARTT -

Les missions du correspondant de l'action sociale, nommé par arrêté préfectoral, s'exercent à partir du lieu de travail et pendant les heures de service à destination des agents en position d'activité. Le chef de service doit accorder au correspondant de l'action sociale, au travers d'une lettre de mission, les moyens et le crédit-temps nécessaires à l'exercice de leur mission. Elle doit être prise en compte dans l'évaluation de l'agent, même si elle n'est pas évaluée. Les frais occasionnés pour l'exercice des missions du correspondant sont pris en charge par le service. Pour les déplacements hors de sa résidence administrative, le correspondant doit être couvert par un ordre de mission. Cela inclut les convocations aux CDAS ou aux réunions se rapportant à l'action sociale.

Absences au titre du réseau chargé de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail (décret n°82-453 du 28.05.1982 modifié, DGP/N/CAB/20-04222A du 1.10.2020 et DCPAF/DSAR/n°29337/2020D/2782 du 3.11.2020) - sans incidence sur les droits ARTT -

► Le chef de service a la responsabilité pleine et entière de la démarche d'évaluation des risques. Il lui revient d'assumer une obligation générale de sécurité pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents. Tout manquement est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et pénale.

A cette fin il est assisté d'agents de prévention (issus du corps actif, administratif, technique ou scientifique, toutes catégories confondues) : conseiller de prévention au niveau zonal (coordinateur, personne-ressource), assistants de prévention au niveau du réseau de proximité. Le chef de service leur adresse une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à disposition pour l'exercice de leurs missions et les facilités de service accordées, qui ne peuvent être inférieures à 20% du temps de travail pour les assistants et 50% pour les conseillers.

Préalablement à leur prise de fonction, les agents de prévention doivent suivre une formation à la santé et à la sécurité au travail (stage de 5 jrs), et ils bénéficient d'une formation continue en la matière.

Les agents de prévention sont notamment chargés d'évaluer les risques, mettre en place une politique de prévention des risques, créer et actualiser le document unique, et veiller à la bonne tenue des registres hygiène et sécurité dans les services.

Les agents de prévention participent aux travaux des cellules de veille et des formations spécialisées en santé, sécurité et conditions de travail (FS-SSCT), et assistent de plein droit à ces réunions, ainsi qu'aux enquêtes éventuelles et la visite des sites.

La nomination en qualité d'agents de prévention n'ouvre droit à aucune indemnisation particulière sauf le remboursement des frais de déplacement.

► Dans le cadre de la **médecine de prévention**, des autorisations d'absence sont accordées aux agents pour leur permettre de se rendre aux visites médicales obligatoires et subir les examens médicaux prescrits (interruption de la vacation de travail : temps de la visite + trajets aller-retour) (décret n°82-453 susvisés/art 22 à 25). La durée de ces absences est assimilée à du temps de travail effectif.

► **ASA pour les membres des FS-SSCT** (code GesTT : CHS) (DRCPN/n°15 du 2.02.2016, 115 du 18.03.2016, 137 du 1.04.2016, arrêtés du 27.10.2014 et du 30.12.2015) : la FS-SSCT a compétence pour traiter de l'organisation du travail, de l'environnement au travail, l'aménagement des postes de travail et leur adaptation à l'homme, la construction, l'aménagement du temps de travail, les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. Les représentants du personnel, membres de la FS-SSCT, bénéficient d'autorisations d'absence pour les visites de sites et toutes actions contribuant à la prévention des risques professionnels (il ne s'agit pas d'absence prévue à l'art.15 du décret du 28.05.1982).

Le volume des absences est majoré pour les FS-SSCT présentant des risques professionnels particuliers ou couvrant un grand nombre de sites dispersés (FS-SSCT de réseau et de service central de réseau de la DGP/N, spécial des CRS, interdépartemental de la préfecture de police, des départements 06, 13, 34, 35, 44, 54, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 83, 91, 95, 974).

FS-SSCT	Titulaires et suppléants		Secrétaire du comité (≠ du secrétaire de séance)	
	Barème normal	Barème majoré	Barème normal	Barème majoré
0 à 199 agents	2 jours/an	2,5 jours/an	2,5 jours/an	3,5 jours/an
200 à 499 agents	3 jours/an	5 jours/an	4 jours/an	6,5 jours/an
500 à 1499 agents	5 jours/an	9 jours/an	6,5 jours/an	11,5 jours/an
1500 à 4999 agents	10 jours/an	18 jours/an	12,5 jours/an	22,5 jours/an
5000 à 9999 agents	11 jours/an	19 jours/an	14 jours/an	24 jours/an
< 10.000 agents	12 jours/an	20 jours/an	15 jours/an	25 jours/an

Absences syndicales (code général de la fonction publique/Livre II, DRCPN n°007474 du 3.04.2015, circulaire interministérielle SE1 2014-2 du 3.07.2014, DGPN-SG/n°19-000745-I du 29.07.2019 et DCPAF n°24254/2019D/2518 du 5.12.2019, RGEPN/art 113-61, 123-27, 133-28, 143-30)

- ASA sans incidence sur le crédit ARTT -

Ces ASA sont accordées préalablement, soit par la DRHFS, soit par le SGAMI territorialement compétent. Toute absence syndicale qui ne serait pas confirmée par une décision de l'administration émanant des autorités compétentes doit être considérée comme une absence irrégulière et être signalée au SGAMI compétent, en fonction du lieu d'affectation de l'agent (bilan mensuel pour les absences illégales, bilan semestriel pour l'utilisation des droits).

Les ASA des art. 13, 15, le crédit de temps syndical (art.16) et le congé de formation syndicale peuvent se cumuler et aboutir à une absence totale ou quasi-totale du service.

Sauf ceux bénéficiant d'une décharge d'activité de service à temps complet, les agents demeurent affectés au service et soumis à l'autorité hiérarchique locale, ils sont rappelables pour les nécessités de service.

Ils présentent chaque mois un compte-rendu précis justifiant de leur emploi quotidien à leur chef de service qui vérifie la réalité et la régularité des situations.

Peuvent bénéficier d'absences syndicales les titulaires, stagiaires (sous réserve de ne pas porter atteinte au bon déroulement du stage) et policiers adjoints. Un stagiaire ne peut pas bénéficier d'une décharge totale ou partielle d'activité de service.

Ils bénéficient des droits à CA et RTT selon leur cycle de travail et leur corps d'appartenance.

L'activité syndicale ne génère pas d'HS.

Les ASA sont valables pour l'année civile au titre de laquelle elles sont accordées ; elles ne peuvent en aucun cas être reportées sur l'année suivante.

Pour tous les articles : le fonctionnaire est réputé en position d'activité et peut revendiquer l'imputabilité au service en cas d'accident.

article 13 (code GesTT : A13) : autorisation spéciale d'absence accordée, sous réserve des nécessités de service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour participer à des congrès ou réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés.

Le nombre d'ASA par agent et par année civile est de 10 jours pour tous les syndicats ; il est porté à 20 jours/an/agent si le syndicat est représenté au conseil commun de la fonction publique. Ces 2 contingents ne sont pas cumulables entre eux (mais un agent peut bénéficier de 10 jours au titre de la situation 1 et 10 au titre de la 2^{nde}). Tout dépassement doit être signalé à la DRHFS (ou SGAMI).

La durée de l'ASA prend en compte la durée prévisible de la réunion (1/2 journée si l'absence est inférieure à la moitié du temps de service quotidien, sinon 1 journée ; plusieurs demi-journées d'absence peuvent être retenues). Des délais de route peuvent s'ajouter à la durée de l'ASA, correspondant au temps passé entre le domicile ou le lieu de travail de l'agent et le lieu de la réunion.

La demande doit être adressée, avec la convocation de l'OS précisant le jour, le lieu de la réunion syndicale et sa durée, au chef de service de l'agent, seule autorité compétente pour apprécier les nécessités de service et octroyer cette ASA, et à la DRHFS ou SG/DRH pour traitement au moins 3 jours à l'avance (durée à prendre en compte avec bienveillance). Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être invoquées pour justifier qu'il ne soit pas fait droit à la demande de l'agent.

► Une absence art.13 sur un repos de cycle ne donne lieu à aucune compensation horaire.

article 15 (code GesTT : A15) : ASA accordées de plein droit, sur présentation de leur convocation, à des représentants du personnel ou experts convoqués sans limite annuelle du nombre de jours, mais devant faire l'objet d'un suivi par le service de l'agent ou l'administration, pour :

- siéger dans des organismes de concertation ou dans des groupes de travail convoqués par l'administration (CT, CSA, FS-SSCT, comité interministériel d'action sociale, conseil d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, ...) ;
- ou pour participer à une négociation à l'initiative de l'administration ou acceptée par cette dernière : l'agent doit, avant de s'absenter, présenter préalable au chef de service une convocation de l'administration ou tout document, qui peut prendre la forme d'un message électronique ;
- ou pour une audition par un groupe parlementaire ou auprès de l'Assemblée nationale ;

- ou pour les agents publics cités comme témoins auprès d'une juridiction répressive sur un/des jours normalement travaillés.

Un délégué syndical qui assiste un agent lors d'une audition administrative dans le cadre de la protection fonctionnelle (si l'assistance est réalisée au cours des congés du délégué, pas de report possible des congés annuels) ou les entrevues avec les médias n'entre pas dans le champ de l'ASA15. Il s'agira d'une absence au titre du crédit syndical, accordée en fonction des nécessités de service.

Avant de s'absenter, l'agent doit présenter à son chef de service une convocation de l'administration ou tout document. L'agent doit justifier de sa participation effective à la réunion (modèle d'attestation de présence joint à l'instruction du 29.07.2019). A défaut de justificatifs d'art.15, l'absence de l'agent devra être couverte par du crédit d'heures ou tout autre type d'absence.

La durée de l'ASA art 15 comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à la durée prévisible de la réunion destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux du comité (ce temps ne peut être inférieur à ½ journée ni excéder 2 journées).

La notion de nécessité de service ne peut être évoquée lors d'une demande d'art.15.

Pour une convocation intervenant sur un jour de congé, celui-ci est annulé et restitué à l'agent ; s'il s'agit d'un RC ou RL, ce repos est décalé sans compensation majorée (DRCPN/SAG/GDMS/n°534 du 27.03.2017).

article 16 : crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service (totales ou partielles, exprimées en ETPT) (code GesTT : D16) ou de crédits d'heures (½ journée ou ½ vacation minimum) (code GesTT : C16), réparti entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, pour les besoins de l'activité syndicale.

La désignation de l'agent placé en DAS (totale ou partielle) prend la forme d'un arrêté nominatif.

Un agent en DAS bénéficie des CA et RTT selon son cycle de travail et son corps.

Le service procède au suivi des congés des agents bénéficiaires d'une DAS qui doivent l'informer préalablement des congés qu'il a l'intention de prendre (modèle type de demande de congé joint à l'instruction du 29.07.2019). Ils restent soumis à l'autorité hiérarchique. A chaque trimestre échu, un état de l'exécuté (établi par le SG de l'OS ou son représentant) mentionnant l'ensemble des ASA (13, 15, 16, CFS) dont l'agent a bénéficié ainsi que les congés pris, accompagné des justificatifs nécessaires, est transmis au plus tard le 10 du 1^{er} mois du trimestre suivant, au chef de service d'affectation de l'agent. Un décompte annuel des CA et RTT doit être transmis au 31 décembre de chaque année à la DRH ou DRHFS, selon le corps de l'agent. La gestion du CET rend obligatoire le décompte des congés.

Si le jour où l'agent est déchargé est un jour férié, aucune récupération n'est accordée.

L'activité syndicale ne génère pas d'HS.

Pour pouvoir bénéficier d'un congé maladie, l'agent bénéficiaire d'une DTAS doit transmettre à son service d'affectation un certificat médical dans les 48h.

L'agent reste soumis aux visites médicales de prévention.

Crédit d'heures : l'agent adresse à son chef de service sa demande d'absence (date, durée exprimée en nombre de ½ journées comprenant les éventuels délais de route), accompagnée de la décision d'attribution de ce crédit d'heures, au moins 3 jours à l'avance. Le refus opposé en raison des nécessités de service devra faire l'objet d'une motivation circonstanciée.

L'absence de reprise de service par l'agent à la date de fin d'une DAS le place en position irrégulière (code GesTT : ILL).

Congé pour formation syndicale (code GesTT : CFS) (RGEPN/annexe II, section 5, art 26, CGFP/L215-1 et R215-1 à R215-7, DRCPN/CAB/GDMS/n°1852 du 16.10.2014, DRCPN/vademecum fiche 7, sept2020) : congé d'une durée maximale de 12 jours ouvrables (fractionnables) par année, non reportable d'une année sur l'autre, ouvert à tout fonctionnaire ou agent contractuel (PA compris) en activité, dans la limite de 5% de l'effectif du service au cours d'une même année. Les délais de route correspondant au temps passé entre le domicile ou le lieu de travail et le lieu de la réunion s'ajoutent éventuellement à la durée du CFS, sans imputer le contingent des 12 jours.

L'agent doit suivre sa formation dans l'un des centres ou instituts figurant sur l'arrêté du 29.12.1999 modifié dont les stages ou sessions ouvrent droit au CFS pour la FP.

Demande écrite au moins un mois avant le stage, avec avis du chef de service, à la DRHFS/section GDMS (ou SGAMI pour CEA, PA, ASPTS, ATPN) ou à la DRH pour les agents relevant du SG ; à défaut de réponse expresse au plus tard le 15^e jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé. Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités de fonctionnement du service s'y opposent, si la demande est établie hors du délai requis ou si la durée maxi du congé de 12 jours ouvrables/an/agent est dépassée. La décision de refus doit être précise, motivée et communiquée au CSA compétent pour l'agent concerné.

A sa reprise de fonctions, l'agent remet son attestation de stage à son chef de service.

Un accident au cours de ce stage n'est pas considéré comme un accident au service.

Un repos de cycle (RC ou RL) intervenant au cours de la période de congé pour formation syndicale doit être reporté, sans compensation majorée, dès la fin du stage (DRCPN/CAB/BAG/GDMS/n°1870 du 22.12.2016).

➤ **notion de nécessité de service** : l'art.13, l'art.16 et le CFS sont accordés sous réserve des nécessités de service dûment motivées. Le refus doit être explicité par écrit et seules des raisons objectives, tenant à la continuité du fonctionnement du service peuvent être opposées.

Congé des représentants du personnel siégeant au sein des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail : congé de formation d'une durée minimale de 5 jours au cours du mandat de ces représentants du personnel, renouvelée à chaque mandat. Congé accordé sur demande de l'agent concerné.

Contrôle des droits syndicaux : les services doivent s'assurer que les ASA font l'objet d'un justificatif. Pour les absences non justifiées, l'agent est porté dans GesTT en « absence irrégulière » jusqu'à régularisation et un état mensuel est transmis au SGAMI (selon le modèle de l'instruction DGPN/Cab/n°2013-004090-D du 18.06.2013).

Information syndicale (code GesTT : A5A) (CGFP/R213-33 à 41) : une réunion d'information est considérée comme syndicale dès lors que la demande (adressée au responsable au moins une semaine avant la date) émane d'une organisation syndicale.

Il existe 3 types de réunions syndicales : réunions mensuelles d'information, réunions statutaires, réunions d'information spéciales pendant la période électorale.

Tout agent invité ou mandaté à cet effet par une OS et sur présentation de la convocation ou du mandat a libre accès aux réunions tenues par l'OS à l'intérieur de bâtiments administratifs. La venue de cet agent n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service qui doit simplement en être informé avant le début de la réunion.

Dans le respect des normes de sécurité, les OS doivent adresser une demande d'organisation au responsable du bâtiment administratif une semaine avant la date de chaque réunion.

Ces réunions ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement du service.

↪ réunion mensuelle d'information ou heures mensuelles d'information : seules les OS représentatives (disposer d'au moins un siège en CT ou CTM) sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service. Seuls les personnels appartenant au service dans lequel la réunion est organisée peuvent y participer. Par exception, tout représentant syndical mandaté par une OS a libre accès à cette réunion. Les agents sont autorisés à s'absenter une heure maximum par mois, ou 3 heures max par trimestre. Si une réunion mensuelle d'information est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin de service (temps non compensé au fonctionnaire).

↪ réunion statutaire d'information : toutes les OS, représentative ou non, sont autorisées à tenir des réunions statutaires ou d'information, non comptabilisées au titre du quota de l'heure mensuelle d'information. Ces réunions peuvent se dérouler en dehors des heures de service. Pendant les heures de service, seuls les agents hors service ou bénéficiant d'une ASA art.13 ou crédit de temps syndical (art.16) peuvent y assister.

➔ réunion d'information organisée pendant une campagne électorale : toutes les organisations syndicales candidates au CTM ou CT de proximité peuvent organiser une réunion spéciale pendant la campagne électorale, c'est-à-dire pendant les 6 semaines précédant le 1^{er} jour du scrutin. Elles se tiennent au service dont les personnels sont concernés par le scrutin. Chaque agent peut assister à ces réunions spéciales dans la limite d'une heure par organisation syndicale candidate. Cette heure s'ajoute aux 12 heures/année civile visées précédemment.

Affichage des documents d'origine syndicale (CGFP/R213-51 à 56) : la liberté d'expression syndicale implique que tout type de document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être affiché et/ou distribué, il n'y a pas de contrôle préalable de l'administration. Néanmoins, ces documents ne doivent pas contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires, notamment relatives à la diffamation et aux injures publiques, ou s'affranchir de l'obligation de réserve à laquelle l'auteur du document est soumis. Toutes les organisations syndicales, y compris celles qui ne disposent pas de siège aux CSAM ou de proximité ni de section locale dans le bâtiment concerné, peuvent afficher et distribuer des documents d'origine syndicale.

Des panneaux (de dimension suffisante et dotés de portes vitrées ou grillagées, munis de serrures) réservés à l'affichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment administratif (le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même immeuble), placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers,...) facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux spécialement affectés à l'accueil du public. Le chef de service (ou le directeur d'administration centrale s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national), et le responsable administratif du bâtiment où l'affichage a lieu, sont immédiatement informés de la nature et de la teneur du document affiché.

Distribution de documents d'origine syndicale : tous les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments administratifs si cette distribution ne concerne que les agents du service, qu'elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si la distribution a lieu pendant les heures de service, seuls les agents qui ne sont pas en service à ce moment ou qui bénéficient d'un crédit de temps syndical peuvent assurer cette distribution.

Il est de bonne pratique d'informer le responsable RH du service concerné préalablement à la distribution.

Collecte des cotisations syndicales : elles peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs si la collecte se déroule hors des locaux ouverts au public (ou en dehors des heures d'ouverture au public) et collecte réalisée par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Participation à un concours de la fonction publique ou examen professionnel (code GesTT : PEC) : (RGEPN/annexe

II, section 6, art 37)

- sans incidence sur les droits ARTT -

► Autorisation d'absence d'une durée égale à celle du concours ou de l'examen et des délais de route nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'un concours ou examen dont l'autorisation d'ouverture a été prise par le ministre de l'intérieur, une autorisation d'absence d'une journée peut, de surcroît, être accordée (ASA facultative) ; elle doit être prise la veille du concours.

Si l'examen ou le concours se déroule sur un repos de cycle de l'agent : pas de restitution horaire.

Si l'examen ou le concours se déroule sur un jour de congé de l'agent : ce dernier est supprimé et restitué à l'agent, le code PEC est positionné sur le jour concerné.

Cette ASA est également accordée aux policiers adjoints (livret d'accueil ADS et cadets, 2019).

Il n'est pas prévu d'ASA pour réviser à domicile (l'agent pose des congés).

Congé pour instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle (code GesTT : MIL) : (code de la

défense/L 4221-1, L 4221-4, L4221-6 et L 4251-6, code du travail/L3142-94-2 et 3, code de la fonction publique/L644-1, circulaire du 2.08.2005,

RGEPN/annexe II, section 5, art 21, RIPN PAF/art 102)

- assimilé à des absences au titre de l'ARTT -

Congé avec traitement d'une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, délais de route éventuels compris, pour un fonctionnaire (titulaire, stagiaire) qui accomplit, sur son temps de travail, une période d'instruction militaire dans les forces armées (formation et entraînement, encadrement des préparations militaires et des journées d'appel de préparation à la défense, emploi opérationnel des forces armées).

Les PA bénéficient du dispositif s'ils ont déjà signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve avant de devenir PA ; s'ils sont PA avant d'être engagés dans la réserve, ils posent des congés pour participer à ces missions dans la réserve militaire (DRHFS/FAQ PA : code de la défense/L4211-1 et L4221-6).

Il ne s'agit pas d'ASA : prise d'un arrêté par le service gestionnaire.

Modalités en cas d'activité sur le temps de travail :

Dans la limite de 10 jours ouvrés (consécutifs ou non) par année civile : congé accordé de droit sous réserve d'avoir avisé sa hiérarchie au moins 1 mois avant ;

Du 11^{ème} au 30^{ème} jour ouvré (consécutif ou non) par année civile : le policier doit en outre obtenir l'accord de sa hiérarchie, le délai de préavis est fixé à 1 mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

A défaut, le policier peut accomplir ses activités pendant ses congés (pas d'accord à solliciter pour des participations sur des repos).

Au-delà de 30 jours, l'agent est placé en position de détachement.

Le bénéficiaire peut être autorisé à y joindre une partie de ses CA. Les repos de cycle tombant au cours de ce congé ne sont pas restitués.

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle militaire sont planifiées annuellement entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste.

Les frais de transport, hébergement, nourriture sont à la charge de l'intéressé.

En cas de blessure ou maladie imputable au service pendant ses activités militaires, le réserviste bénéficie de la protection sociale au titre des activités militaires (pas reconnu en BS police). Il est considéré comme étant en service sur le trajet direct aller et retour pour se rendre à une activité militaire, s'il fait l'objet d'une convocation écrite.

Marche à suivre :

Dans tous les cas (plus ou moins des 10 jours), l'agent établit un rapport à sa hiérarchie demandant le bénéfice d'un congé pour instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, en y joignant sa convocation. Le chef de service émet un avis (selon les règles définies précédemment). Le dossier est ensuite transmis au service gestionnaire du SGAMI compétent pour prise d'un arrêté pour les dates concernées.

● Les autorisations facultatives :

Elles sont soumises à l'appréciation du chef de service, en fonction des nécessités opérationnelles. Il s'agit de simples mesures de bienveillance, accordées à titre facultatif, par les chefs de service qui s'assurent de l'exactitude matérielle des motifs invoqués (instruction FP n°7 du 23.03.1950).

Le chef de service est appelé à privilégier le recours aux facilités horaires compensées. Les ASA sont à prendre lors de la survenance de l'événement pour lequel elles sont accordées ; elles ne peuvent être reportées à une autre date ni être octroyées quand l'agent est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif légitime (circulaire FP du 31.03.2017).

Absences liées à la maternité

☞ à/c du début du 3^{ème} mois de grossesse, des facilités dans la répartition des horaires de travail peuvent être accordées dans la limite maximale d'une heure par jour, sur avis du médecin de la PN ; elles ne sont pas récupérables (code GesTT : HMA).

☞ à/c 4^{ème} mois de grossesse : après avis du médecin de la police nationale, pour les personnels en tenue, dispense de voie publique et du port de la tenue, et aménagement possible du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions.

☞ séances préparatoires à l'accouchement par la méthode psycho-prophylactique (accouchement sans douleur) : lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de services, des autorisations d'absence (code GesTT : CNV) peuvent être accordées par le chef de service sur avis du médecin chargé de la prévention, au vu des pièces justificatives.

☞ des facilités de services ou autorisations d'absence (code GesTT : HMA) peuvent être accordées, dans la limite d'une heure par jour à prendre en 2 fois, pour les mères allaitant leur enfant (si proximité immédiate du lieu où se trouve l'enfant : exemple : crèche dans le même bâtiment).

Absences pour événements de famille (code GesTT : ASA) : (RGEPN/annexe II, section 6, art 33)

- sans incidence sur les droits ARTT -

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| ☞ mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables maximum | } | |
| ☞ mariage d'un descendant : 3 jours ouvrables maximum | } | => Justificatif = |
| ☞ mariage d'un parent ou allié jusqu'au 3 ^{ème} degré : 1 jour ouvrable maximum | } | acte de mariage |
| ☞ décès des conjoint, ascendant et descendant (1) : 3 jours ouvrables maximum | } | => Justificatif = |
| ☞ décès d'un parent ou allié jusqu'au 3 ^{ème} degré : 1 jour ouvrable maximum | } | acte de décès |
| ☞ maladie très grave des conjoint, ascendant, descendant : 3 jours ouvrables maximum | | (=> justificatif= certificat médical) |

Pour ces 6 situations, délais de route possibles dans la limite de 48h aller-retour.

☞ pour le rapatriement du corps d'un corps d'un militaire ou d'un marin « mort pour la France » : 3 jours ouvrables maximum pour un parent ou allié du 1^{er} degré, 1 jour pour un parent ou allié des 2^{ème} et 3^{ème} degré.

(1) *décès d'un enfant* : point développé dans le chapitre « ASA de droit » pour événement de famille.

Les fonctionnaires peuvent se voir accorder une autorisation spéciale de 5 jours ouvrables au maximum à l'occasion de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) et, en cas de décès ou maladie grave de la personne liée par un PACS, d'une autorisation spéciale d'absence de 3 jours ouvrables maximum. De même les agents liés par un PACS bénéficient des 6 premières autorisations d'absence pour motif familial décrites ci-dessus (RGEPN/annexe II, section 6, art 34, circulaires FP/7 n°2874 du 07.05.2001 et n°2589 du 29.04.2002).

Si le PACS est suivi d'un mariage, les ASA au titre de la cérémonie ne sont accordées qu'une seule fois.

☛ **Degrés de parenté** : (code civil, analyse juridique CDPPN : *ligne directe et d'alliance*)

1^{er} degré : père, mère, beau-père, belle-mère, enfants, beaux-enfants ;

2^{ème} degré : frère, sœur, beau-frère, belle sœur, grand-père, grand-mère, petits-enfants ;

3^{ème} degré : oncle, tante, neveu, nièce, arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants.

Garde enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde (code GesTT : GEM) : (circulaire FP n°1475 du 20.07.1982, circulaire NOR/INT/C/01/00261/C du 17.09.2001, DRCPN/MTT/n°17-031 du 20.04.2017, RGEPN/annexe II, section 6, art 33)

- assimilée à des absences au titre de l'ARTT -

➔ autorisations d'absence rémunérées accordées par famille, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve des contraintes opérationnelles de fonctionnement du service (respect de la continuité de service public à motiver et argumenter en cas de refus, note DRCPN/MTT/n°17/031 du 20.04.2017) pour pallier un événement imprévisible qui met le parent dans une situation difficile,

➔ décompte effectué par année civile (pas de report d'une année sur l'autre),

➔ ASA accordées aux personnels actifs, administratifs et policiers adjoints,

➔ âge limite des enfants pour le bénéfice de ces ASA : 16 ans, sauf enfant handicapé (pas de limite d'âge),

➔ le fonctionnaire doit produire l'exactitude matérielle des motifs évoqués : certificat médical ou toute pièce justifiant la nécessité de la présence d'un parent aux côtés de l'enfant,

➔ ces autorisations d'absence sont des mesures de bienveillance, soumises à l'appréciation du chef de service.

► Le nombre de ces ASA est fonction de la durée des obligations hebdomadaires de service + 1 jour :

* en régime hebdomadaire : plein temps : 6 jours ;

* en régime cyclique, plein temps : 4x2 : 6 jours, 3x3 et 2x2 : 5 jours.

☞ Même raisonnement pour les agents travaillant à temps partiels (hebdo à 50% : 3 jrs, à 80% sur 4 jrs : 5 jrs)

► Ces limites peuvent être portées à 2 fois les obligations hebdomadaires + 2 jours, si l'agent apporte la preuve : ☞ qu'il assume seul la garde de l'enfant (jugement de divorce, ...),

☞ que le conjoint est à la recherche d'un emploi (certificat d'inscription à pôle emploi, ...),

☞ que l'emploi occupé par le conjoint n'ouvre pas droit au bénéfice de ces ASA (attestation de l'employeur du conjoint).

- Si l'agent apporte la preuve que son conjoint bénéficie d'ASA dont la durée est inférieure à celle dont il bénéficie lui-même, il peut solliciter l'octroi d'ASA d'une durée maximum égale à la différence entre 2 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours, et la durée maximum d'ASA de son conjoint.
 - Si les deux parents sont agents de l'Etat, les ASA sont répartis entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d'eux.
 - Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces ASA, celles-ci peuvent être portée à 15 jours consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.
- Si les 2 conjoints en bénéficient, l'absence est ramenée à 8 jours consécutifs pour chacun des conjoints si elles ne sont pas fractionnées.
- Au-delà de ces quotas, les absences sont imputées soit sur les CA de l'année en cours, voire le cas échéant de l'année suivante, soit sur les droits à repos compensateur.

Absences spécifiques pour maladie chronique de l'enfant (code GesTT : ASA) : (décret n°2023-215 du 27.03.2023 modifié)

- sans incidence sur le crédit ARTT -

Congé de 5 jours ouvrables pouvant être accordé aux parents lors de l'annonce de la survenue d'un cancer, d'un handicap ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (traitement médicamenteux lourd et hospitalisation : accident vasculaire cérébral invalidant, diabète type 1 et 2, affections neurologiques et musculaires, ... - liste dans le décret) chez l'enfant.

Don du sang, cytophérèse ou plasmaphérèse (code GesTT : DON) : (code de la santé publique/art D1221-2, RGEPN/annexe II, section

6, art 35)

- sans incidence sur les droits ARTT -

Quel que soit le régime de travail, les fonctionnaires peuvent bénéficier, lors de chaque don (limite de 24 dons, toutes catégories confondues), d'une exemption de service dans la limite du temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

Limite max par catégorie : sang : homme : 6, femme : 4 ; plasma : 24 ; plaquettes : 12.

Absences à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions (code GesTT : FER) : (circulaire

FP n°901 du 23.09.1967 actualisée chaque année, circulaire n°MFPF1202144C du 10.02.2012, RGEPN/annexe II, section 6, art 36)

- assimilées à des absences au titre de l'ARTT -

Pour participer à des fêtes ou cérémonies religieuses propres à leur confession, non inscrites au calendrier des fêtes chômées, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées par le chef de service, sous réserve de la compatibilité avec le fonctionnement normal du service.

Absences pour les agents de l'Etat parents d'élèves (code GesTT : PAE) : (RGEPN/annexe II, section 6, art 32, circulaire FP

n°1913 du 17.10.1997)

- assimilée à des absences au titre de l'ARTT -

Sur présentation de leur convocation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service, des ASA peuvent être accordées aux agents de l'Etat élus représentants des parents d'élèves et délégués de parents d'élèves pour participer aux réunions des comités de parents et conseils d'école dans les écoles maternelles et élémentaires, aux réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et d'administration dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.

Des ASA peuvent être accordées dans les mêmes conditions aux agents de l'Etat désigner pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale sous l'autorité d'un directeur d'école, l'organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école.

Cette ASA est également accordée aux policiers adjoints concernés.

Cette absence peut être portée en heures dans GesTT (code PAE) qui se cumulent dans l'année.

Facilités d'horaires pour la rentrée scolaire (circulaire FP2168 du 7.08.2008)

Accordées aux pères ou mères de famille agents de l'Etat, dès lors qu'elles sont compatibles avec le bon fonctionnement des services, pour les enfants entrant dans un établissement d'enseignement préélémentaire ou élémentaire, et l'entrée en 6^{ème}. Ces absences sont des facilités accordées, elles peuvent faire l'objet d'une récupération en heures sur décision du chef de service concerné, notamment dans le cadre d'un service organisé selon un dispositif d'horaires variables.

Absences pour les sapeurs-pompiers volontaires (code GesTT : SPV) : (loi n°96-370 du 03.05.1996, circulaire NOR/INT/E/08/00041/C du 7.04.2008) - sans incidence sur les droits ARTT -

- Les agents ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'autorisations d'absence afin de pouvoir participer aux missions opérationnelles de secours aux personnes victimes d'accident, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, et en cas de péril, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ainsi qu'aux stages de formation initiale et continue (planning de formation du SDIS communiqué au moins 3 mois à l'avance au chef de service du SPV).
- Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées qu'en raison de nécessités de service ; le refus doit être motivé, notifié à l'intéressé, et transmis au service départemental d'incendie et de secours. L'accident survenu ou la maladie contractée au cours du service de sapeur-pompier volontaire est reconnu en tant que blessure en service PN (loi n°91-1389 du 31.12.1991 modifiée/art 19).

Absences pour les sportifs de haut niveau (code GesTT : EXS) : (DGPN/CAB/n°2013-000546-D du 28.01.2013) - sans incidence sur les droits ARTT -

Sous réserve d'une licence de la FSPF, des absences peuvent être accordées pour la pratique du sport associatif, de compétition et le handisport.

Les activités (compétitions, entraînements) organisées en dehors des vacances de service ne donnent droit à aucune compensation horaire.

Les détails sont portés dans la fiche « activités physiques et sportives » du présent mémento.

- **A noter** : il n'existe pas, réglementairement, pour la police, d'ASA ou de délai de route en cas de mutation ou à l'occasion d'un déménagement.

Délais de route (code GesTT : DR) : (RGEPN/annexe II, section 6, art 33 et 37, RIPN PAF/art 110)

Il appartient au chef de service d'examiner, en fonction des déplacements à réaliser, si la durée d'absence peut être majorée d'un délai de route qui ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures, aller-retour, dans les cas suivants :

- ☞ ASA pour le mariage du fonctionnaire (ou PACS),
- ☞ ASA pour le mariage d'un descendant, parent ou allié jusqu'au 3^{ème} degré,
- ☞ ASA pour le décès du conjoint (ou PACS), ascendant, descendant, parent ou allié jusqu'au 3^{ème} degré,
- ☞ ASA pour la maladie très grave des conjoint (ou PACS), ascendant et descendant,
- ☞ ASA pour la participation à un concours de la fonction publique ou examen professionnel,

Et DR possible aussi dans le cadre :

- d'une absence syndicale à l'art. 13 en fonction du lieu d'affectation du fonctionnaire et le lieu de la réunion, et pour les réunions d'information des organisations syndicales représentatives lorsqu'elles sont regroupées pour tenir compte de l'éloignement de certains services ; idem pour le congé de formation syndicale ;

- d'une ASA pour activité mutualiste ;

- un délai de route égale à la durée de la traversée maritime (forfaitairement fixé à un jour pour l'aller et le retour) est accordé aux fonctionnaires originaires de Corse et s'y rendant pour leur congé annuel sous 2 conditions : voyage effectué par voie maritime et séjour au moins égale à la moitié de la durée du congé annuel (soit au minimum 15 jrs pour un agent à temps plein). Ce délai de route est accordé sous réserve de la production des pièces justificatives (instruction n°7 du 23.03.1950 modifiée de la fonction publique) ;

- dans le cadre du congé bonifié : possibilité d'octroi d'une autorisation spéciale d'absence dans la limite d'une vacation pour l'aller et une pour le retour, accolée(s) aux 31 jours consécutifs (circulaire DGPN du 26.01.2022 et DCPAF/DSAR/DOM/n°37128/2022D/421 du 2.02.2022 relatives au plan prévisionnel de congés).

Mémo : différence entre jours ouvrés / jours ouvrables / jours calendaires : (fiche technique DRHFS/DTT/BTT)

- **Jours ouvrés** : correspondent aux jours habituellement travaillés, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés. En régime hebdomadaire : les RC/RL/JF/JNT habituellement chômés ne sont pas des jours ouvrés ; en régime cyclique : seuls les RC/RL ne sont pas considérés comme ouvrés.
- **Jours ouvrables** : correspondent à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés ; sont donc exclus les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. En régime hebdomadaire, les RL et JF ne sont pas considérés comme jours ouvrables ; en régime cyclique : seuls les RL ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
- **Jours calendaires** : correspondent à tous les jours de la semaine, y compris les JF, chômés ou non, et les JNT.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

(références : loi n°2019-828 du 6.08.2019/art58, décret n°2017-928 du 6.05.2017, ordonnance n°2017-53 du 19.01.2017, circulaire NOR/RDFF1713973C du 10.05.2017, guide FP 2020, DGP/Cab/n°20-04528A du 16.10.2020, télégramme Académie de police)

Constitutif du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, le compte personnel de formation (CPF) vise à permettre à tous les personnels de la PN (actifs, administratifs, scientifiques, SIC, techniques, contractuels, policiers adjoints, ...) de suivre une formation ayant pour objet la réalisation d'un projet d'évolution professionnelle, dans un champ d'activité nouveau, différent de celui dans lequel l'agent évolue. Cela peut concerner : une future mobilité, une promotion (concours ou examen professionnel ; condition : avoir suivi les dispositifs proposés dans l'offre interne), une reconversion professionnelle dans la FP ou dans le privé, la création ou la reprise d'une entreprise.

Les demandes sont instruites par l'Académie de police, à l'occasion de 2 campagnes par an (printemps et automne), annoncées par télégramme d'appels à candidature. Les heures de CPF ne peuvent être accordées qu'après accord de l'Académie de police (dossier avec frais pédagogiques) ou la DZRF (dossiers sans financement). Une seule demande par campagne et par agent est autorisée.

➤ Droits :

-Un agent (titulaire ou contractuel) à temps complet acquiert **25h.** par année de travail cumulables dans la **limite de 150h.** Le temps partiel est assimilé à du temps complet. Pour les agents employés à temps non complet (agents contractuels), l'acquisition des droits CPF est proratisé selon la durée de travail.

-L'alimentation des droits de l'année N s'effectue de manière automatique l'année N+1. Les droits sont consultables sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr.

-L'agent est informé annuellement de l'ouverture et de l'utilisation des droits afférents au CPF lors de l'entretien professionnel.

-L'accès à la formation est facilité pour les agents publics occupant un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et n'ayant pas de diplôme ou ayant comme plus haut niveau d'étude, un diplôme ou un titre professionnel inférieur au CAP/BEP. Ils bénéficient d'une alimentation de 50h./an dans la limite de 400h., à condition que l'agent en ait fait la déclaration lors de l'activation de son compteur CPF sur le site [moncompteformation](http://moncompteformation.gouv.fr) (pas de possibilité rétroactive).

-Le CPF peut aussi être mobilisé pour prévenir une inaptitude à l'exercice des fonctions (incapacité qui peut résulter d'une difficulté physique ou psychologique), sur avis du médecin du travail, sans attendre les campagnes annuelles (au fil de l'eau). Dans ce cas, si le nombre d'heures acquises par l'agent est insuffisant pour son projet professionnel, un crédit d'heures supplémentaires (en complément des droits déjà acquis) peut être accordé dans la limite de 150h. (en plus des plafonds de 150h. ou 400h. visés précédemment).

-Lorsque la formation sollicitée est supérieure aux droits acquis, l'agent peut, avec l'accord de l'administration, consommer par anticipation des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des 2 prochaines années et sans dépassement des plafonds. Cette utilisation donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'agent et l'administration.

-Lorsque l'agent a fait valoir ses droits à la retraite (notification de la radiation), le CPF cesse d'être alimenté et l'agent ne peut plus solliciter la mobilisation de ses droits.

➤ Formations éligibles :

L'utilisation du CPF doit porter sur une action de formation ayant pour objet l'acquisition des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle abouti.

La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante.

Pour suivre une formation hors du territoire français, l'action de formation doit être pilotée par un organisme de formation français ou réalisée par un organisme de formation étranger disposant de correspondant situé sur le territoire français et disposant d'un numéro de déclaration d'activité en France.

Les formations doivent respecter le calendrier précisé dans le télégramme d'ouverture : pour la campagne de printemps, la formation doit commencer à/c du 1^{er} septembre de la même année ; pour la campagne d'automne, la formation doit commencer à/c du 1^{er} janvier de l'année suivante.

Si l'offre de formation ministérielle ne correspond pas aux besoins du projet d'évolution professionnelle de l'agent, ce dernier peut demander une action de formation figurant dans l'offre d'un autre employeur public.

Les actions de formation doivent prioritairement avoir lieu sur le temps de travail, y compris pour les formations à distance.

La mobilisation du CPF pour passer le permis B est possible uniquement lorsque la conduite correspond aux activités principales de l'emploi visé. Pas de CPF pour obtenir le permis B lorsque celui-ci relève d'une condition statutaire à satisfaire.

➤ **Formations non éligibles du dispositif du CPF :**

- lorsque l'objectif de la formation est l'adaptation de l'agent aux fonctions qu'il exerce au moment de sa demande,
- lorsque les formations sont suivies parallèlement ou préalablement à la prise de poste suite à une procédure de recrutement. Il en est de même pour les formations statutaires, notamment suite à la réussite d'un concours ou examen professionnel,
- si la demande est d'exercer des activités au titre des loisirs ou en tant que bénévole.

De plus, au sein de la PN, ne sont pas éligibles au CPF :

- les formations inscrites au catalogue interne qui font l'objet d'une restriction de public,
- les demandes pour un changement de poste au sein de la même direction d'emploi.

➤ **Articulation CPF avec les autres dispositifs de formation :**

Le CPF peut être mobilisé pour bénéficier d'un temps supplémentaire de préparation ou d'accompagnement, en complément :

- du congé pour bilan de compétences (24h),
- du congé pour validation des acquis de l'expérience (24h),
- du congé de formation professionnelle, soit en aval, soit en amont du CPF,
- des acquis existants pour les actions de préparation aux concours et examens professionnels (décret 2007-1470/art21) : dans ce cas, l'agent bénéficie d'une décharge de droit de 5 jours max ; au-delà l'agent peut solliciter ses droits acquis au titre du CPF.

Les agents inscrits à un concours ou à un examen professionnel ont la possibilité de bénéficier de formations organisées ou agréées par l'administration pour participer, sur leur temps de service, à des formations, dans la limite de 5 jours max/année civile. Une imputation sur le CPF est possible.

➤ **Financement :**

L'agent peut demander une prise en charge des frais pédagogiques dans la limite de 15 €/heure max.

➤ **Utilisation du CPF :**

La demande de mobilisation du CPF se fait à la seule initiative de l'agent, qui fournit le formulaire ad hoc, un CV, l'état du compteur des heures CPF acquises, un programme détaillé et le calendrier de la formation, un devis de la formation le cas échéant.

Les agents sont invités, préalablement à leur demande, à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle (CMC, conseiller RH, conseiller technique en formation, ..) afin d'étudier la faisabilité et l'opportunité du projet.

Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du CPF par un agent doit être motivée ; les rejets peuvent être décidés si la demande n'est pas conforme aux instructions contenues dans le TG d'ouverture, si la demande ne respecte pas les critères d'éligibilité, si l'avis hiérarchique est défavorable et suffisamment circonstancié, ou pour défaut de crédits budgétaires disponibles.

➤ **Portabilité des droits :**

Les droits du CPF, attachés à la personne, sont portables entre les 3 versants de la fonction publique, et entre le secteur public et le secteur privé (et inversement).

➤ **Gestion :**

Une formation au titre du CPF hors périmètre police sera saisie, dans GesTT, sous le code « FHP ».

Quelle que soit la quotité journalière du temps de travail de l'agent, une journée de formation correspond forfaitairement à 6h de droits acquis et à une vacation, quelle que soit la durée de travail quotidien (½ journée de formation = 3h de droits acquis et une ½ vacation).

Lorsque l'agent souhaite suivre une formation qui intervient sur le temps de service, il doit solliciter son chef de service afin de vérifier la compatibilité du calendrier sollicité avec les nécessités de service.

Un agent travaillant de nuit n'est pas autorisé à se former sur son temps de repos de jour, il convient de respecter les dispositions de l'art.70 de l'Aportt.

Un agent en congé maladie (CMO, CLM, CLD, CITIS) peut se former, à sa demande, sous réserve d'un avis médical favorable, en vue de sa réadaptation ou de sa conversion professionnelle.

CONGES ANNUELS

Le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 fixe les conditions d'attribution des congés annuels.

La durée du congé annuel est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de travail, exprimée en jours pour le régime hebdomadaire et en vacations pour les régimes cycliques (RGEPN/art 113-38, 123-19, Aportt/art.40).

Pour les régimes de travail en vigueur à la PAF, le nombre de CA est fixé comme suit :

	Hebdomadaire	4x2	2x2	3x3	2x2-3x2-2x3	Régime en vacation forte
Nombre de CA	25	23	18	18	18	20

Le CA est fractionnable en ½ journée uniquement dans le cas du régime hebdomadaire.

Jours supplémentaires : (décret n°84-972 du 26.10.1984, RGEPN/art 113-38, Aportt/art.41)

En fonction du nombre de congés annuels de l'année considérée (cela exclut les éventuels CA reportés à titre exceptionnel sur l'année suivante) effectivement pris en dehors de la période du 1^{er} mai au 31 octobre de l'année considérée, il est attribué :

+ 1 CAS pour 5 à 7 CA pris hors période.

+ 2 CAS si 8 CA et plus sont pris hors période.

Ces CA supplémentaires peuvent être pris toute l'année, entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre.

Plan prévisionnel de congés : (Aportt, DGPN du 26.01.2022 et DCPAF/DSAR/DOM/n°37128-2022D-421 du 2.02.2022)

Un plan prévisionnel de départs en congé est un dispositif obligatoire d'organisation des congés, établi sur une année par le chef de service, après consultation des personnels concernés. Il permet de planifier les moyens permettant d'organiser la continuité du service et aux agents de mieux organiser leur vie personnelle.

Il peut être rédigé :

- en une fois et couvrir la période du **15 mars de l'année N au 14 mars de l'année N+1 : validation par le chef de service au plus tard au 15 mars,**
- ou scindé en 2 périodes : **15 février au 15 octobre de l'année N et du 16 octobre au 14 février de l'année N+1 : validation du chef de service au plus tard au 15 février et 15 octobre.**

Les congés annuels (CA, CAA, CAM, HP et HPA déjà acquis, dans la limite de leur validité) et congés bonifiés peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel de congés.

Les détails sont portés dans la fiche « règles d'absence ».

Durée d'absence : (décret n°84-972 du 26.10.1984, RGEPN/art 113-38, 123-19, DGPN du 26.01.2022, DRHFS/guide CET déc.2025)

La durée d'absence est limitée à 31 jours calendaires consécutifs, repos compris (RC/RL/JF).

Exceptions sous réserve des nécessités de service et après validation du supérieur hiérarchique :

- en cas d'utilisation du CET : lorsque l'agent cumule des jours CET avec des CA ou des ARTT ;
- dans le cadre du congé bonifié : si l'agent bénéficie d'une ASA pour l'aller et le retour accolées aux 31 jours consécutifs, ou si l'agent y accole des CA, RTT ou CET, ou s'il y accole des jours issus d'un congé de solidarité familiale, de proche aidant, ou dans le cadre d'un don de jour.

Rappel au service : (RGEPN/art 113-38, 123-19, RIPN PAF/art 75 à 77, instruction NOR/INT/C/03/00035/C du 20.03.2003, DGPN/26.01.2022 instruction relative au plan prévisionnel de des départs en congés, flashs BTT nov 2022 et 17.08.2023, DCPAF du 2.02 et 16.09.2022, Aportt/art.53)

Les CA (et congés bonifiés) ne peuvent être suspendus, ou rappel, que sur décision du ministre de l'intérieur.

Les congés posés sur le plan prévisionnel des départs en congés ne peuvent faire l'objet d'annulation ou de rappel que sur décision du ministre de l'intérieur ;

☞ en cas d'annulation de congés validés dans le cadre du plan prévisionnel de congés (ou hors plan), il convient de distinguer 2 cas de figure avec des conséquences différentes en termes de restitution en temps :

- un agent déjà en congés faisant l'objet d'un rappel bénéficie d'une compensation (Aportt/art.53) ;
- au contraire d'un agent averti de cette annulation avant le début de ses congés, seul le nombre de jours de congés annulés sera recredité au compteur de l'agent, sans aucune autre compensation.

☛ Les premiers RC/RL accolés et précédant les congés placés sur le plan prévisionnel sont protégés du rappel (sauf sur décision du MI), comme ceux entourés par les congés ; seuls les RC/RL achevant une période sont rappelables. Un JF placé avant les RC/RL descendant est protégé du rappel ; un JF intervenant après les RC/RL descendant est rappelable (voir exemples fiche « règles d'absence »).

Les fonctionnaires en congé itinérant à l'intérieur des frontières de la France métropolitaine (y compris la Corse) sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir être touchés au cours de leur périple. Ils doivent se tenir au courant de la situation dans le pays et, en cas de crise ou de tension grave, prendre contact avec le service de police ou de gendarmerie le plus proche pour s'informer des mesures susceptibles de les concerner et de s'y conformer (RIPN/art 76).

Report : (RGEPN/art 113-38, 123-19, RIPN PAF/art 70, Aportt/art.40)

Les CA doivent être pris dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués ou doivent être versés sur un CET selon les règles définies dans le chapitre « ARTT/CET » ; ils peuvent également faire l'objet d'un don selon les modalités détaillées dans la fiche « don de jours de repos ».

Les CA peuvent être reportés sur l'année suivante, sur autorisation du chef de service (validation GesTT), en raison des nécessités de service (code GesTT : CAA) ; toute demande de report doit être exceptionnelle.

Ils doivent être pris avant le 1^{er} mai de l'année suivante.

Les congés reportés n'ouvrent pas droit à l'attribution de jours de CA supplémentaires (CA hors période).

Maladie : (RGEPN/annexe II, section I art 10, RIPN PAF/art 78 et 96, Aportt/art.40, décret n°2025-565 du 21.06.2025)

La maladie ou la blessure intervenant au cours d'un congé annuel interrompt celui-ci sous réserve de la stricte observation, par le fonctionnaire, des formalités réglementaires (avis du service, envoi du certificat médical dans les 48h, communication d'une adresse pour un éventuel contrôle administratif ou médical). Le fonctionnaire est alors placé en position de congé de maladie.

Les CA non pris ne sont récupérables qu'après reprise effective, et donc constatation médicale de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions et selon les possibilités du service.

En cas d'indisponibilité pour raison de santé (CMO/BS) ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales (disponibilité d'office pour raison de santé, de maternité ou d'adoption, naissance ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant, parental, congé non rémunéré en vue d'une adoption) ne permettant pas à l'agent de prendre l'ensemble des congés annuels accordés au titre de l'année considérée, ces derniers sont reportés sur l'année suivante dans la limite de 4 semaines par an, à prendre dans un délai de 15 mois, soit à/c de la date de reprise pour les CA acquis avant ces indisponibilités, soit au plus tard à la fin d'année au titre de laquelle les CA sont dus pour les CA acquis pendant la période d'indisponibilité (soit avant le 31.03 de l'année N+2) (seuls les CA sont reportables en CAM ; les HP non pris sont perdus. En cas de changement de taux d'activité, le nombre de CAM est proratisé) (code GesTT : CAM).

Exemples : - j'avais prévu de prendre tous mes congés en décembre, je suis malade du 10 au 31 décembre. Mes congés sont alors reportés sur l'année suivante.

- je suis en congés du 1^{er} au 31 août, mais je suis malade du 15 juillet au 15 septembre. En raison des nécessités de service, je ne peux prendre mes congés au cours de l'automne, alors mes congés pourront être reportés sur l'année suivante.

- j'ai été en arrêt pour blessure en service du 1^{er} février au 25 avril. Je n'ai pas pris tous mes CA avant la fin de l'année. Les nécessités de service ne m'ont pas empêché de prendre ce reliquat de congés, il n'est pas reportable sur l'année suivante pour raison de maladie.

➡ En cas de rupture de la relation de travail au cours de l'année N+1 consécutive à un congé de maladie, les jours reportés de l'année N (limite des 4 semaines) et ceux acquis au cours de l'année N+1 pourront être indemnisés.

Cas d'une année incomplète : (décret n°84-972 du 26.10.1984, RGEPN/art 113-38, 123-19, Aportt/art.40)

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence (mutation, sortie d'école, retraite, retour d'une affectation à l'étranger) ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée accomplie.

Un agent suspendu ne génère pas de droit à CA durant la période de suspension.

Cas des agents originaires de la Corse : (instruction fonction publique n°7 du 23.03.1950 modifiée)

Un délai de route égale à la durée de la traversée maritime (forfaitairement, pour l'aller et le retour, fixé à un jour) est accordée aux fonctionnaires originaires de Corse, et s'y rendant pour leur congé annuel, sous 2 conditions : voyage effectué par voie maritime et séjour au moins égale à la moitié de la durée du congé annuel (soit au minimum 15 jours pour un agent à temps plein). Ce délai de route est accordé sous réserve de la production des pièces justificatives.

Congé bonifié : (RGEPN/art 113-42 et 123-23, décret n°78-399 du 20.03.197 modifié par décret n°2020-851 du 2.07.2020)

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents publics contractuels de l'Etat en CDI peuvent bénéficier d'un congé bonifié (prise en charge des frais de voyage) sur le territoire où se trouve le centre de leurs intérêts moraux et matériels (CIMM) :

- s'ils travaillent en métropole et leur CIMM est situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ou les îles Wallis et Futuna,
- ou s'ils travaillent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, et leur CIMM est situé d'un autre DOM/COM, ou en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna.

La Guadeloupe, La Martinique, St-Barthélemy et St-Martin forment une même collectivité.

La durée du congé bonifié est de 31 jours consécutifs au maximum (CA, RTT, CET, ou tout autre type de congés), repos de cycle et fériés inclus (le reliquat de CA non pris est conservé par l'agent pour une prise ultérieure).

↳ exceptions, à la discrétion du chef de service, en fonction des nécessités de service (circulaire DGPN du 26.01.2022 et DCPAF/DSAR/DOM/n°37128/2022D/421 du 2.02.2022 relatives au plan prévisionnel de congés) :

- possibilité d'octroi d'une autorisation spéciale d'absence dans la limite d'une vacation pour l'aller et une pour le retour, accolée(s) aux 31 jours consécutifs du CB,
- ou lorsque l'agent accole à son CB des jours de repos supplémentaires (CA, RTT, CET) si l'organisation du service le permet,
- ou lorsque l'agent accole à son CB des jours supplémentaires issus d'un congé de solidarité familiale, de proche aidant ou d'un don de jours.

Le bénéfice du congé bonifié est tous les 2 ans (justifier d'une durée ininterrompue de 24 mois de service. Sont pris en compte les périodes de CA, CB précédent, CMO, CLM, congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de formation professionnelle, pour validation des acquis de l'expérience, pour bilan de compétences, pour formation syndicale, de proche aidant. Périodes décomptées : formation initiale [IRA, INSP, ...], CLD, congé parental, disponibilité, ETF).

Cette disposition est applicable quel que soit le cycle de travail du fonctionnaire, qu'il travaille à temps plein ou temps partiel.

Les CB ne peuvent pas alimenter un CET.

✶ Remarque de gestion : le code « BON » ne doit plus être utilisé ; l'absence est matérialisée selon le type de congés pris (suppression de la bonification).

Cas du voyage à l'étranger : (circulaire PN/CAB/n°05-4976 du 2.05.2005, décret n°96-1026 du 26.11.1996)

Tout agent de la police nationale reste un policier en dehors du service. Il est tenu au devoir de discrétion, de réserve et de secret professionnel. Il doit rendre compte de tout incident notable ou sérieux, qu'il s'agisse d'un déplacement à caractère professionnel ou à caractère privé.

Il n'existe plus d'autorisation préalable du chef de service pour se rendre à l'étranger, mais un compte-rendu doit être obligatoirement établi après le séjour en cas d'incident, quel que soit le pays concerné.

Pour un déplacement professionnel, un ordre de mission doit être établi.

Règle dérogatoire pour certains pays : une procédure d'autorisation préalable du service est mise en place pour les pays comportant des zones à risques (liste sur le site internet du ministère des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr → conseils aux voyageurs) : le chef de service doit attirer l'attention du fonctionnaire sur la prudence et la discrétion dont il devra faire preuve notamment dans ses rapports avec la population locale mais aussi avec les services administratifs et de police. Le chef de service est également en droit de demander des explications écrites, sous forme d'un rapport, de l'objet et des conditions du séjour dans une zone à risques. Le refus d'un tel congé n'est pas autorisé. L'agent devra également rendre compte de tout incident survenu lors de ce déplacement.

Carte professionnelle (RGEPN/art 114-2) : déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

Cas du port de l'arme de service pendant les congés annuels : (RGEPN/art 114-4, DGPN n°24-00956D du 24.06.2024)

Hors service, le policier est autorisé à conserver son arme individuelle sur l'ensemble du territoire (l'arme doit être réintégrée au service en cas de départ privé à l'étranger), y compris pendant les périodes des repos de cycle/hebdomadaires et des CA s'il a effectué les démarches relatives au port d'arme hors service (précision dans la fiche « armement »).

Le policier est responsable en tous temps, tous lieux et en toutes circonstances, de son arme administrative dès lors que celle-ci n'a pas été entreposée à l'armurerie ou un lieu sécurisé de son service.

Le policier doit être en capacité d'apporter la preuve de sa qualité, il est en possession de sa carte professionnelle ainsi que du brassard réglementaire.

CREDIT FERIE

Le crédit férié est une **dotation annuelle** en **heures** attribuée aux personnels, **quel que soit le corps**, travaillant en **régime cyclique** (RGEPN/art 113-33 al1, Aportt/art.38).

Le CF compense le travail réalisé les jours fériés, imposé par le fonctionnement même du régime cyclique.

Le CF est une dotation forfaitaire identique quel que soit le régime cyclique de travail, à l'exception des départements de la Moselle, du Bas, du Haut-Rhin et des DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) :

Dotation forfaitaire : 109h12

Sauf Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin : 123h12
Départements d'outre-mer : 116h12

Modalités de prise :

Le crédit férié doit être pris dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.

Il n'est pas reportable d'une année sur l'autre (sauf autorisation expresse du DGPN).

Le CF ne peut pas alimenter le CET.

Cas de la maladie ordinaire : (RGEPN/art 113-33 et 41)

Le crédit férié peut être diminué en raison des indisponibilités motivées par des congés maladie non imputables au service : retrait de 1/24^{ème} de CF par période d'absence égale ou supérieure à 15 jours consécutifs (RC/RL inclus).

En cas de solde négatif, rééquilibrage de la ligne débitrice de CF par imputation sur la ligne créditrice selon l'ordre de priorité suivant :

- de repos compensateurs de services supplémentaires,
- d'heures ou de jours ARTT,
- de repos récupérateurs,
- de repos supplémentaires,
- ou de repos de pénibilité spécifique pour les fonctionnaires travaillant en régime cyclique.

En cas d'absence de compte créditeur, le rééquilibrage est opéré par imputation du crédit férié annuel au début de l'année suivante.

Cas d'une année incomplète :

Pour les personnels n'effectuant pas une année complète de travail (sortie d'école ou départ en retraite), le volume de CF est proportionnel au temps de présence, calculé par période de 15 jours.

Jour férié :

Un jour férié intervenant sur un jour non travaillé (repos légal RL, repos compensateur RC, jour non travaillé du temps partiel JNT) ne fait l'objet d'aucune restitution ou compensation particulière.

Remarque de gestion :

En cas de passage d'un régime de travail cyclique à un régime hebdomadaire, l'éventuel reliquat de CF (au prorata de la période travaillée en régime cyclique) pourra être conservé en CF et posé en tant que tel en régime hebdomadaire, dans la limite de l'année au titre de laquelle le CF a été accordé.

DEONTOLOGIE POLICIERE : les grandes règles

Le code de déontologie s'applique aux personnels actifs de la police nationale ainsi qu'aux personnels exerçant dans un service de police.

La déontologie signifie étymologiquement la connaissance de ses devoirs.

Tout manquement du policier aux règles et principes définis par le code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant (*code déontologie/art R434-27*).

Le policier contribue à l'image du service public, d'autant plus lorsqu'il est en uniforme.

La 1^{ère} image perçue par les citoyens dépend directement du soin apporté à la personne ; les fonctionnaires de police ne sauraient faire l'objet de critique du fait de leur tenue tant corporelle que vestimentaire, sur la voie publique ou dans les locaux recevant du public.

Les réservistes, qu'ils soient disponibles ou volontaires, sont soumis aux prescriptions du code de déontologie de la police nationale.

LOYAUTE (*DAPN/SDAGF/BAJS/n°000225 du 3.03.2010*)

Au service des institutions républicaines et de la population, les policiers exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement (*code déontologie/art R434-2 al.2*).

Le policier accomplit ses missions en toute impartialité. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'art. 225-1 du code pénal (*code déontologie/art R434-11*).

NEUTRALITE et LAICITE (*DCPAF/n°23539/2019D/2079 du 17.10.2019 et DGPN/n°15-71556A du 15.10.2015*)

Conformément à l'art. 1^{er} de la Constitution, la République est laïque ; en découle le principe de neutralité des services publics : les agents ne sont pas autorisés à manifester leurs croyances religieuses (*conseil d'Etat, 3.05.2000, Dlle Martaux*).

Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques (*code déontologie/art R434-29 al.1 et 2*).

Le principe de laïcité, et en corollaire celui de neutralité et d'égalité, incombant à chaque fonctionnaire, sont réaffirmés comme valeurs fondamentales de la fonction publique par la circulaire NOR RDFF1509063C du 9.04.2015 relative à la formation professionnelle, la loi n°2016-483 du 20.04.2016 et la circulaire fonction publique NOR RDFF1708728C du 15.03.2017 relative au respect du principe de laïcité.

Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'Homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires (*RGEPN/art 113-13, décret n°95-654 du 9.05.1995/art 60*).

Ces règles s'appliquent aux titulaires, policiers adjoints, réservistes, apprentis, stagiaires et volontaires du service civique accueillis dans les administrations.

Le chef de service est chargé de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. L'ensemble des personnels doit suivre la e-formation « les fondamentaux de la laïcité-formation distancielle », en relation avec les référents laïcité des services (*DCPAF/SDR/DF/n°45083/2023D/1481 du 30.05.2023*).

PROBITE - INTEGRITE

Le policier exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Il n'accepte aucun avantage ni présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé (*code déontologie/art R434-9, DCPAF/DSAR/SCIMR/n°35303/2021D/3674 du 20.10.2021*). Les différentes formes de dons manuels (objet, somme d'argent, chèque, voire valeurs mobilières ou de titres) proposés aux services de police sont possibles, sans contrepartie directe et proportionnée de la part du bénéficiaire, dans le respect strict des règles fixées : l'étude d'opportunité du don et la formalisation de la décision d'acceptation est étudiée par la direction d'emploi (*DRCPN DGPN Cab/n°2021-927A du 8.11.2021*).

Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers (RGEPN/art 113-11).

Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons (RGEPN/art 113-12, décret n°95-654/art 59).

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci (décret n°95-654/art 30).

OBLIGATION DE RESERVE

En tout temps, en service ou non, les policiers s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent (décret n°95-654/art 29).

En cas de voyage à l'étranger, il est tenu au devoir de discrétion, de réserve et de secret professionnel. Il doit rendre compte de tout incident notable ou sérieux, qu'il s'agisse d'un déplacement à caractère professionnel ou à caractère privé (circulaire PN/CAB/n°05-4976 du 2.05.2005, décret n°96-1026 du 26.11.1996).

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale. Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur (RGEPN/art 113-10).

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier s'abstient de divulguer à quiconque qui n'a ni le droit ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions (code déontologie/art R434-8).

Le policier [...] n'utilise pas à des fins étrangères les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions (code déontologie/art R434-9 al2, DCPAF/n°2016SP25 du 25.02.2016).

Le policier alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux (code déontologie/art R434-21) (cela comprend la consultation infondée et communication des fichiers police / tribunal administratif de Melun, 8.12.2011).

L'utilisateur est habilité à titre personnel et uniquement avec son matricule administratif, selon un profil adapté (nomenclature). Les consultations respectent les règles de sécurité (traçabilité, code d'accès, carte agent). Il est formellement proscrit de laisser à disposition ses identifiants de connexion ainsi que sa carte professionnelle. La communication, sur sollicitation, des données des fichiers police doit faire l'objet d'une réflexion et d'une vigilance toute particulière des agents sollicités (s'assurer de la qualité de l'interlocuteur) (DGPN/Cab/n°18-2002-D du 28.05.2018).

Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République (code déontologie/art R434-29).

Ces obligations s'imposent à l'agent, y compris à l'occasion de congés annuels à l'étranger (circulaire PN/CAB/n°05-4976 du 2.05.2005).

Réseaux sociaux :

A l'image de la population, certains policiers ou personnels administratifs sont inscrits sur des sites communautaires. Certains font état de leur profession (appartenance à la police nationale, domiciliation professionnelle, nature des activités exercées, ...). La liberté d'expression accordée à chacun ne peut s'assumer que dans la dignité, que ce soit au travers de propos ou de toute autre forme d'expression (photographie, dessin, vidéo, ...). Ces renseignements exposent les intéressés à d'éventuelles actions de malveillance (menaces, chantages, représailles) du fait de leur profession (DCPAF/SDR/RCSSI/n°2016003300 du 20.06.2016). Cela est d'autant plus vrai pour les personnes habilitées secret défense. L'inscription sur des sites communautaires est fortement déconseillée. Les vulnérabilités engendrées par la diffusion publique sur les réseaux sociaux d'informations personnelles et professionnelles constituent un élément d'appréciation susceptible de justifier un refus d'habilitation (DGPN/CAB/OPDR/n°2013-6142-D du 13.09.2013).

En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, le policier s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation (code déontologie/art R434-12).

(MI/Guide du bon usage des médias sociaux, DGPN/cab-17-394-D du 17.02.2017, Guide du bon usage des réseaux sociaux/Mars 2018, fiche AMARIS 6.09.2018 « Policiers et réseaux sociaux ») Les médias sociaux sont des modes de communication très développés, les agents du MI sont autorisés à utiliser ces outils pour communiquer et partager de l'information en respectant leurs obligations statutaires et déontologiques (devoir de réserve, secret professionnel, discrétion professionnelle, loyauté, dignité). Les agents doivent faire preuve de réserve sur leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Il convient d'en faire un usage en toute sécurité, sans compromettre l'image du ministère de l'intérieur. Le principal risque reste la divulgation d'informations sensibles ou classifiées relatives aux activités professionnelles. De plus, la divulgation d'informations avec l'identification et la localisation de l'agent peuvent mettre en danger son intégrité physique ou celle de sa famille. Il faut régulièrement vérifier les paramètres de confidentialité, choisir des mots de passe complexes, ne pas utiliser le logo du ministère sur un profil personnel, protéger son anonymat, connaître ses contacts, préserver son identité professionnelle.

Ce que l'agent publie l'engage, pénalement, civilement, disciplinairement, même en dehors du service, et en utilisant un pseudonyme. Le droit à l'oubli n'existe pas sur internet. L'agent peut être sanctionné pour des propos, photos ou vidéos mis en ligne alors qu'il n'est pas à l'origine de leur publication sur internet.

L'usage du téléphone portable : (guide « protocole et usage 2012 » §2.4.4.12)

L'utilisation du téléphone mobile à des fins personnelles à la vue du public ne saurait être tolérée en raison, d'une part, de la mauvaise image que le policier véhiculerait à cette occasion et, d'autre part, des risques encourus par le manque de vigilance qui en résulte.

Outre le fait que ces conversations téléphoniques privées sont consommatrices de temps de travail, elles peuvent nuire à la sécurité des fonctionnaires et influent sur la disponibilité que ceux-ci doivent offrir au public en détournant leur attention de leur mission première.

Il en est de même pour toutes les autres sortes d'appareil de communication, jeux, musique, émetteurs, récepteurs, etc.

L'usage personnel du téléphone portable pendant le service peut être constitutif de manquements (devoir d'exemplarité, atteinte à l'image de l'institution, obligation de se consacrer à sa mission pendant le temps de travail) (fiche IGP/AMARIS MEMO « puis-je utiliser mon smartphone à des fins personnelles en service », 9.01.2018).

Emissions audiovisuelles : (instruction PN/CAB/n°06-15442 CSP du 6.07.2006, DCPAF/SDR/DPMR/n°12272-2018D-892 du 17.04.2018)

La participation de fonctionnaire de police à des jeux publics, dès lors qu'il peut être fait état de leur qualité professionnelle avant, pendant ou à l'issue du jeu, a fortiori s'ils sont médiatisés, est assimilable à une action de communication et à ce titre, est soumise à l'autorisation délivrée par le service de communication de la direction, à l'instar des interventions après des médias d'information.

L'agent doit présenter sa demande d'autorisation, par rapport écrit, dès son acte de candidature, mentionnant le titre de l'émission, son objet (jeu, débats, ...), la chaîne sur laquelle la diffusion est prévue. La demande, revêtue du visa de l'autorité hiérarchique, devra être adressée au service de communication de l'état-major de la DNPAF. A défaut d'autorisation, l'agent qui participerait à ce type d'émission s'expose à une procédure disciplinaire. Par ailleurs, cet affichage médiatique expose l'agent et sa famille dans le contexte des attentats terroristes. La discrétion dans sa vie privée est une des premières garanties de sa propre protection.

Tournage de film : (instruction PN/CAB/n°06-15442 CSP du 6.07.2006)

Les effectifs de police doivent veiller au respect de l'image qu'il donne de la fonction qu'ils occupent.

Par ailleurs, dans le cadre du cumul d'activités et de rémunérations, le principe général est, pour les fonctionnaires titulaires comme pour les policiers adjoints, l'interdiction légale d'exercer une activité privée lucrative. Exception : la libre création des œuvres de l'esprit. L'agent doit être rémunéré à l'acte et ne pas bénéficier d'un contrat de travail par lequel il se trouverait durablement uni par des liens de subordination ou d'intérêts à des organismes privés. En ce qui concerne les figurants dans les œuvres audiovisuelles, le caractère artistique ou non de leur prestation ne peut être apprécié qu'au cas par cas. Une telle activité est soumise à déclaration et à autorisation préalables. La demande doit être adressée au SGAMI de rattachement pour présentation en commission de déontologie. L'octroi d'une telle autorisation ne vaudrait en aucun cas

permission d'utiliser à cette occasion quelque effet d'uniforme, document ou matériel administratif, pratique strictement interdite qui donnerait lieu à des sanctions disciplinaires.

PROTECTION DES PERSONNES

Le policier est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement (*code déontologie/art R434-14*).

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, le policier se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle (*code déontologie/art R434-15 al.2*).

Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet (*code déontologie/art R434-16 al.2*).

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévues par le CPP visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne (*code déontologie/art R434-17*).

Le respect de la loi, de la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment (*RGEPN/art 113-7*).

RESPECT DE LA CHAÎNE HIÉRARCHIQUE

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle assume la responsabilité des ordres donnés (*code de déontologie/art R434-4*).

Le policier exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. Le policier rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision (*code de déontologie/art R434-5*).

PROTECTION CONTRE LE HARCELEMENT

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

- 1- le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 1^{er} alinéa,
- 2- le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements,
- 3- ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés (*code de déontologie/art R434-6 al.1*).

(Circulaires n°SE1 2014-1 du 4.03.2014 et NOR : CPAF1805157C du 9.03.2018) L'employeur est tenu de protéger les travailleurs contre le harcèlement psychologique et/ou sexuel sur le lieu de travail et mettre en place un plan de prévention (formation initiale et continue, information et sensibilisation) et de traitement (prise en charge et accompagnement des victimes, assistance juridique, réparation) des violences sexuelles et sexistes.

Constitue un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique, mentale ou compromettre son avenir professionnel.

Les auteurs d'actes de violences sexuelles et sexistes sont sanctionnés disciplinairement et pénalement, voire civilement.

(DRHFS/action sociale infos, oct 2017, DGPN/CAB/n°18-1527D du 23.04.2018) Des plates-formes de recueil (confidentialité, discrétion) et de traitement des signalements (victimes ou témoins) de situations discriminantes et de harcèlement (toutes atteintes aux principes d'égalité et de diversité) dans le cadre professionnel sont créées. Il s'agit d'un point d'écoute, de dialogue et de conseils pour prévenir les RPS, anticiper les éventuels contentieux et améliorer les pratiques ou règles de fonctionnement internes.

Elles sont joignables au :

- ➔ police nationale : 01 86 21 55 55 (9h-12h/14h-17h), ou igpn-signal-discri@interieur.gouv.fr
- ➔ secrétariat général : 01 80 15 33 00, ou cellule-allo-discri@interieur.gouv.fr

(DGPN/n°18-4555D du 26.11.2018) Création d'un portail de signalement, anonyme, des violences sexuelles et sexistes pour permettre un meilleur accueil des victimes, via un *tchat* : écoute, information sur les droits et démarches

- numéro d'écoute national (gratuit) : 39 19
- www.service-public.fr ou signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr (7j/7 H24)

PROHIBITION DE TOUTE CONSOMMATION ET DETENTION DE BOISSONS ALCOOLISEES

(RGEPN/art 113-8, circulaire NOR/INT/C/00/00061/C du 20.03.2000)

La détention et la consommation de boissons alcoolisées sont formellement interdites lors de l'accomplissement du service, tant dans les locaux administratifs qu'à l'extérieur. Dans ce cadre, le stockage de boissons est prohibé dans les locaux de police, aussi bien à titre individuel que collectif, y compris l'organisation de « bars ». L'interdiction de consommation dans les locaux de police et dans les véhicules s'applique avant, pendant et après le service.

Il existe 2 aménagements strictement encadrés :

- La consommation en quantité très modérée (inférieure ou égale à 25 cl) de vin, bière, poiré, vins doux naturels ou cidre (boissons du 2^{ème} groupe), en accompagnement des principaux repas,
- En dehors des boissons non alcoolisées, seule la consommation de boissons du 2^{ème} groupe est autorisée lors des cérémonies et fêtes traditionnelles et des réceptions à l'occasion d'un événement de la vie administrative ou sociale du fonctionnaire, en nombre limité et regroupé, organisées sous la responsabilité et avec l'autorisation préalable de la hiérarchie et sous la responsabilité personnelle de l'organisateur.

Cette autorisation est sollicitée par rapport écrit, elle rappelle l'interdiction de consommation d'alcools autres que celles de 2^{ème} groupe et la nécessité pour les fonctionnaires participant de rester mesurés dans leur consommation (sobriété).

La stricte application de ces règles relève d'abord de la responsabilité individuelle de chaque fonctionnaire. Elle relève ensuite de la responsabilité collective. Tout responsable de police, quel que soit son grade, a le devoir d'user des prérogatives statutaires ou fonctionnelles pour faire interdire ou cesser sur-le-champ toute manifestation ou agissement contraire à la déontologie policière.

Le chef de service doit constamment rappeler les conséquences humaines, professionnelles, juridiques, sociales et économiques de l'alcoolisme. La responsabilité civile ou pénale de tous peut être mise en cause par un tiers, dans les conditions du droit commun, en cas d'accident, d'infraction, d'inobservation des règles de sécurité par le fonctionnaire en état d'ébriété.

Le chef de service doit être attentif aux personnels placés sous son autorité qui pourraient connaître des problèmes liés à l'alcool (comportement agressif, tenue négligée, retard, absentéisme répété, mauvaise qualité de travail), même hors service. L'incitation à se soigner doit être une priorité formulée par l'ensemble des acteurs administratifs, médicaux et sociaux. Le chef de service doit, pour se faire, orienter l'agent concerné vers le service médical de prévention, le service médical statutaire de la police, le service social, le médecin traitant ou toute structure compétente. Le médecin inspecteur régional de la police nationale, ou son représentant,

peut établir un certificat médical d'incapacité aux fonctions de l'agent, proposer un désarmement et lui enjoindre de consulter immédiatement le médecin de son choix pour entamer un processus thérapeutique. Un désarmement peut également être décidé de façon préventive par le chef de service, eu égard à ses responsabilités en matière d'hygiène et sécurité. Une incapacité définitive à l'exercice des missions de police en raison d'une maladie alcoolique peut conduire à une décision de réforme.

Si le chef de service ne peut contraindre un agent à un dépistage de l'alcoolémie ou de stupéfiants dans le cadre du contrôle hiérarchique, il peut relever tous les indices comportementaux extérieurs (propos incohérents, haleine, ...), le faire prendre en charge médicalement, le désarmer (avec avis immédiat au MIR), et ouvrir une procédure disciplinaire (*position IGPN/stage « l'enquête administrative pré-disciplinaire, déc. 2016 »*).

CONTROLE DE L'ACTION DE LA POLICE

La police nationale est soumise au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire (*code de déontologie/art R434-23*).

La police nationale est soumise au contrôle du Défenseur des droits (*code de déontologie/art R434-24*).

Le policier est soumis au contrôle d'une ou plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient (*code de déontologie/art R434-25*).

Les policiers de tous grades auxquels s'applique le code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect (*code de déontologie/art R434-26*).

DEPASSEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Le dépassement horaire est le temps de travail effectué au-delà de la durée réglementaire de la vacation ou journée de travail. Il se calcule sur le temps réellement effectué (RGEPN/art 113-34, 123-17, Aportt/art.54).

Tout fonctionnaire de police actif, PATS, PA, et contractuels, peut faire l'objet d'un dépassement de la journée de travail, qu'il travaille en régime hebdomadaire ou en régime cyclique.

Une compensation est applicable à tous les personnels, dans la mesure où ils ont donné lieu à un accord ou ont fait l'objet d'une instruction de la hiérarchie, **à l'exception** des personnels du CCD, du CC, les PATS et contractuels relevant de l'**article 10** (applicable mais pas de compensation ou d'indemnisation particulière) (arrêté NOR/IOCC0804580A du 15.04.2008, instruction NOR/INT/C/08/00092/C du 17.04.2008).

Les officiers hors art.10 sont soumis à un régime de travail à variabilité (DGPN/Cab/n°19-04384D du 3.12.2019 et n°DRCPN/2019D/1173 du 17.12.2019, DCPAF/DOM/n°24438/2019D/2641 du 19.12.2019) : ils doivent enregistrés leur temps de travail via les badgeages, qui prend ainsi en compte l'éventuel temps de travail supérieur à la DMJ ; le temps de travail incrémente le compteur D/C (cf fiche « régime de travail à variabilité »).

Même principe pour les agents travaillant en régime hebdomadaire à horaires variables.

Principe (RGEPN/art113-34, Aportt/art.55) :

- **CEA** : compensation du dépassement après **prise en compte temps pour temps**.
- **PATS (hors art10), PA et autres contractuels** : compensation en application du principe de l'**heure non sécable** (toute commencée est due).

Règles de compensation applicables : pour CEA, PATS hors art10, PA, contractuels (Aportt/guide méthodologique)

	Sur un jour	Sur une nuit (21h-6h)	Sur un RC	Sur un RL ou JF
Régime hebdomadaire	100%	150%	150%	200%
Régime cyclique	150%	150%	150%	200%

➤ Les heures supplémentaires effectuées par les CEA et agents PTS de cat B et C peuvent être indemnisées, ce paiement est **exclusif** de toute autre compensation horaire pour la période considérée (Aportt/art.57, DGPN/Cab/n°19-3832D du 15.10.2019)

Remarque : - les heures supplémentaires générées au titre du dépassement de la journée de travail ne donnent pas droit au crédit de RPS (pas de double compensation, Aportt/art.43).

Récupération : (Aportt/art.56, DRCPN/SAG/MTT/n°2020D/410 du 23.12.2020 et DCPAF/DSAR/n°30380/2021D/50 du 6.01.2021)

- les heures supplémentaires doivent être prises dans l'année au titre de laquelle elles ont été générées ;
- les heures non prises en raison des nécessités du service ou autres motifs opposables (notamment formation et maladie) peuvent être versées sur un compte épargne-temps, selon les règles d'alimentation du CET (maxi 5jrs de RC/an) ; à défaut, elles restent dues ;

- à compter du 1^{er} janvier 2020 : les agents bénéficient de 2 comptes :

- ➔ « HS historique » (code GesTT : HST) : stock HS au-delà de 160h au 31.12.2019 (choix réalisé par l'agent au passage en 2020, ce compteur n'est plus approvisionné) ;
- ➔ « HS actif » (code GesTT : HS) : HS qui ne sont pas versées sur le compte historique et celles générées à/c du 1.01.2020.

⇒ Au-delà d'un seuil de 160h sur le compte « HS actif », les agents récupèrent leurs HS dans un délai de 30 jours, dès que le pourcentage de présence le permet. A défaut les chefs de service prescrivent la récupération des repos restants dus au terme des 30 jours, par journée, dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de service.

- en cas de mutation, l'agent et le service de départ doit prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il bénéficie des repos récupérateurs dus, hors ceux versés sur un CET, avant l'arrivée dans le nouveau service. Dans le cadre de circonstances exceptionnelles empêchant la restitution de ces repos, les HS placées sur les comptes historique et actif ne peuvent pas être effacées. Il en est de même en cas de changement de corps.

Le cas échéant, les HS placées sur les comptes historique et actif peuvent être indemnisées.

Remarque : les PA intégrant une école de police peuvent reporter les HS non prises et/ou versées sur un CET, sur leur compteur GesTT d'élève-Gpx (gel durant la scolarité) (DRCPN/SDARH/BADS/n°2020D/406 du 23.12.2020).

DISCIPLINE

(références : RGEPN/art 111-4, 111-10, 121-3, 121-9, RIPN PAF/art 314 à 321, décret n°84-961 du 25.10.1984, mémento DRCPN relatif à la procédure disciplinaire/juin 2017, IGPN/mémento de l'enquête administrative pré-disciplinaire/juil. 2022, DGP/Cab/n°19-4146D du 12.11.2019 et DCPAF/SDR/BLR/n°24677/2020D/23 du 9.01.2020)

L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique qui effectue ou fait effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaire ; le personnel concerné est avisé, dans son propre intérêt, qu'il ne peut refuser de s'exprimer (à la différence de la procédure judiciaire), sous peine de sanctions disciplinaires (*obligation de rendre compte, RGEPN/art.111-6*).

De plus l'agent a l'obligation de porter sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle (*CSI/R434-4*).

A noter que le principe 1^{er} de déontologie renvoie à l'obligation absolue pour le policier, au service du public, de se comporter de manière exemplaire, en toutes circonstances, qu'il soit en service ou non, de s'abstenir de tout acte de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle il appartient.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un **délai de 3 ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction**. Il est **interrompu** en cas de **poursuites pénales**, jusqu'à décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquiescement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai de prescription, et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (*Code général FP/art L532-2*).

Enquête administrative et procédure disciplinaire :

Avant toute poursuite disciplinaire, il convient d'identifier préalablement et précisément la faute ; il s'agit de la phase exploratoire que constitue l'enquête administrative : investigations dont le but est de vérifier d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels (22 manquements listés par l'IGPN regroupant les domaines de l'exemplarité, la probité, la loyauté, l'obéissance, le devoir de protection dû par l'autorité hiérarchique, le crédit et renom de la police, le discernement et la négligence professionnelle), il faut en apporter la preuve par tout moyen (rapport, photos, vidéos, article de presse, ...) ; il ne s'agit pas de rechercher une infraction pénale. L'enquête administrative pré-disciplinaire n'est pas normée.

L'enquête pré-disciplinaire permet également de déterminer l'existence éventuelle de causes d'exonération de responsabilité : acte commis sous la contrainte, force majeure ou emprise de la démence.

L'ouverture d'une enquête administrative est du pouvoir exclusif de l'autorité hiérarchique administrative (pas de l'autorité judiciaire).

Si la coercition n'est pas possible en enquête administrative, l'agent a un devoir d'obéissance et une obligation de rendre compte de son action ou des raisons qui l'ont empêchée (*RGEPN/art.113-1 pour actifs, 123-1 pour PATS, 133-1 pour PA*). Cette restitution peut être sous forme de rapport ou d'audition administrative. Lors de sa convocation rappelant les faits visés (respect d'un délai raisonnable entre la notification de la convocation et la date de l'audition administrative, d'un minimum de 2h en cas d'urgence), le service ou l'autorité en charge de l'enquête (supérieurs hiérarchiques de l'agent, service de discipline et de déontologie, services d'inspection) informe l'agent de son droit de se faire assister de la personne ou du conseil de son choix (1 seul assistant prévu par les textes), sous la réserve que celui-ci ne soit pas en lien hiérarchique avec l'autorité diligentant l'enquête administrative. En cas de présence de ce dernier, mention en est faite sur le procès-verbal administratif qu'il lui incombera de signer. Il ne peut pas intervenir directement durant l'audition mais peut faire part d'observations écrites à l'issue de l'audition (en temps réel, pas le lendemain par exemple), elles seront annexées à la procédure et mention en est faite au niveau de la signature : « je remets des observations écrites » ou « je ne désire pas formuler d'observations écrites ». L'audition ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel. Il n'existe pas de droit au silence dans le cadre d'une audition administrative pré-disciplinaire (obligation de rendre compte). Le droit de se taire s'applique à partir du moment où l'agent est visé par une procédure disciplinaire (*DRHFS doc pro/31 01 2025, jurisprudence CE n°490157 du 19.12.2024*).

Au cours de ou des auditions de l'agent, celui-ci est considéré en service (un agent suspendu peut faire l'objet d'une audition administrative) ; en cas d'audition d'une durée supérieure à la vacation de l'agent, le temps de

dépassement devra être pris en compte. En cas d'audition hors de la vacation de travail (par exemple pour un nuiteux ou convocation sur un jour de repos ; en aucun cas sur un CA : rappel uniquement sur décision du MI, attente du retour de CA), l'agent est placé en position de « rappel », selon les règles de l'Aportt/art.53. Si l'agent entendu fait appel à un assistant qui est lui-même fonctionnaire, ce dernier ne bénéficie ni de compensation horaire, ni d'ordre de mission. Les éventuels frais de transport domicile-travail pour être entendu ne sont pas remboursés. Un agent en CMO (si son état de santé n'y fait pas obstacle), d'une durée plus ou moins longue, peut être entendu (est toujours considéré en position d'activité), ce n'est pas un obstacle à une enquête administrative pré-disciplinaire ; en cas de volonté d'échapper à l'obligation de rendre compte, la hiérarchie devra acter toutes les diligences faites pour entendre l'agent (proposition de se rendre au domicile, adresser un questionnaire par mail, ...). L'agent pourra ainsi être renvoyé devant un conseil de discipline.

Un agent faisant l'objet d'une suspension reste à la disposition de l'administration, la convocation à une audition est possible.

Idem pour un agent placé en détention provisoire : maintien de l'obligation de rendre compte.

A l'issue de l'enquête administrative, 3 options sont possibles, notifiées à l'intéressé par procès-verbal administratif annexé au dossier d'enquête :

- classement du dossier,
- sanction directe (avertissement, blâme, si gestion déconcentrée du pouvoir disciplinaire) : l'agent est informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire ouvrant droit à l'exercice des droits afférents,
- saisine du conseil de discipline ou d'un service d'inspection si des faits graves ont été révélés : tous les actes établis et les pièces attestant de la réalité des manquements avancés sont transmis par rapport administratif. Le CD doit se réunir dans les 2 mois suivant la conclusion de l'enquête administrative pré-disciplinaire.

Un fonctionnaire suspendu, en disponibilité, en congé de maladie ou de longue durée peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le service chargé de l'enquête administrative ne peut pas être celui chargé de l'enquête judiciaire et inversement (séparation des enquêtes) (*instruction PN/CAB/n°2012-6371-D du 22.10.2012*).

En cas de condamnation pénale d'un fonctionnaire, il convient de saisir le conseil de discipline.

Les poursuites administratives et pénales, indépendantes l'une de l'autre, peuvent se cumuler.

La notion d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L553-1 du code général de la fonction publique ne constitue pas un manquement susceptible de constituer une faute disciplinaire (si elle est suffisamment matérialisée, le fonctionnaire s'expose au licenciement) à la différence des « carences professionnelles » ou des « manquements professionnels » qui, elles, sont susceptibles de poursuites disciplinaires.

La constitution du dossier disciplinaire :

Doivent impérativement figurer dans le dossier :

- matérialité de la faute : preuve du ou des manquements imputés au fonctionnaire déterminé (faits avérés, formellement établis) ; rapport du supérieur hiérarchique identifiant les faits reprochés ;
- la faute doit être imputable à un agent (absence d'une cause d'exonération de la responsabilité) ;
- un rapport circonstancié/audition administrative de l'agent impliqué sur les faits reprochés ;
- tous les actes de nature à corroborer la réalité des faits (témoignages, procès-verbal de vérification du taux d'alcoolémie, une décision de justice, ...) ;
- une appréciation sur la manière habituelle de servir du fonctionnaire, avec copie des 3 dernières notations ;
- un rapport de synthèse et de transmission rédigé par le chef de service présentant la procédure (synthèse des faits reprochés) et proposant soit la sanction retenue, soit la traduction de l'intéressé devant le conseil de discipline.

Droits du fonctionnaire :

Dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée, l'administration doit informer individuellement chaque fonctionnaire concerné (acte matérialisé ou, en cas d'impossibilité, lettre recommandée avec AR) de la nature des griefs retenus, lui indiquer qu'il a droit de consulter son dossier individuel et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (*code général FP/art.L532-4 et décret n°84-961 du 25.10.1984/art 1*).

Les niveaux de sanctions possibles pour les agents titulaires :

4 groupes de sanctions selon leur gravité, saisine obligatoire du conseil de discipline dès l'ETF du 1^{er} gpe :

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 1. premier groupe : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'avertissement (seule sanction ne figurant pas au DI) ▪ le blâme ▪ exclusion temporaire de fonction de 3 jrs max avec ou sans sursis | <ul style="list-style-type: none"> } effacé au bout de 3 ans si } aucune autre sanction n'est } intervenue dans l'intervalle |
| 2. deuxième groupe : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ radiation du tableau d'avancement ▪ abaissement d'échelon (échelon immédiatement inférieur) ▪ exclusion temporaire de fonction de 4 à 15 jrs max, avec ou sans sursis ▪ le déplacement d'office | |
| 3. troisième groupe : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ la rétrogradation (grade immédiatement inférieur) ▪ l'exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans, avec ou sans sursis (mini 1 mois ferme) | |
| 4. quatrième groupe : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ la mise en retraite d'office ▪ la révocation. | |

Dans les cas d'une exclusion définitive, révocation, mise en retraite, licenciement, la carte agent (« carte police ») est retirée au fonctionnaire, immédiatement invalidée par l'ADR ou l'AEL, puis détruite avec rédaction d'un PV de destruction qui sera classé au DI de l'intéressé. Idem en cas de vol de la carte.

En cas d'exclusion temporaire ou suspension, la carte agent est retirée et placée sous enveloppe scellée au service, sur laquelle l'agent signe pour garantir l'absence d'utilisation à son insu, les codes et autorisations d'accès aux applications sont désactivés sans invalidation de la carte (*instruction SHFD/HFDA/SDPM/n°NOR : INTA1511234N du 30.04.2015*).

Les sanctions possibles pour les contractuels, stagiaires et élèves Gpx :

- stagiaires et E-Gpx : avertissement, blâme, ETF de 2 mois max (pas de sursis autorisé), déplacement d'office, exclusion définitive du service
- contractuels : avertissement, blâme, ETF de 1 jour à 6 ou 12 mois (pas de sursis autorisé), licenciement sans préavis ni indemnité.

Remarques :

- 3 actes peuvent être sanctionnés par les groupes 2 à 4 sans saisine du conseil de discipline :
 - participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, ou un acte collectif contraire à l'ordre public,
 - participation à une cessation concertée du travail,
 - ou appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, à un acte contraire à l'ordre public, ou à la cessation concertée du travail.
- pour les groupes 2 et 3, radiation possible du tableau d'avancement en mesure complémentaire.
- le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins. Seuls les fonctionnaires actifs peuvent récuser un représentant du personnel (*mémento DRCPN de la procédure disciplinaire/04.2010*). L'administration a également le droit de citer des témoins.
- toute personne citée en qualité de témoin dans une procédure disciplinaire peut demander à être assistée devant cette même instance d'une tierce personne de son choix, dans le cas où elle s'estime victime de discrimination ou harcèlement de la part de l'agent convoqué devant l'instance disciplinaire.
- la lettre de réprimande, l'admonestation ou la mise en garde ne sont pas des sanctions en tant que telles, elles se limitent à prévenir le fonctionnaire que son comportement l'expose à des sanctions s'il ne le modifie pas. Elles ne peuvent figurer au dossier individuel de l'agent, ni être évoquées dans une procédure disciplinaire ou dans une notation (*instruction PN/CAB/n°2013-5178-D du 27.08.2013*).
- le fonctionnaire frappé d'une sanction autre que l'avertissement ou la blâme (mais non exclus des cadres) peut, après 10 années de services effectifs à/c de la date de la sanction disciplinaire, en solliciter l'effacement de son dossier administratif : si aucune sanction n'est intervenue au cours de ces 10 ans, l'administration doit faire droit à la demande.

Autres mesures possibles : (*instruction PN-cab/n°11-04619-D du 27.06.2011*)

En marge d'une sanction disciplinaire, plusieurs mesures d'accompagnement sont possibles :

- le changement d'affectation (au sein du service ou non) : il ne s'agit pas d'une sanction en tant que telle mais d'une mesure de bonne administration, et, dans certains cas d'urgence, mesure visant la protection de la santé et de la sécurité des personnels ;

- la suspension du fonctionnaire : mesure provisoire et conservatoire dans l'intérêt du service ou du fonctionnaire, dans l'attente du résultat de la procédure disciplinaire (durée initiale : 4 mois ; incidence : réduction du traitement du fonctionnaire des indemnités liées à l'exercice des fonctions).
- ☛ en complément de ces mesures, un policier condamné définitivement à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour des faits de violences intrafamiliales ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants doit systématiquement et immédiatement être affecté à des missions n'impliquant aucun contact avec le public dans l'attente de la décision du conseil de discipline. Un fonctionnaire en aubette devra être retiré des missions de contrôle transfrontière (pour les missions de surveillance dans les CRA, le policier pourra être maintenu sur son poste) (DNPAF/SDSPT/n°47439-2023D-2944 du 24.11.2023).

Prononcé des sanctions disciplinaires :

La sanction est individuelle (pas de responsabilité collective).

Elle ne peut être rétroactive, doit respecter la règle « non bis in idem » (un même fait ne peut être sanctionné à 2 reprises : exemple : déplacement avant sanction), et être proportionnée à la faute.

Elle doit être motivée et doit exposer les raisons pour lesquelles elle est infligée.

Le conseil de discipline peut se prononcer alors même qu'une procédure judiciaire est en cours (le pénal ne tient pas le disciplinaire en l'état).

Lorsque l'inspection générale de la police nationale ou les services de discipline et de déontologie des directions d'emploi intervient dans le cadre d'une enquête administrative ou judiciaire, elle dessaisit le commandement local qui ne peut alors plus procéder à une enquête et à la constitution d'un dossier disciplinaire dont se chargeront ces services spécialisés.

Notification :

La sanction fait l'objet d'une notification écrite que le fonctionnaire doit émarger, une copie lui est remise (matérialité de la notification). Il est informé à cette occasion des voies et délais de recours offerts. En cas de refus, il en est fait mention. Un rapport est établi par le chef de service pour valoir notification. La notification peut être faite par voie postale avec AR (le n° du recommandé doit figurer sur la fiche envoyée). Refuser de recevoir une notification ou ne pas retirer l'envoi recommandé vaut notification.

Recours :

Seul l'arrêté de sanction peut faire l'objet d'un recours, pas l'avis d'un conseil de discipline.

Le délai de contestation est de deux mois à/c de la date de notification. Le recours doit contenir un argumentaire motivé et explicite. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif d'exécution de la sanction infligée.

▷ recours administratif : il comprend deux niveaux :

- le recours gracieux : rapport adressé à l'autorité ayant pris la décision ;
- le recours hiérarchique : il est adressé auprès du directeur national et/ou du ministre de l'intérieur (DRHFS/section du corps de l'agent). Dans ce cas, le recours est examiné au cours d'un CSA qui émet un avis.

L'administration a deux mois pour rendre sa décision. Une absence de réponse pendant ce délai vaut rejet. Un nouveau délai de deux mois commence pour saisir le juge administratif.

▷ recours contentieux : il peut être exercé même en l'absence de recours administratif, ou suite à un rejet du 1^{er} recours. Cette action relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le fonctionnaire est affecté au moment de la notification de la sanction.

Cas de l'agent mis à disposition, détaché, en disponibilité :

L'agent mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine. Un agent détaché dans une administration qui dépend de la sphère policière pourra faire l'objet d'une enquête pré-disciplinaire diligentée par un service de police pour les manquements professionnels intervenus pendant son détachement ; sinon, cela relèvera de l'administration d'accueil. L'agent en disponibilité conserve sa qualité de fonctionnaire et reste soumis à certaines obligations du statut général et de son corps ; il est tenu de répondre des actes commis quand il était dans son service d'origine.

Cas du policier adjoint : (circulaire NOR/INT/C/1932600C du 2.01.2020)

En cas de faute commise par un PA (manquement à ses obligations légales ou comportement portant atteinte à la considération de la police, y compris hors service), le PA s'expose à une sanction disciplinaire, indépendamment d'éventuelles poursuites pénales. Les PA sont susceptibles d'être sanctionnés, selon le degré de gravité croissante, par :

- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonction avec retenue de salaire pour une durée maximale de 1 à 3 jours ou de 4 jours à 6 mois (pas de sursis prévu),
- le licenciement sans préavis ni indemnité.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité chargée du recrutement. Seules les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées, par arrêté, aux chefs de service compétents.

Une mise en garde à l'encontre d'un PA est possible au niveau du chef de service local.

Le PA peut être suspendu, mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et dans l'attente du résultat de l'enquête disciplinaire ou judiciaire. La suspension est normalement limitée à 4 mois (sauf poursuites pénales).

L'administration doit informer le PA de son intention de le sanctionner, soit par le biais d'une fiche spécifique (avertissement ou blâme), soit par LRAR ou remise en main propre contre décharge (ETF ou licenciement). Sont précisés les faits reprochés, la sanction envisagée, la date de la réunion de la commission consultative paritaire (CCP) si elle est connue, le droit à obtenir communication de son DI et tout document annexe, la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, et de se faire assister par un ou des défenseurs de son choix (y compris un avocat). Un délai suffisant (préconisation : 15 jours minimum) doit être respecté entre la notification de la lettre d'information et la date de la CCP.

La CCP est obligatoirement consultée pour une ETF ou un licenciement postérieurement à la période d'essai. Elle peut statuer même en l'absence du PA, s'il a été régulièrement convoqué.

Un entretien préalable doit avoir lieu en cas de licenciement (PV attestant de sa tenue), sauf si le PA est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer (caractère automatique et immédiat).

La décision de sanction est notifiée par le biais soit d'une fiche spécifique (avertissement, blâme), soit d'un arrêté (ETF), soit d'une LRAR ou remise en main propre contre décharge (licenciement).

Le licenciement intervenant à la fin de la période d'essai n'a pas à être motivé. A l'issue, le licenciement peut être pour un motif disciplinaire, inaptitude médicale définitive ou professionnelle, ou abandon de poste.

Cas de l'apprenti : (guide pratique FP 2020)

L'apprenti est soumis aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve.

Il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Toute mesure autre que des observations verbales à l'encontre d'un apprenti fautif constitue une sanction. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la faute commise.

Sanctions possibles :

- l'avertissement, le blâme ;
- la mise à pied disciplinaire sans rémunération inférieure à une semaine ;
- le licenciement pour, au minimum, une faute grave.

Cas du cadet de la République : (instruction MI NOR INT C 05/00072/C du 4.07.2005)

Le cadet de la République doit être respectueux de la hiérarchie, de la déontologie et des consignes données. Tout manquement est immédiatement signalé à la structure de formation initiale dont le directeur peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, saisir d'une demande de sanction le préfet signataire du contrat qui possède, seul, le pouvoir disciplinaire.

Les sanctions possibles sont celles prévues pour les PA, auxquelles s'ajoutent une période d'essai (formation initiale et 3 mois après son terme) pendant laquelle le cadet peut être licencié sans indemnité ni préavis, sur simple lettre recommandée avec AR.

Cas du réserviste : (RGEPN/art.141-3 et suivants, code de la sécurité intérieure)

Le policier réserviste est soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la police nationale. Il veille au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions confiées.

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par le code pénal, et à une radiation de la réserve opérationnelle.

Sanctions possibles : avertissement et blâme : peuvent être prononcés par le chef de service d'emploi, notifié par LRAR

- radiation du tableau d'avancement
- rétrogradation au grade immédiatement inférieur
- radiation de la ROPN

Les commissions de discipline de la réserve opérationnelle de la PN sont consultées sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (*arrêté du 20.12.2023*).

Cas du contractuel : (*doctrine d'emploi PAF des agents contractuels en contrôle frontière du 22.06.2023*)

L'agent contractuel est soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la police nationale.

Il est tenu au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions confiées, ainsi qu'au secret professionnel, aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle. Il a un devoir d'exemplarité, tant dans le cadre de leurs fonctions qu'en dehors du service.

Tout manquement au respect de ses obligations l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

DOMICILE : règles applicables

(*références* : décret n°95-654 du 9/05/1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police (art 24), RGEPN/art 113-22, RIPN PAF/art 33 à 35 et 75 à 77)

Les fonctionnaires ont l'obligation de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.

Ils peuvent être autorisés exceptionnellement à résider hors de ces limites par leur chef de service (demande écrite).

Puisqu'il n'existe pas de critères réglementaires, en matière de distance (mise à part l'obligation fixée par l'art.51 de l'APORTT dans le cadre de l'astreinte), il appartient au chef de service de s'assurer au préalable de l'entière et permanente compatibilité de la situation de l'agent avec les nécessités du service : moyens de transport, éventuellement moyen personnel de locomotion, facilités ou difficultés de communication, liaisons téléphoniques le plaçant en position d'être joignable immédiatement et en permanence (*position DRCPN/MTT, 08/2020* : a minima dans le ressort du SGAMI auquel l'agent est affecté, dans le respect des règles décrites précédemment).

Tout refus de résidence éloignée, jugée incompatible avec l'exercice normal des fonctions, doit être signifié par écrit à l'agent, en précisant que cet éloignement peut avoir des incidences sur la non imputabilité au service d'un accident survenant sur le trajet domicile-travail (*circulaire FP4 n°1711 §5.3.1.2 du 30.01.1989*).

Une telle autorisation de résider hors des limites fixées ne peut en aucun cas être invoquée pour justifier une absence ou un retard à la prise de service.

Le SGAMI de Paris réunissant les départements de Paris, petite et grande couronne, les agents ne sont pas soumis à l'obligation de solliciter une autorisation de résidence pour les départements 77, 78, 91, 95.

Pour les policiers adjoints, aucune obligation textuelle n'impose l'obligation de résidence sur le lieu d'exercice des fonctions, mais ils restent soumis à une obligation de disponibilité à tout moment pour les nécessités de service.

En tout état de cause, les fonctionnaires de police ont l'interdiction d'établir leur domicile à l'étranger, quels que soient leurs services d'affectation (impossibilité du port de l'arme sur les trajets domicile-travail) (*DAPN/AGF/AJS/STATS/n°02081 du 21.07.2004*).

Les fonctionnaires actifs sont tenus d'informer l'administration de leur lieu de résidence, y compris en cas de changement d'adresse.

Afin de pouvoir répondre à toute sollicitation de son service, tout fonctionnaire actif est tenu d'informer par écrit sa hiérarchie s'il est désireux de quitter sa résidence administrative pour une durée supérieure à celle du repos de cycle, en précisant l'adresse à laquelle il pourra être joint (ou téléphone).

Pour les absences ne dépassant pas la durée des repos de cycle, le fonctionnaire devra prendre toutes dispositions utiles pour être touché en cas de rappel inopiné.

En congé annuels, le fonctionnaire doit indiquer l'adresse précise du lieu où il pourra être joint en cas de nécessité (*RIPN/art 75*).

Les fonctionnaires en congé itinérant à l'intérieur des frontières de la France métropolitaine (y compris la Corse) sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir être touchés au cours de leur périple. Ils doivent se tenir au courant de la situation dans le pays et, en cas de crise ou de tension grave, prendre contact avec le service de police ou de gendarmerie le plus proche pour s'informer des mesures susceptibles de les concerner et de s'y conformer (*RIPN/art 76*).

S'il n'existe plus d'autorisation spéciale préalable pour aller dans certains pays comportant des zones à risques (listes et recommandations sur le site www.diplomatie.gouv.fr → conseils aux voyageurs), les fonctionnaires se rendant à l'étranger sont tenus, suivant le cas, et dans la mesure du possible, de se soumettre aux obligations visées dans les 2 points précédents. Ils doivent à cet effet se mettre en rapport avec les postes diplomatiques et consulaires de la France dans le pays où ils se trouvent (*RIPN/art 77*).

DON DE JOURS DE REPOS

(références : décret n°2015-580 du 28.05.2015 modifié, arrêté du 20.06.2016, décret n°2018-874 du 9.10.2018, instruction MI INTA1917017J du 17.06.2019, SG-DRH du 21.12.2023)

Un agent public (titulaire ou stagiaire, actif, administratif, policier adjoint ; contractuels de droit privé exclus du dispositif) peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre agent public qui :

- assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (cela exclut les cas de maladie ponctuelle telle que bronchiolites, fractures sans complication par exemple) ;
- ou vient en aide à une personne (son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, collatéral jusqu'au 4^{ème} degré, ... : art L3142-16 code du travail) atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ;
- ou est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant l'âge de 25 ans ;
- ou participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un SDIS.

Les 2 agents (donateur/bénéficiaire) doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ou, sans pour autant relever statutairement du MI, être affectés, placés en position normale d'activité, mis à disposition ou en détachement au sein du MI.

Les personnels du MI placés en position d'activité hors du MI (détachement, mise à disposition) ne peuvent effectuer ou bénéficier d'un don de jours qu'au profit d'autres agents publics affectés dans la même administration d'accueil.

Jours de congés pouvant être donnés :

- tout ou partie des jours ou heures RTT (en régime cyclique : 1 jour donné = durée moyenne journalière de travail de l'agent),
- tout ou partie des CA excédant l'équivalent de 4 semaines de CA (régime hebdo à temps plein ≤ 5 jours, régimes cycliques ≤ 5 jours),
- jours du CET,

sous forme de jour entier, quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.

Les CA et RTT ne peuvent faire l'objet d'un don que jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces jours de repos sont acquis ; les jours issus d'un CET peuvent être donnés à tout moment.

Les jours de repos compensateurs, ou tout autre congé ou jour de repos autre que ceux précités, ne peuvent pas faire l'objet d'un don.

Modalités :

Donateur : L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit (imprimé ad hoc) sous couvert de la voie hiérarchique au récepteur ministériel (recepteur-ministeriel-don-jours@interieur.gouv.fr) le don et le nombre de jours de repos afférents.

Le don de jours est anonyme. Toutefois, le donateur peut préciser le nom de l'agent qu'il désigne pour bénéficier de son don, ou s'il souhaite que ses jours soient accordés spécifiquement à une des catégories d'agents bénéficiaires.

Le don est définitif après l'accord du chef de service qui vérifie seulement le respect des règles décrites, pas l'opportunité du don. Le service déduit aussitôt le compteur GesTT de l'agent (et Dialogue pour les jours issus d'un CET). Une copie du formulaire est remise à l'agent donateur et une copie est placée dans son DI.

Bénéficiaire : L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit (imprimé ad hoc), sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du récepteur ministériel en indiquant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, accompagnée d'un certificat médical détaillé (précisions sur la maladie, le handicap ou l'accident particulièrement grave de l'enfant + présence indispensable du parent + durée prévisible du traitement de l'enfant, ou le handicap ou la perte d'autonomie dont est atteinte la personne) remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ces conditions cumulatives exclut les épisodes aigus mais bénins (bronchiolites, fractures sans complication par exemple) de ce dispositif.

L'agent souhaitant un don de jours de repos pour venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à son proche. Lorsque la demande fait suite au décès de son enfant ou de la personne dont il a la charge, de moins de 25 ans, l'agent joint aussi à sa demande un certificat de décès.

La demande précise le nombre de jours sollicités jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. La durée est **plafonnée à 90 jours ouvrés par an et par enfant ou proche**.

Dans le cadre du don de jour à un agent **sapeur-pompier volontaire** dans un SDIS, le nombre de jours est **plafonné à 10 jours ouvrés par an**.

La demande doit être reconduite chaque année.

Dès la décision accordant le don de jours de repos notifiée à l'agent par le référent RH de l'agent, s/c de la VH, le don de jours devient définitif, le compteur « don de jours » de GesTT (code : DJR) est alimenté.

L'agent peut utiliser lesdits jours donnés comme il le souhaite, sans justification autre (pas de certificat médical à fournir à chaque absence au titre des dons de jours), dans le respect des règles de gestion locale.

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant ou le proche, ou à la demande de l'agent en cas de décès d'un enfant ou de la personne dont il a la charge, de moins de 25 ans.

La durée d'absence du service de l'agent bénéficiaire peut dépasser 31 jours consécutifs dans ce cadre.

Le reliquat de jours donnés non consommés au cours de l'année civile est reversé au récepteur ministériel unique (les jours ainsi stockés au récepteur ministériel ne sont pas perdus au 31.12 de l'année en cours mais reportés d'une année sur l'autre).

Les jours de repos accordés dans le cadre du don ne peuvent pas alimenter le CET de l'agent bénéficiaire.

Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non utilisation des jours de repos ayant fait l'objet d'un don.

L'agent bénéficiaire d'un ou plusieurs jours de repos donné a droit au maintien de sa rémunération pendant la période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires.

La période de ce congé est assimilée à une période de service effectif (sans impact sur les droits ARTT).

L'autorité qui a accordé le congé peut procéder, si besoin, aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions requises. Si les conditions ne sont pas satisfaites, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Cas particulier du départ à la retraite : (fiche DRCPN/don de jours, avril 2017)

Lors du départ à la retraite, s'il reste des jours sur le CET de l'agent, les 15 premiers jours du CET pérenne ou historique doivent être pris sous forme de jours de congés. Dans l'hypothèse où tous les jours ne seront pas pris à la date du départ à la retraite (radiation des cadres), plutôt que de perdre ces jours, l'agent est invité à faire un don au récepteur ministériel au bénéfice d'un agent remplissant les conditions du dispositif du don de jours de repos (une fois placé en retraite, l'agent ne peut plus faire de don, les jours non pris sont définitivement perdus).

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU COURS D'UNE ACTION DE FORMATION CONTINUE

(références : fiche technique DRHFS/BTT du 3/12/2025)

N'est prise en compte que la formation faisant l'objet d'une convocation ; l'action de formation continue ponctuelle (tir, GTPI, ...) intervenant au cours de la vacation de travail ne répond pas aux mêmes règles : le fonctionnaire interrompt son temps de travail pour la durée de sa formation ponctuelle avant de réintégrer son emploi ou son poste.

Hors de la résidence administrative et familiale, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la formation sont considérés comme constituant du temps de travail ; cela vaut pour le trajet aller en début de formation (1^{er} jour) et le trajet retour en fin de formation, dès lors qu'un hébergement est possible sur site.

Une journée de stage n'a pas vocation à générer des HS. Mais lorsque, sur une journée de formation, le cumul du temps de trajet et du temps de formation dépasse la durée quotidienne habituelle de travail (cycle de rattachement), l'agent bénéficie des règles de dépassement de la journée de travail, à l'exception des personnels relevant de l'art10 (pas de compensation).

Un agent en congé maladie (ou CLM ou CLD) ne peut être autorisé à suivre une formation (TA Nice, n°0703312 du 5.02.2010).

Un fonctionnaire absent au titre d'une formation n'entre pas dans les ratios d'absences (Aportt/art.46).

Cas d'un stage d'une durée inférieure à une semaine :

*** en régime hebdomadaire :**

Les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail ne voient pas leur cycle modifié, les formations ou les stages étant organisés selon le régime de la semaine civile. Il n'y a donc aucune incidence sur le mode de gestion de ces effectifs. Le fonctionnaire réintègre son cycle à l'issue de sa formation.

*** en régime cyclique :**

La journée de stage (se déroule avant **et** après la pause déjeuner) se substitue à la vacation habituelle et correspond à une journée de travail habituelle, quelle que soit sa durée. Si la formation se déroule avant **ou** après le déjeuner, elle est équivalente à une demi-journée de travail. Elle fait partie intégrante de la vacation ; l'agent réintègre son service.

de Jour : si la formation intervient sur une ou plusieurs journées non travaillées (repos de cycle), il convient de procéder à un rappel de la durée de la formation.

de Nuit :

L'Aportt (art.70) prévoit des mesures protectrices de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit. Un repos minimum de 8h entre une fin ou un début de mission et un début ou une fin de vacation. Dans le cadre de stage nocturnes, pour les agents de nuit : si le stage a une durée supérieure ou égale à 6h, le code STG est saisie forfaitairement pour toute la vacation ; dans le cas de stage de durée plus courte, il fait partie de la vacation, l'agent travaille sur le reste de sa vacation à hauteur de sa DMJ.

Vacation < 11h08 :

1/ Stage entre 2 nuits de travail :

- * formation le matin, sans dépasser 13h : saisie du code STG sur la nuit précédente ; l'agent reprend son service le soir même, après avoir bénéficié d'un repos de 8h (au besoin saisie de EXN partielle pour réduire la vacation)
- * formation l'après-midi (après 13h) : respect d'un repos de 8h entre la fin de vacation et le début du stage (au besoin, saisie de EXN partielle pour réduire la vacation) ; saisie du code STG sur la nuit suivante
- * formation sur la journée : agent exempté de la nuit qui précède et la nuit suivante

2/ Stage entre une nuit de travail et une nuit de repos :

- * formation le matin, sans dépasser 13h : saisie du code STG sur la nuit
- * formation l'après-midi (après 13h) : saisie EXN réduisant la durée de la vacation de nuit précédente pour garantir 8h de repos ; saisie rappel pour les horaires de stage
- * formation sur la journée : saisir code STG sur la nuit précédente

3/ Stage entre deux nuits de repos :

- * saisir en rappel les horaires de stage

4/ Stage entre une nuit de repos et une nuit de travail :

- * formation le matin, sans dépasser 13h : saisie en rappel des horaires de stage ; utilisation des HS ainsi générées sur la nuit suivante pour garantir 8h de repos
- * formation l'après-midi (après 13h) : saisie en rappel des horaires de stage ; utilisation, des HS ainsi générées sur la nuit suivante
- * formation sur la journée : saisie en rappel les horaires de stage et utilisation des HS ainsi générée sur la nuit suivante

Vacation > 11h08 :*1/ Stage entre 2 nuits de travail :*

saisir STG sur la nuit précédente et EXN pour réduire la durée de la vacation suivante pour garantir 8h de repos

OU saisir EXN réduisant la durée de la vacation de la nuit précédente pour garantir 8h de repos et code STG sur la nuit suivante

2/ Stage entre une nuit de travail et une nuit de repos :

saisir EXN réduisant la durée de la vacation de nuit précédente pour garantir 8h de repos et code STG sur la nuit suivante

3/ Stage entre deux nuits de repos :

saisir en rappel les horaires de stage

4/ Stage entre une nuit de repos et une nuit de travail :

saisir en rappel les horaires de stage et utilisation des HS ainsi générées sur la nuit suivante pour garantir 8h de repos

Cas d'un stage d'une durée supérieure à une semaine en régime cyclique :

Puisqu'il n'est pas organisé suivant la semaine civile, l'agent est positionné en régime hebdomadaire, le stage ou la formation se déroulant du lundi au vendredi, repos de cycle les samedi et dimanche suivants.

A l'issue, le fonctionnaire réintègre son cycle de travail d'origine.

E-formation : (code GesTT : E-F ou EFD si e-formation à domicile) (DRCPN/n°005569 du 22.02.2018)

La formation à distance repose sur la mise à disposition de ressources pédagogiques, accessibles en permanence, sans limite de temps. L'apprenant se forme à distance, seul, à son propre rythme.

Une formation à distance est considérée comme un acte de formation à part entière.

L'apprenant dispose d'un crédit de temps de formation lui permettant de suivre le cursus. Il signe un contrat de formation digitale avec son chef de service, en définissant des plages de formation depuis le domicile de l'agent (autorisation préalable du chef de service) ou sur le lieu de travail, absences compatibles avec les nécessités de service.

Les formations référencées font l'objet d'un télégramme d'appel à candidature et de convocation ou d'un seul télégramme de convocation. Le suivi de l'ensemble de la formation et la réussite de l'évaluation finale entraînent la validation de la formation (certificat délivré).

Le compteur GesTT de l'agent est alimenté manuellement par le gestionnaire, à hauteur du crédit de temps formation (en heures). L'agent sollicitera l'obtention d'absences du service qui viendront s'imputer sur ce volume horaire crédité en début de formation.

Le code EFD ne génère pas de temps compensés (RPS).

L'assiduité de l'apprenant peut être vérifiée par le service gestionnaire et le service organisateur de la formation à partir des rapports statistiques communiqués par le SDMA/Académie de police.

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU COURS D'UNE MISSION

(références : RGEPN/art 113-25 et 113-36, décret n°2006-781 modifié relatif aux frais de mission, circulaire d'application n°140 du 10.09.2007, DFPN/MPE/n°D/2007-4622 du 18.09.2007)

Est considéré en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de ses résidences administrative et familiale.

Sauf fonctions particulières, le départ en mission, répondant aux besoins du service, nécessite un ordre de mission préalable.

Les temps de trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu de l'exécution de la mission sont considérés comme du temps de travail.

Que l'agent soit en mission ou au service, la durée quotidienne de travail reste identique et conforme au cycle de travail (hebdomadaire ou cyclique) de rattachement du fonctionnaire.

Pour les journées impactées par les trajets aller et retour de la mission, si le cumul du temps de trajet et du temps de travail dépasse la durée quotidienne habituelle de travail, l'agent bénéficie des règles de dépassement de la vacation (ou journée) de travail, sur justificatifs, conformément aux dispositions en vigueur et rappelées dans la fiche « dépassement de la journée de travail » de ce mémento (hors personnes relevant de l'art10 : pas de compensation des dépassements horaires).

En régime hebdomadaire, il n'y a pas de continuité de service si le fonctionnaire peut matériellement réaliser sa pause déjeuner, qui peut être décalée (horaires qui peuvent être différents de ceux du cycle d'origine) en fonction des contraintes opérationnelles : interruption d'un minimum de 45 minutes (durée définie par le chef de service) ouvrant droit au paiement de frais de mission.

A noter que la nuitée passée hors résidence familiale n'entraîne aucune compensation horaire particulière. Seuls sont pris en charge par l'administration les frais d'hébergement, de restauration et de déplacement, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

MALADIE ORDINAIRE

(références : décret 86-442 du 14.03.1986 modifié, RGEPN, RIPN PAF)

Règles générales :

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de maladie « ordinaire » dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une maladie présentant un caractère particulier de gravité ouvrant droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.

Au-delà de cette période de 12 mois, le fonctionnaire ne peut reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical.

Les demandes de prolongation de l'arrêt maladie sont faites selon les mêmes formes que la demande initiale (production d'un certificat médical), prolongation qui doit être demandée avant l'expiration de la période du congé de maladie en cours (RGEPN/annexe II, section I, art 9, RIPN/art 95). Après 6 mois consécutifs de congé maladie, le conseil médical doit donner son avis sur la demande de prolongation dans la limite des 6 mois restant à courir.

Modalités de gestion :

Le fonctionnaire actif empêché doit aviser ou faire aviser son supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service. La demande de congé de maladie, attestée par un certificat médical, doit être transmise au chef de service dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail (RGEPN/art 113-45).

En cas de manquement à l'obligation de transmission d'un avis d'interruption de travail ou de son renouvellement dans le délai des 48h. (jours calendaires), l'administration informe l'agent, par tous moyens (LRAR, notification administrative, ...), de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois. Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. Cette mesure s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires.

La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti (exemple : grève de La Poste). Les CLM et CLD sont exclus du dispositif, tout comme les congés pathologiques de la maternité (décret n°2014-1133 du 3.10.2014, circulaire fonction publique NOR : RDFF1428463 C du 20.04.2015).

Le supérieur hiérarchique d'un agent indisposé ou malade pendant les heures de service, hors d'état d'assumer son service, prend immédiatement toutes les mesures que commandent les circonstances et prévient sans tarder le chef de service (RGEPN/annexe II, section I, art 5, RIPN/art 89).

Tout certificat médical faisant état de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ou le policier adjoint relève du secret médical. Le praticien qui l'a établi ne peut l'adresser qu'au médecin de l'administration sous pli confidentiel, soit directement, soit par l'intermédiaire du service de l'intéressé (RGEPN/annexe II, section I, art 8, RIPN/art 92).

Tout personnel actif qui totalise 30 jours de congé de maladie en une seule fois ou cumulativement, au cours de 12 mois consécutifs, doit se présenter lors de leur reprise de service devant le médecin statutaire ; il en est de même à l'issue d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans condition de durée. Le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical d'aptitude à la reprise du service (arrêté du 25.11.2022/art.5).

Toute reprise volontaire de service avant l'expiration du congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical qui l'autorise (RGEPN/art 113-48, RIPN/art 94).

Toute jonction de congé annuel à un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical reconnaissant l'aptitude statutaire à la reprise (RGEPN/annexe II, section I, art 10, RIPN/art 96).

Tout fonctionnaire (ou policier adjoint) désirant une autorisation de soins à effectuer pendant les heures de service doit en formuler la demande accompagnée d'un certificat médical. Si l'autorisation est accordée, sauf les cas de maladie ou blessure imputée au service (ou professionnelle dans le cas d'un PA), ou de soins au service médical de la police, le bénéficiaire restitue les heures correspondant aux interruptions de service (code GesTT : AUT) (RGEPN/annexe II, section I, art 13, RIPN/art 100).

✚ Pour les périodes de congés susceptibles d'être supérieures à 6 mois (CLM, CLD, congé parental, congé de formation), la carte agent doit être révoquée par l'AEL ou l'ADR du service, puis restituée par le porteur, dans la mesure du possible, pour destruction (circulaire SHFD/HFDA/SDPM/n°NOR :INTA1511234N du 30.04.2015).

✚ **Cas du nuiteux** : l'arrêt de travail pour CMO vaut pour le jour de la prise de service et concerne l'ensemble de la vacation (Aportt/art.28 et 30).

✚ **Cas d'une formation** : un agent en CMO ne peut être autorisé à suivre une formation (TA Nice, n°0703312 du 5.02.2010), sauf cas dans le cadre du compte personnel de formation (cf fiche correspondante).

Conséquences d'un arrêt maladie sur les congés (CA, CF, ARTT) :

Congés annuels (RGEPN/annexe II, section I art 10, RIPN PAF/art 78 et 96) : la maladie ou la blessure intervenant au cours d'un congé annuel (hors bonification du congé bonifié) interrompt celui-ci sous réserve de la stricte observation, par le fonctionnaire, des formalités réglementaires (avis du service, envoi du certificat médical dans les 48h, communication d'une adresse pour un éventuel contrôle administratif ou médical). Le fonctionnaire est alors placé en position de congé de maladie.

Les CA non pris ne sont récupérables qu'après reprise effective, et donc constatation médicale de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions et selon les possibilités du service.

En cas d'indisponibilité pour raison de santé (CMO/BS) ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales (disponibilité d'office pour raison de santé, de maternité ou d'adoption, naissance ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant, parental, congé non rémunéré en vue d'une adoption) ne permettant pas à l'agent de prendre l'ensemble des congés annuels accordés au titre de l'année considérée, ces derniers sont reportés sur l'année suivante dans la limite de 4 semaines par an, à prendre dans un délai de 15 mois, soit à/c de la date de reprise pour les CA acquis avant ces indisponibilités, soit au plus tard à la fin d'année au titre de laquelle les CA sont dus pour les CA acquis pendant la période d'indisponibilité (soit avant le 31.03 de l'année N+2) (seuls les CA sont reportables en CAM ; les HP non pris sont perdus. En cas de changement de taux d'activité, le nombre de CAM est proratisé) (code GesTT : CAM) (Aportt/art.40, décret n°2025-564 du 21.06.2025).

Crédit férié (RGEPN/art 113-41, Aportt/art.38) : toute absence pour maladie ordinaire, non imputable au service, entraîne la réduction de 1/24^{ème} du crédit férié annuel de l'agent (travaillant en régime cyclique) par période d'absence égale ou supérieure à 15 jours consécutifs (RC/RL inclus). En cas de solde négatif, rééquilibrage de la ligne débitrice par imputation de la ligne créditrice selon l'ordre de priorité suivant :

- repos compensateurs de services supplémentaires,
- heures ou jours ARTT,
- repos récupérateurs,
- repos supplémentaires,
- ou repos de pénibilité spécifique pour les fonctionnaires travaillant en régime cyclique.

En cas d'absence de compte créditeur, le rééquilibrage est opéré par imputation du crédit férié annuel au début de l'année suivante.

ARTT (instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10.01.2003) : le crédit annuel ARTT peut être modulé en fonction de certaines situations d'absence (dont la maladie ordinaire non imputable au service). Elles sont décrites dans la fiche « ARTT et le CET » de ce mémento, tout comme les déductions applicables en fonction des cycles de travail.

Temps partiel : le nombre de jours « JNT » n'est pas impacté par les CMO (JNT à prendre dans l'année au titre de laquelle ils ont été accordés).

Cas du temps partiel pour raison thérapeutique : (code général FP, décret n°86-442 du 14.03.1986 modifié, circulaire FP NOR : CPAF1807455C du 15.05.2018, note SG/DRH du 24.11.2021)

Le temps partiel pour raison thérapeutique est une modalité d'organisation du temps de travail permettant à un agent soit de concilier les soins rendus nécessaires par son état de santé dans un objectif de maintien dans l'emploi, soit de reprendre progressivement une activité professionnelle dans un objectif de retour dans l'emploi.

Le régime de temps partiel pour raison thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation, dont les quotités sont de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% du temps complet.

Les droits à congés (CA, ARTT) d'un fonctionnaire travaillant à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun.

Les détails sont portés dans la fiche « temps partiel » du présent mémento de gestion.

Un agent bénéficiant d'un aménagement de service thérapeutique préconisé par la médecine de prévention ne peut travailler en régime hebdomadaire à horaires variables (DGPN/Cab/n°17-1249D du 20.04.2017).

Interdiction de voie publique (IVP) :

Cette notion recouvre toutes les situations dans lesquelles le fonctionnaire est exposé à un risque physique important. Le fait qu'il soit identifiable en tant que fonctionnaire de police (port de la tenue et de l'arme, conduite d'un VH sérigraphié) peut être un élément participant au risque. Pour autant, IVP ne signifie pas systématiquement sans arme ou interdiction de conduire un VH administratif. La situation est examinée au cas par cas, en fonction de l'emploi du fonctionnaire, le médecin statuaire ayant prononcé l'avis peut apporter les précisions nécessaires sur l'aptitude de l'agent à exercer ses missions, y compris des missions polyvalentes.

Les fonctionnaires actifs peuvent exercer sur des fonctions et emplois-types classés en 3 seuils : seuil I : postes physiques, seuil II : postes médians et seuil III : postes sédentaires.

Les capacités professionnelles des actifs peuvent ainsi être réduites (arrêté du 25.11.2022 / art.15) :

- activités opérationnelles de la fonction ou de l'emploi occupé (dans le service d'affectation) ;
- le port et l'usage des armes et MFI ;
- le port de la tenue et de ses accessoires ;
- le contact avec le public et la foule.

Accompagnement du retour au service des personnels actifs après une absence prolongée : (DGPN/Cab/n°19-4551D du 17.12.2019, DCPAF/SDR/DRH/n°25056-2020D-192 du 3.02.2020) Cela concerne les agents en arrêt maladie d'une durée supérieure à 30 jours en continu, en arrêts répétés sur 3 mois au moins, agents blessés en service placés en congé d'invalidité temporaire imputable au service.

Pour permettre un suivi renforcé, des échanges réguliers doivent être mis en place entre, d'une part, le gestionnaire RH de proximité, le médecin statuaire (détermine l'aptitude médicale à l'emploi, notamment les conditions de port et d'usage de l'arme et l'activité de voie publique) et le médecin de prévention (évalue les conditions de travail ou le poste de travail), les réseaux de soutien, et d'autre part, l'agent.

L'ensemble de ce point est développé dans la fiche « santé et sécurité des personnels au travail ».

Discipline : les détails sont développés au point « contrôle de l'absentéisme d'ordre médical » :

Les sorties du fonctionnaire (ou du policier adjoint) en congé de maladie ne sont autorisées qu'aux heures indiquées sur le certificat médical d'origine. En cas d'absence d'horaires, les heures de sortie sont celles autorisées par la sécurité sociale en droit commun, si elles ne sont pas contraires à une prescription médicale particulière (RGEPN/annexe II, section I, art 11, RIPN/art 97). Tout arrêt de travail avec des horaires de sorties libres doit faire l'objet d'une confirmation par le médecin de la police nationale (circulaire NOR/INT/C/04/00094/C du 21.07.2004).

Le fonctionnaire en congé de maladie ne peut quitter sa résidence administrative sans en avoir sollicité et obtenu l'autorisation de son chef de service. Sauf cas d'urgence à justifier, les seules prescriptions d'un certificat médical ne permettent pas de déroger à cette règle (RGEPN/art 113-50, RIPN/art 99).

Le fonctionnaire qui abuse de son droit à CMO s'expose à des sanctions disciplinaires et pécuniaires.

Le chef de service peut procéder ou faire procéder à tout contrôle administratif à domicile qui lui paraît nécessaire, des fonctionnaires actifs de police en arrêt maladie, dans le respect des autorisations de sortie ; un rapport de visite à domicile est alors adressé au médecin de l'administration (RGEPN/art 113-49).

De même, l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur du congé maladie par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire actif n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais fixés.

Le fonctionnaire de police doit répondre strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou en cas de force majeure avant l'heure de rendez-vous. Dans cette hypothèse, ils en avisent également le praticien concerné (RGEPN/art 113-51, RIPN/art 101). En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou médical, ou en cas d'absence du domicile en dehors des heures de sorties autorisées, le fonctionnaire s'expose à des sanctions disciplinaires (RGEPN/art 113-52).

Un CMO ne fait pas obstacle à une enquête administrative ; l'agent peut être entendu.

➤ **Jour de carence :** (circulaire NOR : CPAF1802864C du 15.02.2018, SG/DRH/SDP/BAGES/n°000313 du 20.04.2018)

Un délai de carence d'une journée est mis en œuvre pour tous les arrêts de maladie ordinaire, sauf :

- blessure et accident en service ou de trajet, maladie professionnelle, congé pour invalidité temporaire imputable au service,
- en cas de rechute lorsque la reprise du travail entre 2 CMO au titre de la même cause n'excède pas 48h. (nouvel arrêt considéré comme une prolongation),
- CLM, CLD, congé de grave maladie,
- CMO accordé postérieurement à un 1^{er} congé de maladie au titre d'une même ALD (affection de longue durée) dans une période de 3 ans,
- congé maternité et congés pathologiques résultant de la grossesse ou des suites de couches, congé de paternité, congé d'adoption. Avant le congé prénatal, puisqu'il s'agit d'un congé de maladie ordinaire, le jour de carence s'applique.

Lorsque l'arrêt de travail est établi le même jour que celui où l'agent a travaillé puis s'est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence s'applique le 1^{er} jour suivant l'absence au travail réellement constatée.

Sont concernés tous les agents, titulaires, stagiaires, élèves, contractuels. Sont exclus les apprentis (droit privé).

Le jour de carence ne peut en aucun cas être compensé par une ASA, un jour de congé ou ARTT.

Ces règles sont applicables aux agents travaillant à temps partiel.

Un agent en CMO placé rétroactivement en CLM, CLD ou BS bénéficie du remboursement de la retenue au titre du jour de carence.

CAS DES POLICIERS ADJOINTS

(références : décret n°86-83 du 17.01.1986, circulaire NOR/INT/C/1932600C du 2.01.2020)

Pour une période d'activité professionnelle continue de 12 mois consécutifs, ou en cas d'activité professionnelle discontinue sur une période comprenant au moins 300 jours de services effectifs, le policier adjoint peut bénéficier d'un congé maladie rémunéré :

- après 4 mois de service : 1 mois de plein traitement et 1 mois à demi traitement,
- après 2 ans de service : 2 mois de plein traitement et 2 mois à demi traitement,
- après 3 ans de service : 3 mois de plein traitement et 3 mois à demi traitement.

En dehors de ces durées de droit à congé maladie rémunéré, si le PA est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, il est :

- soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Cette durée peut être prolongée de 6 mois s'il résulte d'un avis médical que l'intéressé sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire,
- soit licencié si l'incapacité de travail est permanente.

Le congé de maladie n'est pas interruptif des fonctions, c'est-à-dire qu'il ne peut entraîner une prolongation du contrat. Le contrat peut arriver à terme durant un congé de maladie.

La fréquence des congés de maladie ne peut justifier un licenciement, sauf si la motivation du licenciement est fondée sur l'insuffisance professionnelle du policier adjoint.

En cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, le PA doit impérativement transmettre dans les 48h :

- les volets 1 et 2 à la caisse de sécurité sociale dont il dépend,
- le volet 3 à son service d'affectation. Le service établira un bulletin de situation mentionnant la date et le motif de l'arrêt, ainsi que l'ancienneté administrative du PA et adressera l'ensemble au SGAMI dont il dépend.

Temps partiel thérapeutique :

Le policier adjoint peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique à l'issue d'un arrêt maladie ou un accident de service.

Discipline :

A l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire, si le chef de service sollicite un contrôle médical, celui-ci doit être pratiqué par un médecin conventionné de la police nationale ou par un médecin agréé.

CAS DES APPRENTIS

(référence : guide pratique FP 2020)

Les apprentis relèvent du droit commun de la sécurité sociale (maladie, accident du travail, maladies professionnelles, maternité).

En cas de maladie, les apprentis doivent informer leur employeur dans les plus brefs délais et adresser leur arrêt de travail (volet 3) dans les 48h (volets 1 et 2 à la CPAM). Ils sont soumis à un délai de carence de 3 jours.

En cas d'accident du travail, l'apprenti doit informer l'employeur dans un délai de 24 h. Dans les plus brefs délais après l'accident, l'apprenti doit faire constater son état de santé par un médecin.

CONTROLE DE L'ABSENTEISME D'ORDRE MEDICAL DES FONCTIONNAIRES ACTIFS

(références : circulaire NOR/INT/C/04/00094/C du 21.07.2004, DAPN/RH/BRS/n°037119 du 21.07.2004 et DRCPN/SDARH/SMSC/CG/SA/n°018 du 21.01.2014)

L'absentéisme médical dans certains services de la police nationale obère leur capacité opérationnelle.

Dans le respect de la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques de maladie et des blessures en service, la circulaire visée en référence vise à définir les modalités pratiques de mise en œuvre des contrôles administratifs et médicaux auxquels pourront être soumis les **fonctionnaires actifs** des services de la police nationale en arrêt de travail pour raisons médicales, et les conséquences juridiques et financières possibles de l'inobservation des dispositions réglementaires ou résultant des situations d'absence irrégulière et injustifiées.

Un congé maladie est une situation administrative accordée par l'administration ; il s'agit d'un droit statutaire accordé si le fonctionnaire présente une maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Le contrôle administratif :

En cas d'arrêt de travail, ce dernier doit parvenir à son chef de service dans les 48h qui suivent l'heure de prise de service initialement prévue. En cas de manquement, l'administration est fondée à procéder à une réduction de la rémunération (décret n°2014-1133 du 3.10.2014, circulaire FP NOR : RDFF1428463 C du 20.04.2015 – voir détails point « modalités de gestion » en début de fiche).

Lorsqu'un fonctionnaire n'a pas pris son service aux jours et heures fixés, et n'a pas informé son supérieur hiérarchique dans les heures qui suivent, ce dernier doit s'enquérir des motifs de cette absence au domicile du fonctionnaire dans les meilleurs délais.

Le chef de service peut procéder à tout contrôle d'ordre administratif qui lui paraît nécessaire, des fonctionnaires actifs de police en arrêt maladie, dans le respect des autorisations de sortie. Tout arrêt de travail avec des horaires de sorties libres doit faire l'objet d'une confirmation par le médecin de la police nationale.

Le contrôle administratif fait l'objet d'un rapport de visite à domicile qui est adressé sans délai au médecin-inspecteur régional compétent. Ce dernier peut procéder ou faire procéder à toute visite qu'il jugera utile.

La mise en œuvre du contrôle administratif :

Pour tout arrêt de travail, la contre-visite peut être requise auprès du médecin de la police nationale par le chef de service direct, les services gestionnaires, le médecin-chef, son adjoint ou un médecin-inspecteur régional de la police nationale.

Le chef de service saisit alors le médecin conventionné ou agréé en informant le médecin-inspecteur du SGAMI, aux fins de visite à domicile ou contre-visite à son cabinet médical. En cas de visite médicale à domicile, le fonctionnaire doit être préalablement informé.

Une demande de contrôle doit être effectuée pour tout arrêt de maladie ordinaire ou consécutif à une blessure en service d'une durée égale ou supérieure à 15 jours, le contrôle devant être réalisé avant l'expiration de l'arrêt considéré.

Cette procédure est indépendante de la visite d'aptitude à la reprise des fonctions diligentée pour tout arrêt pour maladie de 30 jours, en une fois ou cumulativement sur 12 mois consécutif.

☞ L'avis technique médical statutaire :

Une coopération renforcée doit exister entre les chefs de service et le service médical du SGAMI, ce dernier pouvant aider et conseiller le chef de service.

L'avis technique médical statutaire consiste à constater la réalité de la pathologie et le fait qu'elle mette l'intéressé dans l'impossibilité ou non d'exercer ses fonctions. Cet avis peut également permettre au fonctionnaire de solliciter un CLD ou CLM auprès du conseil médical compétent.

Les fonctionnaires actifs de police en congés de maladie sont tenus de répondre strictement à toutes convocations des médecins désignés par l'administration.

► 3 situations possibles :

- * le fonctionnaire présente une pathologie le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions : il est placé de droit en position de congé maladie ;

- * la pathologie est réelle mais n'empêche pas le fonctionnaire de reprendre ses fonctions : dès connaissance de l'avis médical, le chef de service le notifie au fonctionnaire et l'invite à reprendre ses fonctions ;

- * la pathologie n'est pas constatée et le fonctionnaire est apte à l'exercice de ses fonctions : dès la connaissance de l'avis médical, le chef de service le notifie au fonctionnaire et l'invite à reprendre ses fonctions.

La prescription d'un nouvel arrêt de travail n'est pas suspensive de l'exécution de la décision administrative de reprise du médecin statutaire dès lors qu'elle porte sur une même pathologie. Si l'agent ne reprend pas son service, il se trouve en situation d'absence irrégulière.

Le recours éventuel (non suspensif) contre ces avis techniques peut se faire auprès du conseil médical, sous couvert hiérarchique.

Le suivi des procédures médico-administratives :

1 - Le fonctionnaire ne se présente pas au contrôle médical : lorsque le fonctionnaire refuse le contrôle, il s'expose à l'interruption de son traitement (art 25 du décret n°86-442 du 14.03.1986). Toutefois, avant de requérir cette mesure, le chef de service doit prendre l'attache de l'intéressé ou de ses proches afin de s'assurer que cette défaillance ne résulte pas d'une impossibilité (cas de force majeure). Dans la négative, le chef de service en informe sans délai le service gestionnaire du SGAMI qui mettra le fonctionnaire en demeure, soit par courrier adressé par voie postale en recommandé avec accusé de réception, soit par notification en mains propres, de justifier sans délai sa carence. La prescription d'arrêt de travail établie par son praticien ne peut en aucun cas être opposée à l'administration, le fait de ne pas déférer volontairement à une convocation médicale engage sa responsabilité administrative et il s'expose à la suspension de son traitement.

En l'absence de justification de carence, la suspension de traitement est effectuée systématiquement à compter du lendemain de la notification et jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné obtempère.

2 - Le médecin contrôleur conclut à la reprise de travail : dès les résultats du contrôle connus, le chef de service devra notifier au fonctionnaire en mains propres à son domicile ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la prescription du médecin contrôleur qui peut conclure soit à une reprise anticipée, soit à une reprise à l'issue de l'arrêt de travail en cours.

Si le fonctionnaire, sans justification, ne reprend pas ses fonctions, le chef de service en informe sans délai le service gestionnaire du SGAMI. Une mise en demeure de rejoindre son poste doit être effectuée immédiatement par le SGAMI. La suspension de traitement, conséquence de l'absence de service fait, sera alors opérée. Le fonctionnaire peut présenter une nouvelle prescription d'arrêt de travail : elle n'est pas recevable si elle porte sur la même pathologie ; si elle est motivée par un fait nouveau, ce dernier constitue le point de départ d'une nouvelle procédure de contrôle médical.

Toute reprise d'activité devra être immédiatement portée à la connaissance du SGAMI par le chef de service afin qu'une décision levant la mesure d'interruption de traitement soit rapidement prise pour le rétablissement de la paye du fonctionnaire concerné.

Les conséquences juridiques et financières liées aux situations d'absence irrégulière :

1 - Au plan disciplinaire : les fonctionnaires actifs en congé maladie qui font l'objet d'un contrôle administratif, ou d'un contrôle médical, ou qui refusent de s'y soumettre, ou qui sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent à des sanctions disciplinaires (RGEPN/art 113-52).

Le chef de service doit alors inviter le fonctionnaire à fournir des explications sur son comportement puis apprécier les suites à donner.

2 - Procédure d'abandon de poste : cette procédure peut être mise en œuvre si le fonctionnaire ne prend pas son service aux jour et heure fixés, ne fournit pas de certificat médical et ne se soumet pas au contrôle administratif ou médical.

Si l'agent ne répond pas ou ne donne aucune justification valable, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste peut être régulièrement prononcée si l'agent a, préalablement à cette décision, été mis en demeure par le SGAMI de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai expressément fixé.

3 - Au plan administratif et financier : à noter la réduction des droits ARTT lorsque l'absence n'est pas consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée dans le cadre du service.

Les situations d'absence irrégulière du service (absence injustifiée ou non verbalement justifiée), ou le refus de se soumettre au contrôle administratif ou médical, entraînent la suppression du traitement et des indemnités de l'agent pour service non fait, et ce durant toute la période d'absence concernée, sans procédure particulière.

Par ailleurs, les absences médicales prolongées, mêmes justifiées, ont une incidence sur la perception des primes.

Pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques, le chef de service peut également solliciter une contre-visite auprès des médecins de la police nationale (décret n°86-442 art25).

NOTATION

(références : décret n°2010-888 du 28.07.2010, circulaire NOR : MFPP1221534C du 23.04.2012, RIPN PAF/art 306 à 31, mémento pratique sur l'entretien professionnel des PATS, DGPN/Cab/n°5428-D du 26.12.2016, ses livrets pratiques et son guide de l'entretien professionnel)

Généralités :

L'entretien professionnel constitue un acte majeur de management, véritable outil de gestion qualitative des ressources humaines. Il permet d'améliorer la qualité des échanges entre évaluateurs et évalués, d'enrichir et valoriser les compétences acquises et la valeur professionnelle de chaque agent tout au long de sa carrière.

L'entretien professionnel prend en compte les aptitudes personnelles et les compétences professionnelles et managériales des agents.

L'entretien professionnel suppose une individualisation de l'évaluation de chaque agent, notamment lors de la rédaction des appréciations littérales.

La notation permet d'évaluer l'engagement professionnel de l'agent et les résultats obtenus au cours de l'année dans son emploi du moment, et fixe les objectifs pour l'année à venir.

Il convient de respecter une totale cohérence entre les appréciations littérales, la grille d'évaluation et la fixation du niveau de poste ; les appréciations doivent être étayées.

La notation à 7 correspond à un niveau hors pair. Il convient d'éviter la banalisation de cette notation qui permet de sélectionner les plus méritants. Une succession de notes à 7 ne peut être qu'exceptionnelle et scrupuleusement justifiée par rapport distinct joint à l'imprimé de notation (idem pour les notes 1 et 2).

Une baisse arithmétique de notation est possible, le niveau obtenu l'année précédente n'est pas un droit acquis. Une baisse importante de la notation (supérieure ou égale à 2 points) traduit une dégradation sensible de la manière de servir et elle doit alors être étayée de manière précise. Une baisse supérieure à 2 points doit être précédé d'un entretien de mi-parcours dont l'évaluateur aura gardé une trace, et au cours duquel des préconisations et remarques précises auront été formulées.

La baisse de notation liée à un avancement ou un changement fonction ne doit pas être automatique ; ce critère ne permet pas d'établir un lien de causalité avec la valeur professionnelle de l'agent.

Si un manquement à la discipline peut être pris en compte pour fixer le niveau, en revanche, l'autorité ne peut se fonder, pour l'abaisser, sur la seule circonstance qu'une sanction a été infligée, car la sanction peut avoir été prononcée pour des faits sans rapport avec la valeur professionnelle de l'agent. La note chiffrée pourra être maintenue en fonction des résultats obtenus et de l'appréciation de la valeur professionnelle.

Le compte-rendu de l'entretien professionnel doit se baser sur des critères objectifs pour apprécier la manière de servir de l'agent, et ne pas porter sur des éléments discriminatoires personnels (âge, sexe, origine, état de santé, état de grossesse, ...), sur la situation médicale, les obligations personnelles et familiales, les activités extra-administratives, sociales ou syndicales de l'agent.

L'entretien professionnel est un acte de gestion **obligatoire et annuel**, c'est un droit pour l'agent. Il est nécessairement préalable à l'établissement de la notation définitive de l'agent.

L'entretien d'évaluation, de notation et de formation se déroule en même temps.

Les entretiens professionnels se déroulent en début d'année et porte sur l'année civile précédente.

L'évaluateur a l'obligation de proposer de manière concertée une date et une heure pour la tenue de l'entretien en respectant un délai minimum de 8 jours entre l'offre de rendez-vous et l'entretien.

L'entretien doit avoir lieu pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, dans un espace respectant le caractère confidentiel des échanges. Seuls l'évalué et l'évaluateur participent à cet entretien.

L'entretien professionnel est saisi dans Dialogue2 (le motif de l'absence éventuel d'entretien doit être indiqué), une copie est remise à l'agent.

L'évaluateur : il s'agit impérativement du supérieur hiérarchique direct (N+1) de l'agent, quels que soient son grade et son corps, sous peine d'annulation par le juge administratif. C'est celui qui a compétence pour adresser des instructions à ses collaborateurs, retirer les actes pris par les agents, réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur hiérarchique. La notion de supérieur hiérarchique direct est fonctionnelle, c'est-à-dire que la fonction prime sur le grade (il faut se référer à l'organigramme et à l'organisation fonctionnelle du service). Sauf en cas de nécessité de service, les agents exerçant les fonctions d'adjoint à un supérieur hiérarchique n'ont pas vocation, en principe, à mener l'entretien professionnel.

Dans les petites unités, il est important que le N+1 ait un recul nécessaire par rapport à l'organisation du service et à ses perspectives d'évolution, et qu'il soit formé à la conduite des entretiens d'évaluation.

Si l'évaluateur est parti en cours d'année de référence de l'évaluation et que son successeur n'est pas en mesure de porter une appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent au moment de l'entretien, il incombe au N+2 de le réaliser.

↳ l'appréciation de l'autorité supérieure, le cas échéant : l'autorité supérieure est le supérieur hiérarchique de l'évaluateur, soit le N+2 de l'agent.

Le N+2 peut porter une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent évalué, sans se substituer au N+1. Cette appréciation doit être formulée avant la notification du compte-rendu de l'entretien. Elle est ainsi portée à la connaissance de l'évalué. Il vise alors l'entretien professionnel, après le N+1.

En tout état de cause, l'entretien professionnel se déroule en présence d'un seul supérieur hiérarchique à la fois.

L'évalué : les agents bénéficiant d'une promotion de grade ou de corps avec prise d'effet au cours de l'année de référence sont évalués au titre de leur nouveau grade ou corps, même lorsque la prise de l'arrêté de promotion ou de reclassement n'a pas été effective.

↳ absences syndicales :

☞ cas des décharges partielles d'activité de service (quotité inférieure à 70%) : l'agent est reçu en entretien professionnel dans les mêmes conditions que les autres agents ;

☞ cas des décharges totales pour mandat syndical : il n'est pas établi d'entretien professionnel.

↳ absences pour maladie ordinaire, congé de maternité, paternité ou d'adoption : ces agents doivent faire l'objet d'une appréciation générale dans les mêmes conditions que les autres agents, sous réserve d'une durée de présence suffisante. A défaut, une mention en ce sens est portée sur la fiche d'évaluation.

↳ agent mis à disposition : l'entretien professionnel est réalisé par leur administration d'accueil. Le rapport établi, après entretien avec l'agent qui peut apporter ses observations, est transmis à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire. Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu de ce rapport.

↳ agent détaché :

☞ détachement de longue durée : entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique de l'organisme d'accueil ; la fiche de notation est transmise à l'administration d'origine ;

☞ détachement pour l'accomplissement d'une période de scolarité : il est tenu compte de l'entretien professionnel établi l'année précédant ce détachement ; le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement ;

☞ détachement de courte durée : le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministère d'origine, à l'expiration de sa position administrative, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché ; cette appréciation est communiquée à l'intéressé ;

☞ disponibilité : l'agent n'est pas évalué durant la période de disponibilité.

↳ policier adjoint : sans être un entretien de notation des personnels actifs, une fois par an, le supérieur hiérarchique direct du PA le reçoit et réalise un entretien professionnel qui donne lieu à l'établissement d'une fiche spécifique figurant dans le passeport d'avenir professionnel (une copie lui est remise à sa demande). C'est l'occasion de faire le point sur les acquis, les besoins de formation et le projet professionnel du PA.

↳ contractuel : en CDD d'une durée supérieure à un an, doit faire l'objet d'un entretien annuel d'évaluation conduit par le N+1, compte-rendu visé par le N+2 (utilisation de l'imprimé des PATS).

↳ apprenti : ils sont exclus de l'entretien professionnel.

Notion de durée de travail : la hiérarchie doit être en capacité de porter une appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent ; une durée de « présence effective » suffisante pendant l'année de référence est requise (le conseil d'Etat considère qu'une présence continue de 2 mois ½ dans l'année permet d'apprécier la valeur professionnelle d'un agent).

Un fonctionnaire absent sur toute la durée de la période de référence, quelle que soit la cause de l'absence (CLM, CLD, disponibilité, congé parental, ...), ne sera pas noté, mention en ce sens est portée sur l'imprimé (position statutaire justifiant le motif de l'absence) et une fiche explicative succincte de carence est établie (rapport ou PV).

Un travail à temps partiel est considéré comme un temps plein pour la notation, évalué en fonction d'objectifs proportionnés à son temps de travail.

Les objectifs : l'évaluateur fixe entre 1 et 3 objectifs maximum, qui doivent être individuels. Le ou les objectifs doivent être mesurables, raisonnables et temporellement définis (fixation d'une durée de réalisation) ; l'indicateur peut être quantitatif ou qualitatif (objectifs d'activité, conjoncturels ou de développement des compétences) et être corrélé aux moyens dont l'agent a disposé.

Les objectifs d'un agent muté doivent être réactualisés : le supérieur hiérarchique doit recevoir les agents nouvellement affectés et leur fixer des objectifs.

Pour le CEA, la fixation d'objectifs est obligatoire à partir du grade de major.

Mutation : *en cas de changement d'évaluateur en cours d'année, la fiche d'entretien doit être conjointement remplie par l'ancien (bilan de l'année) et le nouveau supérieur hiérarchique direct (fixation des objectifs). Si le nouvel évaluateur n'est pas en capacité à porter une appréciation, celle-ci est réalisée par le N+2. Dans tous les cas, l'entretien doit se dérouler en présence d'un seul supérieur hiérarchique à la fois.

* en cas de changement d'affectation fonctionnelle ou géographique de l'agent, l'entretien professionnel est normalement assuré par le N+1 auprès duquel l'agent a été placé durant la période la plus longue. En cas de période de présence égale entre les services de départ et d'arrivée, il est réalisé par le nouveau service. Pour les PATS, l'entretien professionnel est assuré par le N+1 dont ils dépendent au moment de la campagne d'évaluation, en s'appuyant, dans la mesure du possible, sur l'avis du précédent supérieur hiérarchique.

Sanction : l'origine de la sanction doit être examinée avant de baisser la notation : un manquement à la discipline peut être pris en compte pour fixer le niveau, mais l'autorité ne peut se fonder sur la seule circonstance qu'une sanction a été infligée pour baisser la note (la sanction peut avoir été prononcée pour des faits sans rapport avec la valeur professionnelle de l'agent). L'existence de rapports dégradés ne justifie pas un abaissement de notation dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent concerné porte l'entière responsabilité de cette dégradation.

Entretien de mi-parcours : un entretien de mi-parcours, motivé par une dégradation importante de la manière de servir du fonctionnaire, peut avoir lieu entre celui-ci et le supérieur hiérarchique direct dans l'objectif de formuler des préconisations. Il n'est pas fait mention des entretiens intermédiaires dans la fiche annuelle d'entretien professionnel.

Cas particuliers : l'agent ne se présente pas au rendez-vous : le chef de service lui adresse une note (message électronique, note écrite, ...) pour constater l'absence et lui fixe un autre rendez-vous.

➤ Si l'agent refuse à nouveau de participer à l'entretien professionnel : il convient de l'informer des conséquences de son refus au regard de la procédure d'évaluation annuelle. Cet exercice sera alors effectué unilatéralement par le supérieur hiérarchique direct, qui mentionne dans le compte-rendu le refus de participer à l'entretien. Ce dernier sera adressé par lettre recommandée avec AR. Le fait pour un agent de refuser de façon répétée de participer à l'entretien professionnel est assimilé à un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique (poursuites disciplinaires possibles).

➤ Si l'agent est absent au moment des opérations d'entretien, l'évaluateur propose à l'agent une date d'entretien compatible avec sa reprise éventuelle d'activité. L'agent est convié à l'entretien par un courrier recommandé avec AR adressé au domicile de l'agent. Lorsque l'agent ne peut être présent pendant la période de la campagne d'évaluation, l'évaluateur établit un compte-rendu dans lequel il précise le motif de l'absence.

L'entretien de formation :

L'entretien de formation est intégré dans le formulaire de l'entretien professionnel. Il est obligatoire et annuel.

Les demandes de formation doivent s'appuyer sur les offres de formation de la PN disponibles sur le site intranet de l'Académie de police. Le N+1 valide ou non les formations demandées par l'agent ; en cas de rejet, il précise le motif.

Le volume horaire consacré aux séances relatives aux techniques et la sécurité en intervention, comprenant les pratiques professionnelles et les séances de tir, est porté sur le formulaire de l'entretien individuel de formation et sur le passeport d'avenir professionnel des policiers adjoints.

L'entretien de formation recense les demandes de compétences à améliorer ou à acquérir pour permettre au N+1 d'orienter chaque agent de son équipe vers les formations à suivre pour l'exercice des fonctions occupées dans le but d'une montée en compétences, et les demandes de formation pour la réalisation de projets individuels en matière de promotion professionnelle, de requalification ou d'évolution vers de nouvelles fonctions (besoins collectifs et individuels de formation). Les formations dans le cadre d'un projet personnel peuvent s'inscrire dans le cadre du compte personnel de formation, d'un parcours de professionnalisation, de validation des acquis de l'expérience ou d'un bilan de compétence.

La validation de l'entretien de formation s'effectue par la signature de l'autorité supérieure (chef de service).

↳ préparation à un examen ou un concours : il doit s'agir d'un examen ou concours agréé par l'administration, pour une promotion ou un changement de corps.

Compte personnel de formation : (DGPN/Cab/n°20-04528A du 16.10.2020)

Chaque agent reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits au titre du CPF lors de l'entretien professionnel.

Traçabilité des risques professionnels : (SG-MI du 4.11.2019 et DCPAF/DSAR/SST/n°33088-2021D-2169 du 8.06.2021)

La remise à l'agent de la fiche individuelle de traçabilité de l'exposition aux risques professionnels (FITERP) se fait à l'occasion de l'entretien professionnel annuel. Point développé dans la fiche « santé et sécurité des personnels au travail ».

La signature :

La signature et la notification du compte-rendu de l'entretien doivent concerner l'évaluation définitive, validée par tous les niveaux hiérarchiques éventuellement concernés.

La signature par le fonctionnaire vaut notification (et pas nécessairement acceptation) et clôture l'entretien professionnel. La signature ouvre les délais de recours éventuels.

Si l'agent refuse de signer, une mention est opposée par le notateur sur la fiche ; cette mention vaut prise de connaissance.

Si l'agent évalué n'est pas au service, la notification est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fiche d'entretien professionnel est versée au dossier du fonctionnaire, un exemplaire lui est remis.

Prévention du contentieux :

L'entretien d'évaluation doit s'effectuer dans le respect de la loi du 20.04.2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

L'agent est tenu aux principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité fixés par la loi. Il doit se préserver de toute situation de conflit d'intérêt. Le respect des grands principes déontologiques s'effectue sous le contrôle du chef de service.

Aucune mention ne doit être portée sur le compte-rendu d'entretien professionnel à propos des activités extra administratives, sociales ou syndicales de l'agent.

La référence aux obligations personnelles et familiales de l'agent pour apprécier sa manière de servir présente un caractère discriminatoire fondé sur la situation de famille et le sexe des agents.

Recours :

Le fonctionnaire peut solliciter par écrit, de façon motivée et explicite, la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de son évaluation, en mettant en exergue les griefs relevés.

Sans valoir acceptation du formulaire d'entretien, la signature témoigne de sa notification et marque le point de départ des délais de recours.

Le recours peut être de deux ordres : administratif (gracieux ou hiérarchique) et contentieux.

↳ recours administratif :

- soit directement auprès de l'évaluateur en cas de recours gracieux ; le notateur est tenu de répondre, qu'il donne une suite favorable ou non au recours (à notifier au fonctionnaire) ;
- soit auprès du chef de service dans le cadre du recours hiérarchique.

La date de notification portée sur le compte-rendu d'entretien professionnel fait courir le délai de 15 jours francs pendant lequel l'agent peut exercer un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique

dispose d'un délai de 15 jours francs à/c de la date de réception de la demande de révision formulée par l'agent pour lui répondre. Le silence gardé par la hiérarchie pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet.

Sous réserve qu'il ait effectué ce recours hiérarchique au préalable (ou de la décision implicite de rejet), l'agent dispose d'un délai d'un mois à/c de la notification de la réponse de l'autorité hiérarchique pour saisir le CSA compétent. Le CSA peut proposer la révision du compte-rendu d'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique ; s'il ne le propose pas, le CSA n'a pas à motiver sa décision.

En cas de recours hiérarchique, la DNPAF et la DRHFS (pour CCD et CC), le SGAMI (CEA) ou le SG (PATS), sont systématiquement informées du recours formé et des suites qui lui ont été réservées.

Si l'autorité hiérarchique ne répond pas à la demande de l'agent au terme d'un délai de 2 mois, le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet ; le délai d'un mois pour saisir le CSA court alors à/c de la date de formation de la décision implicite de rejet.

Le recours auprès du président du CSA n'est pas exclusif des recours administratifs et contentieux de droit commun (recours gracieux et recours auprès du TA territorialement compétent).

‣ recours de droit commun devant le juge administratif :

Il peut être exercé dans un délai de 2 mois suivant la notification du compte-rendu de l'entretien professionnel et sans exercer nécessairement de recours gracieux ou hiérarchique, et sans saisir le CSA.

‣ médiateur interne :

Parallèlement à la révision en CSA, la saisine du médiateur interne de la police nationale est possible et adaptée en cas de contestation d'une évaluation.

Evaluation des CCD : (DGPN/CAB/n°24-04172A du 22.01.2025)

L'évaluation des commissaires permet de mesurer la performance individuelle de chacun et d'appréhender l'action de la police nationale dans les politiques publiques de l'Etat.

Pour l'évaluation 2025, l'évaluation chiffrée a disparu au profit d'une évaluation littérale mettant l'accent sur une appréciation plus qualitative des compétences professionnelles et des contributions individuelles.

Les objectifs sont structurés en 3 niveaux : individuels (compétences en management), de service et stratégiques (capacité à inscrire l'action de la police dans les politiques publiques et adopter une vision à long terme). Ils font l'objet d'un ou plusieurs objectifs.

La baisse dans l'appréciation des compétences d'une des rubriques 6.1, 6.2 et 6.3 doit avoir été précédée d'un entretien préalable avec le fonctionnaire.

Une autorité supérieure au N+1 ou fonctionnelle peut apporter une appréciation littérale d'ordre général ou thématique sur le commissaire de police évalué (double signature de l'évalué).

Pour le commissaire directeur territorial (DI/DDPN, DTPN, DZPN), une appréciation littérale supplémentaire en matière de police judiciaire est créée pour le procureur général ou procureur de la République compétent.

La fiche d'évaluation peut être signée à l'aide de l'ID numérique « signer et certifier » du logiciel Foxit ou par l'apposition d'une signature numérique.

L'évaluation porte sur le poste occupé au 1^{er} juillet de l'année évaluée et l'évaluateur N+1 est celui à cette date.

La campagne d'évaluation se déroule au plus tard jusqu'au 21.04.2025.

Evaluation des CC : (DGPN/n°000144 du 13.01.2025)

La disparition de la note chiffrée impose des modes d'évaluation plus qualitatifs afin d'obtenir une image fidèle et continue des compétences et des profils des fonctionnaires concernés.

L'évaluation porte sur le poste occupé au 1^{er} juillet de l'année évaluée et l'évaluateur sera celui à cette date.

L'évaluation des compétences professionnelles « métier » a vocation à être la photographie des compétences acquises et cumulées par l'officier depuis son début de carrière.

Le N+1 doit être en capacité d'orienter chaque agent de son équipe vers les formations à suivre dans le but d'une montée en compétences.

La fixation d'objectifs (3 max) est obligatoire, y compris pour les agents nouvellement affectés après une mutation, quelle que soit la date de prise de poste des fonctionnaires concernés.

Une baisse conséquente dans l'appréciation des aptitudes et des compétences est précédée d'un entretien à mi-parcours avec le fonctionnaire.

L'entretien professionnel des CC doit se tenir avant le 2.06.2025.

Evaluation des CEA : (DRCPN/SDPEPAR/BGGP/n°0074 du 27.01.2025)

Les compétences managériales doivent être évaluées à partir du grade de major.

Les entretiens professionnel et de formation doivent se tenir au cours du 1^{er} trimestre de l'année.

Evaluation des PATS : (instruction SG-DRH du 26.12.2025)

L'entretien professionnel des personnels administratifs se déroule au cours du 1^{er} trimestre.

L'entretien professionnel est obligatoire, sauf pour les personnels stagiaires pour lesquels un rapport de stage de mi-parcours et un rapport de fin de stage sont établis et transmis aux bureaux de gestion concernés. Un entretien professionnel est conduit pour tous les contractuels recrutés pour une durée supérieure à un an.

La fiche d'entretien professionnel est systématiquement et obligatoirement accompagnée de la fiche de poste actualisée. Les 2 documents doivent être en cohérence.

Lors de l'entretien professionnel, l'exercice des missions en télétravail doit être abordé pour échanger sur les conditions de leur activité et leur charge de travail.

Pour la rubrique « appréciation sur la manière de servir de l'agent », le choix des items « insuffisant » ou « à développer » doit être motivé par le supérieur hiérarchique dans l'appréciation littéraire.

Lorsque l'agent a atteint, depuis au moins 3 ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire, et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte-rendu de l'entretien.

NB : afin de donner davantage de lisibilité aux missions particulières :

- les agents exerçant les missions de correspondants de l'action sociale doivent voir ces missions mentionnées dans leur compte-rendu d'entretien professionnel ;
- l'évaluation doit tenir compte, dans les objectifs assignés à l'agent, des fonctions assurées de conseiller/assistant de prévention.

Notation des OPJ : (circulaire NOR/JUS/D/08/04025/C du 15.02.2008)

Le procureur général a le pouvoir de notation des OPJ habilités.

Le pouvoir de notation des OPJ est exercé sans aucune discontinuité et de manière exhaustive, par le biais d'une appréciation personnalisée de chaque OPJ.

Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement. Toutefois, la portée de la notation de l'activité judiciaire des OPJ sur les décisions d'avancement administratif est relative, elle n'en est qu'une composante.

Cette notation est destinée à être complétée par celle élaborée par le chef de service ou d'unité. Seule la prise en compte de ces deux notations permet d'apprécier de façon complète la manière de servir de l'OPJ.

Périodicité :

- la notation est établie tous les 2 ans par le procureur général sur proposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent.
- la période de référence est du 1er janvier de l'année N-2 au 31 décembre de l'année N-1, la transmission à l'autorité administrative intervenant au plus tard le 15 juin de l'année N.
- pour les unités à compétence nationale, le pouvoir de notation appartient au procureur général près la cour d'Appel de Paris.
- la notification de la notation à l'OPJ est faite par le chef de service ou d'unité ayant sollicité l'habilitation de l'intéressé.

Evaluation de l'activité judiciaire : elle repose sur :

- une note chiffrée de 0 à 10, autour de 8 critères. Ces critères d'évaluation sont appréciés en fonction de l'activité correspondante de l'OPJ, certains critères sont plus destinés à l'évaluation des chefs de service.
- une appréciation littéraire générale circonstanciée.

PERMANENCE

(références : RGEPN/art 113-34, 113-37, 123-17, 133-25, Aportt/Art.48 à 50, 56 et 79)

La permanence est une forme particulière de travail qui s'impose aux trois corps actifs de la police nationale (CCD, CC, CEA), aux personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS), aux policiers adjoints (PA) sur volontariat, et aux autres contractuels PN, pour assurer la continuité du service. Le policier réserviste n'est pas soumis à la permanence.

La permanence est associée au **régime de travail hebdomadaire** (classique, à horaires variables ou à variabilité).

La permanence consiste à assurer une présence effective au service (ou en tout lieu de travail déterminé par les nécessités de service) lors des repos compensateurs (RC), légaux (RL), jours fériés (JF), ou la nuit (21h-6h).

Le chef de service organise par note de service la permanence et sa durée. Les tableaux de permanence sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.

L'amplitude horaire de la permanence correspond par principe à la durée moyenne journalière (DMJ) de l'agent.

Pour les CEA, PATS, PA et contractuels, les temps supplémentaires de la permanence au-delà de la DMJ sont compensés en dépassement (voir chapitre « dépassement de la journée de travail »).

Pour les officiers hors art.10, la permanence peut être d'une durée supérieure ou inférieure à la DMJ, sans dépasser 12h. Les heures effectuées sont compensées temps pour temps (pas de dépassement pour un CC).

Règles de compensation : compensation selon le temps de travail réellement effectué

	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS art10	PATS	PA	contractuels
RL ou JF	Décalage de repos à hauteur du nombre de jours travaillés		100%			175%		
RC						125%		
Nuit de samedi à dimanche						200%		
Autres nuits						150%		

Règles de récupération :

Les repos hebdomadaires manqués du fait de la permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service (prise des HS générées par la permanence).

Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un **délai de 21 jours** dès que le pourcentage de présence le permet.

A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes à l'issue du délai des 21 jours, par ½ journée ou journée, sous réserve des nécessités de service.

Les repos compensateurs pour services supplémentaires qui ne peuvent être liquidés dans les délais prescrits, en raison des nécessités de service ou pour d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie) restent dus. Ils alimentent le compteur « HS actif ».

Ces repos compensateurs peuvent également faire l'objet d'un versement sur le CET (5jrs de RC/an au maximum) selon les règles définies dans la fiche « ARTT et le CET ».

Pour les CCD et CC art10, la permanence ne donne lieu à aucun crédit d'HS mais ils bénéficient d'un décalage de leurs repos à hauteur du nombre de jours travaillés dans le cadre de la permanence (Aportt/art.79).

Cas du temps partiel : (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°00519 du 20.02.2004, Aportt/art.58)

Un fonctionnaire admis à travailler à temps partiel peut être soumis au régime de la permanence (régime permis indépendamment de la quotité de travail).

La compensation n'est réglementairement autorisée que pour la nuit, le RC, le RL ou un JF.

Ainsi :

- si le jour non travaillé correspond à un JF : permanence possible et compensée selon les règles décrites ci-dessus.
- si le jour non travaillé n'est pas un JF : pas de permanence possible.

RAPPEL AU SERVICE

(références : RGEPN/art 113-35, RIPN PAF/art 75 à 77, instruction NOR/INT/C/03/00035/C du 20.03.2003, DGPN/26.01.2022 instruction relative au plan prévisionnel des départs en congés, Aportt/art.53)

Tout personnel peut être rappelé par son service ou unité d'affectation pour répondre aux nécessités de service ou à des convocations administratives ou judiciaires en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant. A cette fin, le service doit tenir un plan de rappel à jour : les agents communiquent les moyens par lesquels ils sont joignables.

L'agent se trouve en situation de rappel s'il est avisé après la fin de la dernière vacation (l'agent a quitté le service) (flash DRCPN BTT nov.2022).

Le rappel ne doit pas correspondre à des modalités habituelles de travail mais se justifier par des contraintes opérationnelles.

Possibilités de rappel : (RGEPN/art 113-35, Aportt/art.39, 43 et 53, DRHFS/guide CET déc.2025)

↪ **congés non rappelables :**

- congés annuels, congés bonifiés ou congés du CET ;
- ARTT accolés à des jours CET ;
- congés placés sur le plan prévisionnel de congés ;
- sur l'année civile, si moins de 10 jours d'ARTT et/ou RPS sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ce nombre de 10 et ceux positionnés, posés en 2 fois maximum (avec accord du chef de service), est protégé.

➡ rappel au service uniquement sur décision du ministre de l'intérieur.

🔑 Les repos de cycle RC/RL accolés et précédant les congés placés sur le plan prévisionnel sont protégés du rappel (sauf sur décision du ministre), comme ceux entourés par les congés portés sur ce plan. Ainsi seuls les RC/RL achevant une période de congés sont rappelables (détails en fin de fiche) (flash BTT du 17.08.2023).

- agent placé en période de neutralisation pour la restitution de repos journaliers et/ou hebdomadaires manqués : rappel sur décision du DGPN (Aportt/art.59).

↪ **congés protégés par analogie :**

Même si les règlements ne le précisent pas expressément, il est de règle de protéger (au sens de la suspension ou du rappel) les autorisations spéciales d'absences prévues par la fonction publique et accordées telles que les congés pour événements de famille (naissance, adoption, paternité, ...), congé de formation professionnelle ...

Impossibilité de procéder à un rappel d'un agent placé en CMO/CLD/CLM, BS/SBS.

↪ **congés rappelables :**

Dans tous les autres cas (repos cycliques, JF, CF, jours/heures ARTT, HS, autres RPS pris annuellement), la suspension des droits à départ en congés et le rappel au service peuvent être prononcés sur décision du chef de service au regard des nécessités du service.

↪ Les agents ne peuvent faire l'objet de rappels et/ou report de repos sur plus de 2 semaines consécutives ; ces services supplémentaires peuvent porter sur les 2 RL et/ou les 2 RC, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Dérogation à cette règle sur décision du ministre de l'intérieur.

Règles de compensation applicables :

Le taux de compensations est identique, quel que soit les motifs des rappels (Aportt/art.53).

*** Régime hebdomadaire :**

➤ **AVEC** permanence et/ou astreinte :

temps d'intervention	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS art10	Autres PATS	PA	Autres contractuels
Sur astreinte ¹	Néant		100%	100%	100%	100%	Exclus des astreintes	100%
Hors astreinte				200%		200%	200%	200%

(1) Sur astreinte : en dehors des cas de télé-intervention, en cas de rappel sur astreinte, le temps de trajet aller-retour entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu d'intervention est pris en compte forfaitairement à hauteur d'une heure (temps pris en compte automatiquement par GesTT) (code GesTT : rappel) (décret n°2025-1319 du 26.12.2025).

Les compensations horaires au titre du rappel ou de la télé-intervention sur astreinte sont cumulables avec l'indemnité ou, à défaut, la compensation horaire, accordée au titre de la période d'astreinte.

➤ SANS permanence ni astreinte :

	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS art10	Autres PATS	PA	Autres contractuels
Sur RL / JF	Néant	100%	200%	100%	200%	200%	200%	
Sur RC ou Nuit (21h-6h)			150%		150%	150%	150%	
Autres cas			100%		100%	100%	100%	

* Régime cyclique :

		CCD	CC art10	CC	CEA	PATS art10	Autres PATS	PA	Autres contractuels
Sur RL	- 4 h	Néant		100%	+ 1 vacation	100%	+ 1 vacation	+ 1 vacation	+ 1 vacation
	+ 4 h			+ 2 vacations	+ 2 vacations		+ 2 vacations		
Sur RC				150%	150%		150%	150%	
Autres cas				150%	150%		150%	150%	

Règles de récupération :

Les repos compensateurs pour services supplémentaires qui ne peuvent être liquidés dans les délais prescrits, en raison des nécessités de service ou pour d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie) restent dus. Ils alimentent le compteur HS actif.

Les repos compensateurs peuvent également être versés sur un CET (limite 5 jrs de RC/an) selon les règles définies dans la fiche « ARTT/CET ».

Cas des cycles de nuit : (Aportt/art.70)

↪ Cycles avec vacations < 11h08 : rappel sur descente de nuit (vacation terminée) pour mission ou obligation imprévue :

- si le rappel se termine avant 13h : repos minimum de 8h avant de reprendre son service,
- si le rappel se termine après 13h ou rappel après 13h : agent exempté la nuit suivante.

↪ Cycles avec vacations ≥ 11h08 : en cas de rappel pour des missions non programmées, l'agent doit bénéficier d'un repos de 8h ; dans le cas contraire, il est exempté de la vacation suivante.

Cas du temps partiel : (décret n°95-654 du 9.05.1995/art23, Aportt/art.58, DRCPN/SAG/MTT/n°DRCPN/2021D/56 du 30.07.2021 et DCPAF/DSAR/DOM/n°34604/2021D/3261 du 10.09.2021)

Un fonctionnaire admis à travailler à temps partiel peut être soumis aux règles du rappel au service.

La restitution du temps d'astreinte pour un agent à temps partiel est calculée sur la base des heures effectuées ; elle est donc proratisée au regard des heures réalisées.

L'agent travaillant à temps partiel (TP) ne peut pas être positionné d'astreinte ou en rappel sur astreinte sur la journée ou demi-journée non travaillée du TP (JNT). Toutefois, l'astreinte de nuit qui succède à la période non travaillée est possible (la journée non travaillée correspond à une plage horaire entre 6h-21h). Une astreinte peut s'envisager de 21h à 6h même si la journée qui précède cette période est non travaillée.

Si le jour non travaillé correspond à un jour férié : astreinte possible et compensée selon les règles décrites ci-dessus (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°00519 du 20.02.2004).

Remarque de gestion : un agent en congé rappelé par son service sur plusieurs jours sera placé en position de rappel le 1^{er} jour (donc congé déduit), puis les congés posés sur les autres jours seront annulés et restitués à l'agent qui se trouvera alors sur des jours travaillés ordinaires (dès lors qu'il s'agit d'une absence sur laquelle le chef de service a autorité, hors congés protégés ; cf fiche « règles d'absence »).

Protection des repos compensateurs et légaux dans le cadre du plan prévisionnel : (circulaire DGPN du 26.01.2022 et flash DRHES/BTT du 17.08.2023)

	Cyle de travail théorique				Période protégée							
Régime hebdomadaire												
Cycle de travail	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN
Cycle de travail	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	RC	RL	JN	JN	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN
Cycle de travail	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
Régime cyclique 4/2												
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	JN	RC	RL	JN	JN	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN
	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	JN	JN	RC	RL	JN	JN
Régime cyclique 2/2 (11h08 ou 12h08)												
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL
	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN	RC	RL
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL
	JN	JN	RC	RL	JN	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN	RC	RL
Cycle de travail	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL
	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RL

☛ **Cas des jours fériés (JF) :**

Jour férié
 RC / RL
 Jour de congé
 Jour protégé
 Jour non protégé
 Jour normal de travail

- JF précédant directement un RC/RL :

JF protégé du rappel pour l'agent A, JF rappelable pour l'agent B

V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

AGENT A		RC	RL						RC	RL	
---------	--	----	----	--	--	--	--	--	----	----	--

AGENT B		RC	RL					RC	RL	
---------	--	----	----	--	--	--	--	----	----	--

- JF succédant directement un RC/RL :

JF à l'issue d'un repos RC/RL : l'agent A ayant été en congés la semaine précédente, le JF lui est non protégé ; l'agent B débutant une période de congés bénéficie de la protection du JF (non rappelable)

S 16	D 17	L 18	M 19	M 20	J 21	V 22	S 23	D 24	L 25	M 26
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

AGENT A	RC	RL						RC	RL	
---------	----	----	--	--	--	--	--	----	----	--

AGENT B	RC	RL						RC	RL		
---------	----	----	--	--	--	--	--	----	----	--	--

- JF en cours de semaine :

Le JF ne précède ni ne succède directement à la plage RC/RL (situation dite de « pont »), ce JF sera protégé pour l'agent A ayant posé des congés la période antérieure à celui-ci

	S 28	D 29	L 30	M 31	M 1	J 2	V 3	S 4	D 5	L 6	M 7
AGENT A	RC	RL						RC	RL		
AGENT B	RC	RL						RC	RL		

RECOMPENSES

(références : RGEPN/art 113-62, 123-29, 133-29, RIPN PAF/art 313)

Lorsqu'un fonctionnaire s'est particulièrement distingué au cours d'une action individuelle ou collective, faisant preuve d'esprit d'initiative et de courage, le responsable hiérarchique doit établir un rapport circonstancié afin de proposer l'attribution d'une récompense. Elle peut se traduire par :

- une lettre de félicitation (chef de service, DDPAF, DID, DZPAF ou directeur national) ;
- une gratification (dispositif de la prime pour résultats exceptionnels, décret n°2004-731 du 21.07.2004, circulaire cadre DRCPN/SDFP/BRRI/n°14-792 du 7.01.2014) ;
- une proposition de décoration ;
- une proposition d'avancement à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires (art 36 du décret n°95-654 du 09.05.1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale).

Par ailleurs la valorisation individuelle s'entend également à travers la notation, le positionnement hiérarchique, l'avancement et la majoration des indemnités lorsque cela est permis par les textes (séminaire DCPAF « management : valorisation et discipline » du 31.05.2011).

PRE : la prime pour résultats exceptionnels vise à récompenser les résultats obtenus dans l'exercice de missions opérationnelles, managériales, de soutien, administratives, techniques ou scientifiques. Il existe 3 niveaux de prime qui peuvent se cumuler :

- à titre collectif (selon des indicateurs de résultats fixés par chaque direction nationale ; cette PREC doit aller de pair avec un management qualitatif restituant aux agents les résultats collectivement obtenus),
- au titre des petites équipes (PREPE),
- à titre individuel (PREI).

Pour ces 2 dernières catégories :

- soit à titre exceptionnel pour la gestion d'un événement d'une ampleur particulière s'étant déroulé dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles,
- soit à titre exceptionnel pour l'obtention de résultats dans une affaire importante ou du fait d'un comportement particulièrement remarquable ayant donné lieu à l'établissement d'une lettre de félicitations décernée par le DGPN (valorisation du comportement de fonctionnaires qui ont mis leur vie en jeu, ont été blessés ou ont sauvé la vie d'autrui ; elle peut concerner plusieurs fonctionnaires directement impliqués dans l'affaire dont il est question, mais pas la totalité d'un service) (DGPN-Cab/n°14-2608-D du 18.04.2014, DCPAF/SDR/DRH/SD/n°14-9969 du 31.07.2014 et n°2015-001205 du 23.01.2015).

Les PRE concernent les personnels actifs, administratifs, techniques, scientifiques et policiers adjoints (agents affectés dans un service de la police nationale et payés sur le programme 176).

En sont exclus :

- partiellement : PREI : les attachés de police percevant la prime de fonctions et de résultats (exclusive de toute autre prime et indemnité à caractère individuel). Ils restent éligibles à la PREC et la PREPE,
- partiellement : les personnels en fonction à l'étranger sont éligibles uniquement à la PRE en accompagnement d'une lettre de félicitations,
- totalement : les directeurs de services actifs, administrateurs civils, les réservistes, les cadets de la République.

Médailles : déférentes médailles permettent de récompenser l'engagement d'un personnel, cela est notamment le cas pour la médaille de sécurité intérieure destinée à récompenser les services particulièrement honorables, un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier (sans relever de la médaille pour acte de courage et dévouement), une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service.

Cas des réservistes : (circulaire NOR IOCC1131434 C du 18.11.2011)

Les réservistes peuvent bénéficier de récompenses sous forme de témoignages de satisfaction et de lettres de félicitations. Ils peuvent également recevoir une décoration. Ils sont exclus de la PRE.

REGLES D'ABSENCE

Il appartient à chaque direction d'emploi de moduler le taux de présence dans ses services, au regard du volume d'effectifs mis à sa disposition et des charges liées aux missions.

Les demandes de repos sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique désigné à cet effet ; les demandes comme les validations sont formulées dans un délai raisonnable (Aportt/art.47).

Taux de présence autorisé: (DCPAF/n°03-8744 du 17.12.2003, n°04-1665 du 10.02.2004 et n°2012-011507 du 26/07/2012, DGPN du 26.01.2022 et du 9/11/2023, DCPAF/DSAR/DOM/n°37128-2022D-421 du 2.02.2022 et n°41054-2022D-3257 du 16.09.2022)

Hors plan prévisionnel de congés, sans pouvoir être inférieur à 50% de l'effectif, le pourcentage des fonctionnaires présents devra être au moins égal à 60% des effectifs du service ou de l'unité organique, toutes causes d'absence confondues.

Pour les services assurant du contrôle transfrontière, soumis à des périodes d'intense activité (15 juin au 15 septembre, et congés scolaires [période de la zone d'implantation de l'unité]), le pourcentage des absences sera limité (voir point relatif au plan prévisionnel de congés).

Le chef de service peut modifier ces pourcentages en fonction de circonstances opérationnelles, sans être inférieurs à 50% des unités ou services, ni atteindre 100%, sauf décision du MI en cas de circonstances exceptionnelles (Aportt/art.46).

Les absences englobent tous les types de congés (CA, RTT, CF, HS, RPS, JNT du temps partiel) et toutes les formes d'indisponibilités (CMO, blessures en ou hors service, ...).

Les absences pour exercice du droit syndical ou au titre de la formation ne sont pas comptabilisées dans les ratios qui sont retenus (compris dans le pourcentage des présents) (Aportt/art.46).

A noter : les policiers adjoints n'entrent pas dans le calcul du taux de présence des agents du CEA (pourcentages différenciés, RGEPN/art 133-25).

Plan prévisionnel de congés : (Aportt, DGPN du 26.01.2022, DCPAF/DSAR/DOM/n°37128-2022D-421 du 2.02.2022 et n°41054-2022D-3257 du 16.09.2022)

Un plan prévisionnel de départs en congé est un dispositif obligatoire d'organisation des congés, établi sur une année par le chef de service, après consultation des personnels concernés. Il permet de planifier les moyens permettant d'organiser la continuité du service et aux agents de mieux organiser leur vie personnelle.

Il peut être rédigé :

- en une fois et couvrir la période du **15 mars de l'année N au 14 mars de l'année N+1 : validation par le chef de service au plus tard au 15 mars,**
- ou scindé en 2 périodes : **15 février au 15 octobre de l'année N et du 16 octobre au 14 février de l'année N+1 : validation du chef de service au plus tard au 15 février et 15 octobre.**

Il est possible de planifier des congés à cheval sur 2 périodes du plan.

La programmation de congés isolés est à éviter, mais reste possible.

Le choix d'un plan en une ou deux périodes fait l'objet chaque année d'un passage en comité social d'administration (CSA).

Les personnels doivent formuler leurs demandes de dates prévisionnelles au plus tard 15 jours avant la date de validation du plan.

Les plans de congés de l'unité concernée sont communiqués dès leur validation et font l'objet d'un affichage accessible aux personnels.

Tout agent qui désire apporter une modification à la date de ses congés, doit le signaler le plus tôt possible à son supérieur hiérarchique, qui l'analyse en fonction des objectifs fixés.

L'intervention de congés planifiés entre agents est possible dans la mesure où la capacité opérationnelle est maintenue.

Les plans de départ en congés sont établis dans le respect de taux de présence d'effectifs compris entre le minimum opérationnel permettant de faire fonctionner le service, ne pouvant être inférieur à 50%, et jusqu'à 75% lorsqu'il est justifié par des circonstances particulières rapportées aux spécificités locales. Pour la PAF, les services de contrôle transfrontière doivent respecter le taux de présence de 75% lors des périodes d'intenses activité transfrontière entre le 15 juin et le 15 septembre ainsi que pendant les vacances scolaires.

En prévision d'un événement important, le pourcentage de présence peut être rehaussé à 80% le temps nécessaire à sa couverture après autorisation de la direction nationale (événement important nécessitant de mobiliser l'ensemble des services : présidence française, grand événement international, situation tendue à la frontière, ...).

Pour le calcul des effectifs présents, le résultat est arrondi au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure ou égale à 0,5 (en respectant le taux de présence fixé).

En cas de mutation ou changement de service en cours d'année, l'agent ayant bénéficié d'un prévisionnel validé en conserve le bénéfice dans son nouveau service d'affectation.

☛ **Congés pouvant être placés sur le plan prévisionnel (pouvant se cumuler entre eux sur une même période) :**

- Congés annuels (CA, CAA, CAM, HP et HPA déjà acquis, dans la limite de leur validité)
- Jours du CET
- Jours et heures ARTT
- Temps compensés (= RPS), dans la limite de 10 jours ou vacations

☞ sur l'année civile, si moins de 10 jours d'ARTT et/ou RPS sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ce nombre de 10 et ceux positionnés sur le plan est protégé s'ils sont posés en 2 fois maximum (ils sont soumis à validation du chef de service) (Aportt/art.39).

☛ **Règles de priorité :**

La période de priorité est uniquement applicable pour les périodes de vacances scolaires de toutes les zones. Une seule priorité est retenue par agent sur l'année civile. Lorsqu'elle n'a pas été satisfaite l'année N, la priorité est reportée sur l'année N+1 afin de favoriser l'agent n'ayant pas reçu satisfaction.

- ⇒ pour 75% des départs : 1^{er} - parents d'enfants handicapés, quel que soit leur âge, afin qu'ils puissent faire coïncider leurs congés avec la fermeture annuelle des établissements qui accueillent leur enfant
- 2^e - fonctionnaires élevant des enfants ou bénéficiant d'un droit de garde, de visite ou d'une garde alternée d'un ou plusieurs enfants d'âge scolaire (entre 3 et 16 ans) durant la période sollicitée.

⇒ pour les 25% restants : pour les autres fonctionnaires.

Lorsque la décimale est égale à 0,5, le calcul de la priorité octroyée aux fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un droit de garde, de visite ou d'une garde alternée d'un ou plusieurs enfants d'âge scolaire (3-16 ans) durant la période sollicitée, est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour chacune de ces 2 catégories, les intéressés sont départagés, le cas échéant, par l'ancienneté de grade puis l'ancienneté de présence administrative (RIPN PAF/art.42 : date d'entrée dans le corps des CEA) et enfin par l'âge, tout en assurant un encadrement suffisant.

Le choix du type de priorité est maintenu d'une année sur l'autre, sauf dans le cas d'une modification justifiée de la situation personnelle de l'agent.

Durée d'absence : (DRHFS/guide CET déc.2025, DGPN du 26.01.2022 et DCPAF/DSAR/DOM/n°37128-2022D-421 du 2.02.2022)

Un agent ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs : sont pris en compte : les jours fériés, RC/RL, CA, ARTT, HS, RPS, jours non travaillés d'un temps partiel.

Exceptions, quant à la durée, à la discrétion du chef de service et en fonction des nécessités de service :

- en cas d'utilisation du CET : lorsque l'agent cumule des jours CET avec des CA ou des ARTT ;
- dans le cadre du congé bonifié : octroi possible d'une ASA pour l'aller et une pour le retour, accolées aux 31 jours consécutifs ; ou si l'agent y accole des jours issus des jours supplémentaires issus d'un congé de solidarité familiale, de proche aidant ou d'un don de jour.

Dans le cadre du don de jours de congés, la durée d'absence peut être supérieure à 31 jours consécutifs (décret n°2015-580 du 28.05.2015).

Règles de gestion :

Il convient dans la mesure du possible d'éviter que les agents accumulent trop de congés ou repos au fil des années (CET, HS, RPS), notamment pour les travailleurs de nuit et les agents ayant des vacations de travail à forte amplitude horaire.

Afin d'éviter toute accumulation de repos préjudiciable au bon fonctionnement d'un service, au-delà de 31 jours d'absence consécutifs, le fonctionnaire sera placé en position d'« indisponibilité » pour ne plus interférer sur les pourcentages (DCPAF n°03-8744 du 17.12.2003). C'est le cas pour :

- les congés pris au titre du CET (ou associés à des CA ou ARTT engendrant une période supérieure à 31 jrs)
- les congés de maladie.

Un agent PATS entrant en école de gardien de la paix doit avoir épuisé ses jours de repos avant son départ, sinon ils sont perdus. Le service doit faciliter la prise des jours restant dus.

Un policier adjoint entrant en école de gardien de la paix peut conserver ses droits à HS et RPS, l'utilisation des reliquats de congés avant le début de la formation doit être facilitée par le service ; ses compteurs sont gelés durant la scolarité (ré-incrémentation lors de la 1^{ère} affectation). A titre dérogatoire, il peut alimenter un CET avant la campagne annuelle de janvier, dès lors qu'il remplit les conditions.

Entrée en école d'officier : pour les compteurs CA et RTT : si l'entrée en école se fait pendant la campagne du CET, il est possible d'épargner les jours de CA et RTT calculés au prorata temporis, déduction faite des jours éventuellement posés jusqu'au départ en école ; hors campagne CET, il est demandé au service de faciliter la prise de jours avant son départ sinon ils sont perdus. Les règles concernant les HS et RPS sont décrites dans l'Aportt/art.56.

Un agent souhaitant partir à l'étranger doit se référer à la liste actualisée des pays à risques figurant sur le site internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et se soumettre le cas échéant aux dispositions prévues par la circulaire PN/CEA/N°05-4976 du 2.05.2005.

Les congés posés sur le plan prévisionnel de congés ne peuvent faire l'objet d'**annulation** ou de **rappel** que sur décision du ministre de l'intérieur.

En cas d'annulation de congés validés dans le cadre du plan prévisionnel de congés (ou hors plan), il convient de distinguer 2 cas de figure avec des conséquences différentes en termes de restitution en temps :

- un agent déjà en congés faisant l'objet d'un rappel bénéficie d'une compensation conformément à l'art.53 de l'Aportt ;
- au contraire d'un agent averti de cette annulation avant le début de ses congés, seul le nombre de jours de congés annulés sera recredité au compteur de l'agent, sans aucune compensation.

Les premiers RC/RL accolés et précédant les congés placés sur le plan prévisionnel sont protégés du rappel (sauf sur décision du MI), comme ceux entourés par les congés portés sur ce plan ; ainsi, seuls les RC/RL achevant une période de congés sont rappelables (*DGPN du 26.01.2022/annexe, flash DRHFS/BTT du 17.08.2023*) :

DNP AF

Régime cyclique 2/2/3 (11h08 ou 12h08)

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Cycle de travail	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RC	RL

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Cycle de travail	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Cycle de travail	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Cycle de travail	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	JN	JN	RC	RC	RL
Repos et/ou congés validés dans le plan prévisionnel	JN	JN	RC	RC	RL	JN	JN	RC	RL	JN	JN	JN	RC	RL	Repos / Congés	Repos / Congés	RC	RC	RL

☛ Cas des jours fériés (JF) :

	Jour férié		Jour protégé
	RC / RL		Jour non protégé
	Jour de congé		Jour normal de travail

- JF précédant directement un RC/RL :

JF protégé du rappel pour l'agent A, JF rappelable pour l'agent B

	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AGENT A		RC	RL						RC	RL	
AGENT B		RC	RL						RC	RL	

- JF succédant directement un RC/RL :

JF à l'issue d'un repos RC/RL : l'agent A ayant été en congés la semaine précédente, le JF lui est non protégé ; l'agent B débutant une période de congés bénéficie de la protection du JF (non rappelable)

	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
AGENT A	RC	RL						RC	RL		
AGENT B	RC	RL						RC	RL		

- JF en cours de semaine :

Le JF ne précède ni ne succède directement à la plage RC/RL (situation dite de « pont »), ce JF sera protégé pour l'agent A ayant posé des congés la période antérieure à celui-ci

	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
AGENT A	RC	RL						RC	RL		
AGENT B	RC	RL						RC	RL		

REPORT DE REPOS

(références : décret n°95-654/art 21, RGEPN/art 113-31, 123-20, APORTT/art.53)

Quel que soit le régime de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient d'une journée de repos légal hebdomadaire pouvant être exceptionnellement reportée si l'intérêt du service l'exige.

Ce report de repos légal porte uniquement sur une journée ou une vacation entière.

L'agent est avisé pendant qu'il est au service, le plus tôt possible ou à défaut avant la fin de la dernière vacation ou de la journée travaillée.

Sont **exclus** de cette disposition du report de repos les PATS, les policiers adjoints et autres contractuels.

En dehors des règles d'application du report de repos (jour, durée et personnels concernés), il conviendra d'appliquer celles relatives au rappel au service.

Le report de repos ne doit pas répondre à des modalités habituelles de travail mais se justifier par des nécessités opérationnelles.

Sont exclus du report de repos les agents ayant positionné leurs congés sur le plan prévisionnel de congés, sauf décision du ministre de l'intérieur.

Les agents ne peuvent faire l'objet de report de repos et/ou rappels sur plus de 2 semaines consécutives.

Ces services supplémentaires peuvent porter sur les 2 RL et/ou les 2 RC, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

Seule une décision du ministre de l'intérieur peut permettre de déroger à cette règle.

Compensations :

	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS	PA	Autres contractuels
Repos Légal	Néant		100%	2 vacations	Exclus		

SANTE ET SECURITE DES PERSONNELS AU TRAVAIL

Sécurité et santé au travail : (décret n°82-453 du 28.05.1982, DCPAF/SDR/MOPP/n°15-14872 du 23.11.2015 et DRCPN/SDASAP/n°000122 du 6.11.2015, DGPN n°0229 du 13.11.2023, DGPN n°2025A/2484 du 31.07.2025, DRHFS n°0268 du 4.08.2025 et guide SST)

Un management de proximité, visant à la valorisation du bien être des salariés, source d'efficacité dans le travail, et donc de performance individuelle et collective, est préconisé. La santé est la condition d'un travail de qualité, le travail effectué dans des conditions adéquates est facteur de santé et de réalisation personnelle. La qualité de vie au travail est avant tout une question d'ambiance, de relation humaine et de considération (enquête : « la qualité de vie au travail, pour vous c'est quoi ? », séminaire juin 2013).

L'autorité hiérarchique doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, au travail des agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties. En matière de prévention des risques professionnels, la jurisprudence, tant civile qu'administrative, reconnaît la responsabilité pénale de l'employeur dès lors qu'il savait ou devait professionnellement avoir conscience des risques.

Le chef de service a la responsabilité pleine et entière de la démarche d'évaluation des risques. Il doit justifier de la place d'une organisation et des moyens adaptés aux besoins et nécessités du service, pour prévenir les risques professionnels :

- un **réseau de prévention** : désigner un assistant ou conseiller de prévention (par lettre de cadrage, le CP doit disposer a minima de 50% de leur temps de travail ; l'AP a minima de 20%). Ces agents doivent être motivés et volontaires avec une appétence forte pour ces sujets, avoir reçu une formation initiale (5 jours + 3 pour les CP) et continue ; ils assistent et conseillent le chef de service dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la SST ; ils participent à la démarche d'évaluation des risques professionnels ; ils sensibilisent et informent les personnels des règles de santé et sécurité au travail. Ils participent aux FS-SSCT.

- les **registres obligatoires** : le service doit disposer :
 - d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (**DUERP**) qui comporte une évaluation des risques individuels ou collectifs, selon leur nature, intensité, durée, localisation (cotation). Il prend en compte les risques sanitaires et les risques psychosociaux. Il est mis à jour au moins une fois par an et actualisé aussi fréquemment que nécessaire, ou lors de toute décision d'aménagement important ou information en lien avec l'évaluation d'un nouveau risque professionnel dans une unité. Il est présenté en FS-SSCT et une communication interne doit être faite sur son existence avec possibilité pour les agents de le consulter.

Les CP/AP participent à la rédaction de tous les registres liés à cette thématique (DUERP, registres SST) et à l'analyse des causes des blessures en service (DGPN/Cab/n°20-04222A du 1.10.2020 et DCPAF/DSAR/n°29337-2020D-2782 du 3.11.2020) ;

- d'un registre santé et sécurité au travail (registre **SST**) et d'un registre de signalement d'un danger grave et imminent (registre **DGI**), dont l'existence doit être portée à la connaissance des agents et être facilement accessibles. Dès qu'une mention est portée dans un registre, le chef de service doit apporter une réponse locale et apposer son visa au regard de l'inscription (voire avec observation(s)).

- un **plan annuel de prévention (PAP)** : rédigé et annexé au DUERP, il recense les plans d'actions à réaliser pour supprimer ou réduire les risques professionnels identifiés.

- un **plan de prévention des risques routiers (PP2R)** : rédigé dans la continuité du DUERP, il évalue les risques routiers et les actions de prévention à réaliser.

- un **suivi médical des agents** : tous les personnels (actifs, PATS, PA) bénéficient d'une **visite médicale, obligatoire**, organisée sur le temps de travail des agents, selon un rythme fixé par le médecin du travail chargé de vérifier tout au long de leur carrière la compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail. Des facilités d'absence sont accordées aux personnels pour se rendre à ces visites médicales et les éventuels examens médicaux complémentaires fixés par le médecin du travail.

↳ Tableau relatif à la périodicité des visites médicales de prévention obligatoires :

* *alternativement médecin du travail puis professionnel de santé*

** *médecin du travail avec visite intermédiaire par un professionnel de santé*

*** *professionnel de santé*

Périodicité des visites de prévention	1 an	2 ans	3 ans	mini 4 ans	5 ans
Policier adjoint *	X				
Travailleur de nuit *	X (+ visite avant l'affectation)				
Risques spécifiques (FTSI, pilotes, RAID, hyperbare, ...) *	X				
Agent PTS *		X			
Agent occupant un poste à risque particulier (brigade canine, équine, motard, CRA, Frontex, rayons ionisants, ...) *		X			
Actif présentant un risque particulier (femme enceinte, après un CLM/CLD, pathologies particulières, ... cf art24 du décret n°82-453 du 28.05.1982) **			X		
Actif autre **				X	
PATS présentant un risque particulier (femme enceinte, après un CLM/CLD, pathologies particulières, ... cf art24 du décret n°82-453 du 28.05.1982) **				X	
PATS autre ***					X

- une **traçabilité des risques** : (SG-MI du 4.11.2019 et DCPAF/DSAR/SST/n°33088-2021D-2169 du 8.06.2021) une fiche de traçabilité des expositions aux risques professionnels (FITERP) permet d'évaluer des risques, a posteriori, en fonction des critères cumulatifs d'intensité et de durée d'exposition de l'agent ; elle est obligatoire, individuelle et revue annuellement (à l'occasion de l'entretien professionnel, mention en est portée sur la fiche) à l'issue de l'année écoulée. L'agent est sensibilisé sur les mesures de protection collectives et individuelles à respecter, notamment le port des équipements de protection individuelle. La FITERP intervient en complément du document unique qui dresse un inventaire, a priori, des risques de chaque unité de travail.

La FITERP implique un suivi médical adapté de l'agent exposé.

La DNPAF a identifié 6 types de risques professionnels (seuils fixés par le code du travail) : manutentions manuelles de charges, agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées (une FITERP sera établie pour les FTSI exposés au plomb [seuil défini par le code du travail] et tout agent exposé accidentellement à un risque chimique), températures extrêmes, bruit (une FITERP sera établie pour les FTSI si le niveau résiduel de bruit est supérieur aux seuils fixés lorsque l'agent porte ses EPI), travail de nuit, travail en équipes successives alternantes.

La fiche FITERP doit être réalisée en 3 exemplaires (agent, DI RH, médecin du travail). Elle est signée par l'agent et le chef de service.

Lorsque l'agent n'est plus exposé à un risque professionnel dans son emploi, et qu'il a fait l'objet d'une FITERP l'année précédente, il convient de le mentionner l'année suivante dans la partie « observation » de sa fiche d'entretien professionnel annuel.

- un **programme de mobilisation contre le suicide (PMS)** : (DCPAF/DSAR/n°36950-2022D-294 du 26.01.2022) le PMS départemental doit être décliné au niveau local. Il vise à prévenir très en amont les causes du suicide en agissant sur le collectif de travail, à détecter et prendre en charge les situations de fragilité, et à répondre à l'urgence (mobilisation du SSPO ou psychologue PN, prise en charge des agents fragilisés par la médecine de prévention et les réseaux de soutien) (DCPAF/DSAR/n°36950-2022D-294 du 26.01.2022).

Sans être obligatoire, les agents sont fortement encouragés à suivre la e-formation « agir pour prévenir le suicide et ses conséquences » (DGPN/CAN/N°000087 du 7.04.2023).

Un dispositif « Sentinelles » doit être mis en place : il s'agit d'agents volontaires, aidants naturels (capacité d'écoute, discernement, empathie, stabilité émotionnelle), chargés de repérer des personnels en situation de fragilité pour faciliter leur orientation vers des professionnels de l'accompagnement (médecin du travail, médecin statutaire, SSPO, service social).

En cas de suicide ou tentative de suicide, le chef de service doit réaliser une enquête environnementale (« rapport descriptif de l'environnement et de la situation de l'agent ») pour recueillir des informations sur l'agent et son environnement professionnel au sens large, des éléments d'appréciation sur les causes possibles ou les facteurs ayant pu concourir au suicide ou à la tentative au suicide, permettre la formulation de préconisations pour améliorer les mesures de prévention, de traitement des situations de fragilité individuelles et détecter des contextes de travail pouvant les favoriser (DGPN/Cab/n°17-01549 D du 15.05.2017 et n°37952-2022D-1055 du 16.03.2022).

☞ mise en place d'une ligne d'écoute, réseau externe de psychologues, accessible par les policiers et leurs familles, service anonyme et confidentiel : **0805 230 405** (gratuit, H24)

☞ création d'un numéro national de prévention du suicide : **3114** (gratuit, H24)

- un **dispositif d'accompagnement des personnels** : il s'agit d'assurer une communication sur les services d'accompagnement des personnels (SSPO, SMP, service social, MAB, policiers victimes, cellule signal discré, protection fonctionnelle) par tous moyens (affichage, distribution de flyers/cartes, information sur l'intranet ...).

- une **cellule de veille** : (fiche technique DRCPN/action sociale, circulaire MDPF du 20.05.2014, DCPAF/SDR/MOPP/CP/n°14-14403 du 31.10.2014, DGPN n°15-002040-D du 16.04.2015) la cellule de veille a vocation à connaître et à diagnostiquer les situations relevant des risques psychosociaux (RPS) concernant le collectif de travail ou d'un service (les situations individuelles des agents sont orientées vers les préventeurs chargés de l'accompagnement des personnels) susceptibles d'avoir un impact sur la santé physiologique ou mentale des agent : bilan de santé global du service et identifier les sources de difficultés dans une totale confidentialité (questions de management, réorganisation des services, organisation et rythme de travail). Les RPS font partie des risques professionnels. Prévenir les RPS c'est identifier les facteurs de risque dans une démarche participative des agents pour définir un plan de prévention en lien avec la FS-SSCT (taux d'absentéisme pour raison de santé, de rotation des agents, de visites spontanées chez le médecin du travail, de violences sur agents, nombre de procédures disciplinaires, suivi des signalements de la FS-SSCT ou mentions sur les registres SST). Les RPS sont inscrits dans le DUERP.

La cellule de veille se réunit 2 fois par an a minima ; elle est présidée par le chef de service local. Elle fait des propositions à la FS-SSCT. Les conseillers/assistants de prévention y jouent un rôle important.

- participer à la **formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail (FS-SSCT)** : (DRCPN/SDASAP/BSST/n°0646 du 5.12.2011) l'organisation d'une FS-SSCT relève de la compétence du préfet (DRHFS pour les services centraux). Elle se réunit 3 fois par an a minima, ou en urgence lorsqu'il existe un danger grave et imminent ou à la suite d'un accident ayant eu des conséquences graves.

La FS-SSCT est composée de représentants des personnels, de l'administration, du médecin du travail, de l'assistant ou conseiller de prévention et de l'inspecteur santé et sécurité au travail.

Des experts ou personnes qualifiées peuvent être convoqués pour leur expertise.

La FS-SSCT a compétence pour traiter de l'organisation du travail (rythme horaire, pénibilité, ...), de l'environnement au travail (température, éclairage, bruit, ...), de l'aménagement des postes de travail et leur adaptation à l'homme, de la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux, des nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail.

Lors des visites des locaux, la FS-SSCT bénéficie d'un droit d'accès, y compris pour les stands de tir.

Les membres de la FS-SSCT bénéficient d'autorisations d'absence (code GesTT : CHS ; code A15 pour les représentants du personnels) pour ces visites, à intervalles réguliers, et toutes actions contribuant à la prévention des risques professionnels.

Le volume des absences est majoré pour les FS-SSCT présentant des risques professionnels particuliers ou couvrant un grand nombre de sites dispersés (FS-SSCT de réseau et de service central de réseau de la DGPN, spécial des CRS, interdépartemental de la préfecture de police, des départements 06, 13, 34, 35, 44, 54, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 83, 91, 95, 974) (DRCPN/n°15 du 2.02.2016, 115 du 18.03.2016, 137 du 1.04.2016, arrêtés du 27.10.2014 et du 30.12.2015).

FS-SSCT Titulaires et suppléants	Secrétaire du comité (≠ du secrétaire de séance)			
	Barème normal	Barème majoré	Barème normal	Barème majoré
0 à 199 agents	2 jours/an	2,5 jours/an	2,5 jours/an	3,5 jours/an
200 à 499 agents	3 jours/an	5 jours/an	4 jours/an 6,5 jours/an	
500 à 1499 agents	5 jours/an	9 jours/an	6,5 jours/an	11,5 jours/an
1500 à 4999 agents	10 jours/an	18 jours/an	12,5 jours/an	22,5 jours/an
5000 à 9999 agents	11 jours/an	19 jours/an	14 jours/an	24 jours/an
< 10.000 agents	12 jours/an	20 jours/an	15 jours/an	25 jours/an

Le médecin du travail, outre la surveillance médicale des agents, est chargé de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'agent, physique et psychique, avec les conditions de travail liées à son poste. Il est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique, l'état de santé des agents ou encore au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes. Il doit veiller à des échanges directs avec les chefs de service dans le cas d'aménagements pouvant avoir un impact sur l'organisation des services. Le chef de service a l'obligation juridique de répondre systématiquement et par écrit aux préconisations que serait amené à formuler le médecin du travail, qu'elles soient ou non agréées par l'administration. Le refus de donner suite doit être motivé par écrit et la FS-SSCT doit en être informée. Le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin coordonnateur zonal.

Le médecin statutaire est chargé de vérifier l'aptitude à l'exercice de l'emploi : titularisation, reprise d'activité, contrôle médical lié à l'absentéisme (personnels actifs, PATS, PA, réservistes ex policiers actifs).

Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) : (DRCPN/guide santé- sécurité au travail, Nov.2014, DCPAF/SDR/DPMR/n°1239-2017D-460 du 21.02.2017, DRCPN/SDASAP/n°RO-00172 du 3.08.2017)

Service d'aide aux personnels, à visée psychothérapeutique et préventive, et de conseils aux responsables des services, le soutien du SSPO s'inscrit dans la démarche de prévention des RPS.

Le psychologue du SSPO procure, en toute confidentialité, assistance et soutien psychologique, individuel ou collectif (utilisation de l'arme, agression, blessure, menace, deuil, séparation, dépression, suicide d'un collègue,...). Le SSPO peut être consulté librement par les policiers, PA, PATS ou contractuels PN, et leurs familles, pour des difficultés professionnelles ou personnelles, qui pourraient avoir une incidence sur le contexte professionnel, générer un stress important et un risque de traumatisme psychologique. Le SSPO peut également être saisi par le chef de service qui a connaissance d'une situation de fragilité individuelle.

Le SSPO propose un espace de parole et d'écoute aux agents.

Les psychologues du SSPO peuvent organiser des actions de sensibilisation et de prévention de la souffrance au travail et du risque suicidaire.

Le recours au SSPO n'a pas d'incidence administrative sur un quelconque désarmement ou une mutation.

N° d'appel en cas d'urgence (en journée) : **0805 20 17 17**

☞ Dispositifs possibles à la suite d'événements traumatiques majeurs (DCPAF/SDR/DPMR/SST/n°5725-2017D-2333 du 31.08.2017) : en cas d'attentat, d'accident exceptionnellement grave, de scènes particulièrement violentes, les policiers qui y sont confrontés s'exposent à des risques professionnels spécifiques, de nature physique, physiologique et psychique, immédiats et post-traumatiques. Tous les acteurs de soutien doivent être mis en alerte (SSPO, service social, médecin du travail, médecin statutaire), pour accompagner ces policiers.

☞ Dispositif d'assistance au policier victime d'une agression (DGP/Info pro, 3.08.2020) : un dispositif d'assistance au policier ou membre de leur famille victime d'une agression, de violences, d'injures dans le cadre professionnel ou privé en raison de sa qualité, est mis en place pour être écouté, guidé et accompagné dans les démarches à effectuer :

joignable de 5h à 23h, 7j/7 : **0 800 95 0017** (gratuit) ou par mail : policiers-victimes@interieur.gouv.fr

Harcèlement moral et sexuel : (loi n°2012-954 du 6.08.2012, DCPAF/SDR/MOPP/CP/n°13-8432 du 6.06.2013, circulaires SE1 2014-1 du 4.03.2014 et NOR : CPAF1805157C du 9.03.2018, code de déontologie)

Conformément aux textes visés relatifs au harcèlement moral et sexuel, les dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal doivent être affichées dans tous les lieux de travail. L'employeur est tenu de protéger les travailleurs contre le harcèlement psychologique et/ou sexuel sur le lieu de travail, et de mettre en place un plan de prévention (formation initiale et continue, information, sensibilisation) et de traitement (prise en charge et accompagnement des victimes, assistance juridique, réparation) des violences sexuelles et sexistes.

Constitue un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique, mentale ou compromettre son avenir professionnel.

Les auteurs d'actes de violences sexuelles et sexistes sont sanctionnés disciplinairement et pénalement, voire civilement.

(DRHFS/action sociale infos, oct 2017, DGP/Info pro, 23.04.2018) Des plates-formes de recueil (confidentialité, discrétion) et de traitement des signalements (victimes ou témoins) de situations discriminantes et de harcèlement (toutes atteintes aux principes d'égalité et de diversité) dans le cadre professionnel sont créées. Il s'agit d'un point d'écoute, de dialogue et de conseils pour prévenir les RPS, anticiper les éventuels contentieux et améliorer les pratiques ou règles de fonctionnement internes.

Elles sont joignables au :

- ♦ police nationale : **01 86 21 55 55** (9h-12h/14h-17h), ou igpn-signal-discr@interieur.gouv.fr
- ♦ secrétariat général : **01 80 15 33 00**, ou cellule-allo-discr@interieur.gouv.fr

(DGP/Info pro, 26.11.2018) Création d'un portail de signalement, anonyme, des violences sexuelles et sexistes pour permettre un meilleur accueil des victimes, via un tchat : écoute, information sur les droits et démarches à suivre, orientation à suivre.

- ♦ numéro d'écoute national (gratuit) : **39 19**
- ♦ www.service-public.fr ou signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr (7j/7 H24)

Création d'un guichet unique d'accompagnement des blessés : (DGPN/Cab/n°18-1314-D et 18-1315-D du 9.04.2018, DCPAF/SDR/n°14253-2018D-1507 du 4.07.2018)

Pour améliorer la prise en charge des policiers blessés ou tués en service, et celle des familles, il est créé, au sein de la DRHFS, et de chaque SGAMI, un guichet unique d'accompagnement des blessés.

Ce dernier a un rôle d'animation et de coordination.

Il est le point de centralisation des signalements des personnels blessés ou décédés en service, pour un accompagnement administratif, médical, social, financier ou juridique, quelle qu'en soit la durée. Il intervient en complément du service social.

Le guichet unique peut être saisi par les agents eux-mêmes (personnels actifs, PATS, PA, réservistes) ou leur famille, les services de l'administration centrale ou les SGAMI.

Le médecin du travail, en coopération avec le médecin statutaire, a un rôle déterminant dans les préconisations qu'il pourrait apporter dans les aménagements de poste.

Pour la DNPAF, le référent national est la section «décorations et valorisation des personnels »/SDSPT, qui travaille en étroite collaboration avec la coordinatrice nationale Santé et Sécurité au travail/cabinet de direction.

Accompagnement du retour au service des personnels actifs après une absence prolongée : (DGPN/Cab/n°19-4551D du 17.12.2019)

Cela concerne les agents en arrêt maladie d'une durée supérieure à 30 jours en continu, ou en arrêts répétés sur 3 mois au moins, ou les agents blessés en service placés en congé d'invalidité temporaire imputable au service.

Un accompagnement spécifique des personnels est mis en place pour créer des conditions sociales, matérielles, professionnelles ou psychologiques, optimales de retour au service.

Pendant l'absence du service : le gestionnaire RH de proximité entretient un contact régulier avec l'agent. Il signale mensuellement aux services médicaux (du travail et statutaire), aux réseaux de soutien (SSPO, assistante sociale), et au guichet unique le cas échéant (BS), les agents concernés par ce périmètre. Il informe également le bureau des affaires médicales du SGAMI pour l'organisation des conseils médicaux et commissions de réforme.

Lors de la reprise : au-delà de l'entretien organisé par le gestionnaire RH de proximité, des visites médicales sont programmées avec le médecin statutaire (qui détermine l'aptitude médicale à l'emploi, totale ou partielle, notamment en ce qui concerne les conditions du port et de l'usage de l'arme et l'activité sur la voie publique) et le médecin du travail (qui évalue la nécessité d'adapter les conditions de travail ou le poste de travail).

Les visites médicales se tiennent le jour de la reprise, voire dans les 8 jours qui suivent le retour ; à défaut l'agent est placé sur un poste sédentaire, hors voie publique et sans arme, en attente de ces visites.

Suivi post-reprise : le gestionnaire RH de proximité propose à l'agent un entretien de suivi entre 1 et 3 mois après la visite de reprise, pour dresser un bilan partagé de la reprise d'activité, au regard notamment d'éventuelles restrictions d'aptitude à l'emploi et des aménagements de poste ou des conditions de travail.

Santé et sécurité des FTSI : (DGPN/Cab/n°19-1805D du 27.05.2019)

Outre les consignes de sécurité quant à l'usage de l'arme, l'utilisation des équipements de protection individuelle (casque antibruit, lunettes de protection, GPBI) est obligatoire.

Formateur et stagiaires doivent se laver les mains et les ongles après chaque séance de tir pour éviter l'ingestion de plomb en mangeant ou fumant.

Un DUERP spécialement dédié au stand de tir et aux entraînements de tirs réglementaires doit être rédigé en étroite collaboration avec les FTSI, les représentants du personnel siégeant en FS-SSCT, la médecine du travail, l'ISST et le référent stand de tir du SGAMI. Le chef de service doit veiller à l'application des mesures prescrites dans le DUERP, s'assurer de l'entretien, la maintenance, et du contrôle annuel de la ventilation du stand de tir. En cas d'accident ou de maladie lié aux conditions de travail, la responsabilité du chef de service peut être engagée sauf s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le code du travail, il ne commet pas de manquement à son obligation de résultat.

Avant l'affectation d'un FTSI, une visite médicale est réalisée à l'initiative du chef de service d'accueil. Elle a pour but la recherche d'éventuelle exposition antérieure au plomb, de l'existence ou non d'un suivi ancien et de donner à l'agent une information sur les risques encourus et les moyens à mettre en œuvre. Une fiche FITERP est établie et notifiée au FTSI lors de son entretien professionnel annuel, selon les niveaux d'exposition au plomb ou au bruit. Les FTSI font l'objet d'une visite médicale annuelle. Elle est obligatoire.

En l'absence de médecin du travail, le chef de service sollicite le concours du médecin coordinateur régional de la médecine du travail.

Obligations en cas d'incident dans un stand de tir : quand un incident est lié à l'infrastructure elle-même ou une mauvaise manipulation de l'arme, le chef de service est avisé sans délai par le FTSI. Il suspend immédiatement les séances. Le chef de service fait procéder à des dépistages d'alcoolémie et d'usage de produits stupéfiants (RGEPN/art.113-7 et 113-8) chez les agents impliqués dans un incident au cours du tir ayant occasionné un décès ou une blessure. Il prévient le médecin du travail et l'ISST compétents. Dans les 24h, le chef de service demande la réunion de la FS-SSCT.

Tout incident survenant dans une structure de tir doit être signalé à la DNPAF.

Interdiction de voie publique (IVP) :

Cette notion recouvre toutes les situations dans lesquelles le fonctionnaire est exposé à un risque physique important. Le fait qu'il soit identifiable en tant que fonctionnaire de police (port de la tenue et de l'arme, conduite d'un VH sérigraphié) peut être un élément participant au risque. Pour autant, IVP ne signifie pas systématiquement sans arme ou interdiction de conduire un VH administratif. La situation est examinée au cas par cas, en fonction de l'emploi du fonctionnaire, le médecin statutaire ayant prononcé l'avis peut apporter les précisions nécessaires sur l'aptitude de l'agent à exercer ses missions, y compris des missions polyvalentes.

Les fonctionnaires actifs peuvent exercer sur des fonctions et emplois-types classés en 3 seuils : seuil I : postes physiques, seuil II : postes médians et seuil III : postes sédentaires.

Les capacités professionnelles des actifs peuvent ainsi être réduites (arrêté du 25.11.2022 / art.15) :

- activités opérationnelles de la fonction ou de l'emploi occupé (dans le service d'affectation) ;
- le port et l'usage des armes et MFI ;
- le port de la tenue et de ses accessoires ;
- le contact avec le public et la foule.

Retrait administratif de l'arme de service comme mesure conservatoire : (RGEPN/art. 114-6, DRCPN/SDPAS/SMS/BM/SC/n°19285 du 21.11.2019, DCPAF/DSAR/DOM/n°33973-2021D-2792 du 30.07.2021)

Le chef de service peut à tout moment décider du retrait de l'arme individuelle à titre conservatoire, d'initiative (médecin statutaire du SGAMI informé dans les plus brefs délais) ou sur préconisation du médecin statutaire. Le désarmement est temporaire ou définitif.

Dans des situations d'urgence, le médecin du travail et le psychologue peuvent alerter le chef de service et lui recommander de désarmer un policier ; cela n'a pas le caractère d'une inaptitude médicale au port de l'arme.

L'aptitude médicale au port et à l'usage de l'arme relève de la compétence exclusive de la médecine statutaire, en fonction de capacités physiques, sensorielles, cognitives, intellectuelles et psychologiques, du policier.

Le médecin statutaire donne à l'autorité administrative, en réponse à sa demande ou d'initiative, un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au port et à l'usage des armes. Cet avis est temporaire (assorti d'une durée précise) ou définitif. Cet avis n'a pas à être motivé et les motifs de cet avis n'ont pas à être communiqués.

Le réarmement est un acte de l'autorité administrative, sur avis conforme du médecin statutaire.

Le réarmement du policier est un processus progressif (par exemple, dépose de l'arme à chaque fin de service dans un 1^{er} temps, puis port et usage des armes sans restrictions) et contrôlé (visites médicales selon une périodicité fixée par le médecin statutaire).

Interdiction de fumer : (DCPAF/SDR/MOPP/CP/n°2013-005001 du 8.04.2013 et DPMR/n°2017D-2777 du 28.11.2017)

Le chef de service doit veiller au respect de l'interdiction de fumer par les fonctionnaires de police en service, dans les locaux de police, véhicules de service, sur la voie publique et à la vue du public.

La cigarette électronique est interdite sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Prévention de l'alcoolisme : (RGEPN/art 113-8, circulaire NOR/INT/C/00/00061/C du 20.03.2000)

Le chef de service doit constamment appeler l'attention de l'encadrement sur les conséquences humaines, professionnelles, juridiques, sociales et économiques de l'alcoolisme. Il doit être à l'écoute des fonctionnaires afin de détecter d'éventuels problèmes d'alcoolisme. En cas de situation avérée, il doit inciter l'agent à se soigner en le mettant en garde contre les risques de mise en jeu de sa responsabilité civile, pénale et administrative en cas d'accident. Dans tous les cas, il pourra être fait appel au médecin du travail.

La détention et la consommation de boissons alcoolisées sont formellement interdites lors de l'accomplissement du service, tant dans les locaux administratifs qu'à l'extérieur ou dans les véhicules de police. Le stockage d'alcool est prohibé dans les locaux de police, qu'ils soient à usage collectif ou individuel.

La consommation en quantité très modérée (inférieure ou égale ou 25 cl) de vin, bière ou cidre (alcool du 2^{ème} groupe) est tolérée en accompagnement du repas principal.

Les « pots » organisés localement pour marquer un événement de la vie administrative doivent faire l'objet d'une demande écrite préalable, mesurés dans le nombre et la consommation ; en dehors des boissons non alcoolisées, seules celles du 2^{ème} groupe sont autorisées.

Ce point est développé dans la fiche « déontologie policière : les grandes règles ».

Prévention des risques infectieux : (manuel des risques infectieux et fiches réflexes de la médecine de prévention)

Pour permettre aux policiers de gérer certaines situations rencontrées dans l'exercice de leur profession, dans le domaine des risques sanitaires et de l'hygiène des locaux, sur préconisations du médecin du travail qui peut en tout état de cause être sollicité pour tout complément d'information, il est préconisé :

- règles d'hygiène :

- se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
- porter des gants adaptés à chaque situation (exemple : gants jetables lors des palpations ou fouilles)
- maintenir une bonne hygiène corporelle.

- hygiène des locaux :

- la propreté des locaux, vestiaires, douches, sanitaires et espaces sociaux de restauration contribue à une bonne prévention, ainsi que l'entretien des véhicules et des matériels collectifs et individuels
- ne pas fumer sur les lieux de travail, ni dans les voitures
- ne pas laisser d'aliment sur les lieux de travail, stocker les aliments dans les réfrigérateurs maintenus en état de propreté et réservés à cet effet
- pour les locaux de GAV, dégrisement, zone de rétention : il est préconisé de les désinfecter à l'eau de javel tous les jours, de laver systématiquement toute surface souillée (vomissements, sang, ...) en respectant les procédures de nettoyage (voir détails sur les fiches réflexe sur intranet : <http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr>).

- maladies contagieuses (gale, tuberculose, méningite, ...) :

- il convient d'isoler le malade, relever son identité, et identifier les personnels potentiellement exposés, puis informer directement et rapidement le médecin du travail.

- prévention des accidents d'exposition au sang :

- porter des gants dans la mesure du possible, disposer de Dakin ou alcool à 70°, couvrir les coupures et écorchures avec un pansement, être immunisé contre l'hépatite B
- en cas de contact direct avec du sang ou des liquides biologiques (salive, ...) :
 - ↳ sur une peau saine : il n'y a pas de risque de contamination (nettoyer et désinfecter avec du Dakin)
 - ↳ sur une peau abîmée (coupure, ...) : risque de contamination possible : immédiatement, savonner et rincer à l'eau courante, imbibber une compresse de Dakin et la poser sur la plaie pendant au moins 5 min. – consultation médicale à l'hôpital le plus rapidement possible – contacter le médecin du travail et établir une déclaration de BS dans les 48h.
 - ↳ sur les muqueuses (yeux, intérieur de la bouche, ...) : immédiatement, rincer abondamment pendant au moins 5 min. les yeux avec du sérum physiologique ou à défaut de l'eau, la bouche à l'eau courante (tiède) – consultation médicale à l'hôpital le plus rapidement possible – contacter le médecin du travail et établir une déclaration de BS dans les 48h.

- vaccination :

- elle est fortement recommandée pour les fonctionnaires de police, notamment le DTP/tétanos ou DTPC (rappel tous les 10ans).
- un suivi particulier est apporté pour les personnels escorteurs de l'UNESI (DCPAF/SDR/MOPP/n°10-6019 du 3.05.2010) et des agents du vivier Frontex EBCGT (DCPAF/SDR/SST/n°19214-2019D-314 du 14.02.2019).

- armoire à pharmacie :

- avec les conseils du médecin du travail, cette armoire doit être garnie des produits de 1^{ère} nécessités, dont le contenu doit être vérifié régulièrement (Coalgan, compresses, alcool à 70°/Dakin, gants jetables, sérum physiologique, pansements, bandes, ...).

Prévention à l'exposition aux stupéfiants : (décret n°82-453 du 28.05.1982, observatoire européen des drogues et toxicomanies)

Dans le cadre des interventions sur des produits stupéfiants (perquisitions, saisies, ...), il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle (EPI : gants à usage unique, masques de protection, lunettes de protection, vêtements de protection à usage unique) et de prendre certaines précautions afin de limiter l'exposition des personnels. Ces mesures sont à adapter aux produits manipulés. En cas d'apparition de symptômes inquiétants chez les agents, une prise de contact avec les services médicaux d'urgence (15 ou 18) s'impose pour connaître la conduite à tenir et le médecin du travail sera contacté.

Des actes réflexes de prévention sont à réaliser suite aux manipulations des produits : ne pas boire, manger, fumer ou mâcher du chewing-gum, se laver les mains régulièrement, éviter tout courant d'air ou ventilation risquant de disperser la poudre, enfermer les EPI usagés dans des sacs hermétiques.

Sécurité incendie : (DCPAF/SDR/MOPP/LB/n°12-3718 du 12.03.2012)

Dans le cadre de la prévention du risque incendie, les chefs de service doivent prendre toutes les mesures et gérer les moyens techniques, humains et organisationnels qu'ils auront mis en œuvre. Ils doivent concevoir une consigne de sécurité incendie qui comporte notamment des indications sur les matériels d'extinctions et de secours, les personnes chargées de les mettre en action, des moyens d'alerte, le n° des services de secours et les noms des personnes chargées de les aviser.

Il est fortement conseillé d'y ajouter des informations relatives à l'organisation des secours aux blessés, les consignes pour l'évacuation (itinéraires, points de rassemblement, ...).

Cette consigne doit être affichée et tous les agents doivent en prendre connaissance.

Des exercices incendie doivent être réalisés tous les 6 mois ; ils font l'objet d'un débriefing avec l'ensemble des intervenants, d'une validation du registre de sécurité et d'une notification du rapport détaillé de l'évacuation.

Travail et fortes chaleurs : (instructions télématiques DCPAF/conseiller prévention, fiche reflexe médecin de prévention, TG DGP/N/CAB/DDPR/n°16-3896-D du 25.08.2016)

En période de fortes chaleurs, les chefs de service doivent prendre d'initiative toutes les dispositions utiles compatibles avec la continuité du service pour permettre aux agents de bénéficier de relèves ou de séquences de repos régulières, en particulier sur des postes exposés.

Il convient de permettre une hydratation correcte, et d'adapter les locaux à la température élevée (climatisation, ventilateurs, stores aux fenêtres,...).

Pour les personnels actifs travaillant sur la voie publique, une attention toute particulière doit leur être apportée compte tenu du port des équipements de protection, notamment le GPB lourd, des gardes statiques et des zones soumises à une forte pollution. Les rotations doivent être intensifiées dans la mesure du possible afin de permettre des pauses plus fréquentes dans des endroits frais et une hydratation régulière.

Tout malaise et toute altération de la santé consécutive aux conditions de travail doivent être signalés au service médical de prévention.

Des appels à la vigilance sont détaillées à : <http://www.gouvernement.fr/risques/canicule>

et : <http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/toute-l-actualite/573-vague-de-chaaleur-des-questions>

En cas de température extrêmement basses, (conditions climatiques extrêmes), le chef de service doit prendre également des mesures pour améliorer les conditions de travail et de vie des agents.

Pollution atmosphérique de niveau élevé : (DCPAF/SDR/DPMR/n°14781-2018D-1733 du 26.07.2018)

En cas de dépassement du seuil d'alerte à la pollution atmosphérique due aux particules fines, signalée par la DGS, notamment aux points de passage frontières où le trafic routier est intense (trafic de poids lourds, entrée de tunnel, ...), il convient de protéger spécifiquement les personnes à risques : femmes enceintes, personnes asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires : limiter l'exposition aux particules fines par des rotations plus fréquentes notamment en début de matinée ou en fin de journée.

Les activités physiques et sportives intenses doivent être réduites ou reportées jusqu'à la fin de l'épisode si possible.

Il est indispensable de soustraire un agent en cas d'apparition de symptômes ressentis (fatigue inhabituelle, mal de gorge, nez bouché, toux, essoufflement, sifflements, palpitations), le médecin du travail peut être sollicité en cas de difficultés ressenties sur les postes particulièrement exposés à la pollution ou pour conseiller les services.

☎ numéros utiles :

SAMU : 15, Pompiers : 18, Urgences Europe : 112, institut Pasteur : 0 890 710 811, info grippe : 0825 302 302, Sida info service : 0 800 840 800.

SUSPENSION ADMINISTRATIVE

(références : Code général FP, décret n°86-83 du 17.01.1986/art 43, guide DGAFF « La discipline dans la fonction publique », 1998, DRCPN n°15-017 du 2.04.2015, DCPAF/SDR/BRH/AMC/n°2009-018280 du 30.11.2009, IGPN/mémento de l'enquête administrative pré-disciplinaire, Oct.2021)

Définition : la suspension est une mesure d'urgence conservatoire, temporaire (limitée dans le temps), prise par l'administration, seule, qui décide d'écarter immédiatement du service d'affectation un agent pour lequel il existe une suspicion d'avoir commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations déontologiques ou professionnelles ou d'une infraction de droit commun.

La gravité de la faute est appréciée en fonction de la nature des faits reprochés mais aussi de leurs conséquences sur le fonctionnement du service (y compris leur retentissement médiatique).

Cette mesure d'urgence d'éloignement vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou de l'agent lui-même.

Ce n'est pas une sanction disciplinaire (à la différence de l'exclusion temporaire de fonction). Elle échappe aux principes des droits de la défense (la suspension n'a pas à être précédée de la communication du dossier, sauf demande du fonctionnaire ; la suspension n'a pas à être motivée, même si cela est souhaitable).

La mesure est prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Aucun délai après les faits n'est défini pour la prise d'une suspension.

Une suspension est prononcée avant l'engagement d'une procédure disciplinaire ou simultanément (en aucun cas après car ce serait illégal). Elle entre en vigueur à/c de la notification de l'arrêté de suspension.

Que la faute soit réelle ou présumée, le fonctionnaire suspendu n'étant pas déclaré coupable, il est réputé innocent. La suspension ne préjuge pas de ce qui sera ultérieurement décidé sur le plan pénal ou disciplinaire.

La situation du fonctionnaire doit être réglée dans un délai de 4 mois. A l'issue, l'agent est rétabli automatiquement dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales (action publique engagée, pas le simple fait d'un dépôt de plainte) ou si l'intérêt du service y fait obstacle.

Si aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée, l'agent suspendu a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension (CE 29.04.1994). En cas de non-lieu, relaxe, acquittement, ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.

S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, sur décision motivée, il peut être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire éventuel, sous réserve de l'intérêt du service. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emploi, sous les mêmes réserves de compatibilité avec les obligations découlant du contrôle judiciaire. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'autorité administrative ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le CSA compétent, le magistrat qui a pris le CJ et le procureur de la République sont tenus informés des mesures prises (loi n°2016-483 du 20.04.2016).

Lorsque le fonctionnaire se trouve en congé annuel ou en maladie, la mesure ne prend effet que le jour où il reprend ses fonctions.

Agents concernés : fonctionnaires stagiaires et titulaires, policiers adjoints, contractuels (la durée de la suspension ne peut excéder celle du contrat, décret n°86-83 / art 43).

Droits à congés : un agent suspendu est réputé en activité mais, ne pouvant exercer ses fonctions, il ne peut générer des CA ni des RTT durant cette période (DRHFS/guide CET déc.2025).

Il pourra alimenter un CET (s'il remplit les conditions d'ouverture) avec des jours de congés acquis en dehors de la période de suspension.

Situation du fonctionnaire suspendu : un agent suspendu reste lié au service public, il est assimilé au fonctionnaire en activité pour ce qui concerne l'ensemble des obligations prévues par son statut, notamment l'obligation de réserve.

Il est tenu de déférer à toute convocation émanant de sa hiérarchie, d'informer l'administration de son changement d'adresse, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste (Conseil d'Etat, 7.05.1954 et 13.03.1963), et peut bénéficier de son droit à congé de maladie (Conseil d'Etat 22.02.2006).

Un fonctionnaire actif suspendu à plein traitement ne peut cumuler son traitement avec une activité privée rémunérée le temps de la suspension ; s'il ne perçoit pas l'intégralité de son traitement, le policier peut exercer une activité privée (levée du principe de non cumul d'emploi) sous réserve qu'elle ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service ou porter atteinte à la dignité des fonctions.

Il continue de bénéficier des droits à avancement d'échelon et de grade. Les périodes de suspension sont prises en compte pour la retraite.

Mesures à prendre pour un personnel actif : (RGEPN/art.114-6, DCPAF/SDR/BRH/AMC/n°2009-018280 du 30.11.2009)

- l'agent cesse immédiatement son service, dès notification de l'arrêté de suspension,
- retirer l'arme, la carte professionnelle et les droits d'accès aux locaux (clés, badge),
- suspendre son accès au réseau informatique du service, comptes CHEOPS et ORION, messagerie.

Cas du fonctionnaire détaché : la suspension est prononcée par l'autorité de l'administration d'accueil. A défaut, le détachement est révoqué, le fonctionnaire est remis à disposition de son administration d'origine qui prononce la suspension de l'agent fautif ou présumé fautif.

Fin de la suspension : l'administration peut y mettre fin à tout moment. Cela n'a nullement pour effet l'abandon des poursuites disciplinaires qui peuvent être engagées ultérieurement.

En cas d'impossibilité de réintégration de l'agent dans ses fonctions précédentes sans de graves inconvénients, l'administration conserve la possibilité de recourir à la mutation dans l'intérêt du service avec changement de résidence (notion vérifiée par le juge administratif).

Cas d'un agent malade : un agent en congé de maladie peut être suspendu (CE 25.01.1984, Maitre, req n°48 357 et CE 13.11.1981, commune de Houilles, p.410).

Cas du fonctionnaire détenu : il n'est pas nécessaire de le suspendre (même si cela est administrativement possible) car il est déjà éloigné de son service. Idem en cas de contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer ses fonctions. Il ne peut prétendre à un congé annuel (absence de service fait). S'il obtient un congé maladie pendant sa détention, il ne bénéficie d'aucune rémunération. En revanche, si le fonctionnaire est en congé maladie avant son incarcération, il continue de percevoir sa rémunération pendant la période du congé maladie.

Conséquences pécuniaires : les conséquences pécuniaires prennent effet le lendemain de la notification de l'arrêté de suspension administrative.

La suspension s'entend avec traitement (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, prestations familiales obligatoires) ; l'agent perd le bénéfice de ses primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, y compris le cas échéant la NBI.

En cas de détention ou d'interdiction judiciaire d'exercer, la rémunération est suspendue pour absence de service fait.

En cas de poursuites pénales, au-delà des 4 mois, le fonctionnaire qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue de traitement au plus égale à la moitié de sa rémunération (mais conservation de l'intégralité du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires).

Voies de recours : la suspension étant un acte administratif, il peut être attaqué par voie de recours pour excès de pouvoir, dans un délai de 2 mois à/c de sa notification, auprès du tribunal administratif, lequel vérifie la réalité et le degré de gravité des faits.

Les litiges sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel (Conseil d'Etat, 9.12.2005).

TELETRAVAIL

(Références : décret n°2016-151 du 11.02.2016 modifié, arrêté du 19.07.2021, instruction SG/DRH relative à la mise en œuvre du télétravail au sein du MI du 24.08.2021, DCPAF/DSAR/DOM/n°35000-2021D-3505 du 4.10.2021)

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail repose sur 4 grands principes : le volontariat, l'alternance entre le travail sur site et le télétravail, la réversibilité et l'usage d'outils numériques.

Un agent en télétravail est à la disposition de son chef de service dans les mêmes conditions que lorsqu'il exerce ses missions sur son lieu de travail habituel (dans les plages horaires définies dans l'autorisation individuelle). Il bénéficie des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.

Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout autre lieu à usage professionnel. Le lieu d'exercice doit être communiqué à la hiérarchie. Il doit permettre à l'agent de rejoindre sa résidence administrative dans des délais raisonnables en cas de dysfonctionnement du matériel ou en cas de crise qui nécessiterait la présence physique des agents sur site.

Pour l'évaluation professionnelle de l'agent, seule sa manière de servir et la qualité de son travail sont prises en compte ; la modalité d'organisation du travail ne peut être discriminante.

Le télétravail est considéré comme du temps de travail à part entière, alors même que l'agent n'est pas physiquement sur son lieu de travail habituel ; il n'est pas en position d'absence.

Qui peut télétravailler :

Les policiers, quel que soit leur grade, les personnels administratifs, techniques ou scientifiques ainsi que les contractuels (PA et apprentis compris en fonction des tâches à accomplir, stagiaires en convention de stage), peuvent prétendre à télétravailler dans le cadre d'un projet de service, qui doit légitimement préserver le bon fonctionnement du service et améliorer la vie professionnelle des agents, et dès lors que certaines conditions sont réunies.

Activités exercées en télétravail :

Toutes les activités ou missions ne sont pas éligibles au télétravail.

Sont éligibles les activités de soutien, de rédaction de notes, de préparation et de synthèse de missions, d'études de dossiers, ...

Ne sont pas éligibles au télétravail de par leur nature (liste non limitative) :

- les activités opérationnelles, de contrôle sur la voie publique ou aux frontières,
- les activités de représentation de l'Etat,
- les activités d'accueil physique du public,
- certaines activités pour des raisons de sécurité : accès à des documents classifiés, usage de documents confidentiels ou comportant des données à caractère sensible si la confidentialité de ces données ne peut être assurée, consultation de certains fichiers, applications, logiciels informatiques ou numériques (liste actualisée sur le site <http://ssi.minint.fr/index.php>). L'inéligibilité d'une application au télétravail ne conditionne pas le refus d'une demande de télétravail ; l'agent peut être autorisé à exercer les missions en télétravail qui ne requièrent pas l'utilisation d'une application non autorisée. Certaines applications non éligibles au télétravail peuvent le devenir sous réserve de l'accord du SHFD en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

Les exclusions visent des activités et non des métiers : sur un poste, certaines activités pourront être télétravaillées, d'autres pourront ne pas l'être.

Le périmètre des missions télétravaillables est étudié lors d'un entretien obligatoire avec le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

Procédure de demande de télétravail :

L'agent, qui envisage de télétravailler, formule sa demande par écrit (formulaire ad hoc), accompagnée des pièces justificatives permettant de vérifier que les conditions matérielles et l'organisation envisagée par l'agent respectent la réglementation sur le temps de travail et la sécurité au travail.

La demande de télétravail comprend :

- le nombre de jours télétravaillés souhaité,
- la période de référence : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle,
- le lieu d'exercice du télétravail,
- un certificat de conformité ou à défaut une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur,
- une attestation sur l'honneur précisant qu'il dispose d'un espace adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie,
- un justificatif ou une attestation sur l'honneur d'une connexion internet fixe ou mobile permettant l'exercice du télétravail.

Pour les services de la PAF, la quotité de télétravail peut être comprise **entre une ½ journée et 2 jours par semaine** (exemple pour un agent exerçant à temps partiel à 50% : 1 jour de TTD/tous les 15 jours, ou 0,5 jour de TTD/semaine, ou alternance entre 0,5 jour et 1 jour sur le mois), la flexibilité des jours télétravaillés est privilégiée.

Il est possible d'avoir recours au télétravail de façon ponctuelle grâce à l'attribution d'un volume de **jours flottants** par semaine, par mois ou par an (nombre max = 156 jours/an pour un agent à temps complet).

Les jours de télétravail ne sont pas reportables d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre.

La quotité de télétravail se détermine, pour chaque demande, en cohérence avec les **nécessités du service** et l'**identification des activités télétravaillables**.

La demande est soumise au supérieur hiérarchique direct (celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité) de l'agent qui apprécie la compatibilité de la demande avec la nature de l'activité exercée et l'intérêt du service. Un projet de lettre de mission est rédigé à l'occasion de l'entretien avec l'agent : elle détaille les plages horaires de télétravail, en mentionnant le cas échéant si l'agent est en horaires variables, les tâches concrètes que l'agent doit effectuer, les applications et outils pour les mener, et le cas échéant, les conditions de perception et de restitution du matériel informatique.

Le dossier (demande, justificatifs, lettre de mission) est ensuite transmis au N+2.

Le chef de service décide d'accorder ou refuser l'exercice des fonctions en télétravail, il se prononce par écrit dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le chef de service.

La décision de refus est précédée d'un entretien individuel avec l'agent. Elle doit être motivée par des circonstances personnalisées et individualisées au regard de la situation de l'agent. Ce dernier peut demander un entretien individuel avec son autorité hiérarchique. En cas de refus, l'agent a la possibilité d'engager plusieurs recours (administratif et contentieux).

Lorsqu'un agent vient de prendre ses fonctions dans le service, le chef de service peut décider qu'il convienne d'attendre un délai raisonnable permettant d'évaluer son adaptation au poste et la qualité du travail.

☞ **Cas particuliers :**

Il peut être dérogé à la quotité de télétravail :

- à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifie, et après avis de la médecine de prévention (durée de 6 mois maximum, renouvelable) ;
- à la demande des femmes enceintes ;
- dans le cadre du congé du proche aidant (durée de 3 mois maximum, renouvelable) ;
- lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (télétravail imposé).

Autorisation de télétravail :

L'autorisation individuelle de télétravail définit :

- les activités télétravaillées,
- l'adresse ou les adresses d'exercice du télétravail,
- le type de télétravail (période de référence, jours fixes ou flottants) accordé et le nombre de jours de télétravail,
- les plages horaires pendant lesquelles l'agent est joignable ; le télétravail n'a pas vocation à générer des heures supplémentaires, sauf demande du chef de service,

- les possibilités de suspension,
- l'équipement bureautique et informatique,
- la charte utilisateur de l'outil informatique.

L'autorisation de télétravail peut également préciser le mode de comptabilisation du temps de travail.

Lorsque le télétravail est accordé, l'**autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail** (imprimé ad hoc) est notifiée à l'agent par le supérieur hiérarchique.

Pour la DNPAF, les autorités habilitées à accorder ou refuser l'exercice en télétravail sont :

- pour les services centraux : le directeur national ou son représentant désigné ; les sous-directeurs transmettent les dossiers à la SDSPT qui s'assure de leur complétude, de la disponibilité du matériel, et prépare la décision d'accord ou de refus à l'attention du directeur national,
- pour les services zonaux : le chef du service zonal ou son représentant désigné,
- pour les services territoriaux : le directeur départemental ou interdépartemental ou son représentant désigné,
- pour les aéroports parisiens : le directeur des aéroports parisiens ou son représentant désigné.

L'autorisation individuelle est accordée pendant l'exercice des fonctions sur un poste, sans condition de durée (elle n'est plus limitée à un an). L'administration et l'agent ont la possibilité d'y mettre un terme.

Une formation intitulée « mettre en place le télétravail dans son service » est disponible dans le catalogue de l'Académie de police sous le code DM029.

Exercice du télétravail :

Le service de l'agent prend en charge le coût des matériels (ordinateur configuré avec une sécurisation des postes) et logiciels mis à disposition ainsi que leur maintenance.

Une période d'adaptation de 3 mois est prévue pour donner le temps de vérifier que le dispositif envisagé entre l'agent et son chef de service correspond aux attentes.

Les modalités d'enregistrement du temps de travail sont précisées dans l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail.

Les horaires de travail sont par principe identiques à ceux d'une journée en présentiel (le télétravail ne doit pas générer d'HS), sauf demande du chef de service.

Interruption du télétravail :

L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail est accordée sans condition de durée. En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être formulée.

L'exercice des fonctions en télétravail peut être modifié ou suspendu temporairement, à la demande de l'agent ou du service, s'il ne correspond plus au besoin du service ou de l'agent, ou en cas de crise.

Il peut être mis fin au télétravail à la demande écrite de l'agent ou du chef de service pendant la période d'adaptation ou à tout moment dans le respect de la procédure et du délai de prévenance (précisions décrites dans l'instruction SG/DRH visée en référence).

Le chef de service conserve la possibilité de solliciter la présence de l'agent pour des nécessités de service.

Santé et sécurité au travail :

Les règles en matière d'hygiène et de sécurité au travail s'appliquent aux agents en télétravail dans les mêmes conditions que pour les agents qui exercent leur activité dans les locaux du service.

L'introduction du télétravail dans l'organisation du travail fait l'objet d'une mention dans le DUERP.

Une délégation de la FS-SSCT compétent pour le service peut réaliser une visite sur les lieux d'exercice des fonctions en télétravail, avec un délai de prévenance de l'agent, informé par écrit, qui ne peut être inférieur à 10 jours. L'agent peut s'y opposer par écrit ; il s'expose à ce que son autorisation de télétravail soit suspendue.

Un bilan annuel du télétravail doit être présenté dans les comités sociaux et FS-SSCT compétents.

L'agent en télétravail bénéficie des visites habituelles de médecine de prévention.

L'agent victime d'un accident survenu en situation de télétravail relève du régime des accidents de service, sous réserve qu'il ait eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l'agent en télétravail.

Allocation forfaitaire de télétravail : (décret n°2021-1123 du 26.08.2021, arrêté du 23.11.2022, DRCPN/SDFP/BPEMS du 13.10.2021, arrêté du 3.04.2024)

Une allocation forfaitaire de télétravail est mise en place pour compenser les frais engagés au titre du télétravail. Elle s'applique à tous les personnels disposant d'une autorisation de télétravail.

Le forfait est fixé à 2,88 €/jour de télétravail, dans la limite de 282,24€/an (sauf les agents qui télétravaillent dans un tiers-lieu disposant d'un espace de restauration collective subventionné par le MI).

Le forfait télétravail est versé trimestriellement sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et disposant d'une autorisation de télétravail.

TEMPS COMPENSES (ou RPS)

(références : RGEPN/art 113-33 al2, Aportt/art.43)

Les repos de pénibilité spécifique, restitués en temps compensés, compensent la pénibilité particulière des rythmes de travail.

Ils sont définis à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables et exclusifs des services supplémentaires (pas de RPS sur les services supplémentaires compensés par ailleurs).

Les RPS s'appliquent dans 4 cas :

➤ en **régime cyclique** : coefficient de **0,1** pour le travail de **nuît** (créneau **21h – 6h**) et **0,4** pour les **dimanches**, applicable aux heures effectivement travaillées ;

➤ en **régime hebdomadaire** (y compris HV ou à variabilité) : toute heure de travail habituel du travailleur de nuit : coefficient **0,1** entre **21h et 6h** du lundi au samedi ; coefficient **0,4** le **dimanche** ;

➤ **prise décalée** sur **RC** : coefficient **0,25**
sur **RL** ou **JF** : coefficient **0,60** ;

➤ par **heure de repos journalier manqué** : coefficient de **0,15**.

Les RPS peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel de congés dans la limite de 10 journées ou vacations. Ils sont alors protégés du rappel/report de repos comme les congés annuels.

Sur l'année civile, si moins de 10 vacations/jours de RPS et/ou ARTT sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ces 10 jours et ceux positionnés sont protégés. Ces congés, soumis à la validation du chef de service, sont posés en 2 fois maximum.

Les RPS peuvent être pris sur l'année civile sous réserve des nécessités de service.

Ceux qui n'ont pu être pris en raison des nécessités de service, restent dus et peuvent se reporter sur l'année suivante.

Pour faciliter la gestion des RPS, des avances peuvent être consenties dès le début de l'année.

Les RPS ne peuvent pas alimenter un CET.

Les RPS sont applicables à tous les personnels, **sauf** CCD, CC, PATS et contractuels art.10

A titre d'exemple : en partant du principe que les horaires de la vacation de travail correspondent aux bornes horaires ouvrant droit à RPS :

Cycles	4x2 vacation 8h10	vacation forte 9h31	cycles vacation 11h08	cycles vacation 12h08
RPS par nuit (créneau 21h-6h)	+ 49 min.	+ 54 min.	+ 54 min.	+ 54 min.
RPS par dimanche (créneau 6h-21h)	+ 3h16	+ 3h48	+ 4h27	+ 4h51
RPS repos journalier manqué	+ 9 min. / heure de repos journalier manqué			

Remarques de gestion :

- Lors du passage d'un régime de travail cyclique en hebdomadaire, l'agent pourra utiliser le prorata de son crédit RPS non pris.
- Les policiers adjoints intégrant une école de police peuvent reporter l'éventuel reliquat de RPS sur leur compteur GesTT d'élève-Gpx (gel durant la scolarité) (DRCPN/SDARH/BADS/n°2020D/406 du 23.12.2020).

TEMPS PARTIEL

(références : RGEPN/art 113-28, 123-15, 130-1, 133-24, décrets n°82-624 du 27.07.1982 modifié, code général FP et son guide TP/Nov.2025, circulaire FP/7 n°1502 du 22.03.1995, Aportt/art.58 et guide méthodologique)

Tout fonctionnaire (excepté les policiers adjoints - sauf TP thérapeutique (RGEPN/art 133-26) - et les cadets de la République) peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Temps partiel de droit pour raisons familiales (50%, 60%, 70% ou 80%) : accordé au père, ou à la mère, ou conjointement aux 2 parents, ou à l'un ou l'autre des 2 au foyer desquels vit l'enfant et qui en ont la charge, pour élever un **enfant** (= assurer l'entretien effectif et permanent de l'enfant), de la naissance jusqu'au 3^{ème} anniversaire de l'enfant, ou à chaque adoption pendant un délai de 3 ans après l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, prodiguer des **soins** à un enfant à charge, un conjoint, ou un ascendant atteint d'un **handicap** nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Le chef de service ne peut s'opposer à ce temps partiel mais peut s'opposer aux modalités d'organisation sollicitée pour des motifs liés aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. En cas de désaccord, après entretien, il doit transmettre la demande en motivant son opposition et en proposant un changement d'affectation.

Temps partiel sur autorisation (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) : accordé sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service (possibilités d'aménagement de l'organisation du travail) ; toute éventuelle décision de refus doit être précédée d'un entretien au cours duquel le chef de service motive son refus et recherche d'autres conditions d'exercice du temps partiel. Il peut également s'opposer aux modalités d'organisation sollicitée. En cas de désaccord, le chef de service transmet la demande avec son avis défavorable motivé.

Organisation :

En régime **hebdomadaire**, le service à temps partiel peut être organisé :

- soit quotidiennement, par réduction de la durée de la vacation,
- soit sur la semaine, par réduction du nombre de vacations travaillées.

Cette organisation est fixée en concertation entre le fonctionnaire et le chef de service (code GesTT : JNT).

En régime **cyclique**, le temps partiel est permis dans un **cadre annuel** par l'octroi d'un nombre de jours non travaillés selon la quotité de temps partiel et le régime de travail de l'agent (code GesTT : JNT). Il n'est pas possible d'organiser un TP en régime cyclique par diminution de la durée de la vacation.

Sur l'initiative de l'agent et du chef de service, ponctuellement, une modification peut intervenir s'il y a accord entre les deux parties ou pour les nécessités du service (notamment obligation de continuité de service).

Règles de gestion :

Un personnel travaillant à temps partiel est soumis aux mêmes règles de gestion que s'il travaillait à temps plein (dépassement, rappel au service, report de repos) selon les règles définies par l'Aportt et développées dans les fiches précédentes du mémento.

Lorsqu'un **jour férié** coïncide avec un jour non travaillé du fait du temps partiel, il n'est pas attribué de congé supplémentaire en compensation (instruction NOR/INT/A/98/00198/C du 04.09.1998, RGEPN/art 113-28 et 123-20).

Les droits à congés sont proportionnels à la quotité de travail.

Les organisations de travail des temps partiels ne peuvent avoir pour conséquences de créer une quelconque disparité de traitement entre les agents (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°3835 du 04.03.2003).

Les jours de bonification attribués pour les congés annuels pris hors période (1^{er} mai au 31 octobre) sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents travaillant à temps plein.

Le crédit ARTT est soumis aux règles de modulation des droits à ARTT, cette disposition est développée dans le chapitre « ARTT ».

Les autorisations d'absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein ; pour les ASA pour soigner ou assurer momentanément la garde d'un enfant malade, le nombre d'ASA est rapporté à la quotité de travail à temps partiel de l'agent.

Le nombre de jours « JNT » n'est pas impacté par les CMO et ils doivent être pris dans l'année au titre de laquelle ils ont été accordés.

Les CMO, CLM, CLD, n'ont aucun effet sur l'autorisation de travail à temps partiel, ils ne la suspendent ni ne l'interrompent.

Les régimes hebdomadaires classiques, à horaires variables (hors bénéficiaire d'un aménagement de service thérapeutique préconisé par le médecin de prévention, *DGPN/Cab/n°17-1249D du 20.04.2017*) et à variabilité des officiers hors art.10, et les régimes cycliques, sont compatibles avec l'exercice à temps partiel.

La demande, accompagnée de tous les justificatifs, doit être déposée au moins 2 mois avant le début de la période souhaitée, elle doit mentionner la période pour laquelle le fonctionnaire souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie et le mode d'organisation sollicité. La demande est adressée au SGAMI compétent sous couvert de la voie hiérarchique (avis du chef de service).

☞ **Les tableaux de synthèse des droits à ARTT par corps et par quotité de travail selon un régime hebdomadaire ou un régime cyclique, figurent en annexe du mémento.**

Remarque : le tiers-temps pour les sportifs de haut-niveau est assimilé à une forme particulière de temps partiel pour ce qui concerne les droits à congés.

Régime de la permanence et de l'astreinte : (*DAPN/AGF/AJS/STAT/n°00519 du 20.02.2004, Aportt/art.58*)

Un fonctionnaire admis à travailler à temps partiel peut être soumis au régime de la permanence et de l'astreinte (régime permis indépendamment de la quotité de travail).

La restitution du temps d'astreinte pour un agent à temps partiel est calculée sur la base des heures effectuées ; elle est donc proratisée au regard des heures réalisées.

Un agent en période non travaillée ne peut être positionné d'astreinte ou en rappel sur astreinte. Toutefois, l'astreinte de nuit qui succède à la période non travaillée est possible (NT = 6h-21h donc astreinte 21h-6h possible) (*DRCPN/SAG/MTT/n°DRCPN/2021D/56 du 30.07.2021*).

Si le jour non travaillé correspond à un jour férié : astreinte et permanence possibles et compensées selon les règles décrites dans les fiches « astreinte » et « permanence ».

Cas de la formation :

Les fonctionnaires exerçant à temps partiel bénéficient des mêmes droits en matière de formation que les agents à temps plein.

Il n'y a pas de proratisation des droits du compte personnel de formation pour les agents travaillant à temps partiels.

Les formations organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents de l'Etat et qui ne peuvent être suivies à temps partiel, suspendent l'autorisation de temps partiel. Pendant la durée de ces formations, les agents sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein (ex : formation OPJ).

En cas de journée théoriquement non travaillée du temps partiel non prise du fait d'une formation, celle-ci est décalée, sans majoration, et prise dans les plus brefs délais compatibles avec les nécessités de service.

Congé de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption : (*circulaires fonction publique FP/4 n°1864 du 09.08.1995 art III et FP/7 n°1502 du 22.03.1995 art 3.2.3, RGEPN/annexe II, section 2*)

Les fonctionnaires admis à travailler à temps partiel sont rétablis, pendant leur congé maternité, paternité ou d'adoption, dans les mêmes droits que les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein (temps partiel suspendu et reporté à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, le temps partiel s'apprécie en durée et non de date à date).

Cas du temps partiel pour raison thérapeutique : (*code général FP, décret n°86-442 du 14.03.1986 modifié, circulaire FP NOR : CPAF1807455C du 15.05.2018, note SG/DRH du 24.11.2021, CGFP*)

Le temps partiel pour raison thérapeutique est une modalité d'organisation du temps de travail permettant à un agent, soit de concilier les soins rendus nécessaires par son état de santé dans un objectif de maintien dans l'emploi, soit de reprendre progressivement une activité professionnelle dans un objectif de retour dans l'emploi.

Les fonctionnaires, titulaires, stagiaires (sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation) et les policiers adjoints (*RGEPN/art 133-26*), peuvent bénéficier du dispositif du temps partiel pour raison thérapeutique (période de 1 à 3 mois renouvelables, dans la limite d'un an ; expertise médicale auprès d'un médecin agréé en cas de prolongation au-delà de 3 mois, l'agent est tenu de s'y soumettre).

Aucune durée minimale d'arrêt de travail continu n'est exigée préalablement à l'octroi de ce temps partiel pour raison thérapeutique (possible sans arrêt de travail préalable).

L'octroi du temps partiel pour raison thérapeutique ne peut s'appliquer qu'à des agents en position d'activité ou de détachement (impossible dans le cas d'une disponibilité d'office pour raison de santé, congé parental, ...).

L'agent dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Dans le cas où les nécessités de service y font obstacle, il peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient.

Le temps de travail est interrompu en cas de congé de maternité ou d'adoption, ou de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique (formulaire type) est présentée par l'agent accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant.

Une autorisation d'exercice à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.

Le régime de temps partiel pour raison thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation, dont les quotités sont de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% du temps complet. Sur demande de l'intéressé, l'administration peut, avant l'expiration de la période de TPT en cours, modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à cette période en cours sur présentation d'un nouveau certificat médical ou mettre un terme anticipé à cette période. Le placement de l'agent en congé maternité, de congé paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption interrompt la période en cours de TPT.

Les droits à congés (CA, ARTT) d'un fonctionnaire travaillant à temps partiel pour raison thérapeutique sont identiques à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel.

L'agent ne peut effectuer d'heures supplémentaires pendant sa période de temps partiel pour raison thérapeutique.

Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il justifie d'un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Au terme d'un TP pour raison thérapeutique, l'agent reprend son service à temps plein sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis du médecin agréé, du conseil médical ou de la commission de réforme.

Un agent bénéficiant d'un aménagement de service thérapeutique préconisé par la médecine de prévention ne peut travailler en régime hebdomadaire à horaires variables (DGPN/Cab/n°17-1249D du 20.04.2017).

Cas du temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise :

Un fonctionnaire, qui occupe un emploi à temps complet, peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, et à exercer à ce titre une activité privée lucrative.

Durée maximale de 3 ans renouvelable pour une durée d'un an, à/c de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Cas de la retraite progressive :

Dispositif permettant, à/c de 60 ans, de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en exerçant une activité professionnelle réduite à temps partiel.

TEMPS DE TRAVAIL : le suivi

(référence : Aportt et son guide méthodologique)

La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Aportt/art.4).

Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par l'agent et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le supérieur hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an (Aportt/art.5).

Travail de nuit : (Aportt/art.10)

Est considéré travailleur de nuit l'agent qui, positionné sur un régime hebdomadaire ou cyclique, hors service supplémentaire, accomplit, selon son régime de travail habituel (c'est-à-dire constat sur le cycle paramétré) :

- soit : au minimum 3 h. sur la période de nuit (21h-6h) à raison de 2 fois/semaine au moins ;
- soit : au minimum de 270 h. de travail de nuit sur une année civile.

➡ **Conséquences** : établissement d'une fiche de traçabilité des expositions aux risques professionnels (voir fiche « santé et sécurité des personnels au travail ») et suivi médical renforcé.

Le temps de travail des personnels définis comme travailleurs de nuit ne doit pas dépasser 8 h. en moyenne par 24 h., calculé sur une période de 3 mois civils.

$$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées dans le trimestre sur la période nocturne (21h-6h)}}{\text{nb de jours du trimestre} \times (6 / 7)}$$

Le 6/7 correspondant à un jour de repos déduit tous les 7 jours en référence à la période minimale de repos hebdomadaire.

Cette moyenne de travail de nuit fait l'objet d'un suivi mensuel glissant par le chef de service ; en cas de dépassement de la moyenne supérieure du travail de nuit de 8h au cours du trimestre civil, le chef de service impose à l'agent la prise de congés (hors CA) avant la fin du trimestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.

➡ les agents (tous personnels, tous grades : policiers adjoints, CEA, officiers, commissaires, administratifs, techniques et scientifiques), travailleurs de nuit, bénéficient d'une indemnité mensuelle spécifique pour travail de nuit, versée après chaque trimestre échu (décret n°2020-1782 du 30.12.2020, arrêté 30.06.2025) :

vacations < 11h : 35€/mois	11h < vacations < 12h : 82€/mois
12h < vacations : 128€/mois	majoration +105€/mois si travail continu de 0h à 5h pour toutes les vacations

Cette indemnité est cumulable, pour une même période, avec l'indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés, et avec l'indemnité horaire de nuit et sa majoration spéciale pour un travail intensif.

Durée moyenne de travail hebdomadaire maximale : (Aportt/art.11)

La durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours ne doit pas excéder 48 h., services supplémentaires compris, hors CA et congés maladie de toute nature, calculée sur le semestre révolu.

La règle de calcul suivante permet d'établir cette moyenne hebdomadaire, pour un agent travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit son régime de travail :

$$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées durant le semestre}}{(\text{nb de jours du semestre}) - (\text{nb de CA} + \text{nb de congés maladie})} \times 7$$

Cette moyenne fait l'objet d'un suivi mensuel par le chef de service ; en cas de moyenne de travail supérieure à 48h au cours des 6 derniers mois, le chef de service impose à l'agent la prise de congés (hors CA) avant la fin du semestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.

Repos journalier et hebdomadaire :

Tout agent bénéficie, au cours d'une période de 24 h., d'une période de repos journalier de 11 h. consécutives qui succède directement à une période de travail (Aportt/art.12).

En cas de repos journalier diminué, l'agent bénéficie d'une compensation d'un coefficient de 0,15 par heure de repos journalier manqué, créditée en RPS (Aportt/art.43).

Tout agent bénéficie, par principe, au cours d'une période de 7 jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un RC et d'un RL. Il est garanti un repos de 35 h. minimum (24h.+11h. de repos journalier) au cours de chaque période (Aportt/art.13).

En régime hebdomadaire ou cyclique, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 h. sans que les agents bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes, défini comme du temps de travail, l'agent restant à disposition de son supérieur hiérarchique. Idem en cas de services supplémentaires (Aportt/art.16 et 17).

En régime hebdomadaire, l'interruption de service (l'agent n'est plus à la disposition de sa hiérarchie) est de 45 min. à 2 h., interruption comprise entre 11h30 et 14h30 (Aportt/art.17).

En régime hebdomadaire de jour, la journée calendaire de travail se définit de 00h à 24h. Pour les régimes hebdomadaires nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h qui débute aux heures habituelles de prise de service (Aportt/art.18).

Pour les régimes cycliques de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00h à 24h. Pour les régimes cycliques nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL, JF, se définit sur une plage de 24h. débutant aux heures habituelles de prise de service. A l'issue de la dernière descente de nuit du cycle, les RC et RL, d'une durée de 24h, débutent aux heures théoriques de prise de service (Aportt/art.28 et 30).

Prise de service décalée : (Aportt/art.26 et 37)

Pour répondre aux contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties de repos susvisées.

Il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement.

Le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail.

Les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière journée/vacation de travail habituelle.

Le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire théoriquement travaillée. L'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent des dépassements horaires. En cas de fin de service anticipée, un congé sera posé ; en cas de services supplémentaires, un dépassement sera saisi.

En régime hebdomadaire, l'interruption de service ne peut être augmentée mais peut être diminuée jusqu'à 45 min. ou remplacée par une pause de 20 min. à l'issue de 6 h. de travail (temps de travail effectif).

La prise décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf pour les heures effectuées sur un RC (coefficient de 0,25, hors services supplémentaires) ou sur un RL ou JF (coefficient de 0,60, hors services supplémentaires), coefficients non cumulables, créditées en repos de pénibilité spécifique (RPS). En cas de services supplémentaires, il n'y a pas de double compensation.

Les personnels relevant de l'art.10 (CCD, CC, PATS, contractuels) sont exclus de RPS.

Modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires : (Aportt/art.56)

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps et des nécessités de service, les HS générées par les services supplémentaires sont prises dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été générées. A défaut, en raison des nécessités de service ou pour d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie), elles restent dues.

A compter du 1^{er} janvier 2020 : les agents bénéficient de 2 comptes (le compteur HSE comptabilise les HS issues d'une astreinte qui ont vocation à être indemnisées ; l'agent ne peut les poser directement) :

➡ « HS historique » (code GesTT : HST) : stock HS au-delà de 160h au 31.12.2019 (choix réalisé par l'agent au passage en 2020, ce compteur n'est plus approvisionné) ;

➡ « HS actif » (code GesTT : HS) : HS qui ne sont pas versées sur le compte historique et celles générées à/c du 1.01.2020.

⇒ Au-delà d'un seuil de 160h sur le compte « HS actif », les agents récupèrent leurs HS dans un délai de 30 jours, dès que le pourcentage de présence le permet. A défaut les chefs de service prescrivent la récupération des repos restants dus au terme des 30 jours, par journée, dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de service.

En cas de mutation, l'agent et le service de départ doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il bénéficie des repos récupérateurs dus, hors ceux versés sur un CET, avant l'arrivée dans le nouveau service. Dans des circonstances exceptionnelles empêchant la restitution de ces repos, les HS des comptes HS historique et actif ne peuvent être effacées. Il en est de même en cas de changement de corps.

Le cas échéant, les HS placées sur les comptes historique et actif peuvent être indemnisées.

Dérogations aux temps de travail et de repos : (Aportt/art.59 à 70)

Dans le respect de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence.

Pour permettre la restitution des repos manqués, l'agent est neutralisé, c'est-à-dire qu'il est placé en repos et ne peut être rappelé que sur décision du DGPN.

➤ Dérogations pour les membres du CCD et CC art.10 :

➔ le temps de travail réellement effectué est enregistré dans GesTT. Le supérieur hiérarchique désigné suit régulièrement l'enregistrement de ces temps de travail et organise au moins une fois par an un entretien individuel destiné à garantir la sécurité et la protection de ces agents.

➤ Dérogations dues aux circonstances exceptionnelles :

➔ en cas d'événements d'une particulière gravité (catastrophe naturelle, technologique, attentat, accident majeur ou autre événement de même nature) ;

➔ en cas d'événements durables et d'une gravité exceptionnelle, susceptibles de porter atteinte à la pérennité des institutions ou à l'intégrité du territoire.

➤ Dérogations liées aux missions spécifiques :

➔ missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information ;

➔ missions de paix et sécurité publiques (troubles à l'ordre public et services d'ordre importants).

➔ à l'issue de la limite maximale de 12 jours à/c du début de la mission pour les repos journaliers et 21 jours pour les repos hebdomadaires, l'agent est neutralisé pour la prise de repos.

➔ missions spécifiques comme les escortes, les poursuites d'investigation et renforts d'effectifs hors de la résidence administrative : au plus tard et immédiatement après 12 jours de travail les agents bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24h., dérogeant ainsi aux 35h. de repos hebdomadaire, et la restitution des repos journaliers manqués

➔ les agents sont neutralisés à l'issue de la mission pour la prise des repos manqués (l'agent pose des repos issus des services supplémentaires effectués).

➤ Dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit :

➔ vacations de nuit < 11h08 : si l'agent est décalé en journée pour des missions ou obligations programmées (notamment convocations médicales, séances de tir ou formation) :

* la mission ou obligation s'effectue le matin sans dépasser 13h : l'agent est exempté la nuit précédente pour permettre un repos journalier a minima de 24h ; si la mission/obligation n'est pas suivie d'un repos ou congé, l'agent reprend son service le soir même après avoir bénéficié d'un repos qui ne peut être inférieure à 8h. ;

* si la mission/obligation s'effectue après 13h : l'agent est exempté la nuit suivante en s'assurant qu'il a bénéficié d'un repos minimum de 8h. après sa dernière vacation ;

* si la mission/obligation est journalière : agent exempté la nuit qui précède et la suivante.

Lorsque l'agent a terminé sa vacation de nuit et qu'il fait l'objet d'un rappel sur sa descente de nuit pour une mission/obligation imprévue :

* si le rappel se termine avant 13h. : l'agent bénéficie de 8h. de repos minimum avant de reprendre son service ;

* si le rappel se termine après 13h., ou si le rappel a lieu après 13h. : l'agent est exempté de la nuit suivante.

➔ vacations de nuit ≥ 11h08 : si l'agent est décalé en journée pour des missions ou obligations programmées, il doit bénéficier a minima :

* d'un repos de 8h. entre la fin de sa vacation et le début de la mission/obligation et être exempté de la nuit suivante ;

* d'un repos de 8h. entre la fin de la mission/obligation et le début de la vacation suivante et être exempté de la nuit précédente.

Si un repos de 8h. ne peut être assuré, il est exempté des 2 nuits.

➡ Attention, en cas de mission ou obligation programmée au cours de la journée qui précède la 1^{ère} nuit du cycle : l'agent est alors sur son RL donc application de l'article 53 de l'Aport : il s'agit d'un rappel.

➡ Lorsque l'agent est rappelé sur des missions non programmées, si un repos de 8h. ne peut lui être assuré, il est exempté de la vacation suivante.

Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire : (Aport/art.71 à 76)

Du fait des dérogations aux temps de travail et de repos décrites précédemment, l'agent peut être empêché de disposer d'un repos journalier immédiat ou d'un repos hebdomadaire de 35h sur une période de 7 jours ; ces repos manqués sont restitués immédiatement à l'issue de la mission sans pouvoir dépasser les périodes de références dérogatoires : 12 jours pour les repos journaliers et 21 jours pour les repos hebdomadaires. Les repos manqués sont compensés par des périodes de temps équivalentes.

Il est accordé un crédit RPS de 0,15 par heure de repos journalier manqué.

La restitution des repos journaliers manqués intervient à l'issue de la mission ou de la période de référence, soit sur une période de repos ou congés, soit sur une période de travail : l'agent pose alors des HS issues des services supplémentaires ayant généré les repos manqués (ou utilisation des heures du D/C ou RCB pour les officiers hors art.10).

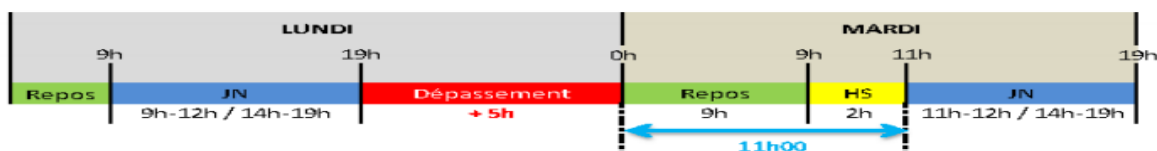
Pour les repos journaliers manqués, lorsque la continuité du service le permet, l'agent peut :

- effectuer une prise retardée sur la journée suivante (sans modifier l'heure de fin de service habituelle) ;
- effectuer une fin de service anticipée, si la prise retardée n'est pas possible ;
- en cas d'impossibilité de réduire la vacation suivante, le repos manqué est récupéré lors du repos journalier suivant (l'agent conserve les HS générées issues des services supplémentaires).

Les repos hebdomadaires manqués sont immédiatement restitués à la fin de la mission ou période de dérogation sur des journées de travail ou accolés au repos hebdomadaire de la période suivante (restitution a minima de 59h : 11h+24h+24h), par la prise d'HS générées par les services supplémentaires ayant généré ces repos manqués. .

➡ **Exemple de restitution du repos journalier manqué :**

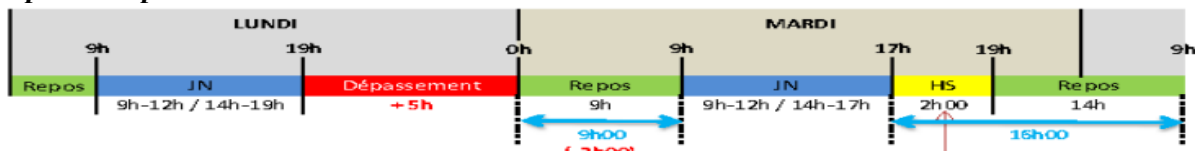
⇒ **par une prise retardée :**



Compensation du dépassement = + 6h30 HS (CEA)

Pour permettre le repos journalier de 11h, une retardée de 2h sera accordé à l'agent, avec accord du chef de service : l'agent pose alors 2h parmi les heures créditées au titre du dépassement.

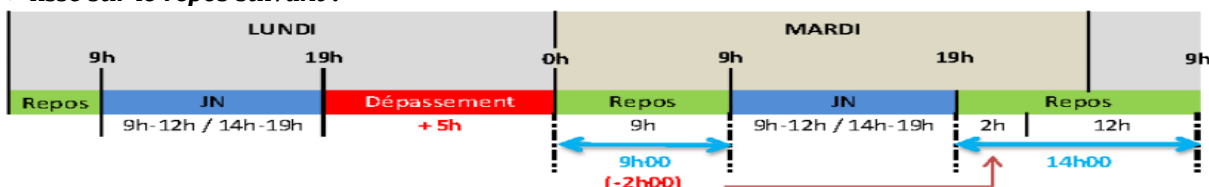
⇒ **par un départ avancé :**



Compensation du dépassement = + 6h30 HS (CEA)

Pour permettre le repos journalier de 11h, un départ avancé de 2h sera accordé à l'agent, avec accord du chef de service : l'agent pose alors 2h parmi les heures créditées au titre du dépassement.

⇒ **lissé sur le repos suivant :**

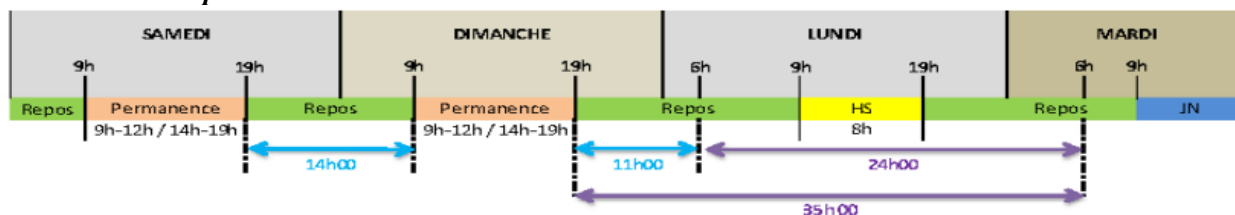


Compensation du dépassement = + 6h30 HS (CEA)

Les 2h de repos journalier manquées sont restituées au cours du repos journalier suivant. L'agent conserve sur son compte HS la totalité des HS créditées au titre de dépassement.

➔ Exemple de restitution du repos hebdomadaire manqué :

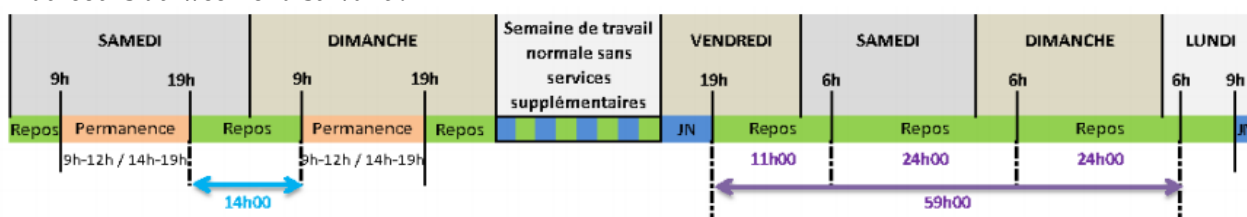
⇒ à l'issue de la permanence :



Compensation totale de la permanence = +24h HS (CEA)

L'utilisation de 8h d'HS le lundi, issues du crédit au titre de la permanence, permet la récupération des 35h du repos hebdomadaire manqué.

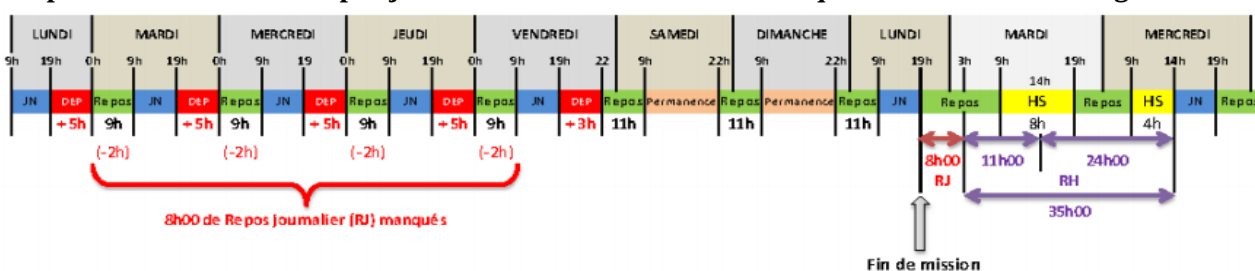
⇒ au cours du week-end suivant :



Compensation totale de la permanence = +24h HS (CEA)

Le week-end qui suit la permanence permet la restitution des 35h de repos hebdomadaire manqué.

➔ Exemple de restitution des repos journaliers et hebdomadaire manqués dans un cadre dérogatoire :



Compensation totale des dépassements et permanences = +64h HS (CEA).

Le temps de repos hebdomadaire manqué est de 35h. La mission se termine le lundi à 19h. Pour récupérer l'ensemble des repos manqués (journalier et hebdomadaire), l'agent doit être neutralisé pendant 43h (8h+35h) : il reprend son service le mercredi à 14h en posant 12h (mardi : 8h et mercredi : 4h) d'HS issues des HS générées au titre de la mission.

➔ **Cas particulier des PATS art.10 :** (Aportt/art.77) les absences pour compenser les repos journaliers manqués sont enregistrées avec le code GestTT « REP » (repos suite à un engagement particulier), lorsque les services supplémentaires les ayant générés n'ont pas fait l'objet de compensations horaires.

➔ **Cas particulier des CCD et CC art.10 :** (Aportt/art.78 et 79) ils ne sont pas concernés par la restitution des repos journaliers manqués, mais font l'objet d'un suivi par le supérieur hiérarchique afin de vérifier que le temps de travail n'est pas préjudiciable à leur santé et sécurité ; l'enregistrement du temps de travail permet ce suivi. Ils sont également exclus de la restitution des repos hebdomadaires manqués, sauf dans le cadre d'une permanence : décalage de repos à hauteur du nombre de journées de travail effectuées.

➔ **Remarque de gestion :** les compteurs « RJM » (repos journalier manqué) et « RHM » (repos hebdomadaire manqué) permettent, au N+1, de suivre le volume des repos manqués afin de déterminer la durée pendant laquelle l'agent doit être neutralisé pour poser des congés. Il ne s'agit pas de compteurs de congés.

TENUE D'UNIFORME

(références : RGEPN/art 113-18 à 113-21, 133-18 à 133-20, 143-17 à 143-20, RIPN PAF/art 20, 21, 23, 150 à 152, 324 à 330, DGP/NOR/IOCC/10/10578/C du 15.04.2010 relative à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme au sein de la PN, DCPAF/SDR/DPMR/n°2017D-1490 du 6.06.2017 relative à la doctrine habillement, circulaire du 2.01.2020 relative à la doctrine d'emploi des ADS)

Généralités :

Le port de la tenue d'uniforme participe à la valorisation de l'image de la police et permet l'identification de ses personnels.

La tenue civile (ou tenue bourgeoise) doit être adaptée aux circonstances et donner également une image valorisante de la fonction. Sur la voie publique, pour faciliter leur identification, elle peut être complétée par le blouson léger avec bandeau rétro-réfléchissant « police » et les écussons réglementaires.

Selon la nature des missions confiées, les fonctionnaires revêtent soit la tenue d'uniforme soit une tenue civile correcte et adaptée à la mission remplie.

En toutes circonstances, au sein d'une même unité, le principe d'uniformité d'un même groupe de fonctionnaires devra être respecté, notamment pour les personnels en contact avec le public. Le choix de la tenue est fixé par :

- le chef de service lorsque les services sont limités au ressort de celui-ci ;

- le directeur départemental si les services sont d'ampleur générale.

Tout policier, quel que soit son service d'affectation, doit être en capacité de revêtir sans délai la tenue d'uniforme de service général.

Sur la voie publique, en tenue de service général, les fonctionnaires actifs des 3 corps et les policiers adjoints peuvent porter des gants noirs lorsque les besoins opérationnels le nécessitent.

Chaque fonctionnaire est responsable des habillements (effets, insignes, attributs), équipements et matériels qui lui sont confiés par l'administration ou acquis par son capital points. Il doit être en mesure de les présenter à tout moment et il doit s'assurer de leur bon entretien et de leur renouvellement quand nécessaire, de leur propre initiative ou sur injonction de leur hiérarchie.

Les effets d'uniforme détériorés au cours d'une opération de police sont échangés par le SGAMI de rattachement sur présentation d'un procès-verbal (ou rapport) validé par le chef du service (sans imputation du capital points).

Les effets et attributs d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration et sont restitués par l'agent en cas de cessation définitive d'activité, autre que le départ en retraite. Ils sont versés au SGAMI.

La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs, entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service. La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagers, à des personnes étrangères à l'administration est interdite.

Toute perte ou vol doit être signalé à la hiérarchie sans délai ; toute perte ou vol dû à la négligence constitue une faute disciplinaire, susceptible d'engager en outre la responsabilité pécuniaire de l'agent.

Est prohibé le port sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative. Cette interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service. Elle s'applique aussi à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne durant le temps de service et visible.

A noter que la coiffe (casquette rigide ou bonnet de police) fait partie intégrale de la tenue d'uniforme ; son port doit être respecté et vérifié par les membres de la hiérarchie.

La DNPAF a défini un catalogue de tenues adaptées à la variété des missions spécifiques qui lui sont dévolues : tenues d'honneur, de service général, d'état-major (interdite sur la voie publique, portée sur décision de l'autorité hiérarchique), et tenues pour les services spécialisés (SNPF, BPA, UNESI, brigade nautique, ...).

Cas du port de la cagoule : (DGP/NOR/Cab/n°2017-452 D du 22.02.2017 et DCPAF/SDR/DPMR/n°1438-2017D-750 du 15.03.2017) :

Pour le respect de l'anonymat, seule une cagoule en dotation administrative est autorisée.

Au sein de la PAF, pour des raisons de sécurité, seuls les effectifs de l'OLTIM sont autorisés au port d'une cagoule dissimulant le visage en intervention, limité dans le temps, sur décision du chef de service ou son adjoint.

Pour les services réalisant des éloignements d'étrangers impliqués dans des affaires de terrorisme (exclusivement : DPAF Roissy, DPAF Orly, UNESI, CRA Lille), le port de la cagoule peut être exceptionnellement

autorisé sur décision expresse du chef de service ou de son adjoint. Cette autorisation est limitée dans le temps et bénéficie aux policiers (policiers adjoints exclus) en contact avec des terroristes à l'occasion de la mise en œuvre des mesures d'éloignement ou d'expulsion du territoire.

Durant la phase de rétention, le port de la cagoule est exclu.

En cas de port de la cagoule, les personnels en tenue sont porteurs du numéro RIO, les personnels en civil sont obligatoirement porteur du brassard police avec le numéro RIO (exceptions développées ci-dessous).

Les effectifs en charge de la prise en compte d'enfants ne doivent pas porter de cagoule.

Effets vestimentaires spécifiques contre le froid : (DCPAFSDR/DPMR/n°2017D-1490 du 6.06.2017)

Les personnels travaillant sur la voie publique sont autorisés à porter un tour de cou et des gants de couleur noire. Sur décision du chef de service, en hiver, le bonnet polaire « police » peut être porté en lieu et place du bonnet de police (commande sur le compte à points).

Saison été / hiver :

La tenue d'été est généralement portée sur la période du **1^{er} mai au 30 septembre**. Toutefois, en fonction des contraintes climatiques et des exigences du service, cette période peut être modulée sur instruction du directeur départemental, en concertation entre les chefs de service intéressés dans le même département.

Numéro d'identification individuel (RIO) : (DGPN CAB n°13-12122-A du 27.12.2013, DCPAF/SDR/MOPP/n°2014-012322 du 26.09.2014, DGPN TG n°2019-4661D du 30.12.2019, DCPAF/DSAR/n°24691/2020D/29 du 10.01.2020)

En tenue d'uniforme ou en civil (via le brassard police), les personnels actifs, les policiers adjoints et réservistes opérationnels, exercent leurs missions en étant individuellement identifiables : ils sont porteurs d'un numéro d'identification individuel (le « RIO »). En tenue d'uniforme, le numéro doit être porté sur le torse ou, par exception, sur l'épaule en cas de port de la chasuble de sécurité ; en tenue civile, lors d'opérations de police, il est porté sur le brassard police, disposant d'une attache spécifique.

Les personnels techniques et scientifiques de la PN, intervenant au contact du public, sont soumis au port du numéro d'identification individuel dès lors qu'ils revêtent leurs effets d'identification.

Les personnels administratifs ne sont pas concernés par le port de ce numéro, ils doivent être identifiables par tout moyen laissé à la discrétion du chef de service (badge, chevalet par exemple), sauf à ce que des motifs intéressants la sécurité publique ou celle des personnes justifient leur anonymat.

Exemptions de droit : personnels chargés de la sécurité des sites de la DGSI, des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger, personnels revêtus de la tenue d'honneur lors des cérémonies ou commémorations, ceux soumis au respect de l'anonymat pour des raisons de sécurité (pour la DNPAF : OLTIM, antennes/détachements) et personnels affectés au sein de la sécurité civile (déminage, base aérienne).

Le compte à points : (décret n°2005-1028 du 26.08.2005, arrêtés NOR/INT/C/05/00562/A et NOR/INT/C/05/00563/A du 26.08.2005, SAELSI/SDE/BH/n°761 du 14.02.2019, flash info DGPN du 14.02.2019, SG/DEPAFI n°D22-280 du 26.07.2022)

Le renouvellement des tenues se fait par le biais d'un droit d'achat annuel sous forme de points. Le volume de points est déterminé selon une classification des différents métiers de la police nationale (à chaque métier – corps d'appartenance et affectation opérationnelle - correspond un vestiaire type). A la date anniversaire du compte à point, le nombre de points restant est reporté dans la limite de 1,5 fois la dotation annuelle (arrondi au chiffre entier inférieur).

Le capital annuel de points s'éteint lorsque le fonctionnaire est en détachement, disponibilité, congé parental, CLM, CLD, entre en école de police, part à la retraite, radiation, démission, révocation.

Le fonctionnaire ne peut commander que les effets faisant partie de son vestiaire métier. Le SGAMI et les services de police peuvent commander tous les articles du catalogue central. Les fonctionnaires ne disposant plus de point peuvent acquérir des effets d'uniforme (dans la limite fixée par l'administration) sur leurs propres deniers. Le solde peut être négatif, rééquilibrage à la date anniversaire du compte à points.

Sont bénéficiaires d'un compte à points les personnels des 3 corps actifs et les policiers-adjoints affectés dans un service relevant du ministère de l'intérieur ; en sont exclus les cadets, les réservistes (effets fournis par le service d'affectation), les fonctionnaires de la DCI affectés à l'étranger et les musiciens de la police nationale.

Une indemnité annuelle représentative de frais d'habillement est versée aux policiers et policiers adjoints en poste au 1^{er} janvier de l'année considérée pour l'entretien des vêtements.

Cas des policiers adjoints :

Les policiers adjoints travaillent en tenue d'uniforme, porteurs de leur arme et munitions, gilet pare-balle, et leur numéro d'identification. Exceptionnellement le chef de service peut les autoriser à travailler en tenue civile, sans arme, lorsque la nature de la mission le justifie.

Ils ne sont pas autorisés à porter leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles, lors de manifestations administratives de la PN ou, autorisation préalable du chef de service (mais sans arme), lors d'une manifestation privée.

Ils sont responsables de leur vestiaire ; toute perte ou vol doit être signalée sans délai à la hiérarchie. Toute perte ou vol dû à la négligence constitue une faute professionnelle, susceptible d'engager en outre la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Ils bénéficient d'un compte à points individuels.

L'uniforme est restitué en fin de contrat (paquetage perçu gratuitement) et reversé au SGAMI.

Les dispositions réglementaires relatives au port, à la correction et l'entretien de la tenue, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, sont également applicables aux PA.

Cas des cadets de la République :

Ils perçoivent un paquetage à leur incorporation en école. Lorsqu'ils sont affectés en qualité de policiers adjoints, ils restituent leurs insignes de « cadet ». En cas de cessation de leur contrat, ils doivent restituer aux structures de formation où ils effectuent leur scolarité, leur tenue d'uniforme (sauf les effets dits consommables).

Cas des réservistes opérationnels : (code de la sécurité intérieure/livre IV, RGEPN/art.140-1 et suivants, DGPN/CAB/n°23-00024A du 23.01.2023)

Selon la nature des missions qu'ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d'uniforme. Ils sont équipés dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les agents actifs de la police. Aucun signe distinctif d'appartenance à la RO ne doit être porté sur l'uniforme.

Les policiers actifs admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile ou porteurs d'un uniforme adapté identifiant leur spécialité.

Hors périodes d'activité, les insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité ou de leur contrat d'engagement, les policiers réservistes restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçus pendant leur activité dans la PN.

Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la PN, s'imposent aux policiers réservistes.

Les policiers réservistes ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, sauf la tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors de manifestations administratives de la PN (remise de décorations, sortie d'école, à l'occasion d'une mutation ou départ à la retraite), ainsi que, sur autorisation préalable de leur autorité de gestion, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

Cas exceptionnels de port de la tenue d'honneur : (arrêté du 9.12.2019 modifiant le RGEPN)

- **policier retraité** : les fonctionnaires actifs PN admis à la retraite et à l'honorariat, peuvent revêtir la tenue d'honneur correspondant au grade ou à l'emploi qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la PN (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ en retraite), ainsi que sur autorisation préalable de l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale). Cette autorisation est limitée à cette liste énumérée. L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente pour prononcer la mise à la retraite. Le retrait de l'honorariat entraîne la perte de la possibilité de porter la tenue d'honneur.

Le renouvellement des effets d'uniforme sont à la charge du policier retraité. Ce port s'entend sans arme.

- Cérémonie officielle organisée par une association étrangère (DAPN/AGF/AJS/STAT/n°2791 du 25.10.2004, RGEPN/art 113-21) : au cas par cas, sur autorisation du chef de service, un policier peut être autorisé à revêtir sa tenue d'uniforme, dans sa composition telle que réglementairement fixée, hors insignes non officiels, à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée par une association à l'étranger. Cette autorisation ne vaut que pour le temps strictement nécessaire au déroulement de la manifestation, à l'exclusion formelle de l'arme de service.

Insignes d'identification d'unités : (guide « protocole et usage 2012 », art 2.3.3.4.1, DGPn Cab-16-709-D du 22.02.2016)

Ils sont approvisionnés et pris en charge par le service d'affectation ; le visuel des insignes est soumis à l'approbation de chaque direction d'emploi qui les transmet au SICO-P pour validation.

Seule la reproduction de logos validés par la charte graphique du 3.03.2017 est autorisée sur les insignes ronds d'épaules et sur les insignes de spécialités ou de compétence.

La création de logos personnalisés, leur utilisation ou le port d'insignes vestimentaires supportant des logos non officiels sont totalement proscrits (DCPAF/SDR/DPMR/n°2017D-1490 du 6.06.2017).

Port des décorations : (guide « protocole et usage 2012 » art 3.7, RIPN PAF/art 330)

La liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées dans l'ordre de préséance est définie par la grande chancellerie

En service, les fonctionnaires peuvent porter en barrette les décorations dont ils sont attributaires. Les insignes complets ne sont arborés qu'à l'occasion de cérémonies officielles et sur instructions du chef de service.

Sur l'uniforme, les décorations françaises sont placées au-dessus de la poche gauche de poitrine en barrette, en partant du milieu de la poitrine vers l'extérieur quel que soit le grade de chacune d'elles.

Port de l'insigne « Bleuet de France » : (circulaire du secrétariat d'Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, 5.10.2023)
les autorités publiques civiles sont autorisées à porter le « Bleuet de France » sur leurs tenues de ville ou sur leurs uniformes pour célébrer la mémoire des deux guerres mondiales : du 1^{er} au 8 mai et, du 1^{er} au 11 novembre. Les autorités publiques peuvent le porter lors de leur participation aux cérémonies du 11 mars (hommage aux victimes du terrorisme) et du 14 juillet (Fête nationale).

Les distinctions associatives et autres : (guide « protocole et usage 2012 », art 3.7.3) le port des insignes de distinctions honorifiques créés et décernés par des sociétés ou des associations ainsi que le port de rubans ou rosettes qui les rappellent sont formellement interdits sur l'uniforme et ne sauraient être autorisés hors des réunions des membres de ces sociétés ou associations.

Insignes de spécialité militaire : (guide « protocole et usage 2012 », art 2.3.3.4.2.2)

Le port d'insignes de spécialité militaire correspondant à un brevet (parachutisme, pilote, skieur, commando, plongeur...) est autorisé. L'insigne est placé au-dessus de la poche droite ou sur la poche droite sous le rabat.

En revanche demeurent formellement exclus tous insignes de corps ou de régiment qui marquent l'appartenance à une formation militaire ainsi que toutes marques distinctives de spécialité qui ne correspondent pas à la délivrance d'un brevet homologué.

Pour ce qui concerne le nombre d'insignes métalliques pouvant être portés, la règle militaire précise qu'il ne doit pas dépasser trois.

Brevet métallique de moniteur de tir : (guide « protocole et usage 2012 », art 2.3.3.4.2.3)

Par tradition ce brevet se porte à gauche afin de ne pas gêner lorsqu'on épaule une arme longue.

La pucelle : (guide « protocole et usage 2012 », art 2.3.2.5)

Une pucelle désigne un insigne de poitrine porté sur la poche droite. En matière d'uniforme, la pucelle ne doit en principe se porter actuellement que sur les tenues d'honneur.

Règles d'usage imposées par le port d'une tenue d'uniforme : (guide « protocole et usage 2012 », art 2.4 et suivants)

Le comportement des fonctionnaires en tenue (§2.4.1) : la première image perçue par les concitoyens dépendant directement du soin apporté à la personne, les fonctionnaires de police ne sauraient faire l'objet de critiques du fait de leur tenue tant corporelle que vestimentaire, sur la voie publique ou dans les locaux recevant du public.

L'attention des personnels devra être attirée sur le fait que la tenue d'uniforme doit être impeccable afin de donner au public une bonne image de la police. Dès lors, ils se doivent de respecter certaines règles élémentaires relatives au soin de leur personne et à l'entretien de leur tenue d'uniforme.

Les soins à la personne

(DGPN/Cab/n°2018-00164 D du 12.01.2018) Les **tatouages**, permanents ou provisoires, ne doivent pas contrevenir aux obligations déontologiques de neutralité, d'impartialité, de dignité et d'exemplarité qui s'imposent aux personnels servant en police nationale. Ils ne sauraient être admis dès lors qu'ils constituent un signe manifeste d'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative ou s'ils portent atteinte aux valeurs fondamentales de la Nation. Il en est de même de tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté par la personne. Cette interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service. Les tatouages, visibles du public, qui n'entrent pas dans cette catégorie, ne doivent pas dénaturer ou compromettre la relation du policier avec les usagers. Le cas échéant, le tatouage sera masqué quelle que soit sa tenue lorsque le policier avec les usagers. Le cas échéant, ce tatouage sera masqué quelle que soit sa tenue lorsque le policier est en contact avec le public ou lorsqu'il est en tenue d'uniforme. En cas de doute face à un tatouage, l'IGPN peut être saisie (igpn-cadre@interieur.gouv.fr)

Afin de respecter les exigences de sécurité et la nécessaire étanchéité du matériel prescrite par le fabricant, le port de la **barbe** ou des favoris n'est pas compatible avec la tenue NRBC (hors entraînements et exercices).

La coupe de **cheveux**, les moustaches ou la barbe doivent demeurer courtes, soignées et entretenues, sans fantaisie, compatibles avec le port des coiffes de service. Par «compatible», il faut entendre que le front, les tempes, le tour des oreilles et la nuque doivent être dégagés. Les barrettes et autres apports visibles sont interdits. Les pattes temporales ne doivent pas dépasser le lobe de l'oreille.

Les houpettes, mèches, sculptures sur cheveux sont interdites. Il en est de même pour toutes les colorations excentriques ou multi-teintes.

Le port de bijoux, tels anneaux, piercings, pierres précieuses et métaux incrustés, ou implants sous la peau, est interdit, en raison du danger qu'il représente pour l'agent en cas d'intervention nécessitant l'emploi de la force.

Le personnel masculin : ils doivent être rasés quotidiennement de près.

Le personnel féminin : celles qui ont des cheveux longs, la coiffure réglementaire est, pour des questions de sécurité, le chignon.

Le maquillage (§2.4.3.2.2) : le maquillage ne saurait être toléré que s'il reste sobre. Les rouges à lèvres, fards à paupière, fonds de teint, les vernis à ongles neutres, etc., doivent être appliqués légèrement et avec discrétion. Les ongles doivent être coupés courts et sans fantaisie. Les bijoux d'ongle, les vernis colorés et rajouts d'ongle sont à proscrire.

Prescriptions diverses

* **Les effets d'uniforme** se portent toujours fermés (§2.4.4.1).

* **L'écharpe, tour de cou et autres protections d'oreilles contre le froid** (§2.4.4.2) : le principe général fixé par le guide « police nationale/protocole et usages » détermine que le port de l'écharpe ou d'une autre protection de quelque nature qu'elle soit n'est pas prévu par les textes en vigueur. Leur utilisation est donc à proscrire, d'autant que les cols des différents blousons de la tenue d'uniforme ferment haut et permettent de s'en passer.

↳ **dispositions spécifiques PAF** (DCPAF/SDR/DPMR/n°2017D/1490 du 6.06.2017) : pour faire face à la rigueur de certains climats, les personnels en service sont autorisés à porter un tour de cou et des gants de couleur noire. Sur décision du chef de service, en hiver, le bonnet polaire « police » peut être porté en lieu et place du bonnet de police (commande sur GMMPN - compte à points).

* Le col de chemise (§2.4.4.3) : lorsqu'il est prévu que la chemise d'uniforme se porte sans cravate, le col doit être ouvert, un seul bouton non attaché, celui de pied de col.

* Port d'accessoires décoratifs (§2.4.4.8) :

Montres, gourmettes, lunettes de soleil : tous les personnels doivent s'en tenir à une discrétion compatible avec la tenue d'uniforme. Seules sont autorisées les montres, alliances, bagues, chevalières et gourmettes (si elles sont discrètes).

Pour le personnel féminin, seules sont tolérées les petites boucles d'oreilles discrètes si elles sont pincées ou percées uniquement dans le lobe des oreilles. Tout pendentif est interdit.

Les lunettes de soleil ne font pas partie des attributs de la tenue d'uniforme. Leur port est donc seulement toléré, si elles sont de taille, de couleur ou teinte discrètes et si elles ne jurent pas avec l'uniforme de policier. Toutefois, le port de lunettes de soleil est interdit au fonctionnaire qui fait partie d'un détachement lors d'une cérémonie officielle.

* La cigarette (§2.4.4.10, DCPAF/SDR/MOPP/CP/n°2013-5001 du 8.04.2013) : tous les fonctionnaires de police sont soumis à la réglementation générale en ce qui concerne l'interdiction de fumer pendant leur service. Afin de préserver une image exemplaire de l'institution, les policiers ne doivent pas fumer à la vue du public.

* Le chewing-gum (§2.4.4.11) : il est rappelé qu'un fonctionnaire de police mâchant un chewing-gum donne une très mauvaise image de marque de l'institution.

* L'usage du téléphone portable (§2.4.4.12) : l'utilisation du téléphone mobile à des fins personnelles à la vue du public ne saurait être tolérée en raison, d'une part, de la mauvaise image que le policier véhiculerait à cette occasion et, d'autre part, des risques encourus par le manque de vigilance qui en résulte.

Outre le fait que ces conversations téléphoniques privées sont consommatrices de temps de travail, elles peuvent nuire à la sécurité des fonctionnaires et influent sur la disponibilité que ceux-ci doivent offrir au public en détournant leur attention de leur mission première.

L'usage personnel abusif du téléphone portable pendant le service peut être constitutif de manquements (devoir d'exemplarité, atteinte à l'image de l'institution, obligation de se consacrer à sa mission pendant le temps de travail) (*fiche IGPN AMARIS MEMO 9.01.2018*).

Il en est de même pour toutes les autres sortes d'appareil de communication, jeux, musique, émetteurs, récepteurs, etc.

L'usage personnel du téléphone portable pendant le service peut être constitutif de manquements (devoir d'exemplarité, atteinte à l'image de l'institution, obligation de se consacrer à sa mission pendant le temps de travail) (*fiche IGPN/AMARIS MEMO « puis-je utiliser mon smartphone à des fins personnelles en service », 9.01.2018*).

ANNEXES

SYNTHESE DES REGLES DE COMPENSATION DES SERVICES SUPPLEMENTAIRES

⇒ RGEPN/art.113-34, APORTT/art.47 et suivants

Corps		ASTREINTE	
		REGIME HEBDO	REGIME CYCLIQUE
CCD		applicable sans droit à compensation ni rémunération	SANS OBJET
CC	art 10	applicable sans droit à compensation ni rémunération	SANS OBJET
	autres CC	Applicable et droits à rémunération ou à <u>défaut</u> à compensation 7 Nuits : 77,63€ 1 RC : 18,47€ 1 RL/férié : 24,63€ Jour de semaine : 0,82€/h --ou---> 7h28 --ou---> 1h47 --ou---> 2h23 --ou---> 4 min/h	SANS OBJET
CEA		Applicable et droits à rémunération ou à <u>défaut</u> à compensation 7 Nuits : 77,63€ 1 RC : 18,47€ 1 RL/férié : 24,63€ Jour de semaine : 0,82€/h --ou---> 7h28 --ou---> 1h47 --ou---> 2h23 --ou---> 4 min/h	SANS OBJET
PATS		Applicable et droits à rémunération ou à <u>défaut</u> à compensation 7 Nuits : 77,63€ 1 RC : 18,47€ 1 RL/férié : 24,63€ Jour de semaine : 0,82€/h --ou---> 7h28 --ou---> 1h47 --ou---> 2h23 --ou---> 4 min/h	SANS OBJET
PA		exclus	SANS OBJET
Contractuel Applicable et droits à rémunération ou à <u>défaut</u> à compensation		SANS OBJET 7 Nuits : 77,63€ 1 RC : 18,47€ 1 RL/férié : 24,63€ Jour de semaine : 0,82€/h --ou---> 7h28 --ou---> 1h47 --ou---> 2h23 --ou---> 4 min/h	
Personnel à temps partiel (hors TP thérapeutique)		Compensation identique au temps plein Si jour NT = JF : astreinte possible sur jr NT Si jour NT ≠ JF : pas d'astreinte possible sur jr NT	SANS OBJET

- hors CC ou PATS bénéficiaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
- rappel sur astreinte : hors cas de télé-intervention, le temps de trajet aller-retour entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu d'intervention est pris en compte forfaitairement à hauteur d'une heure.

Corps		DEPASSEMENT					
		REGIME HEBDO			REGIME CYCLIQUE		
		RL/JF	RC/nuit	Hors RL/JF/RC/nuit	RL/JF	RC/nuit	Hors RL/JF/RC/nuit
CCD		0	0	0	0	0	0
CC	art 10	0	0	0	0	0	0
	autres CC	régime horaire à variabilité			régime horaire à variabilité		
CEA		200%	150%	100%	200%	150%	150%
PATS	art 10	0	0	0	0	0	0
	autres PATS*	200%	150%	100%	200%	150%	150%
PA*		200%	150%	100%	200%	150%	150%
Contractuel*		200%	150%	150%	200%	150%	150%
Personnel à temps partiel		Compensation identique au temps plein					

* PATS hors art.10, PA, contractuels : compensation en application du principe de l'heure non sécable.

Corps		PERMANENCE				
		REGIME HEBDO				REGIME CYCLIQUE
		RL/Férié	RC	Nuit sam à dim	autre nuit	
CCD		décalage de repos à hauteur du nombre de jours travaillés (restitution des repos hebdomadaires manqués, Aportt/art.79)				SANS OBJET
CC	art 10					
	autres CC	100%	100%	100%	100%	
CEA		175%	125%	200%	150%	
PATS	art 10	175%	125%	200%	150%	
	autres PATS	175%	125%	200%	150%	
PA (sur volontariat)		175%	125%	200%	150%	
Contractuel		175%	125%	200%	150%	
Personnel à temps partiel		Compensation identique au temps plein Si jour NT = JF : permanence possible sur jr NT Si jour NT ≠ JF : pas de permanence possible sur jr NT				

Corps		RAPPEL								
		REGIME HEBDO					REGIME CYCLIQUE			
		avec Perm et Ast		sans Perm et Ast			Sur RL		Sur RC	Hors RL/RC
		Sur astreinte	Hors astreinte	Sur RL ou JF	Sur RC ou nuit	Hors RL/RC/JF/N	< 4h	> 4h		
CCD		0					0			
CC art 10	0	0					0			
	autres CC	100%					100%			
CEA		100%	200%	200%	150%	100%	1 vac.	2 vac.	150%	150%
PATS	art 10	100%					100%			
	autres PATS	100%	200%	200%	150%	100%	1 vac.	2 vac.	150%	150%
PA		exclus	200%	200%	150%	100%	1 vac.	2vac.	150%	150%
Contractuel		100%	200%	200%	150%	100%	1 vac.	2vac.	150%	150%
Personnel à temps partiel		Compensation identique au temps plein					Compensation identique au temps plein			

- rappel sur astreinte : hors cas de télé-intervention, le temps de trajet aller-retour entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu d'intervention est pris en compte forfaitairement à hauteur d'une heure.

	REPORT DE REPOS						
	CCD	CC art10	CC	CEA	PATS	PA	Autres contractuels
	Repos Légal		Néant	100%	2 vacations	Exclus	

SYNTHESE DES REGLES DE REPORT DES CONGES

Cette fiche vise à récapituler les règles de report d'une année sur l'autre des différents types de congés et repos, conformément aux dispositions de l'Aportt et du RGEPN.

Toute dérogation aux règles énoncées devra correspondre aux nécessités effectives de service.

Les personnels se trouvant alors dans l'incapacité d'apurer leurs droits à congés pourront utilement avoir recours au compte épargne-temps (descriptif du fonctionnement dans la fiche ARTT/CET du présent mémento).

Type de congé	Règles applicables
Congés annuels <i>(RGEPN/art 113-38, Aportt/art.40)</i>	<u>Pas de report d'une année sur l'autre</u> sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service, la demande devant être établie par écrit avant le 31/12, en raison des nécessités de service. Ils doivent être pris avant le 1^{er} mai de l'année suivante. Il en est de même pour les 1 ou 2 jours de fractionnement acquis au titre de l'année N. Ou en cas de maladie/BS ou maternité : si impossibilité de prendre ses CA au cours de l'année civile, report dans la limite de 4 semaines à prendre sur une période de 15 mois à/c du 1^{er} janvier de l'année N+1. Ou don possible dans le cadre du don de jours de repos. <u>Alimentation du CET</u> : possibilité de versement de 5 CA maxi + 1 ou 2 HP pour le régime hebdomadaire ou tous les régimes cycliques (cf règles fiche « ARTT et CET »).
ARTT <i>(RGEPN/art 113-32, 113-33 et 113-37, Aportt/art.42)</i>	<u>Pas de report d'une année sur l'autre</u> Les jours ou heures ARTT sont à prendre dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués. Ou don possible dans le cadre du don de jours de repos. <u>Alimentation du CET</u> : possibilité de versement de tout ou partie des jours et heures ARTT (base 8h21/jour pour le régime cyclique).
Crédit férié (CF) <i>(RGEPN/art 113-33, Aportt/art.38)</i>	<u>Pas de report d'une année sur l'autre</u> (sauf autorisation expresse du DGPN) Le crédit férié, attribué aux personnels travaillant en régime cyclique, doit être pris dans l'année civile au titre de laquelle il a été attribué. <u>Alimentation du CET</u> : le CF <u>ne peut pas</u> alimenter un CET.
Temps compensés (= Repos de pénibilité spécifique - RPS) <i>(RGEPN/art 113-33, Aportt/art.43)</i>	Les temps compensés, ou RPS, doivent être pris dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. Ceux qui n'auraient pu être pris, pour nécessités de service, restent dus. <u>Alimentation du CET</u> : les RPS <u>ne peuvent pas</u> alimenter un CET.
Repos compensateurs de services supplémentaires (dépassements, astreintes, permanences, rappels) <i>(RGEPN/art 113-34, Aportt/art.47 et suivants)</i>	Les repos compensateurs (compteur HS) doivent être pris dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. Ceux qui n'auraient pu être pris, pour nécessités de service, restent dus. A/c du 1.01.2020, les HS au-delà de 160h sur le compte actif doivent être pris dans un délai de 30 jours ; à défaut le chef de service prescrit la récupération des repos restants au terme du délai des 30 jours, par journée. <u>Alimentation du CET</u> : possibilité de versement d'un équivalent de 5 jours (régime hebdo : CEA : 39h25, hors CEA : 40h30 ; tous régimes cycliques : 41h45).

Remarque : le nombre de jours « JNT » du temps partiel n'est pas impacté par les CMO, ils doivent être pris dans l'année au titre de laquelle ils ont été accordés (pas de report sur l'année suivante).

TEMPS PARTIEL : droits par principales quotités de travail

Nombre de jours ARTT = crédit restant après le retrait des jours indemnisés pour les actifs et de la journée de solidarité

Crédit horaire = compensation de la durée de la journée de solidarité due

Quotient (Q) = nb de jours cumulés d'absence impliquant le retrait d'ARTT

Régimes hebdomadaires

CEA (régime hebdomadaire à 39h25)						
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Nombre d'ARTT	Crédit horaire	Quotient (Q)
100%	39h25	7h53	25	16 ARTT	+ 0h53	9
90% sur 5 jours	35h28	7h05	25	15 ARTT	+ 0h47	9
90% sur 4,5 jours	35h28	7h53	25	13,5 ARTT	+1H35	9
80% sur 5 jours	31h32	6h18	25	14 ARTT	+ 0h42	9
80% sur 4,5 jours	31h32	7h00	25	12,5 ARTT	+ 1h24	9
80% sur 4 jours	31h32	7h53	20	11 ARTT	+ 2h17	9
70% sur 5 jours	27h35	5h31	25	13 ARTT	+ 0h37	9
70% sur 4,5 jours	27h35	6h07	25	11,5 ARTT	+ 1h13	9
70% sur 4 jours	27h35	6h53	20	10 ARTT	+ 1h59	9
70% sur 3,5 jours	27h35	7h53	20	8,5 ARTT	+ 2h59	9
60% sur 5 jours	23h39	4h43	25	11 ARTT	+ 0h31	9
60% sur 4,5 jours	23h39	5h15	25	9,5 ARTT	+ 1h03	9
60% sur 4 jours	23h39	5h54	20	8 ARTT	+ 1h42	9
60% sur 3,5 jours	23h39	6h45	20	7,5 ARTT	+ 2h33	9
60% sur 3 jours	23h39	7h53	15	6 ARTT	+3h41	9
50% sur 5 jours	19h42	3h56	25	8 ARTT	+ 0h26	9
50% sur 4,5 jours	19h42	4h22	25	7,5 ARTT	+ 0h52	9
50% sur 4 jours	19h42	4h55	20	6 ARTT	+ 1h25	9
50% sur 3,5 jours	19h42	5h37	20	5,5 ARTT	+ 2h07	9
50% sur 3 jours	19h42	6h34	15	4 ARTT	+ 3h04	9
50% sur 2,5 jours	19h42	7h53	15	3,5 ARTT	+ 4h23	9
PATS hors art. 10 ou PA (régime hebdomadaire à 40h30)						
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Nombre d'ARTT	Crédit horaire	Quotient (Q)
100%	40h30	8h06	25	29 ARTT	+ 1h06	8
90% sur 5 jours	36h27	7h17	25	29 ARTT	+ 0h59	8
90% sur 4,5 jours	36h27	8h06	25	26 ARTT	+ 1h48	8
80% sur 5 jours	32h24	6h28	25	29 ARTT	+ 0h52	8
80% sur 4,5 jours	32h24	7h12	25	26 ARTT	+ 1h36	8
80% sur 4 jours	32h24	8h06	20	23 ARTT	+ 2h30	8
70% sur 5 jours	28h21	5h40	25	29 ARTT	+ 0h46	8
70% sur 4,5 jours	28h21	6h18	25	26 ARTT	+ 1h24	8
70% sur 4 jours	28h21	7h05	20	23 ARTT	+ 2h11	8
70% sur 3,5 jours	28h21	8h06	20	20 ARTT	+ 3h12	8
60% sur 5 jours	24h18	4h51	25	29 ARTT	+ 0h39	8
60% sur 4,5 jours	24h18	5h24	25	26 ARTT	+ 1h12	8
60% sur 4 jours	24h18	6h04	20	23 ARTT	+ 1h52	8
60% sur 3,5 jours	24h18	6h56	20	20 ARTT	+ 2h44	8
60% sur 3 jours	24h18	8h06	15	17 ARTT	+ 3h54	8
50% sur 5 jours	20h15	4h03	25	29 ARTT	+ 0h33	8
50% sur 4,5 jours	20h15	4h30	25	26 ARTT	+ 1h00	8
50% sur 4 jours	20h15	5h03	20	23 ARTT	+ 1h33	8
50% sur 3,5 jours	20h15	5h47	20	20 ARTT	+ 2h17	8
50% sur 3 jours	20h15	6h45	15	17 ARTT	+ 3h15	8
50% sur 2,5 jours	20h15	8h06	15	14 ARTT	+ 4h36	8
CC hors art. 10 (régime hebdomadaire à 40h30)						
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Nombre d'ARTT	Crédit horaire	Quotient (Q)
100%	40h30	8h06	25	21 ARTT	+ 1h06	8
90% sur 5 jours	36h27	7h17	25	20 ARTT	+ 0h59	8
90% sur 4,5 jours	36h27	8h06	25	18 ARTT	+ 1h48	8
80% sur 5 jours	32h24	6h28	25	19 ARTT	+ 0h52	8
80% sur 4,5 jours	32h24	7h12	25	17 ARTT	+ 1h36	8
80% sur 4 jours	32h24	8h06	20	15 ARTT	+ 2h30	8
70% sur 5 jours	28h21	5h40	25	18 ARTT	+ 0h46	8
70% sur 4,5 jours	28h21	6h18	25	16 ARTT	+ 6h18	8
70% sur 4 jours	28h21	7h05	20	14 ARTT	+ 2h11	8
70% sur 3,5 jours	28h21	8h06	20	12 ARTT	+ 3h12	8
60% sur 5 jours	24h18	4h51	25	16 ARTT	+ 0h39	8
60% sur 4,5 jours	24h18	5h24	25	14 ARTT	+1h12	8
60% sur 4 jours	24h18	6h04	20	12 ARTT	+ 1h52	8
60% sur 3,5 jours	24h18	6h56	20	11 ARTT	+2h44	8
60% sur 3 jours	24h18	8h06	15	9 ARTT	+ 3h54	8
50% sur 5 jours	20h15	4h03	25	13 ARTT	+ 0h33	8
50% sur 4,5 jours	20h15	4h30	25	12 ARTT	+ 1h00	8
50% sur 4 jours	20h15	5h03	20	10 ARTT	+ 1h33	8
50% sur 3,5 jours	20h15	5h47	20	9 ARTT	+ 2h17	8
50% sur 3 jours	20h15	6h45	15	7 ARTT	+ 3h15	8
50% sur 2,5 jours	20h15	8h06	15	6 ARTT	+ 4h36	8

CC hors art.10 et CEA (régime cyclique 4x2 à 8h10)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h07	8h10	23	41h45	+ 1h21	109h12	16	0
90%	34h18	8h10	21	36h44	+ 2h03	98h16	16	24
80%	30h29	8h10	19	31h43	+ 2h45	87h21	16	49
70%	26h40	8h10	16	26h43	+ 3h27	76h26	16	73
60%	22h52	8h10	14	21h42	+ 4h09	65h31	16	97
50%	19h03	8h10	12	16h42	+ 4h51	54h36	16	121

PATS hors art.10, PA et autres contractuels (régime cyclique 4x2 à 8h10)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h07	8h10	23	108h33	+ 1h21	109h12	16	0
90%	34h18	8h10	21	96h51	+ 2h03	98h16	16	24
80%	30h29	8h10	19	85h10	+ 2h45	87h21	16	49
70%	26h40	8h10	16	73h28	+ 3h27	76h26	16	73
60%	22h52	8h10	14	61h47	+ 4h09	65h31	16	97
50%	19h03	8h10	12	50h06	+ 4h51	54h36	16	121

CC hors art.10 et CEA (régime cyclique à 11h08)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h58	11h08	18	53h27	0	109h12	14	0
90%	35h04	11h08	16	48h06	0	98h16	14	18
80%	31h10	11h08	14	42h45	0	87h21	14	36
70%	27h16	11h08	12	37h24	0	76h26	14	55
60%	23h22	11h08	11	32h04	0	65h31	14	73
50%	19h29	11h08	9	26h43	0	54h36	14	91

PATS hors art.10, PA et autres contractuels (régime cyclique à 11h08)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h58	11h08	18	120h15	+ 1h21	109h12	14	0
90%	35h04	11h08	16	108h13	+ 2h03	98h16	14	18
80%	31h10	11h08	14	96h12	+ 2h45	87h21	14	36
70%	27h16	11h08	12	84h10	+ 3h27	76h26	14	55
60%	23h22	11h08	11	72h09	+ 4h09	65h31	14	73
50%	19h29	11h08	9	60h07	+ 4h51	54h36	14	91

CC hors art.10 et CEA (régime cyclique à 12h08)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	42h28	12h08	18	188h09	0	109h12	7	0
90%	38h13	12h08	16	169h20	0	98h16	7	18
80%	33h58	12h08	14	150h31	0	87h21	7	36
70%	29h43	12h08	12	131h42	0	76h26	7	55
60%	25h28	12h08	11	112h53	0	65h31	7	73
50%	21h14	12h08	9	94h04	0	54h36	7	91

PATS hors art.10, PA et autres contractuels (régime cyclique à 12h08)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	42h28	12h08	18	285h13	0	109h12	7	0
90%	38h13	12h08	16	256h41	0	98h16	7	18
80%	33h58	12h08	14	228h10	0	87h21	7	36
70%	29h43	12h08	12	199h39	0	76h26	7	55
60%	25h28	12h08	11	171h07	0	65h31	7	73
50%	21h14	12h08	9	142h36	0	54h36	7	91

CC hors art.10 et CEA (régime cyclique vacation forte à 9h31)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h04	9h31	20	19h02	0	109h12	17	0
90%	34h15	9h31	18	17h07	0	98h16	17	21
80%	30h27	9h31	16	15h13	0	87h21	17	42
70%	26h38	9h31	14	13h19	0	76h26	17	62
60%	22h50	9h31	12	11h25	0	65h31	17	83
50%	19h02	9h31	10	9h31	0	54h36	17	104

PATS hors art.10, PA et autres contractuels (régime cyclique vacation forte à 9h31)								
Quotité	Durée du cycle	Durée moyenne de la vacation	Nombre de CA	Crédit d'ARTT	Crédit horaire	Crédit férié	Quotient (Q)	Nombre de JNT
100%	38h04	9h31	20	96h53	0	109h12	17	0
90%	34h15	9h31	18	87h11	0	98h16	17	21
80%	30h27	9h31	16	77h30	0	87h21	17	42
70%	26h38	9h31	14	67h49	0	76h26	17	62
60%	22h50	9h31	12	58h07	0	65h31	17	83
50%	19h02	9h31	10	48h26	0	54h36	17	104

CYCLES DE TRAVAIL REFERENCES PAR L'APORTT

Base de calcul : 1 année = 365,25 jours

CYCLES HORAIRES	4x2 (8h10)	2x2, 3x3, 2x2/3x2/2x3		“vacation forte” (9h31)	HEBDOMADAIRE <u>Sauf CEA</u>	HEBDO CEA
		vac. 11h08	vac. 12h08			
NBRE DE CYCLES PAR AN	60,88	2x2 : 91,31 3x3 : 60,88 2x2/3x2/2x3 : 26,09	2x2 : 91,31 3x3 : 60,88 2x2/3x2/2x3 : 26,09	26,09	52,18	52,18
DUREE DU CYCLE	32h40	2x2 : 22h16 3x3 : 33h24 2x2/3x2/2x3 : 77h56	2x2 : 24h16 3x3 : 36h24 2x2/3x2/2x3 : 84h56	76h08	40h30	39h25
NBRE DE VACATIONS	243,5 vac./an	182,6 vac./an	182,6 vac./an	208,7/an	260,9 vac./an	260,9 vac./an
NBRE VACATIONS TRAVAILLEES CEA (CA, RTT, CF déduits, hors RCSS)	202 vac. max (nuit : 182 vac. max)	150 vac. max (nuit : 138 vac. max)	140 vac. max (nuit : 130 vac. max)	175 vac. max (nuit : 159 vac. max)	-----	220 vac. max
DUREE MOYENNE DE LA VACATION	8h10	11h08	12h08	9h31	8h06	7h53
CONGES	CONGES	CONGES	CONGES	CONGES	CONGES	CONGES
CONGES ANNUELS	23 vacations	18 vacations	18 vacations	20 vacations	25 jours	25 jours
DROITS ARTT (jour solidarité déduite)	CCD / CC art10 = 133h36 CC autre / CEA = 41h45 PATS art10 = 158h39 PATS autre / PA = 108h33	CCD / CC art10 = 190h37 CC autre / CEA = 53h27 PATS art 10 = 215h40 PATS autre / PA = 120h15	CCD / CC art10 = 199h16 CC autre / CEA = 188h09 PATS art 10 = 235h40 PATS autre / PA = 285h13	CCD / CC art10 = 154h47 CC autre / CEA = 19h02 PATS art 10 = 183h20 PATS autre / PA = 96h53	CCD/CC art10 = 16jrs CC autre = 21 jrs PATS art10 = 19 jrs PATS autre / PA = 29 jrs	16 jrs
Compensation jour solidarité	CCD/CC art10/PATS art10 : 0 CC autre/CEA : HS = + 1h21 PATS autre/PA : HS = + 1h21	CCD/CC/CEA/PATS art10 : 0 PATS autre/PA : HS = + 1h21	néant	néant	CCD/CC art10/PATS art10 : 0 CC autre : HS = + 1h06 PATS autre / PA : HS = + 1h06	HS = + 0h53
Quotient de réduction : Q (= décompte ARTT en fonction des absences)	- 8h10 ARTT pour 16 vac. d'absence (Q = 16) sauf CCD/CCart10/PATSart10 : Q = 11	- 11h08 ARTT pour 14 vac. d'absence (Q = 14) sauf CCD/CCart10/PATSart10 : Q = 8	- 12h08 ARTT pour 7 vac. d'absence (Q = 7) sauf CCD/CCart10/PATSart10 : Q = 8	- 9h31 ARTT pour 17 vac. d'absence (Q = 17) sauf CCD/CCart10/PATSart10 : Q = 9	- 1 jr RTT : pr 8 jrs d'absence (Q = 8) sauf CCD/CCart10/PATSart10 : Q = 11	- 1 jr RTT pr 9 jrs d'abs (Q = 9)
CREDIT FERIE	109h12 ----- SAUF dépts Bas-Rhin, Ht-Rhin, Moselle : CF = 123h12 } quel que soit le cycle de travail, DOM : CF = 116h12 } pour tous les agents ----- déduction de 1/24ème du CF par tranche de 15 jrs consécutifs d'absence	109h12 ----- } pour tous les agents ----- déduction de 1/24ème du CF par tranche de 15 jrs consécutifs d'absence	109h12 ----- } pour tous les agents ----- déduction de 1/24ème du CF par tranche de 15 jrs consécutifs d'absence	109h12 ----- } pour tous les agents ----- déduction de 1/24ème du CF par tranche de 15 jrs consécutifs d'absence	Sans objet	
TEMPS COMPENSES (= RPS) (hors CCD, CC, PATS, ou contractuels art10)	Coefficients non cumulables : Coef x0,1 pour les heures nuits (21h-6h) Coef x0,4 pour les heures de dimanche Coef x0,25 pour les prises décalées sur RC Coef x0,6 pour les prises décalées sur RL ou JF Coef x0,15 pour toute heure de repos journalier manqué } en régime hebdomadaire : uniquement pour travailleur de nuit					

REGLES DE GESTION : CA = 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

➤ CA Hors période (ou de fractionnement) : + 1 CAS si le nbre de CA pris en dehors du 1/05 et 31/10 est compris entre 5 et 7
+ 2 CAS si le nbre de CA supérieur ou égal à 8

ARTT : tous les jours ou heures ARTT sont épargnables

quotient réduction (Q) : décompte ARTT en fonction des absences : cumul des jours d'absence sur l'année civile

COMPARATIF REGIMES HORAIRES VARIABLES ET HORAIRES A VARIABILITE

	Horaires variables (HV)	Horaires à variabilité (HAV)
Pour qui	PATS (hors art. 10), CEA, PA Sauf personnels exerçant en horaires décalés ou brigades	CC hors art.10
Pour quelles missions	Missions de support, soutien ou de traitement judiciaire	Toutes missions
Période de référence	4 semaines (28 jours)	Mois calendaire
Régimes de travail	En régime hebdomadaire (classique ou grande et petite semaine) Compatible avec le temps partiel	En régime hebdomadaire ou en régime special (dont cyclique) Compatible avec le temps partiel
Modalités	Mise en place de plages variables, de plages fixes et une plage neutralisée	Mise en place de plages variables, de plages fixes et une plage neutralisée, sauf pour le régime spécial : une seule plage variable
Suivi du temps de travail	L'agent régule son temps de travail quotidien par ses badgeages (4 / jour, sauf temps partiels et régime spécial : 2 / jour). Le temps de travail réel est mis en comparaison avec la durée théorique de la vacation du cycle de référence via le compteur D/C (débit/crédit)	
Décompte du temps de travail sur la période de référence Compteur D/C (débit/crédit)	Solde débiteur : - Régime à 40h30/semaine : D/C < -4h03 : report du débit sur la période suivante -8h06 < D/C ≤ -4h03 : retrait ½ ARTT et report du solde négatif sur la période suivante D/C > -8h06 : retrait 1 ARTT au moins et report du solde négatif sur la période suivante - Régime à 39h25/semaine : D/C < -3h56 : report du solde sur la période suivante -7h53 < D/C ≤ -3h56 : retrait ½ ARTT et report du solde négatif sur la période suivante D/C > -7h53 : retrait 1 ARTT au moins et report du solde négatif sur la période suivante Solde créditeur : - Régime à 40h30/semaine : D/C < 4h03 : report du crédit sur la période suivante 4h03 ≤ D/C < 8h06 : crédit 1 RCB et report du solde créditeur sur la période suivante 8h06 ≤ D/C : crédit 1 RCB, report de 4h02 sur la période suivante, suppression du temps supplémentaire sauf décision expresse du chef de service (basculer en HS) - Régime à 39h25/semaine : D/C < 3h56 : report du crédit sur la période suivante 3h56 ≤ D/C < 7h53 : crédit 1 RCB et report du solde sur la période suivante 7h53 ≤ D/C : crédit 1 RCB, report de 3h56 sur la période suivante, suppression du temps supplémentaire sauf décision expresse du chef de service (basculer en HS) => Max 8 RCB dans l'année (1 RCB = ½ vacation)	Régime hebdomadaire (par principe à 40h30) Solde débiteur : -8h06 ≤ D/C : retrait 1 ARTT au moins et report du solde négatif sur la période suivante -8h05 ≤ D/C ≤ -0h01 : report du débit sur la période suivante Solde créditeur : 0h01 ≤ D/C ≤ 8h59 : report du crédit sur la période suivante 9h ≤ D/C ≤ 18h : crédit 1 RCH (durée 9h) et report du solde sur la période suivante 18h < D/C : crédit 1 RCB (9h), report de 9h sur la période suivante, suppression du temps supplémentaire => Max 1 RCH/mois, soit 12/an (1 RCH = 9h) Régime spécial : cyclique, hebdomadaire continu, horaires irréguliers - 1 seule plage horaire de 24h - 2 badgeages/jour Solde débiteur : report du solde sur la période suivante (pas de retrait d'ARTT) Solde créditeur : 0h01 ≤ D/C ≤ 12h59 : report du crédit sur la période suivante 13h ≤ D/C ≤ 26h : crédit 1 RCH (durée 13h) et report du solde sur la période suivante 26h < D/C : crédit 1 RCH, report de 13h sur la période suivante, suppression du temps supplémentaire => Max 1 RCH/mois, soit 12/an (1 RCH = 13h) Régularisation : chaque fin de mois, le CC n'ayant pu prendre tout ou partie de son RCH a la possibilité de réaliser une « régularisation » via GesTT pour un report du reliquat sur le compteur RCR, à prendre dans l'année voire les 2 années suivantes, avec validation hiérarchique.
Services supplémentaires	L'agent ne réalise pas de dépassement horaire ou prise décalée car son temps de travail est décompté via ses badgeages. Les régimes de la permanence, de l'astreinte, du rappel, de report de repos, sont compatibles avec les HV ou HAV.	

APPRENTI DE LA POLICE NATIONALE

(référence : guide pratique FP mars 2024)

L'apprentissage est une filière de formation qui offre la possibilité pour un jeune de préparer un diplôme, ou un titre à finalité professionnelle, tout en suivant une formation pratique (périodes d'alternance) dans le milieu professionnel, notamment au sein du ministère de l'Intérieur, tout en étant rémunéré.

Conditions d'âge :

L'apprentissage est ouvert à tout jeune de 16 à 29 ans (à la date de début d'exécution du contrat d'apprentissage).

Toutefois, les jeunes âgés de 15 ans révolus peuvent conclure un contrat dès lors qu'ils ont accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

La limite d'âge n'est toutefois pas applicable :

- lorsque la personne a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
- lorsque l'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé : l'apprentissage peut alors être prolongé d'un an maximum ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne reconnue travailleur handicapé ;
- lorsque l'apprenti est un sportif de haut niveau.

L'âge maximum peut même être porté à 35 ans dans certains cas.

Enregistrement du contrat :

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et régi par des textes spécifiques de droit public.

L'employeur public est tenu d'établir une convention de formation avec le CFA de l'apprenti.

Le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée déterminée entre l'employeur et l'apprenti. Si l'apprenti est mineur, le contrat est conjointement signé par son représentant légal.

L'apprenti bénéficie d'une visite médicale d'embauche auprès d'un médecin agréé qui doit intervenir au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche (conseillé avant le début d'exécution du contrat ; obligatoirement avant pour un apprenti de moins de 18 ans).

Durée du contrat d'apprentissage :

Un contrat d'apprentissage est obligatoirement à durée limitée, déterminée par la durée du cycle de formation de l'apprenti. Il varie **entre 6 mois et 3 ans**.

Une période probatoire de 45 jours, consécutifs ou non, court à partir du 1^{er} jour d'exécution du contrat, et ne sont pris en compte que les jours de présence au sein de l'administration (cumul).

Rupture du contrat d'apprentissage :

Employeur et apprenti ont chacun la possibilité de rompre unilatéralement le contrat, sans motivation, pendant la période probatoire des 45 premiers jours (calcul sur les périodes de formation pratique).

Cette période peut être suspendue en cas de maladie de l'apprenti ; elle est automatiquement prorogée d'une durée correspondante au nombre de jours de formation pratique et théorique non exécutés.

Au-delà des 45 premiers jours, le contrat peut être rompu pour :

- accord communiqué par les 2 parties (ou représentant légal si l'apprenti est mineur) ;
- force majeure ;
- faute grave de l'apprenti ;
- inaptitude physique de l'apprenti ;
- exclusion définitive de l'apprenti du CFA.

Procédure de licenciement :

- convocation de l'apprenti à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, en mentionnant la possibilité de se faire assister lors de l'entretien ;
- l'entretien ne peut intervenir moins de 5 jours ouvrables après présentation de la convocation de l'apprenti ;
- pendant l'entretien, les motifs du licenciement sont précisés ;

- notification de la décision de licenciement par LR avec AR au minimum 2 jours ouvrables après la date de l'entretien et au maximum un mois après.

Le contrat peut également être rompu à l'initiative de l'apprenti (obtention du diplôme, sans motif).

L'apprenti peut poursuivre sa formation théorique dans son CFA dans la limite de 6 mois après la rupture de son contrat.

Apprenti en situation de handicap :

Que l'apprenti soit reconnu travailleur handicapé lors de la conclusion ou au cours de l'exécution du contrat, il peut bénéficier d'aménagements légaux et réglementaires, notamment en ce qui concerne la durée du temps de travail, l'organisation de celui-ci ainsi que les modalités de formation théorique.

Il n'y a pas de limite d'âge maximale pour recruter une personne handicapée sous contrat d'apprentissage.

Maître d'apprentissage :

Un maître d'apprentissage est désigné parmi les volontaires pour accompagner l'apprenti tout au long de sa formation pratique. Agent public, il a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences pratiques et théoriques correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en lien avec le programme pédagogique et théorique de son CFA.

Il est l'interlocuteur du centre de formation. Il doit être un agent public.

Le maître d'apprentissage organise et planifie le travail de l'apprenti.

Le maître d'apprentissage doit être titulaire d'un diplôme du même domaine professionnel et d'un niveau au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti, et justifier d'un an d'exercice d'une activité professionnelle dans ce domaine ou justifier de 2 ans d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti (ne sont pas pris en compte le temps de formation initiale).

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un « maître d'apprentissage référent » qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le CFA ou l'établissement de formation.

L'employeur doit veiller à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations nécessaires pour exercer correctement sa mission (notamment la formation « tutorat, mode d'emploi ») et doit lui permettre de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation.

Une allocation forfaitaire annuelle de 500€ est versée aux agents exerçant la fonction de maître d'apprentissage, versée par tranche de 250€ pour chaque période de tutorat d'une durée minimale de 6 mois (pouvant être réalisée de façon discontinue).

Rémunération :

La rémunération minimale varie selon l'âge de l'apprenti au moment de l'embauche et son évolution dans le cycle de formation suivie.

Année d'exécution du contrat	Age de l'apprenti			
	- 18 ans	18 à 20 ans	21 à 25 ans	26 ans et plus
1 ^e année	27% du SMIC	43% du SMIC	53% du SMIC	100%
2 ^e année	39% du SMIC	51% du SMIC	61% du SMIC	
3 ^e année	55% du SMIC	67% du SMIC	78% du SMIC	

Les employeurs publics ont la possibilité de majorer les taux de rémunération de 10 à 20 points.

Les apprentis préparant une licence professionnelle, en un an, perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une 2^e année d'apprentissage. Idem pour la préparation d'un master II en apprentissage.

Services accomplis par les apprentis :

L'apprentissage ne doit pas être assimilé à un pré-recrutement et ne peut conduire à la titularisation de l'apprenti dans un corps/grade de la fonction publique ; l'apprenti doit candidater aux concours externes s'il souhaite intégrer la fonction publique.

Les apprentis peuvent également être recrutés sans concours à certains grades de catégorie C.

Temps de travail :

Apprenti majeur :

Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres agents.

La durée de travail journalière est limitée à 10h/jour, dans la limite de 35h/semaine. A titre exceptionnel, la durée de travail peut être de 48h, sans dépasser 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le temps consacré par l'apprenti à la formation en CFA est compris dans l'horaire de travail.

Les apprentis ont droit à la récupération de leur temps de travail (RTT) selon les mêmes modalités que les autres agents ; la mise en œuvre de leurs jours RTT doit s'adapter à leur situation particulière et à leur obligation de suivre les enseignements proposés.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35h/semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées (selon le code du travail) : majoration de 25% pour les 8 premières heures, puis 50%. L'amplitude d'une journée de travail (du début à la fin, pauses comprises) ne peut jamais dépasser 13h.

Il ne peut pas être soumis au régime de l'astreinte.

Apprenti de moins de 18 ans :

Il ne peut travailler plus de 8h/jour et 35h/semaine. Une dérogation peut être demandée à la DREETS pour un maximum de 5h supplémentaire/semaine, après avis d'un médecin agréé.

Il ne peut travailler plus de 4h30 consécutivement sans bénéficier d'une pause de 30 min. Il a droit à un repos quotidien de 12h consécutives et à 2 jours de repos consécutifs dans la semaine.

Il ne peut pas travailler les dimanches et jours de fêtes légales, et effectuer de travail de nuit (22h - 6h).

Cumul d'emploi :

Le cumul d'emploi est autorisé de droit si le cumul avec le contrat d'apprentissage n'a pas pour effet de dépasser les 10h de travail par jour ET 48h par semaine (ou 44h/semaine sur une quelconque période de 12 semaines consécutives). Le non-respect est un motif fautif de rupture du contrat d'apprentissage devant le juge.

Il est aussi possible de cumuler l'activité d'apprenti à celle d'autoentrepreneur (demande à formuler par écrit à sa hiérarchie).

Télétravail :

Un apprenti peut bénéficier du télétravail (ou plus précisément de téléformation) s'il est prévu par le service d'accueil dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la situation de jeune travailleur en formation.

Le télétravail doit être accompagné de mesures qui permettent l'encadrement, l'accompagnement et la formation de l'apprenti à distance par son maître d'apprentissage. Les modalités du télétravail sont précisées dans le contrat d'apprentissage (avenant au contrat initial, lieu d'exécution du contrat, modalités d'exercice du télétravail).

Absences et congés :

L'apprenti a droit aux 5 semaines de congés annuels.

Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède, si l'organisme de formation théorique n'a pas organisé une semaine de révision préalable.

L'apprenti bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'une journée pour participer à la journée d'appel à la défense (sans perte de salaire).

L'apprenti peut bénéficier des autorisations d'absence pour événements familiaux (maternité, mariage, naissance, adoption, décès, congé de paternité).

Un apprenti est exclu du dispositif du CET.

Absences non justifiées :

La présence de l'apprenti au sein du service qui l'emploie et au CFA est obligatoire. L'apprenti doit justifier toutes ses absences.

Conditions de travail :

L'apprenti est soumis aux règles relatives aux conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ; les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent effectuer certains travaux les exposant (code du travail/L.4153-8, L.4153-9).

Discipline :

L'apprenti est soumis aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve.

Ils peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Toute mesure autre que des observations verbales constitue une sanction (exemple : non-respect des règlements ou notes de service, refus de se conformer à un ordre, obligation de discrétion et de loyauté, critiques, injures, menaces, violences, erreurs ou négligences ...).

La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la faute commise. Sanctions possibles : avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire (sans rémunération) inférieure à une semaine, licenciement en cas de faute grave.

Droits syndicaux : étant que salarié à part entière, l'apprenti peut se syndiquer.

Congés maladie et accidents de travail :

L'apprenti relève du régime général de la sécurité sociale.

Il est couvert en cas d'accident du travail/de trajet (obligation d'informer ou faire informer l'employeur dans les 24h en apportant toutes les précisions utiles, puis déclaration envoyée en LRAR) ou de maladie professionnelle dès le 1^{er} jour de l'apprentissage, que l'accident du travail survienne dans l'entreprise ou au CFA. Si l'apprenti est mineur, l'employeur doit prévenir les parents ou tuteurs légaux en cas d'arrêt pour maladie, accident ou tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

En cas d'arrêt maladie, l'apprenti doit informer leur employeur dans les plus brefs délais.

CADET DE LA REPUBLIQUE

(références : décret n°2004-1415 du 23.12.2004 modifiant le décret n°2000-800 du 24.08.2000, instruction du ministre de l'intérieur NOR INT C 05/00072/C du 4.07.2005)

Le cadet de la République, option police nationale, est un policier adjoint qui bénéficie pendant la 1^{ère} année de son contrat d'un dispositif intégrant la formation à l'emploi de PA et la préparation à un concours spécifique de gardien de la paix. Ce programme sur 12 mois se déroule en alternance en lycée professionnel (12 semaines), en école de police (12 semaines) et dans un service de police (7 semaines).

La 1^{ère} année, il perçoit une allocation d'étude.

A l'issue de sa formation spécifique, le cadet est affecté dans un service de police, en qualité de PA, pendant une 1^{ère} période de 2 ans, puis 3 ans supplémentaires en cas de renouvellement de son contrat.

Dès la fin de sa scolarité, il peut se présenter à un concours spécifique de Gpx et poursuivre son contrat en qualité de PA. Il peut également bénéficier des mesures d'insertion professionnelle habituellement offertes aux PA.

Le recrutement et les épreuves de sélection sont organisés dans les écoles et structures de formation de la police.

Au terme de la formation, les cadets de la République sont affectés en qualité de policiers adjoints dans les services de police du département où ils auront élu domicile.

Le cadet de la République est employé à temps complet (pas de temps partiel).

Conditions de recrutement : être âgé de 16 à 26 ans, mesuré au moins 1,60m, remplir les conditions d'aptitude physique requises et satisfaisant aux conditions de moralité exigées des personnels de la police nationale. Aucun diplôme n'est exigé.

Stages en service actif : au nombre de 3 :

- **Stage d'observation (1 semaine) :** réalisé en sécurité publique, il s'agit d'un stage de découverte et d'observation.

Cadre d'Emploi : les cadets ne peuvent pas évoluer en tenue sur la voie publique, ni être confrontés à des situations susceptibles de mettre en danger leur propre sécurité.

Ils sont employés de jour, en régime hebdomadaire sur la base de 35h/semaine.

Ils sont toujours accompagnés d'un policier titulaire.

Tenue d'uniforme / armement : les cadets portent leur tenue d'uniforme habituelle, différente de celle des Gpx et PA.

Ils ne sont pas armés au cours de ce stage.

- **Stage d'application (2 semaines) :** réalisé en sécurité publique.

Cadre d'Emploi : les cadets participent à des missions sur la voie publique (prévention, assistance aux personnes, contrôle routier et interpellation).

Ils sont employés de jour, en régime hebdomadaire ou cyclique selon leur service d'affectation, sur la base de 35h/semaine.

Ils sont toujours accompagnés d'un policier titulaire.

Tenue d'uniforme / armement : les cadets portent leur tenue d'uniforme habituelle, un gilet pare-balles (fournis par la structure de formation) et une arme fournie par la direction d'emploi pour la durée du stage.

Ils portent leur arme uniquement au cours de leurs vacations.

- **Stage d'adaptation (4 semaines) :** réalisé en sécurité publique ou à la police aux frontières.

Cadre d'Emploi : les cadets sont employés dans les mêmes conditions que les PA.

Ils sont employés de jour ou de nuit, en régime hebdomadaire ou cyclique selon leur service d'affectation, sur la base de 35h/semaine. L'emploi en vacation de nuit doit être exceptionnel, sauf pour les missions d'ilotage ou de garde de bâtiments publics, pour la constitution d'un service d'ordre commandé ou, à la PAF, pour des opérations de surveillance des ports et aéroports, ou la participation à des opérations de contrôle transfrontalier.

Ils ne peuvent pas rédiger de procès-verbaux dans le domaine de la circulation routière.

Ils sont toujours accompagnés d'un policier titulaire.

Tenue d'uniforme / armement : les cadets portent leur tenue d'uniforme habituelle, un gilet pare-balles (fournis par la structure de formation) et une arme fournie par la direction d'emploi pour la durée du stage.

Ils portent leur arme uniquement au cours de leurs vacances.

DISCIPLINE

Le comportement du cadet de la République doit être conforme aux règles qui lui sont enseignées lors de sa formation, respectueux de la hiérarchie, de la déontologie et des consignes qui lui sont données.

Tout manquement sera immédiatement signalé à la structure de formation initiale dont le directeur peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, saisir d'une demande de sanction le préfet signataire du contrat qui possède, seul, le pouvoir disciplinaire.

Les sanctions possibles sont celles prévues pour les policiers adjoints, auxquelles s'ajoutent une période d'essai (formation initiale et 3 mois après son terme) pendant laquelle le cadet peut être licencié sans indemnité ni préavis, sur simple lettre recommandée avec AR.

GESTION

Toute information relative aux absences (arrêt de travail, blessure, absence injustifiée) sera transmise sans délai à la structure de formation dont dépend le cadet.

QUALIFICATION JUDICIAIRE

Les cadets sont agents de police judiciaire adjoint au sens de l'art. 21.1 ter du code de procédure pénale. Ils ont donc le droit pendant leur deuxième et troisième stage de constater certaines infractions, ils assistent les APJ et les OPJ dans leurs missions, et doivent leur rendre compte.

RECOMPENSES

Les cadets sont exclus du versement de la PRE.

TUTEUR

Le service d'emploi désigne un tuteur, interlocuteur privilégié de la structure de formation initiale, de préférence issu du corps des CEA.

Il détermine le programme des activités durant les stages.

Le tuteur accueille les cadets de la République, facilite leur intégration dans la vie des services et veille à ce que des évaluations soient portées sur leur livret de suivi.

CONTRACTUEL

(références : APORTT, doctrine d'emploi PAF des agents contractuels en contrôle frontière du 22.06.2023)

Les agents contractuels exerçant au sein des services de la police nationale relèvent de l'APORTT (arrêté du 5.09.2019).

Ils sont soumis aux différents régimes de travail, soit hebdomadaires, soit cycliques, en fonction du service d'emploi.

Ils peuvent travailler de jour ou de nuit.

En régime hebdomadaire, ils peuvent être soumis aux régimes de la permanence et/ou de l'astreinte.

Les agents contractuels PN titulaire du permis de conduire sont habilités à la conduite de véhicules administratifs (sérigraphiés ou non (IGPN cadre).

Un contractuel, en CDD d'une durée supérieure à un an, doit faire l'objet d'un entretien annuel d'évaluation conduit par le N+1, compte-rendu visé par le N+2 (utilisation de l'imprimé des PATS).

Cas des agents contractuels garde frontières :

Par contrat de 3 ans renouvelable, ils sont chargés du contrôle frontière de 1^{ère} ligne, en aubette.

Ils travaillent sous l'encadrement d'un garde-frontière expérimenté appartenant aux corps actifs de la PN situé sur la ligne frontière.

Ils ne doivent pas :

- être employés en 2nde ligne
- prononcer des refus d'entrée ou prendre des mesures coercitives ou privatives de liberté
- être employés seuls en tant que superviseurs de SAS PARAFE.

Après enquête administrative aux fins d'habilitation préfectorale, ils sont détenteur d'un titre de circulation « permanent ». Ils doivent se soumettre aux contrôles d'accès et aux mesures d'inspection filtrage.

Durant leurs vacances, ils doivent détenir la carte professionnelle agent, délivrée par le service d'affectation, permettant de se connecter et de s'identifier aux applications de vérifications aux frontières.

Les contractuels garde-frontières doivent être individuellement habilité par leur hiérarchie pour que leur soit octroyé un profil Cheops adapté.

En mission de contrôle frontière de 1^{ère} ligne, ils disposent du plein accès aux seuls fichiers suivants : FPR, SIS, SLTD, VISABIO, VIS, pour le contrôle des voyageurs se présentant à leur aubette. Tout manquement les expose à des sanctions administratives voire pénales.

Sur décision du chef de service, le garde-frontière qui aura suivi l'intégralité de la formation de garde-frontière pourra par la suite être nommé référent en réglementation transfrontière (posséder une expérience minimum de 6 mois au sein d'une UCT) (DGPN/n°24-03777A du 31.12.2024).

Droits à congés :

Les agents contractuels bénéficient des droits à congés selon leur régime de travail et leur cycle :

- congés annuels (articles 40 et 41 de l'APORTT),
- jours ou crédit d'heures ARTT (article 42 de l'APORTT),
- heures de crédit férié (article 38 de l'APORTT),
- temps compensés (article 43 de l'APORTT).

Services supplémentaires et règles de compensation :

Ces agents bénéficient des droits à repos selon leur cycle de travail et définis dans l'APORTT.

Permanence :

En régime hebdomadaire, les personnels peuvent être soumis au régime de la permanence (art 48 de l'APORTT) ; les droits à récupération sont :

Régime hebdomadaire	contractuels
Dimanche (RL) ou Jour Férié (JF)	175%
Repos compensateur (RC)	125%
Nuit du samedi au dimanche	200%
Autres nuits	150%

- **Astreinte :**

Les agents contractuels, en régime hebdomadaire, peuvent être soumis à un régime d'astreinte (article 51 de l'APORTT) et compensés selon les règles en vigueur.

- **Dépassement horaire :**

Le dépassement horaire est le temps effectué au-delà de la durée réglementaire de la vacation ou la journée de travail de l'agent (article 54 et 55 de l'APORTT) ; les compensations sont :

Régime hebdomadaire	contractuels		Régime cyclique	contractuels
Repos légal (RL) ou Jour Férié (JF)	200%		Repos légal (RL) ou Jour Férié (JF)	200%
Repos compensateur (RC)	150%		Repos compensateur (RC)	150%
Nuit à/c 21h	150%			
Autres cas	100%		Dans tous les autres cas	150%

- **Rappel :**

Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un rappel au service pour les nécessités de service, conformément à l'article 53 de l'APORTT. Les droits à récupération sont ainsi définis :

• Régime hebdomadaire :

Rappel	Régime hebdomadaire SANS permanence ni astreinte		Rappel	Régime hebdomadaire AVEC permanence ni astreinte
Repos légal (RL) ou Jour Férié (JF)	200%			
Repos compensateur (RC)	150%		Dans tous les cas hors astreinte	200%
Nuit (21h – 6h)	150%			
Dans tous les autres cas	100%		Dans tous les cas sur astreinte	100%

• Régime cyclique :

Rappel	Régime cyclique
Repos légal - 4 heures (RL) + 4 heures	1 vacation
	2 vacations
Repos compensateur (RC)	150%
Dans tous les autres cas	150%

- **Report de repos**

Les contractuels sont exclus du report du repos.

Obligations professionnelles :

Les agents contractuels sont tenus au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions confiées, ainsi qu'au secret professionnel, aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle (articles L121-4 à L121-11 du code général de la fonction publique). Ils sont également soumis à un devoir d'exemplarité, tant dans le cadre de leurs fonctions qu'en dehors du service.

Ils sont soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la PN.

Tout manquement au respect de ses obligations l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Un entretien professionnel doit être conduit pour tous les contractuels recrutés pour une durée supérieure à une année.

Tenue :

Les personnels contractuels garde-frontières portent une tenue civile correcte et adaptée à l'exercice de la mission. Le port des effets vestimentaires fournis par l'administration, permettant d'identifier l'agent et sa fonction pendant son service, est obligatoire.

MEDIATEUR INTERNE de la police nationale

(références : DGPN/n°24-00676 du 10.05.2024, RGEPN/art150-1 et suivants)

Placé auprès du DGPN, il est créé un médiateur interne de la police nationale depuis le 1^{er} janvier 2013, appuyé par un réseau de délégués répartis au niveau de chaque SGAMI.

Il est impartial et garantit la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. Il est neutre et indépendant à la fois vis-à-vis de l'administration et de l'agent.

Missions

1/- **Médiation administrative** : mission de prévention du contentieux, en permettant le réexamen, par des tiers indépendants, d'une décision de l'administration portant sur la situation ou sur la carrière (position statutaire, mutation, évaluation professionnelle, discipline, rémunération) d'un agent ou un réserviste, en activité, relevant du périmètre PN. Le médiateur procède à une analyse sur le plan juridique et, le cas échéant, en opportunité, de la décision contestée. Le médiateur rend des avis. Il ne peut remettre en cause une décision de justice.

Saisine écrite précise mentionnant la décision contestée, contenir la copie du recours gracieux ou hiérarchique effectué et l'éventuelle réponse de l'administration.

Lorsque le médiateur décide de recevoir l'agent, il peut être accompagné par toute personne de son choix.

2/- **Médiation à l'initiative du juge** : le médiateur peut conduire une médiation dans le cadre d'une instance juridictionnelle.

3/- **Facilitation** : avant toute saisine du médiateur, la facilitation permet à un agent confronté à une difficulté ou des interrogations, de bénéficier d'une écoute confidentielle par un « pair » indépendant et impartial, susceptible de lui donner un point de vue distancié sur sa situation et, s'il y a lieu, une orientation vers le service compétence.

4/- **Médiation interpersonnelle** : mission d'amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux, en proposant aux agents et à leur hiérarchie des moyens adaptés pour rechercher des solutions amiables aux difficultés rencontrées dans le cadre professionnel et aux situations conflictuelles complexes d'ordre relationnel. Le médiateur ne formule pas d'avis, il intervient en accompagnement des parties pour qu'elles parviennent elles-mêmes à sa comprendre et chercher des solutions partagées à leur différend.

Le médiateur constitue une aide au commandement, il n'a pas vocation à se substituer à lui.

Enfin, le médiateur peut être saisi par l'administration de sujets d'intérêt collectif ou général, et formuler à son initiative des préconisations en matière de gestion des ressources humaines.

Organisation

Les autorités hiérarchiques doivent faciliter l'accomplissement de la mission du médiateur :

- elles autorisent les agents à répondre aux demandes du médiateur ;
- elles répondent dans un délai maximum de 4 semaines, aux demandes d'observations du médiateur dans le cadre de la médiation administrative.

Tous les agents relevant du périmètre PN (actifs, administratifs, scientifiques, PA) ou le DGPN sur des sujets d'intérêt collectif ou d'intérêt général. Il s'agit d'une démarche volontaire.

Le médiateur peut demander la consultation de toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, dans le respect des dispositions relatives au secret médical.

POLICIER ADJOINT : rappel des règles

(références : RGEPN, circulaire NOR/INT/C/1932600/C du 2.01.2020, livret d'accueil des PA octobre 2024, Aportt, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025)

1- REGIMES DE TRAVAIL :

Les policiers adjoints sont soumis aux mêmes régimes de travail que les fonctionnaires actifs qu'ils assistent.

Ils sont employés dans le cadre de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service (en régime hebdomadaire ou en régime cyclique).

Les PA peuvent être employés de **jour** comme de **nuits, dimanches et jours fériés**.

A l'occasion d'événements graves ou importants, les PA peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu en fonction des missions qui leur sont confiées (RGEPN/art 133-23).

Ils n'ont pas vocation à servir au sein d'une antenne ou détachement de l'OLTIM, sauf circonstances particulières justifiées et sur autorisation du directeur zonal (DCPAF n°08-15821 du 3.10.2008 relative à l'organisation au sein de la PAF des services d'investigation).

Régime hebdomadaire :

Vacations moyennes : 8h06 (4 jours à 8h et un à 8h30)

Durée du cycle : 40h30

Durée annuelle : 52,2 cycles/an soit 260,9 vacations (base 365,25 jours/an)

Congés : CA : 25 jrs + 1 ou 2 CA hors période éventuellement

ARTT : 29 jours à prendre tout au long de l'année

Modulation de l'ARTT : - 1 jour ARTT pour 8 jours cumulés d'absence

Compensation jour de solidarité : HS : + 1h06

Temps compensés (= RPS) : compensations, non cumulables, des heures habituelles réellement travaillées : 0,10 pour les nuits (21h-6h) et 0,4 pour les dimanches (statut de travailleur de nuit) ; pour les prises décalées (hors services supplémentaires) : 0,25 sur RC, 0,60 sur RL/JF ; 0,15 pour toute heure de repos journalier manqué.

Services supplémentaires : les PA bénéficient des règles du **dépassement horaire**, du **rappel** au service, et de la **permanence sur base de volontariat**, selon le principe de l'heure non sécable (toute heure commencée est due) ; ils sont compensés selon les règles fixées en vigueur.

Ils sont **exclus** de l'astreinte et du report de repos.

Régime cyclique :

Congés :

	4x2 à 8h10	2x2, 3x3, 2x2-3x2-2x3 à 11h08	2x2, 3x3, 2x2-3x2x2x3 à 12h08	Vacation forte à 9h31
Congés annuels + 1 ou 2 CA hors période	23	18	18	20
ARTT	108h33	120h15	285h13	96h53
Modulation ARTT	-8h10 pour 16 vacations d'absence	-11h08 pour 14 vacations d'absence	-12h08 pour 7 vacations d'absence	-9h31 pour 17 vacations d'absence
Crédit férié	109h12 sauf DOM : 116h12 et Bas-Rhin/Haut-Rhin/Moselle : 123h12			
Modulation CF	Déduction de 1/24 ^{ème} du CF par tranche de 15 jours consécutifs d'absence			
Compensation jour solidarité	HS : +1h21	HS : +1h21	néant	néant

Temps compensés (= RPS) : application de coefficients multiplicateurs non cumulables pour les heures habituelles effectivement travaillées de 0,1 pour les nuits (21h-6h), 0,4 pour les dimanches ; 0,25 pour prise décalée sur RC, 0,60 pour prise décalée sur RL/JF ; 0,15 pour toute heure de repos journalier manqué.

Services supplémentaires : les PA bénéficient des règles du **dépassement horaire** et du **rappel** au service, selon le principe de l'heure non sécable (toute heure commencée est due) ; ils sont compensés selon les règles fixées par l'APORTT.

Ils sont **exclus** du report de repos.

2- REGLES DE GESTION :

Les policiers adjoints n'entrent pas dans le calcul des pourcentages minimum de présence des effectifs actifs dans les services : application séparée des règles de présence selon les taux réglementaires appliqués dans l'unité (*RGEPN/art.133-25*).

Ils bénéficient du paiement des heures de nuit, de majoration spéciale pour travail intensif, dimanches et jours fériés, et le cas échéant de l'ITN, la prime de voie publique, et l'indemnité d'absence missionnelle.

Ils bénéficient de la prise en compte des frais de mission.

Les PA ne bénéficient pas du rachat de jour/heures ARTT. Sous réserve de justifier d'une année de service, les PA peuvent alimenter un CET selon les règles définies dans la fiche ad hoc.

Ils ne sont pas autorisés à travailler à temps partiel hormis le temps partiel thérapeutique.

Contrat : la durée des contrats PA est de 3 ans renouvelable une fois. Agent contractuel, le PA ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son contrat. La décision de non renouvellement n'a pas à être formellement motivée, elle doit être tirée de l'intérêt du service ou de la prise en considération de la personne, qu'elle ait ou non un caractère disciplinaire. Une inaptitude définitive au port de l'arme pendant la formation initiale entraîne une mise à fin du contrat, sans indemnité ni préavis.

Les PA cessant leurs fonctions (démission, licenciement, fin de contrat) doivent impérativement avoir épuisé leurs congés acquis (CA, HS, RPS, ...) avant cette date. Seule l'indemnisation des CA non pris du fait de l'administration est possible (sauf pour les PA nommés élèves-Gpx).

L'utilisation du reliquat de congés acquis avant le début de la formation d'élève gardien de la paix (Gpx) en école doit être facilitée par le service.

Par dérogation, les PA entrant en école de police d'élève Gpx peuvent ouvrir un CET (s'ils remplissent les conditions, voir fiche « ARTT et CET ») en cours d'année. L'épargne au titre de la RAFP ne leur est pas autorisée.

Les HS qui n'ont pu être écoulées avant l'entrée en école de police et/ou qui n'ont pu être versées sur un CET, restent dues. L'état du compteur GesTT du PA sera transmis au gestionnaire de l'école qui devra reporter les HS non utilisées sur le nouveau compteur de l'élève Gpx (elles sont gelées durant le temps de l'école). Il en est de même de l'éventuel reliquat de RPS (*DRCPN/SDARH/BADS/n°2020D/406 du 23.12.2020*).

Mobilité : les PA dont le contrat a été renouvelé (c'est-à-dire lors de la 4^e année) peuvent demander un changement de département d'affectation. De plus, d'autres formes de mobilité sont admises au cours du contrat : mobilité au sein d'un même département et d'une même direction (simple changement de service ou permutation entre 2 PA : compétence exclusive de la direction d'emploi), mobilité au sein du département pour une autre direction d'emploi (il est préconisé une durée raisonnable d'affectation d'une année, hors temps d'école), permutation au sein d'un autre département et/ou d'une autre direction d'emploi (il est préconisé une durée raisonnable d'affectation de 6 mois, hors temps d'école), et mobilités dérogatoires (en cas de circonstances graves et exceptionnelles ayant un caractère imprévisible et bouleversant fondamentalement l'organisation de la vie du PA et de réelles difficultés totalement imprévisibles au moment du recrutement) (*DRCPN/SDARH/BADS/n°20-04 du 22.07.2020*).

3- DROITS ET OBLIGATIONS :

Arme : l'obligation ou non du port de l'arme individuelle administrative relève de la seule compétence du chef de service, en fonction des missions auxquelles le policier adjoint est associé.

L'arme et les munitions sont prises à chaque prise de service et réintégrées à l'issue de chaque vacation sous le contrôle d'un titulaire. Mention est portée sur un registre armement dédié aux seuls PA.

Le port de l'arme est limité au seul cadre du service si et seulement si le PA est revêtu de sa tenue d'uniforme. Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles.

Le PA ne dispose pas de la clé de son casier individuel de l'armoire forte.

Les règles de sécurité applicables aux actifs pour les mouvements d'armes s'appliquent aux PA.

Après habilitation, le PA peut être autorisé au port et transport du PIE, de générateur d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de grenade à main de désencerclement et lacrymogènes (hors services PAF), du bâton de défense.

L'autorité hiérarchique peut retirer l'arme de service à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou autrui ; le réarmement est soumis aux conditions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical statutaire.

Incorporation en école de police : l'arme du PA est conservée par le service d'affectation, il part en école avec son gilet pare-balles, muni d'une attestation cosignée chef de service/policier adjoint autorisant ce transport, précisant le numéro du gilet et le motif (incorporation).

Autorisations d'absence : les policiers adjoints peuvent bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues pour les titulaires (ASA pour fonctions électives, activités syndicales, participation à un concours, parent d'élève, événements de famille, garde d'enfant malade, don du sang, congé pour instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle).

Sous condition d'ancienneté, ils peuvent bénéficier du congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, parental, de présence parentale et pour solidarité familiale.

Carte professionnelle : les policiers adjoints bénéficient d'une carte d'identité professionnelle. Ils ont l'obligation de port ou de détention de leur carte dans le cadre et pendant le temps de service, y compris s'ils sont en tenue d'uniforme, et d'utiliser cette carte à titre strictement professionnel (elle ne peut être prêtée ou confiée à un tiers). En aucun cas la carte professionnelle du PA ne peut être utilisée comme carte de réquisition. L'usage à titre privé est interdit. Sauf nécessité de service, elle ne doit pas être emportée hors du territoire national. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

✎ La gestion de la carte agent du PA démissionnant (ou en congé sans rémunération) pour intégrer une école est de la compétence de l'ADR ou AEL du service de départ. La carte est obligatoirement retirée puis détruite ; un PV de destruction est établi, copie est remise au PA. Idem en fin de contrat (*circulaire SHFD/HFDA/SDPM/N°NOR INTA1511234N du 30.04.2015*).

Cumul d'activités : le policier adjoint doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il peut être autorisé à exercer à titre accessoire d'autres activités en dehors de ses heures de service (lucratives ou non), dès lors que celle-ci est compatible avec ses fonctions et n'affecte pas son exercice. Il peut s'agir de : services à la personne (garde d'enfants, tâches ménagères ou familiales, ...), vente de biens fabriqués par l'agent, expertise ou consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, travaux de faible importance chez des particuliers, activité agricole, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. La production des œuvres de l'esprit s'exerce librement.

Ils peuvent exercer les fonctions de sapeurs-pompiers volontaires (signature d'une convention entre l'employeur et le service de sécurité civile concerné), dès lors qu'elles sont compatibles avec les exigences du service, ou de réservistes (voir paragraphe « réserve » ci-après).

Les PA ne sont pas autorisés à accomplir un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.

Les PA ne peuvent pas cumuler leur fonction avec l'emploi d'agent de sécurité privée.

L'administration peut interdire toute activité jugée contraire à l'exercice des obligations professionnelles ou si elle porte atteinte à l'image de la police nationale ou à la dignité de ses personnels.

Déontologie : les policiers adjoints sont soumis aux règles du code de déontologie, ainsi qu'au principe d'obéissance hiérarchique et l'obligation de rendre compte. Ils sont tenus au secret professionnel, ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Discipline : en cas de faute commise par un policier adjoint (manquement à ses obligations légales ou comportement portant atteinte à la considération de la police, y compris hors service), le PA s'expose à une sanction disciplinaire, indépendamment d'éventuelles poursuites pénales. Les sanctions applicables aux PA sont : avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire (durée de 1 à 3 jours, ou de 4 jours à 6 mois, pas de sursis prévu), licenciement sans préavis ni indemnité. Les 2 premières sanctions peuvent être déléguées par arrêté préfectoral aux chefs de service compétents. Sinon le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir du recrutement.

Le PA peut faire l'objet d'une mise en garde par le chef de service.

En cas de poursuite disciplinaire, le PA a droit à la communication de son dossier individuel et tout document annexe, de formuler des observations écrites ou orales, et peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix (y compris un avocat).

La commission consultative paritaire (CCP) est obligatoire si la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles du 1^{er} groupe. Dès lors que le PA est régulièrement convoqué, la CCP peut valablement statuer en l'absence de ce dernier. L'entretien préalable est obligatoire en cas de licenciement (PV pour en attester), sauf si le PA est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer (caractère automatique et immédiat). La notification de la sanction est faite par une fiche spécifique (avertissement, blâme), par le biais d'un arrêté (exclusion temporaire), par le biais d'une LRAR, ou remise en main propre contre décharge (licenciement).

Domicile : pour les policiers adjoints, aucune obligation textuelle n'impose l'obligation de résidence sur le lieu d'exercice des fonctions, mais ils restent soumis à une obligation de disponibilité à tout moment pour les nécessités de service. Ils doivent respecter les heures de prises de service.

Les PA sont tenus d'informer l'administration de leur lieu de résidence, y compris en cas de changement d'adresse.

Don de jours de repos : un policier adjoint peut faire un don de jours de repos selon les règles décrites dans la fiche « don de jours de repos ».

Droit syndical : les policiers adjoints bénéficient du droit syndical.

Evaluation professionnelle : une fois par an chaque policier adjoint bénéficie d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct donnant lieu à l'établissement d'une fiche spécifique figurant dans le passeport d'avenir professionnel (une copie peut lui être remise à sa demande). C'est l'occasion de faire le point sur les acquis, les besoins de formation et le projet professionnel du PA. La 3^{ème} année, le chef de service émet un avis sur le renouvellement du contrat du PA et contresigne l'entretien annuel.

Fichiers : le policier adjoint est soumis aux règles du secret professionnel. Les habilitations d'accès à Cheops ne peuvent être délivrées, sous la responsabilité des chefs de service, qu'aux PA ayant un réel besoin d'y accéder pour des missions de police. Agent de police judiciaire adjoint de l'art. 21 du CPP, le PA est autorisé à consulter certaines applications, par exemple : TAJ, FPR, FOVeS, SIV, AGDREF, Visabio, ...

Formation : dès le début de son contrat, le policier adjoint dispose d'un crédit horaire annuel de 100h., imputables sur le temps de travail (selon les nécessités de service), pour suivre des formations visant à son insertion professionnelle, quel que soit le secteur professionnel envisagé, dès lors qu'il en trouve le financement si la formation est payante. Ce crédit horaire est fractionnable et les heures non utilisées sur une année peuvent être cumulées et reportées sur la dernière année du contrat. Le crédit horaire peut notamment être utilisé pour suivre des formations qualifiantes (agent de service et de sécurité incendie et d'assistance aux personnes -SSIAP1-, sûreté aéroportuaire) ou effectuer des stages de formation en entreprise (si la formation débouche directement sur un emploi).

De plus, le PA bénéficie du compte personnel de formation (*circulaire NOR/RDFF1713973C du 10.05.2017*). Dans le cadre du CPF, les PA peu ou pas qualifiés (au maximum titulaire d'un CAP) peuvent acquérir des droits à la formation à hauteur de 50h/an.

Ils participent aux activités physiques professionnelles obligatoires, elles sont inscrites dans le passeport d'avenir professionnel.

Les formations, qu'elles soient effectuées à titre personnel et hors du temps de travail, doivent être connues du tuteur ou du supérieur hiérarchique direct.

Un PA ne peut effectuer un stage dans la police municipale ou les douanes dans la mesure où il ne s'agit pas d'entreprise privée ou para-publique (respectivement fonction publique territoriale et d'Etat).

Frais de mission : les policiers adjoints bénéficient des remboursements de frais occasionnés par des déplacements temporaires ou des missions.

Grève : en tant qu'agent non titulaire de l'Etat, les policiers adjoints disposent du droit de grève, dans le respect du devoir de réserve : la cessation du travail est précédée d'un préavis qui doit parvenir à l'autorité hiérarchique 5 jours francs avant le déclenchement de la grève. L'administration peut limiter, voire interdire, tout mouvement susceptible de porter atteinte aux exigences de l'ordre public et au principe de continuité des services publics.

Maladie : les PA peuvent bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, celui-ci n'est pas interruptif des fonctions c'est-à-dire qu'il ne peut entraîner une prolongation du contrat (qui peut arriver à terme durant un congé de maladie). La journée de carence leur est applicable. Le chef de service peut solliciter un contrôle médical qui est réalisé par un médecin conventionné ou agréé de la police nationale. Seul le médecin inspecteur régional peut prononcer une inaptitude médicale, qui peut conduire à un licenciement en cas d'inaptitude définitive (détails portés dans la fiche « maladie ordinaire »).

Passeport d'avenir professionnel : le PAP est conçu pour permettre d'assurer dans la continuité le suivi de la formation de chaque policier adjoint, de son entrée en école jusqu'à la fin de son contrat. Il doit permettre de mettre en exergue le projet professionnel de chaque PA et de synthétiser l'expérience acquise au sein de la PN. Il permet d'indiquer les actions de formation continue professionnelle suivies par le PA. Il est renseigné par le tuteur et/ou le supérieur hiérarchique direct. Une copie de l'attestation de comportement et d'assiduité est remise au PA après la période de formation. L'entretien professionnel annuel est porté dans le PAP. Le PAP pourra être présenté à tout employeur du secteur privé ou public, quel que soit le domaine d'activité. Au terme de l'engagement, les compétences acquises en termes de connaissances générales, de

savoir-faire, de savoir-être, de manière de servir, seront portées dans le PAP. Pour le CMC, le PAP constitue un complément probant du CV permettant de mettre en valeur la candidature du PA.

Devenir de ce passeport d'avenir : soit le PA a réussi le concours de Gpx, le passeport est transmis à l'école où il effectuera sa scolarité, soit le PA s'oriente vers une autre branche, une copie de la 3^{ème} partie du passeport lui est remise. Le passeport d'avenir sera ensuite archivé au SGAMI dans l'attente de la dématérialisation.

Protection sociale : les policiers adjoints bénéficient de la médecine de prévention, du SSPO (soutien psychologique en cas de situation traumatisante professionnelle et personnelle) et de l'assistance du service social.

Primes/récompenses : les policiers adjoints peuvent, à titre individuel et/ou collectif, bénéficier du versement des différentes PRE. Ils peuvent recevoir un témoignage de satisfaction, une lettre de félicitations ou bénéficier de récompenses (détails dans la fiche « récompenses »).

Réserve : les policiers adjoints peuvent servir dans la réserve civile ou la réserve opérationnelle PN (description dans la fiche « réserviste » en fin de mémento).

Ils peuvent également servir dans la réserve opérationnelle des forces armées (*DRHFS/FAQ PA : code de la défense/L4211-1 et L4221-6*) (durée d'activité de 60 jours max/année civile pour répondre aux besoins des armées, voire 150 jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces, ou 210 jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale). Ils peuvent réaliser des missions de réserve militaire (mission ou formation initiale) sur leur temps de travail uniquement s'ils ont déjà signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve avant de devenir PA (limite de 30 jours ; au-delà : congé sans traitement) ; s'ils sont PA avant d'être engagés dans la réserve, ils posent des congés (règles décrites dans la fiche « ASA »).

Santé et sécurité au travail : les PA sont soumis aux visites médicales de prévention tous les ans.

Suspension administrative : les policiers adjoints peuvent être suspendus administrativement. Ils bénéficient ni de CA, ni de RTT, durant cette période.

Tenue d'uniforme : les policiers adjoints travaillent en tenue d'uniforme, porteurs de leur arme et munitions, gilet pare-balle, et leur numéro d'identification. Exceptionnellement le chef de service peut les autoriser à travailler en tenue civile, sans arme, lorsque la nature de la mission le justifie.

Ils ne sont pas autorisés à porter leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent revêtir leur tenue d'honneur (sans arme) lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors de manifestations administratives de la PN (remise de décorations, sortie d'école, mutation, départ à la retraite) ou, autorisation préalable du chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

Ils sont responsables de leur vestiaire ; toute perte ou vol doit être signalée sans délai à la hiérarchie. Toute perte ou vol dû à la négligence constitue une faute professionnelle, susceptible d'engager en outre la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Ils bénéficient d'un compte à points individuels. Ils sont responsables de l'entretien des effets d'uniforme ; à ce titre, ils bénéficient d'une indemnité annuelle représentative de frais d'habillement.

L'uniforme est restitué en fin de contrat (paquetage perçu gratuitement) et reversé au SGAMI.

Les dispositions réglementaires relatives au port, à la correction et l'entretien de la tenue, aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs, s'imposent aux PA.

Tuteur : nommé par note du chef de service, le tuteur d'un policier adjoint est un policier expérimenté, capable d'assurer les premières mesures d'encadrement et de gestion des PA. Il est une interface entre le PA, son encadrement direct et sa hiérarchie. Il l'accueille à son arrivée, facilite son intégration dans le service, tant sur le plan administratif et réglementaire que social et relationnel, est à son écoute et apprécie les difficultés qu'il peut rencontrer dans son environnement professionnel et personnel. Le tuteur identifie les besoins individuels de professionnalisation du PA, organise leur participation à des stages de formation continue, évalue les compétences acquises, participe à l'enrichissement de leurs connaissances techniques et professionnelles. Il vérifie l'aptitude à la conduite des véhicules administratifs. Il renseigne régulièrement et avec précision le PAP.

Véhicules : si aucune durée de détention minimale du permis de conduire n'est exigée, ce principe se limite uniquement à la conduite d'un véhicule administratif intervenant dans le cadre d'une mission de support/logistique ne revêtant aucun caractère de dangerosité avéré (type police-secours), dès lors que le PA se trouve en période probatoire. En fonction du type de mission (support ou police), il appartient à chaque

direction d'emploi de déterminer les critères et les aptitudes que doit remplir un PA afin de se voir confier un véhicule administratif selon les missions et les conditions dans lesquelles il sera amené à les conduire.

Le tuteur peut participer à l'organisation du test d'autorisation de conduite du véhicule administratif.

4- MISSIONS :

Les policiers adjoints exercent leurs missions dans le département dans lequel ils ont été recrutés.

Ils peuvent toutefois être autorisés, en fonction des missions confiées, à exercer en dehors du ressort de leur département d'affectation, sous couvert d'un ordre de mission. Ils ne peuvent effectuer une mission à l'étranger que s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme.

Ils assistent les fonctionnaires actifs de la police nationale sous les ordres et la responsabilité desquels ils sont placés. Il n'est pas possible de constituer un équipage composé exclusivement d'un PA et d'un réserviste.

Ils sont chargés de missions de prévention, d'assistance et de soutien opérationnel, administratif et logistique, d'accueil et d'orientation du public. Ils participent aux missions de lutte contre la délinquance et l'insécurité.

Les PA peuvent participer, sous les ordres et la responsabilité des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux missions de sûreté dans les ports et les aéroports où cette tâche ressortit à la police nationale : visites de sûreté des vols, des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, conformément aux articles L 282-8 du code de l'aviation civile et L 323-5 du code des ports maritimes (instruction PN/CAB n°NOR/INT/C/00/00027/C du 7.02.2000). Ils concourent ainsi aux missions relatives au contrôle d'accès à la zone réservée (contrôle des badges).

Ils sont autorisés à assister, de jour comme de nuit, les policiers titulaires dans les missions de contrôle des conditions d'entrée et de sortie aux frontières extérieures aériennes, terrestres ou maritimes pour les ressortissants de l'Union européenne ; pour les ressortissants d'Etats tiers, les PA peuvent également composer de leurs documents de voyage, toujours sous les ordres et la responsabilité de leurs supérieurs (DCPAF/SDR/MCA/n°16-2468 du 28.04.2016).

Les PA peuvent participer à la mise en œuvre de patrouilles pédestres ou motorisées, sur la voie et dans les lieux publics. Ils peuvent, seuls ou accompagnés, assurer l'animation de formations d'éducation civique et de sécurité routière. Ils peuvent prêter leur concours aux missions de prévention ou de secours sur les plages et en montagne, aux activités de surveillance estivale, aux opérations tranquillité-vacances, anti-drogue, Les PA peuvent assister les policiers dans les missions de sécurité routière et autoroutière.

Les PA peuvent participer à la police des audiences, à la surveillance des locaux judiciaires et des personnes retenues, sous l'autorité et encadrés par des fonctionnaires titulaires, à la garde des étrangers (surveillance des CRA, des zones d'attente), la présentation au juge délégué, aux escortes sur le territoire national et la présentation au parquet des étrangers en situation irrégulière.

Les PA ne peuvent accomplir les missions de sécurisation des transports en commun (bus, trains) sans être accompagnés d'au moins un titulaire.

Accompagnés d'un fonctionnaire titulaire, les PA peuvent effectuer des missions de gardes statiques et de protection de bâtiments, à la condition que cette tâche ne constitue pas l'essentiel de leur activité et soit limitée dans le temps. Cette mission ne doit pas revêtir un caractère de dangerosité particulière. A cette fin, ils doivent impérativement être dotés de moyens de liaison avec leur hiérarchie directe. Si le titulaire est revêtu d'un gilet pare-balles lourd, le PA doit également en être pourvu.

Les aptitudes linguistiques de certains PA doivent être exploitées : ils peuvent participer aux missions d'interprétariat et de traduction dans le cadre des procédures administratives et judiciaires. Ils peuvent accomplir des missions d'accueil téléphonique dans un CIC, la fonction de décision relevant d'un policier titulaire.

Les PA peuvent effectuer des relevés d'empreintes dès lors qu'ils ont suivi le stage de formation des « policiers polyvalents », avec succès, leur permettant d'obtenir l'habilitation ad hoc.

Les PA titulaires de diplômes sportifs peuvent être utilisés pour l'encadrement des activités dans cette matière au sein des services.

Ils ne peuvent pas participer à des missions d'arrestation programmée, ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Ils ne peuvent pas être affectés dans des unités spécialisées d'intervention (BAC, unités cynotechniques,...). Ils peuvent intégrer des formations spécialisées à l'exclusion des formations motocyclistes.

RESERVE OPERATIONNELLE / CITOYENNE

(Références : décrets n°2022-1112 et 2022-1113 du 3.08.2022, arrêtés du 17.07.2022, du 31.08.2022 et du 22.09.2022, du code de la sécurité intérieure/livre IV, RGEPN/art.140-1 et suivants, DGPN/instruction générale mars 2024, DGPN/n°15/2025 du 17.07.2025)

1- LA RESERVE OPERATIONNELLE (ROPN) :

La réserve opérationnelle est composée de :

- **la réserve statutaire** : ou réservistes « disponibles », composée des retraités des corps actifs, ayant une obligation de disponibilité de 5 ans à/c de leur date de départ à la retraite. Ils ont l'obligation de répondre au rappel individuel ou collectif de ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, ou en cas d'événements exceptionnels, pour réaliser des missions de nature opérationnelle.

- **la réserve volontaire** : constituée de personnes ayant signé un contrat d'engagement à servir sur la base du volontariat.

Elle est composée de :

- retraités des corps actifs PN,
- anciens policiers adjoints (avoir accompli au moins 3 ans de service effectif),
- personnes issues de la société civile (toute personne) :

↳ pour les spécialistes : personne ayant des compétences ou des qualifications particulières ou une technicité recherchée, leur recrutement doit être dûment justifié.

↳ pour les PATS et contractuels PN : en activité ou retraités, soumis à la préparation et la formation initiale, sous réserve de remplir les conditions d'aptitudes requises (santé, exigence physique). Ils peuvent être recrutés en qualité de policier réserviste spécialiste.

S'ils souhaitent accomplir leur engagement dans la ROPN sur leur temps de travail (limite de 45 jours/an ; au-delà, périodes de réserve accomplies sur les congés), les PATS et contractuels PN doivent solliciter, au préalable, l'accord du chef de service, quelle que soit la durée d'absence du service, et réaliser une demande d'autorisation de cumul d'activité.

↳ pour les policiers actifs et les PA en activité : ils ne peuvent pas intégrer la ROPN.

☛ Pour les candidats retraités des corps actifs, anciens PA et PATS, peuvent intégrer la ROPN les personnels n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire supérieure au 1^{er} groupe.

☛ Limite d'âge : 18 à 67 ans sauf pour les spécialistes 72 ans.

Préparation à la ROPN :

Sont concernés :

- les candidats issus de la société civile, y compris les anciens policiers actifs en disponibilité ou ayant démissionné depuis au moins 3 ans, les retraités policiers actifs ayant quitté la police depuis 3 ans et plus ;
- les anciens PA dont le contrat a expiré depuis 3 ans et plus.

La préparation à la ROPN s'articule en 2 périodes non rémunérées :

- formation asynchrone à distance sur l'e-campus PN, autoformation de 20h,
- immersion dans un environnement policier, d'une durée de 2 semaines (S1 et S2), avec évaluation. Le candidat est préparé aux GTPI et entraîné au port et l'usage de l'arme de service. Il a l'obligation d'assiduité aux cours dispensés. A l'issue, si le candidat a satisfait aux différentes étapes, il signe un contrat d'engagement qui lui permet d'être indemnisé.

Formation d'adaptation à l'emploi :

S'articule en 2 périodes indemnisées :

- autoformation de 28h, et formation au sein de la direction/service d'emploi pendant une semaine (S3),
- module spécialisé d'une semaine (S4) décliné par les directions/services d'emploi.

Les réservistes spécialistes sont exemptés de la préparation à la ROPN, de la formation à l'adaptation à l'emploi et la visite médicale d'aptitude ; le cas échéant ils suivent un module d'acculturation à l'environnement professionnel.

Formation continue :

Si cela est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, le policier réserviste a accès aux formations proposées aux personnels actifs PN, et dans les mêmes conditions.

Les entraînements au tir sont fixées à 3/an, réparties au cours de l'année (durée ≥ 1h, 30 cartouches/séance).

Les vacances effectuées sont comptabilisées comme des vacances et rétribuées en tant que telles.

Contrat d'engagement à servir :

-période d'essai : durée de 15 jours d'activité, dans un délai de 6 mois pouvant être porté à 7 mois à titre dérogatoire. Les formations S3 et S4 correspondent à cette période d'essai.

-contrat renouvelable dans la **limite maximale de 5 ans**, en tenant compte des besoins des services et de la disponibilité du policier réserviste, et de l'aptitude médicale du policier réserviste.

Droits et obligations :

Le policier réserviste signe la charte de déontologie qui rappelle les exigences déontologiques, l'impartialité, l'intégrité et la probité. Il est soumis au devoir de discrétion professionnelle et son comportement doit être exemplaire quelle que soit la situation. Il a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure, il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Le policier réserviste est loyal envers les institutions républicaines, intègre et impartial, digne en toute circonstance. Il fait preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de ses interventions. Il est interdit de se prévaloir de la qualité de réserviste, notamment en vue de recueillir des fonds ou des dons.

Il a l'obligation de rendre compte sans délai et par écrit à sa hiérarchie de tout fait ou incident.

-sanctions et récompenses :

**Sanctions possibles :* avertissement, blâme, radiation du tableau d'avancement, rétrogradation au grade immédiatement inférieur, radiation de la ROPN. A l'exception des 2 premières, prononcées par le chef de service sur la base d'un rapport dûment motivé, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission de discipline de la ROPN. Idem pour les licenciements pour insuffisance professionnelle intervenant postérieurement à la période d'essai. Les sanctions sont notifiées par LRAR ou lettre remise en main propre contre signature.

Le contrat d'engagement peut être suspendu par l'autorité administrative dans l'intérêt du service, sans que la durée ne puisse être supérieure à celle du contrat d'engagement. Sauf poursuites pénales, le policier réserviste ne peut être suspendu plus de 4 mois.

La sanction prononcée par l'autorité de gestion est immédiatement exécutoire.

**Récompenses :* lettres de félicitations, témoignages de satisfaction ou décorations (dont la MSI).

Emploi des policiers réservistes :

-durée d'affectation :

**retraités des corps actifs PN :* jusqu'à 150 jours/année de contrat sur le territoire national ou 210 jours max à l'étranger,

**ex-policiers adjoints :* jusqu'à 150 jours/année de contrat, uniquement sur le territoire national.

**personnels issus de la société civile :* jusqu'à 90 jours/année de contrat, uniquement sur le territoire national.

En cas de déclaration de l'état d'urgence, durées portées à :

**210 jours max pour les retraités des corps actifs de la PN et anciens PA,*

**150 jours max pour les policiers réservistes issus de la société civile.*

-missions :

Sur la base d'un référentiel des missions pouvant être confiées aux policiers réservistes (en fonction de la typologie de poste et du niveau de responsabilité), les policiers réservistes issus de la société civile accomplissent des missions de policiers généralistes, en tenue d'uniforme. Ils sont employés de façon polyvalente, en renfort temporaire, sur un panel de missions opérationnelles, en privilégiant des missions de sécurisation de l'espace public et des mobilités, de contact avec la population et toutes les missions d'appui opérationnel aux policiers actifs (opérations de contrôle, interventions dans les établissements scolaires, salons, forums, marchés, festivals, ...) sous l'autorité desquels ils sont placés.

Avec leur accord et en tant que de besoin, ils peuvent aussi accomplir les missions dans les CRA et être employés dans les détachements « lutte contre l'immigration irrégulière ».

**missions de spécialistes :* missions exclusivement attachées aux compétences pour lesquelles ils ont été recrutés. Ils ne peuvent participer aux missions opérationnelles de police que dans le cadre exclusif de leur expertise professionnelle.

**missions exclues :* missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Aucune affectation de réserviste n'est possible dans les brigades anti-criminalité.

*conduite de véhicules : à l'initiative du chef de service d'emploi, les policiers réservistes, titulaires des permis à la conduite de véhicules (hors permis probatoire), peuvent être autorisés à conduire un véhicule administratif de police.

-modalités d'emploi :

*temps de travail : le policier réserviste est soumis aux dispositions de l'APORTT. Il se conforme au régime horaire de son service d'emploi. Le volume horaire de la vacation est de 7 heures, qui peut être portée jusqu'à 12h08 max (heures cumulées jusqu'à concurrence de 7h pour donner lieu à l'indemnisation d'une journée supplémentaire).

-En régime hebdomadaire : interruption de service, de 45min à 2h, pour la prise déjeuner, obligatoire, non comptabilisée dans la durée effective de la journée d'activité.

-En régime cyclique : temps de pause de 20 à 30min compris dans le temps de travail.

L'emploi le week-end, la nuit et les jours fériés est possible.

Le service d'emploi doit veiller au respect du temps de repos quotidien de 11h consécutives et du repos hebdomadaire de 24h consécutives.

Le policier réserviste n'est pas soumis à la permanence ni à l'astreinte.

Ils ne sont pas concernés par le paiement des heures de week-end, nuit (ITN), jours fériés ou RPS.

-cadre d'emploi :

*qualité OPJ : en fonction des missions confiées, les policiers réservistes, anciens policiers actifs ayant eu la qualité d'OPJ pendant leur activité, peuvent la conserver pendant leur activité dans la ROPN, après avoir satisfait à une mise à jour des connaissances. La qualité d'OPJ peut être conservée pendant 5 ans à/c de la mise en retraite du policier, elle n'est pas renouvelable. Si l'habilitation de l'agent est devenue caduque au cours de son activité, le service d'emploi doit la solliciter au cours de la 1ère année de l'engagement à servir en qualité de réserviste.

*qualité APJ 20 : les policiers réservistes non OPJ16, peuvent bénéficier de la qualité d'APJ20 CPP.

*qualité APJA 21 : les policiers réservistes issus de la société civile et les anciens PA détiennent la qualité d'APJA du CPP.

*autres habilitations : les policiers réservistes peuvent obtenir des habilitations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les personnels actifs PN.

Déroulement de carrière :

-grades accessibles :

*pour les anciens PA et ceux issus de la société civile : PA réserviste, gardien de la paix réserviste, brigadier-chef réserviste, major réserviste, capitaine réserviste, commandant réserviste, commissaire réserviste, commissaire divisionnaire réserviste.

*pour les retraités des corps actifs PN : idem à/c du grade de gardien de la paix réserviste. Ils sont nommés au grade qu'il détenait lors de leur admission à la retraite.

*pour les spécialistes : grade attribué par le commandant des réserves au regard de leur niveau d'études, leur diplôme, leurs compétences ou technicités particulières.

Exercice du commandement : quel que soit leur grade, les policiers réservistes n'exercent aucun commandement sur les personnels actifs ou les autres personnels de la PN, quel que soit le grade détenu.

Les policiers adjoints réservistes de tous grades sont placés sous l'autorité hiérarchique permanente, pendant la durée de leur mission, des fonctionnaires actifs PN, de grade équivalent ou supérieur, ou des personnels en fonction dans la PN auprès desquels ils sont placés ; ils peuvent être subordonnés les uns aux autres en fonction de leur grade.

-avancement : les conditions

L'avancement est prononcé au choix uniquement, après avis du directeur zonal dont relève le service d'affectation du policier réserviste, et validation des acquis d'une formation d'accès aux grades

*le policier réserviste spécialiste ne peut faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.

*le retraité des corps actif : être radié des cadres au plus tard de le 31 décembre de l'année précédant la promotion et avoir accompli 5 vacations mini dans la ROPN dans l'année de promotion.

*les anciens PA et ceux issus de la société civile : avoir été intégré au plus tard le 31 décembre précédant la promotion et avoir accompli 5 vacations mini dans la ROPN, hors formation d'adaptation à l'emploi (S3et S4) dans l'année de promotion.

-évaluation professionnelle :

Dans le cadre de son activité, le policier réserviste fait l'objet d'une évaluation annuelle réalisée par le service de la direction d'emploi pour laquelle le réserviste a effectué le plus grand nombre de vacations.

Equipement des policiers adjoints :

-port de l'uniforme et de l'équipement :

Les policiers réservistes sont équipés dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les agents actifs PN. Ils sont porteurs du numéro RIO. Aucun signe distinctif d'appartenance à la réserve opérationnelle ne doit être porté sur l'uniforme. Ils ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Les retraités actifs PN conservent leur tenue d'uniforme et les insignes de grade qu'ils détenaient. S'ils exerçaient en civil, ou qu'ils ne sont plus en possession de leurs effets vestimentaires, ou que leur tenue n'est plus réglementaire, ils sont équipés dans les mêmes conditions que les autres policiers réservistes non issus des services actifs.

Les policiers réservistes sont dotés en équipements supplémentaires dans les mêmes conditions que les personnels actifs PN, au regard des nécessités de la mission confiée, mais uniquement le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de celle-ci. Ils sont respectueux en tous lieux, y compris financièrement, des effets d'habillement et d'équipements dont ils sont dotés.

Les effets d'uniforme et d'équipement sont restitués à la fin du contrat d'engagement.

Sur autorisation du chef de service, les réservistes spécialistes peuvent porter les attributs permettant de mieux les identifier, dans le cadre de l'exercice de leur spécialité ou pour participer aux missions de représentation et de communication.

-armement :

Si la mission le nécessite, et après habilitation, les policiers réservistes peuvent porter une arme de service (pas de dotation à titre individuel), port lié à celui du gilet pare-balles individuel. L'arme, reçue en état de bon fonctionnement vérifié par le service, est prise en début de vacation et restituée à la fin de vacation.

De plus, après habilitation, sur instructions hiérarchiques, ils peuvent porter et transporter :

- pistolet à impulsion électrique (PIE),
- générateur d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants,
- bâton de défense,
- des grenades à main de désencerclement ou à effets lacrymogène (hors services PAF).

Pour tous ces moyens de défense, ils sont portés, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, uniquement pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Les réservistes retraités PN, s'ils sont titulaires de l'habilitation préalable au jour de leur intégration dans la ROPN, peuvent être autorisés par le chef de service au port et transport des lanceurs de balles de défense de 40mm (autres réservistes PN exclus).

-carte professionnelle :

Le policier réserviste est doté d'une carte professionnelle qui atteste de sa qualité et de son état. Elle permet l'accès aux applications nécessaires à l'exercice de ses missions. Il a la responsabilité de cette carte.

Indemnisation des policiers réservistes :

L'indemnité journalière de réserve (IJR) est versée après service fait. Elle est fixée en fonction du grade détenu au moment de la signature du contrat d'engagement, puis réévaluée à tout changement de grade. L'IJR est exclusive de toute autre indemnité (HN, HF, ITN) et compensation en RPS.

Le policier réserviste bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour pendant la période d'activité de réserve.

2- LA RESERVE CITOYENNE :

Elle permet à toute personne volontaire de plus de 18 ans, de réaliser à titre de bénévole, des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention de la délinquance.

La réserve citoyenne PN ne permet pas d'occuper un des emplois tenus par un policier actif, d'exercer un commandement, de porter une arme ou de bénéficier d'un avancement de grade dans la ROPN.

Il ne perçoit aucune indemnité. Il est doté d'une carte d'identification de réserviste citoyen.

SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION

(Références : mémento de sécurité des systèmes d'information, ANSSI/guide d'hygiène informatique, guide pratique SSI à l'usage de la hiérarchie, directive opérationnelle SSI DCPAF 17.06.2015 et DCPAF/SDR/RCSSI/n°2016-003807 du 20.07.2016)

- La protection de nos informations et des ressources informatiques qui permettent de les traiter est un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement des services et lutter contre les menaces externes.
- La sécurité des systèmes d'information est l'affaire de tous (actifs, PATS, titulaires, PA, stagiaires, élèves, apprentis, réservistes,...) : chaque niveau hiérarchique est responsable, pour ce qui le concerne, de la sécurité des informations traitées au sein de son périmètre de compétence. Cette responsabilité ne peut se déléguer.
- La chaîne SSI de la DNPAF comprend le CMSN au niveau central et tous les acteurs SSI ; ces derniers ont une double hiérarchie : organique avec leur direction d'emploi et fonctionnelle SSI, à qui ils doivent doublement rendre compte de tous les incidents SSI rencontrés.
- La SSI repose sur 4 principes fondamentaux : confidentialité, disponibilité, intégrité et traçabilité.

✚ Le chef de service désigne, dans une note d'organisation, les acteurs SSI de son service. Les acteurs SSI sont chargés d'assister et conseiller le chef de service dans cette démarche. Le chef de service met en place des mesures de protections adaptées et opérationnelles conformément à la directive opérationnelle SSI de la DNPAF (mise en œuvre opérationnelle de la PSSI-DGPN). Pour ce faire, le chef de service devra, comme le précise le « guide pratique SSI à l'usage de la hiérarchie », veiller à :

- la sensibilisation et la responsabilisation des personnels, la formation des acteurs SSI,
- la sécurité locale et environnementale : contrôle d'accès, entretien, alimentation électrique, protection incendie, ...
- les moyens informatiques : inventaire, mise à jour logicielle, obsolescence, ...
- la gestion de l'information : authentification, droits, traçabilité, sécurité des archives, broyeur, ...

➤ Un dispositif d'aide aux victimes de cybermalveillance et de diagnostic est proposé sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr (instruction NOR INT/K/18/04914/J du 9.04.2018).

- Les documents papier sensibles (PV, documents nominatifs, ...) doivent être détruits par un broyeur.
- Un usage personnel du matériel informatique administratif est toléré à titre occasionnel s'il n'affecte pas l'usage professionnel. Les documents et dossiers personnels doivent être clairement identifiés par un marquage « personnel » ou « privé » et être stockés exclusivement sur le poste de travail (pas sur le réseau). A défaut ils sont considérés comme professionnels.
- Un historique des accès et des actions réalisées par les utilisateurs peut être réalisé, conservé et utilisé en cas d'enquête administrative ou judiciaire.
- Les documents classifiés défense sont identifiés par marquage spécifique et leur usage est réglementé (archivage sécurisé).
- Création d'un système protégé de partage de documents, photos, vidéo dénommé « Nextcloud », et une messagerie instantanée sécurisée (échanges chiffrés) à vocation opérationnelle, « Tchap » (DGPN/Cab/n°19-1424D du 29.04.2019 et DCPAF/n°21185-2019D-965 du 28.05.2019).

JE DOIS :

- Utiliser les matériels informatiques fournis pour l'exercice de mon activité professionnelle
- Assurer la sécurité de mes équipements mobiles (ordinateur portable, clé USB) par l'utilisation des moyens de sécurité mis à ma disposition
- Analyser mes supports amovibles préalablement sur une « station blanche » avant toute utilisation sur mon PC
- Modifier régulièrement mes mots de passe et au moins dès que le système le demande : chaîne de 8 caractères minimum avec au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial (complexifier les MDP)
- Refuser l'enregistrement automatique de mots de passe (l'utilisateur est personnellement responsable des accès réservés avec ses comptes et mots de passe) ; les mots de passe sont conservés de manière sécurisée et ne sont pas communiqués à des tiers ou collègues (strictement personnels et tenus secret)
- Utiliser ma messagerie uniquement à des fins professionnelles
- Utiliser autant que possible ma carte agent
- Verrouiller ma session quand je quitte mon bureau : touches «  + L ».

JE NE DOIS PAS :

- Modifier la configuration de mon poste de travail : ajout ou suppression de logiciels, désactivation de l'antivirus, ...
- Brancher mon téléphone portable ou autre périphérique personnel sur un port USB de mon poste de travail
- Faire suivre automatiquement mes messages professionnels sur une messagerie externe.

Liste des Codes événements GesTT

Codes « absences »

ARTT (RTT)	F Information Recherche (FIR)
ARTT (cyclique) (RTC)	Formateur (FOR)
Absence Mutualiste (MUT)	Fêtes religieuses hors JF (FER)
Absence Sociale (SOC)	Garde Enfant Malade (GEM)
Autoris. (mariage, décès) (ASA)	HS Actif (HS)
Autorisation spéciale Abs 13 (A13)	HS Historique (HST)
Autorisation spéciale Abs 15 (A15)	Heure Quot. Maternité (HMA)
CA Année Antérieure (CAA)	Journées Non Travaillées (JNT)
CA Année en Cours (CA)	Jury de Concours (JUC)
CA Hors Période Antérieur (HPA)	Parent d'élève (PAE)
	Part. Examen/Concours (PEC)
CA Hors Période en cours (HP)	Présence Parentale (PRP)
CA pour Raisons Médicales (CAM)	Repos Compensé Badgé (RCB)
Compte Epargne Temps (CET)	Repos Compensé Badgé (H) (RCH)
Compte Epargne Temps 2008 (C08)	Repos Compensé Reporté (RCR)
Congés Instruc. Militaire (MIL)	Repos Exceptionnel (REX)
Congés Naissance (NAI)	Repos Pénibilité Spécif (RPS)
Convocation (CNV)	Réunion Info Synd Hors TT (A5P)
Crédit Article 16 (C16)	Réunion Info Synd Sur TT (A5A)
Crédit Férié (CF)	Sapeur Pompier Volontaire (SPV)
Crédit Hor. Mandat Elect. (CME)	
Don de Jours (DJR)	
Don de Sang (DON) •	Stages (STG)
Décharge Activité Serv 16 (D16)	Télétravail occas. - non badgé (TTD)
E-Formation (E-F)	Visite Médicale / Examen (VME)

Codes « régularisation » :

Autorisation>2h Inter.Service (2000)	Ecrêtage RCB -> HS actif (2007)	Don de jours (2015)	Prise Décalée Vacat. Continue (2041)
Interrupt. de service réduite (2001)	Report de CA en CAA (2011)	Don de don de jours (2016)	Prise Décalée 1ere Vacation (2042)
Accord Absence sur PF (2003)	Report de CA en CAM (2012)	Val. Badgeage Hors Borne Matin (2020)	Prise Décalée 2eme Vacation (2043)
Rappel (2004)	Report HP en HPA (2013)	Val. Badgeage Hors Borne Soir (2021)	Heures de maternité quotidien (2118)
Report de repos (2005)	Don de jours (2015)	GEM:conjoint non bénéficiaire (2033)	Ecrêtage RCBH -> RCR11 (2425)
Ecrêtage crédit -> HS actif (2006)	Don de don de jours (2016)	Dépassement (2040)	Alim. RCR12 D/S écrêtage (2429)